Dr. Davy Hendri, M.Si

PENJARA, KRIMINALITAS DAN EFEK JERA

MENGURAI REALITAS PEMIDANAAN INDONESIA



PENJARA, KRIMINALITAS DAN EFEK JERA

Mengurai Realitas Pemidanaan Indonesia

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PENJARA, KRIMINALITAS DAN EFEK JERA

Mengurai Realitas Pemidanaan Indonesia

Dr. Davy Hendri, M.Si.

deepublish
Cerdas, Bahagia, Mulia, Lintas Generasi.

PENJARA, KRIMINALITAS DAN EFEK JERA MENGURAI REALITAS PEMIDANAAN INDONESIA

Penulis : Dr. Davy Hendri, M.Si
Editor : Prof. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti
Prof. Adrianus Meliala
Desain *Cover* : Dian N
Tata Letak : Joko
Proofreader : Timor E.

Ukuran:
xviii, 199 hlm., Uk.: 15.5x23 cm

ISBN:
978-634-01-3233-5

Cetakan Pertama:
Juni 2026

Hak Cipta 2026 pada Penulis

Diterbitkan Oleh:
PENERBIT DEEPUBLISH
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)
Jl. Rajawali, Gg. Elang 6, No. 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman
Jl. Kaliurang Km. 9,3 – Yogyakarta 55581
Telp./Faks : (0274) 4533427
Website : www.penerbitdeepublish.com
www.deepublishstore.com
E-mail : cs@deepublish.co.id

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Isi di luar tanggung jawab percetakan.

Kata Pengantar Penerbit

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, buku ***PENJARA, KRIMINALITAS DAN EFEK JERA Mengurai Realitas Pemidanaan Indonesia*** dapat terwujud dan hadir di tengah-tengah masyarakat. Sebagai penerbit yang berkomitmen untuk mencerdaskan, membahagiakan, dan memuliakan umat manusia, kami merasa terhormat dapat berkontribusi dalam penyebaran ilmu pengetahuan dan pendidikan melalui penerbitan karya ini.

Buku ini lahir dari sebuah kegelisahan intelektual: jurang yang semakin melebar antara harapan normatif pemidanaan penjara dan realitas pahit sistem peradilan pidana Indonesia. Dengan pendekatan interdisipliner yang memadukan hukum pidana, kriminologi, dan ekonomi publik, buku ini membedah secara kritis mitos "efek jera" yang selama lebih dari satu abad menjadi fondasi kebijakan pemidanaan.

Terima kasih dan penghargaan terbesar kami sampaikan kepada penulis yang telah memberikan kepercayaan, perhatian, dan kontribusi penuh demi kesempurnaan buku ini. Kami berharap karya ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam perkembangan keilmuan di Indonesia. Semoga buku ini tidak hanya menjadi sumber informasi yang berharga, tetapi juga menginspirasi pembacanya untuk terus berkembang dan berkontribusi dalam membangun bangsa yang lebih baik.

Hormat Kami,

Penerbit Deepublish

Kata Pengantar

Prof. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti

Saya merasa bangga dapat menyaksikan bagaimana buku ini berkembang dari sebuah gagasan menjadi karya yang utuh. Tema mengenai penjara dan efek jera adalah salah satu isu krusial dalam pembangunan hukum dan kebijakan sosial di Indonesia. Melalui buku ini, penulis berusaha membongkar realitas yang sering kali tersembunyi di balik tembok penjara: tentang manusia, tentang struktur sosial, dan tentang kegagalan maupun harapan sistem pemasyarakatan kita.

Saya meyakini, karya ini tidak hanya bermanfaat secara akademis, tetapi juga akan membuka ruang refleksi bagi para pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan masyarakat luas. Semoga buku ini dapat menjadi salah satu kontribusi penting dalam upaya membangun sistem pemidanaan yang lebih adil dan manusiawi.

Prof. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti_

Kata Pengantar

Prof. Adrianus Meliala

Sebagai seorang kriminolog, saya melihat buku ini sebagai refleksi kritis terhadap hubungan antara teori kriminologi dan realitas pemasyarakatan di Indonesia. Isu efek jera selalu menjadi perdebatan panjang: apakah hukuman berat benar-benar efektif, ataukah justru memperdalam lingkaran kriminalitas?

Penulis mencoba mengurai persoalan ini dengan pendekatan yang jernih, memadukan bukti empiris, pengalaman lapangan, dan pendalaman teoritis. Hasilnya adalah sebuah narasi yang tidak hanya mendeskripsikan, tetapi juga menantang kita untuk berpikir ulang tentang cara kita memperlakukan kejahatan dan pelaku kejahatan.

Saya berharap buku ini mampu memantik diskusi baru, bukan hanya di kalangan akademisi, tetapi juga di ruang publik, sehingga sistem keadilan pidana Indonesia dapat bergerak menuju keadilan yang lebih substantif.

Prof. Adrianus Meliala

Prakata

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah Swt, karena atas rahmat dan karunia-Nya, karya ini dapat diselesaikan dan dapat diakses oleh masyarakat umum.

Pemidanaan penjara selama lebih dari satu abad dipandang sebagai instrumen utama negara dalam menanggulangi kejahatan. Di balik keyakinan tersebut, tersimpan asumsi klasik bahwa ancaman hukuman yang berat akan menimbulkan efek jera dan mencegah individu untuk melakukan kejahatan. Asumsi ini begitu mengakar dalam wacana hukum pidana, kebijakan publik, dan praktik peradilan. Sering kali diterima sebagai kebenaran normatif tanpa pengujian empiris yang memadai.

Buku ini ditulis dengan kesadaran bahwa sistem peradilan pidana dijalankan dalam konteks negara dengan sumber daya yang terbatas dan beragam. Ketersediaan sumber daya manusia, kerangka hukum, institusi, serta anggaran publik saling berkelindan dan secara bersama-sama menentukan tingkat efektivitas institusi. Gangguan atau kegagalan pada satu unsur tidak jarang menimbulkan tekanan institusional yang berdampak pada unsur lainnya.

Motivasi utama penulisan buku ini berangkat dari sebuah kegelisahan intelektual. Kegelisahan akan jurang yang semakin melebar antara harapan normatif pemidanaan penjara dan realitas pahit sistem peradilan pidana. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, penjara justru menghadapi krisis kronis: kelebihan kapasitas, kekerasan, korupsi, serta tingginya angka pengulangan tindak pidana (recidive). Fenomena ini memunculkan pertanyaan-pertanyaan mendasar yang kerap diabaikan. Pertama, secara konseptual: apakah penjara benar-benar berfungsi sebagai alat pencegah kejahatan, atau justru berkontribusi pada reproduksi perilaku kriminal? Kedua, secara operasional: mengapa istilah 'efek jera' begitu dominan dalam wacana hukum dan putusan pengadilan, namun sulit dibuktikan secara empiris di lapangan? Ketiga, secara kebijakan: mengapa institusi yang seharusnya membina justru kerap menjadi sumber masalah baru? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi inti pembahasan dalam buku ini.

Melalui pendekatan interdisipliner yang memadukan hukum pidana, kriminologi, dan ekonomi publik, buku ini berupaya mengulas secara kritis konsep efek jera dan implikasinya secara lebih mendalam, alih-alih menolak pemidanaan penjara secara apriori. Alih-alih menolak pemidanaan penjara secara apriori, buku ini mengulas asumsi-asumsi rasionalitas di baliknya. Dengan demikian, kegagalan efek jera dipahami bukan sebagai kegagalan moral individu, melainkan sebagai konsekuensi logis dari desain sistem hukum yang kerap tidak selaras dengan realitas perilaku manusia dan keterbatasan sumber daya

Tinjauan kritis terhadap pidana penjara, efek jera, dan kebijakan pemasyarakatan dalam buku ini tidak dimaksudkan untuk menyalahkan aparat penegak hukum, baik pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, maupun petugas pemasyarakatan. Dalam praktik sehari-hari, para aktor tadi kerap harus mengambil keputusan sulit dalam ruang pilihan yang sempit dan di bawah berbagai keterbatasan struktural. Kritik diarahkan pada desain kebijakan serta asumsi normatif yang melandasinya. Tidak menunjuk pada integritas atau profesionalitas aktor individual tertentu.

Pembahasan dalam buku ini juga ditempatkan secara kontekstual dalam perkembangan hukum pidana Indonesia. Perubahan paradigma yang tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, serta kebijakan pemasyarakatan yang menekankan reintegrasi sosial, menunjukkan bahwa hukum pidana nasional sedang bergerak menuju pendekatan yang lebih rasional, proporsional, dan manusiawi. Dalam konteks ini, asas *ultimum remedium* tidak dipahami sebagai pelemahan hukum pidana, melainkan sebagai upaya memperkuat efektivitasnya dengan membatasi penggunaan pidana penjara hanya pada situasi yang benar-benar diperlukan.

Dengan pendekatan demikian, buku ini ditujukan dapat dibaca sebagai upaya reflektif untuk memperkaya diskusi kebijakan pemidanaan secara rasional dan berbasis bukti. Sekaligus membuka ruang dialog yang konstruktif antara perspektif akademik dan pengalaman praktis yang hidup di lapangan. Penulis berupaya menyajikannya dalam bahasa yang dapat diakses oleh pembaca lintas latar belakang, termasuk akademisi, praktisi hukum, pembuat kebijakan, serta mahasiswa. Harapannya, buku ini tidak hanya berkontribusi pada perdebatan teoretik, tetapi juga mendorong

refleksi kritis dalam perumusan dan penerapan kebijakan pemidanaan di Indonesia.

Harapannya buku ini dapat membuka ruang diskusi baru. Menambah wawasan, dan memberi inspirasi bagi siapa pun yang peduli pada isu keadilan, hukum, dan kemanusiaan di Indonesia. Semoga buku ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berarti bagi pengembangan hukum pidana yang lebih adil, efektif, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.

Akhir kata, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para sahabat, keluarga, serta semua pihak yang telah mendukung perjalanan panjang ini. Semoga karya ini bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Penulis

Davy Hendri

Daftar Isi

Kata Pengantar Penerbit v
Kata Pengantar..... vi
Kata Pengantar..... vii
Prakata viii
Daftar Isi xi
Daftar Gambar xvi
Daftar Tabel..... xvii
Daftar Grafik xviii

Bab 1 Mengapa Penjara Kita Penuh? 1
1.1. Gambaran Umum Penjara di Indonesia 2
1.2. Sejarah Singkat Penjara Indonesia..... 7
1.3. Mengapa Penjara Begitu Penuh? 10
1.4. Perspektif Ekonomi Publik. Pemenjaraan Massal sebagai Kebijakan Mahal yang Tidak Efisien 13
1.5. Dampak overcrowding..... 15

Bab 2 Akar Masalah 19
2.1. Mengapa Penjara Menjadi Sekolah Kriminal? 20
2.2. Mengapa Narkoba Mendominasi Penjara? 22
2.3. Apa yang Bisa Dipelajari dari Negara Lain? 24
2.4. Apakah Penjara Masih Diperlukan? 26

Bab 3 Apa Itu Efek Jera? 29
3.1. Definisi Efek Jera..... 30
3.2. Akar Sejarah Konsep Efek Jera 35
3.3. Teori Kriminologi tentang Efek Jera 41
3.4. Tiga Pilar Efek Jera: Certainty, Severity, dan Celerity44
3.4.1. Efek Jera Sulit Diukur Secara Objektif..... 48
3.4.2. Ketidakkonsistenan Efek Jera dan Bounded Rationality 49
3.4.3. Hukuman Berat Tidak Menjamin Efek Jera..... 49
3.4.4. Efek Jera, Emosi, dan Penguatan Kriminalitas..... 50

3.4.5. Kecanduan, Kompulsi, dan Kegagalan Efek Jera dalam Kejahatan Narkotika 50
3.4.6. Efek Jera sebagai Alat Politik dan Masalah Moral 51
3.4.7. Menuju Pemahaman Baru tentang Efek Jera 51
3.5. Kritik Empiris terhadap Efek Jera 52
3.5.1. Temuan Global 52
3.5.2. Kepastian vs Berat Hukuman 53
3.5.3. Residivisme 53
3.6. Efek Jera, Rehabilitasi, dan Restorative Justice 54
3.6.1. Pendekatan Retributif. Keadilan Pembalasan dan Batasannya 55
3.6.2. Pendekatan Rehabilitatif. Perubahan Perilaku dan Evidence-Based Corrections 55
3.6.3. Pendekatan Restoratif. Pemulihan Korban, Komunitas, dan Legitimasi Sosial Hukum 56
3.6.4. Model Hibrida Pemidanaan. Integrasi Deterrence Terbatas, Rehabilitasi, dan Restoratif 57
3.7. Efek Jera di Mata Pelaku 58
3.8. Efek Jera di Mata Masyarakat 58
3.9. Efek Jera dan Kebijakan Publik 61
3.10. Menuju Pemahaman Baru tentang Efek Jera 64

Bab 4 Sistem Peradilan Pidana 67
4.1. Alur Sistem Peradilan Pidana 69
4.2. Polisi. Pintu Pertama Efek Jera 74
4.3. Kejaksaan. Menentukan Nasib Perkara 76
4.4. Pengadilan. Antara Keadilan dan Formalitas 79
4.5. Penjara. Ujung Jalan atau Awal Masalah?. 81
4.6. Perjalanan Seorang Pencuri Motor 83
4.7. Mengapa Efek Jera Gagal Tercapai? 83
4.7.1. Tiga Pilar Efek Jera 85
4.7.2. Probabilitas dalam Sistem Peradilan Pidana. 86

4.7.3. Celah Antara Tindak Pidana dan Hukuman (*Attrition Rate*) 89
4.7.4. Delay Justice (Peradilan Lambat) : Bottleneck Waktu..... 90
4.7.5. Fakta Delay Justice di Indonesia..... 90
4.7.6. Ketidakpastian sebagai Faktor Perusak Efek Jera..... 93
4.8. Tiga Wajah Kriminalisasi di Indonesia..... 94
4.8.1. Kriminalisasi Pembelaan Diri. Kasus Amaq Sinta..... 95
4.8.2. Kriminalisasi Pembelaan Keluarga. Kasus Hogi Minaya 95
4.8.3. Kriminalisasi Anak yang Membela Ayah. Kasus LB..... 96
4.8.4. Kriminalisasi Perbedaan Teknis. Kasus Amsal Sitepu..... 97
4.8.5. Dua Wajah Kriminalisasi Korban..... 98
4.8.6. Dampak terhadap Efek Jera dan Kepercayaan Publik 99
4.8.7. Pelajaran untuk Reformasi Hukum..... 99

Bab 5 Probabilitas Kriminalitas..... 101
5.1. Mengapa Bicara Probabilitas?. 102
5.2. Sistem Peradilan sebagai Variabel Probabilitas..... 110
5.2.1. Bottleneck Institusional..... 110
5.2.2. Analisis Setiap Bottleneck 111
5.2.3. Efek Psikologis Penundaan..... 112
5.3. Diferensiasi Pelaku dan Respons terhadap Sanksi..... 113
5.4. Ilustrasi Kasus. Pencurian Motor..... 114
5.5. Dampak pada Efek Jera 117
5.6. Probabilitas di Tiap Tahap..... 119
5.7. Simultaneity dalam Efek Jera 122
5.7.1. Polisi yang Jenuh pada Kejaksaan 123
5.7.2. Jaksa yang Sinis pada Penyidikan..... 123
5.7.3. Hakim dan Sinyal Balik ke Hulu 124
5.7.4. Lembaga Pemasyarakatan dan Efek Balik Struktural..... 124

5.7.5. Ilustrasi Empiris. Lingkaran Umpan Balik Negatif 124
5.7.6. Implikasi terhadap Efek Jera 125
5.8. Konsekuensi Kebijakan 126
5.8.1. Pendekatan Holistik 127
5.8.2. Rekomendasi Kebijakan 129
5.9. Menjaga Daya Gigit Hukum. Kepastian sebagai Inti Efek Jera 133

Bab 6 Apa Kata Data?. 136
6.1. Data yang Berbicara 136
6.2. Dua Garis yang Tak Pernah Bertemu 137
6.3. Dark Figure of Crime: Angka Kejahatan yang Tenggelam 143
6.4. Dominasi Narkoba. Penggerak Utama Pemenjaraan .. 144
6.5. Mana yang Lebih Efektif. Kepastian atau Berat Hukuman?. 147
6.6. Kesimpulan. Penjara Bukan Solusi Utama 148

Bab 7 Penjara sebagai Sekolah Kriminal 149
7.1. Efek Jera dan Asumsi Rasionalitas. Dari Deterrence ke Rational Expectations 149
7.2. Kegagalan Asumsi Rasionalitas dalam Efek Jera 150
7.3. Teori Labeling. Penjara sebagai Pabrik Identitas Kriminal 152
7.4. Penjara sebagai Arena Pembelajaran Sosial dan Jaringan Kriminal 153
7.5. Penjara sebagai Pasar Gelap. Perspektif Rational Choice dan Ekonomi Publik 154
7.6. Diferensiasi Kriminogenik. Siapa yang Paling Dirugikan oleh Penjara?. 154
7.7. Implikasi Normatif bagi Hukum Pidana Indonesia 154
7.8. Sekolah Kriminal atau Institusi Pemulihan?. 155

Bab 8 Kasus Narkoba. Raja dalam Penjara 156
8.1. Dominasi Narkoba. Mengapa Penjara Dipenuhi oleh Kasus Narkoba?. 156
8.2. Geng Narkoba di Dalam Penjara 158

8.3. Dari Hukuman ke Jaringan Baru..... 159
8.4. Populasi Napi Narkoba dalam Angka..... 160
8.5. Apakah Penjara Masih Relevan untuk Kasus Narkoba ?..... 164
8.6. Dari Raja dalam Penjara ke Keadilan yang Memulihkan..... 167

Bab 9 Ketika Penjara Gagal 170
9.1. Kasus-Kasus Menggemparkan..... 170
9.2. Overcrowding Akar Segala Masalah 173
9.3. Tragedi Kebakaran Lapas Tangerang (2021) 174
9.4. Apakah Penjara Masih Bisa Diperbaiki?. 174
9.5. Dari Kegagalan Menuju Harapan 175

Bab 10 Mencari Jalan Keluar 176
10.1. Diversifikasi Hukuman dan Keadilan Restoratif..... 176
10.2. Peran Polisi, Jaksa, Hakim, dan Lapas yang Berubah . 177
10.3. Belajar dari Dunia. Model yang Bekerja 178
10.4. Peran Masyarakat Sipil dan Komunitas. Menghentikan Siklus Stigma 179
10.5. Rekomendasi Kebijakan. Agenda Jangka Pendek dan Panjang..... 179
10.6. Dari Jalan Buntu ke Jalan Keluar..... 179
10.7. Rekomendasi Kebijakan. Tiga Pilar Perubahan..... 180
10.8. Keseimbangan antara Efek Jera dan Kemanusiaan..... 181
10.9. Sekolah Kriminal atau Tempat Koreksi?. 182
10.10. Sebuah Panggilan untuk Tindakan 182

Daftar Pustaka 184
Glosarium 190
Indeks 196
Tentang Penulis 199

Daftar Gambar

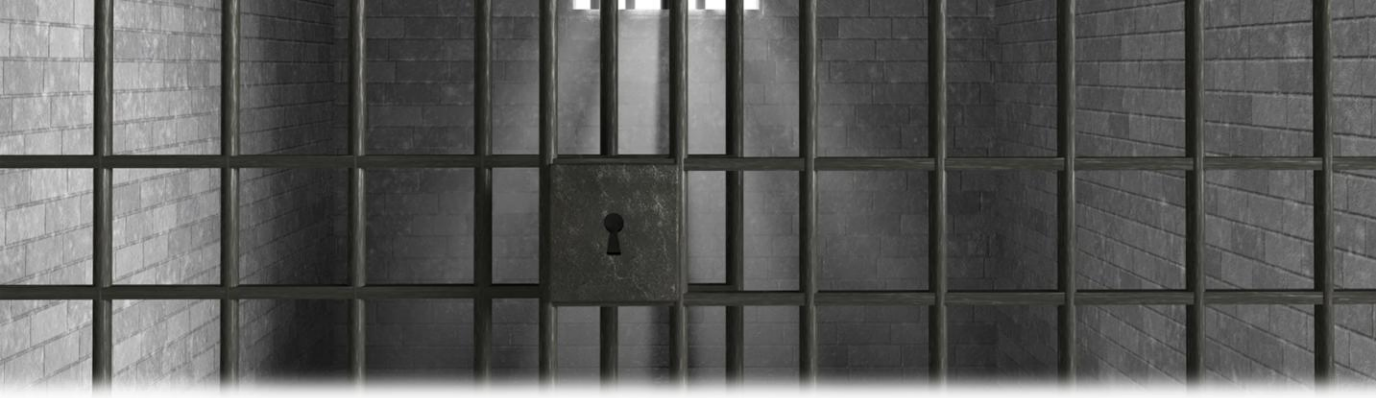
Gambar 1. Diagram Pohon Tahapan dan Resiko Sistim Peradilan Pidana 71

Daftar Tabel

Tabel 4.2.	Ringkasan Kasus "Korban Jadi Tersangka" di Indonesia (2022–2026)	99
Tabel 4.2.	Respons Pelaku Terhadap Sanksi	114
Tabel 3.	Deterrence–Labeling–Rational Choice	153
Tabel.	Estimasi Populasi Lapas dan Kasus Narkoba di Indonesia (Berdasarkan Sumber Resmi / Terpercaya)	161

Daftar Grafik

Grafis 1. Probabilitas Sistem Peradilan Pidana 86
Grafik 1. Relasi Tingkat Kriminalitas dan Ukuran Populasi Penjara 137
Grafik 2. Proporsi Populasi Pelaku tindak kriminal Narkoba (pengedar, pengguna dan total) Terhadap Populasi Penjara (per 10 populasi) 145



Bab 1

Mengapa Penjara Kita Penuh?

Bab ini membuka pembahasan mengenai kondisi penjara di Indonesia yang tengah mengalami krisis kelebihan penghuni (overcrowding). Bab ini mengajak pembaca untuk melihat lebih dalam akar permasalahan yang menyebabkan penjara menjadi begitu sesak. Data menunjukkan bahwa jumlah narapidana mencapai lebih dari 270.000 orang. Dua kali lipat dari kapasitas yang seharusnya [1][2][3].

Bab ini juga menelusuri sejarah sistem pemasyarakatan Indonesia sejak era kolonial hingga reformasi. Sejarah itu akan mengungkap bagaimana warisan kebijakan masa lalu masih memengaruhi kondisi penjara saat ini. Berbagai faktor, mulai dari dominasi kasus narkoba, kebijakan hukum yang masih mengandalkan pemenjaraan, hingga sistem peradilan yang inefisien, dijelaskan secara sistematis untuk memberikan gambaran utuh mengapa penjara kita begitu penuh.

---

1 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2025). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2024. Jakarta. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI. (Tersedia sebagai dokumen internal/resmi)

2 Mardjono Reksodiputro. (2020). Sistem Peradilan Pidana. Depok. Rajawali Pers. Sejak awal 1990-an, Reksodiputro sudah memprediksi bahwa sistem peradilan pidana Indonesia akan mengalami krisis kelebihan kapasitas jika hanya mengandalkan pidana penjara

3 Indonesia memiliki salah satu proporsi tahanan pra-sidang (remand prisoners) tertinggi di dunia untuk negara demokrasi

Lebih dari itu, bab ini juga menyoroti dampak sosial, kesehatan, dan keamanan yang timbul akibat overcrowding [4]. Termasuk kegagalan misi rehabilitasi dan maraknya praktik korupsi di dalam penjara. Melalui sejumlah kasus menggemparkan, seperti kerusuhan, kebakaran, dan skandal "napi plesiran", pembaca diajak untuk menyadari bahwa masalah penjara bukan hanya persoalan teknis. Lebih dari itu, juga masalah struktural dan moral.

Dengan membandingkan praktik penanganan narapidana di beberapa negara, bab ini tidak hanya mengkritik, tetapi juga menawarkan harapan dan alternatif solusi. Pertanyaan mendasar tentang perlunya penjara pun dihadirkan untuk mengajak pembaca berefleksi, apakah penjara masih relevan?. Atau sudah saatnya kita beralih ke model pemidanaan yang lebih manusiawi dan efektif?..

Bab 1 ini menjadi landasan yang kuat untuk memahami kompleksitas masalah penjara di Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih mendalam pada bab-bab selanjutnya.

1.1. Gambaran Umum Penjara di Indonesia

Jika kita membuka halaman berita kriminal di koran atau portal daring, hampir setiap hari ada kabar soal kasus kejahatan baru. Pencurian, narkoba, korupsi, bahkan kekerasan yang melibatkan remaja. Semua kasus itu pada akhirnya bermuara pada satu institusi, penjara. Tempat ini seolah menjadi pintu terakhir dari sistem peradilan pidana. Begitu hakim mengetuk palu, maka perjalanan panjang seorang terdakwa akan berakhir di balik jeruji.

Namun, pertanyaan besar segera muncul. Apakah penjara kita benar-benar siap menampung begitu banyak orang yang masuk setiap hari?.. Fakta yang muncul di lapangan sungguh mengejutkan sekaligus memprihatinkan.

Menurut data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM per Maret 2024, kapasitas resmi seluruh lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) di Indonesia

[4] Amnesty International, 2022, Indonesia. Overcrowding, Torture, and Lack of Health Care in Prisons. Overcrowding menyebabkan pelanggaran HAM berat. Sel yang dirancang untuk 10 orang diisi 40-50 orang (bergantian tidur), kekurangan air bersih, penyebaran penyakit TBC dan HIV/AIDS yang cepat.

adalah sekitar 140.424 orang. Namun jumlah penghuni yang tercatat lebih dari 273.390 orang. Itu berarti ada kelebihan kapasitas (overcrowding) lebih dari 100%. Dengan kata lain, lapas kita diisi dua kali lipat lebih banyak daripada seharusnya.

Ini menimbulkan pertanyaan mendasar. Kalau penjara penuh, tetapi kejahatan tetap ada, bukankah itu tanda bahwa penjara gagal menjalankan fungsinya?. Sebagian pihak mungkin berargumen bahwa situasinya tidak seburuk itu. Karena data kepolisian nasional (Publikasi Statistik Kriminal 2024/2025) justru menunjukkan penurunan jumlah kejahatan menjadi 561.993 kejadian, dengan crime rate 204 per 100.000 penduduk.

Namun, jangan terburu-buru lega. Angka ini hanyalah puncak gunung es. Data yang sama mengungkapkan sebuah fakta yang jauh lebih mengkhawatirkan. Tingkat pelaporan kejahatan kepada polisi hanya sebesar 20,28 persen. Artinya, dari 5 kejadian kejahatan di masyarakat, hanya 1 yang benar-benar tercatat dalam buku polisi.

Sementara itu, hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional malah menunjukkan peningkatan persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan pada tahun 2024, yakni sebesar 0,73 persen[5]. Paradoks antara data registrasi kepolisian (yang turun) dan data korban (yang naik) ini membenarkan sinyalemen para kriminolog bahwa kita sedang berhadapan dengan *dark figure of crime*[6] (angka kejahatan gelap) yang sangat besar. Dengan kata lain, penjara kita penuh bukan karena kejahatan dituntaskan. Namun sistem hanya memproses sebagian kecil kasus. Itupun dengan kecenderungan mengkriminalisasi kelompok tertentu.

Situasi ini seperti memasukkan air ke dalam botol yang volumenya hanya setengah liter, tetapi dipaksa menampung satu liter penuh. Air pasti tumpah, botol bisa pecah. Jika terus dipaksakan, tidak ada yang bisa menyalahkan ketika akhirnya terjadi ledakan.

---

[5] Paradoks antara data registrasi Polri yang menunjukkan penuruanan kejahatan (561.993 kejadian) dan data korban (SUSENAS) yang justru menunjukkan peningkatan (0,73 persen) bukanlah fenomena unik di Indonesia. Dalam literatur kriminologi global, kesenjangan ini dikenal sebagai *dark figure of crime*. Angka jurang antara kejahatan yang benar-benar terjadi dengan kejahatan yang tercatat dalam laporan resmi kepolisian.

[6] Konsep *dark figure of crime* pertama kali diperkenalkan oleh Biderman & Reiss (1967). Lihat: Albert D. Biderman & Albert J. Reiss, Jr. (1967). "On Exploring the 'Dark Figure' of Crime." *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 374(1), 1-15. Dalam konteks Indonesia, lihat juga: Adrianus Meliala. (2020). *Kriminologi Indonesia: Refleksi atas Realitas dan Metodologi*. Depok: Rajawali Pers, hlm. 45-48.

Bukan Sekadar Gedung dengan Jeruji

Ketika orang mendengar kata "penjara", yang terlintas biasanya adalah gedung besar dengan pagar tinggi, jeruji besi, dan napi berseragam oranye. Gambaran itu memang ada benarnya. Tetapi penjara sesungguhnya jauh lebih kompleks daripada sekadar bangunan.

Secara hukum, penjara di Indonesia disebut lembaga pemasyarakatan (lapas). Konsep "pemasyarakatan" lahir pada 1964, menggantikan istilah kolonial "penjara". Ide dasarnya adalah bahwa orang yang melanggar hukum tidak cukup sekadar dihukum. Perlu dididik, diperbaiki, dan dipersiapkan kembali agar kelak bisa kembali ke masyarakat sebagai warga yang baik.

Namun dalam kenyataan, perbedaan istilah "penjara" dan "lapas" tidak banyak berpengaruh. Sebagian besar masyarakat tetap melihatnya sebagai tempat hukuman. Bagi narapidana, lapas sering kali menjadi ruang penuh derita, stigmatisasi, dan keputusasaan.

Skala Masalah yang Nyata

Overcrowding bukan sekadar istilah statistik. Ia nyata dalam kehidupan sehari-hari penghuni penjara. Bayangkan sebuah sel berukuran 4 x 6 meter yang seharusnya diisi oleh 8 orang. Dalam kondisi normal, tiap orang masih bisa tidur berbaring di lantai dengan sedikit ruang gerak. Tetapi kini sel itu diisi oleh 24 orang. Akibatnya, banyak napi yang harus tidur duduk, berdiri, atau bergantian.

Kondisi semacam ini bukan hanya terjadi di satu atau dua lapas, melainkan hampir di seluruh Indonesia. Lapas Cipinang di Jakarta, Lapas Tanjung Gusta di Medan, Lapas Krobokan di Bali, hingga Lapas Nusakambangan (yang terkenal dengan tingkat keamanan tinggi pun) tak luput dari masalah kelebihan kapasitas.

Di beberapa tempat, napi bahkan tidur sampai ke dekat toilet, menumpang di lorong, atau tidur di ruang serbaguna yang awalnya bukan untuk hunian. Dari sini kita bisa melihat betapa sistem pemasyarakatan sedang menanggung beban yang jauh melampaui kemampuannya.

Pola Kelebihan Kapasitas

Jika ditelusuri lebih dalam, kita akan menemukan bahwa masalah overcrowding ini tidak muncul secara tiba-tiba. Ada pola yang konsisten

1. Pertumbuhan jumlah napi selalu lebih cepat daripada pertumbuhan kapasitas lapas.
   Misalnya, dalam lima tahun terakhir, jumlah napi bertambah rata-rata 15–20 ribu orang per tahun. Sementara itu, pembangunan lapas baru hanya mampu menambah kapasitas sekitar 2–3 ribu per tahun[7].
2. Jenis kasus tertentu mendominasi populasi lapas.
   Sekitar 60–65% penghuni lapas adalah napi narkoba. Dari jumlah itu, mayoritas justru pengguna atau pecandu, bukan bandar besar[8]. Ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum kita cenderung "menghukum korban" ketimbang menangani akar masalah peredaran narkoba.
3. Kebijakan hukum masih mengutamakan pemenjaraan.
   Banyak tindak pidana kecil, seperti pencurian sandal atau pelanggaran administrasi, tetap berakhir dengan hukuman penjara. Padahal di negara lain, kasus serupa cukup dihukum dengan denda atau kerja sosial.

Dampak Sosial yang Luas

Masalah penuh sesaknya penjara tidak bisa dilihat hanya dari sudut pandang napi. Ia punya dampak sosial yang luas. Bagi narapidana, kehilangan martabat di tengah penderitaan. Overcrowding tidak hanya merampas kebebasan, tetapi juga martabat dasar manusia. Hidup berdesakan di ruang yang dirancang untuk setengah dari jumlah penghuni menciptakan triple-burden. Mulai dari fisik, mental, sampai sosial. Laporan Kinerja Ditjen PAS 2024 mengonfirmasi bahwa kondisi ini membuat narapidana sulit tidur, mudah sakit, dan rentan konflik.

Secara medis, data menunjukkan ketimpangan parah. Dari 5.628 narapidana yang diskrining masalah kesehatan jiwa hanya 365 (6,5%) yang mendapat tindak lanjut (hal. 93). Sementara risiko penularan penyakit seperti TBC dan HIV meningkat eksponensial di hunian padat (hal. 41).

---

[7] Ditjen PAS - Statistik Pemasyarakatan 2019–2024 Laporan tahunan menunjukkan pertumbuhan penghuni lapas rata-rata 8-12% per tahun, sementara pertumbuhan kapasitas hanya 1-2% per tahun. World Prison Brief (ICPR) 2024 Tingkat hunian Indonesia. ±210%. Laju pertumbuhan populasi penjara Indonesia termasuk tertinggi di Asia Tenggara

[8] BNN (Badan Narkotika Nasional). Laporan Akhir Tahun 2023. 64% narapidana di lapas Indonesia terkait kasus narkoba. 72% dari mereka adalah pengguna/pecandu (bukan bandar atau kurir skala besar).

Dalam kondisi seperti ini, penjara gagal menjalankan fungsi rehabilitasinya. Alih-alih memperbaiki diri, narapidana justru kehilangan rasa kemanusiaan dan berpotensi menjadi residivis yang lebih berbahaya.

Bagi Sipir. Beban tak terkelola dan melemahnya kontrol. Dampak krisis ini secara langsung membebani petugas pemasyarakatan (sipir). Dengan rasio ideal yang tidak pernah tercapai (seorang sipir bisa bertanggung jawab atas 100 hingga 150 narapidana sekaligus), pengawasan menjadi tidak optimal. Akibatnya, kontrol melemah, peluang kerusuhan meningkat, dan praktik suap subur. Laporan 2024 mencatat peningkatan jumlah petugas menjadi 46.213 (hal. 45) tidak sebanding dengan ledakan jumlah narapidana (dari 200 ribu di 2020 menjadi 274 ribu di 2024).

Konsekuensinya adalah lemahnya pengawasan yang terbukti dari maraknya peredaran narkotika yang dikendalikan dari dalam lapas (hal. 42). Suburnya praktik suap dan penyalahgunaan wewenang pun tak terhindarkan, dengan tercatat 22 kasus penegakan kode etik petugas pada 2024 (hal. 118). Sebuah angka yang hanyalah puncak gunung es. Efek dari krisis integritas yang dipicu oleh kelangkaan sumber daya dan beban kerja yang tak manusiawi.

Bagi Masyarakat. Biaya membengkak, keamanan terancam. Pada akhirnya, rakyat dan pembayar pajak adalah pihak yang paling dirugikan. Negara menggelontorkan triliunan rupiah. Pagu anggaran Ditjen PAS 2024 mencapai Rp 7,83 Triliun (hal. 56). Itu buat sekadar memberi makan, pakaian, dan menggaji petugas di penjara yang justru tidak berfungsi optimal. Biaya ini membengkak setiap tahun tanpa jaminan bahwa narapidana yang keluar akan menjadi warga yang lebih baik. Sebaliknya, dengan kondisi penjara yang overcrowding (overcapacity), program pembinaan berjalan tidak maksimal (hal. 38). Sehingga ujungnya berpotensi melahirkan residivis. Meskipun angka residivis turun menjadi 8,34% (hal. 43-44), jumlah absolut tetap signifikan.

Kegagalan Misi Pemasyarakatan

Sejak awal, konsep pemasyarakatan dirancang agar narapidana bisa dibina dan dipersiapkan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Namun dengan kondisi overcrowding, misi ini sulit tercapai. Bagaimana

mungkin program pembinaan dijalankan dengan baik jika satu ruangan kelas yang seharusnya menampung 20 orang dipaksa diisi 60 orang?.

Kegiatan-kegiatan seperti pelatihan keterampilan, pembinaan rohani, atau konseling psikologis akhirnya tidak berjalan efektif. Banyak napi tidak mendapat kesempatan sama sekali untuk ikut serta. Akhirnya, penjara bukan lagi tempat rehabilitasi, melainkan sekadar gudang besar tempat menyimpan orang-orang yang bermasalah.

Ironi di Balik Jeruji

Ironinya, meskipun penjara penuh sesak, angka kriminalitas di masyarakat tidak kunjung turun. Setiap hari masih ada laporan pencurian, perampokan, penipuan, hingga kasus narkoba baru. Ini menimbulkan pertanyaan mendasar. kalau penjara penuh, tetapi kejahatan tetap ada, bukankah itu tanda bahwa penjara gagal menjalankan fungsinya?..

Penjara di Indonesia seolah seperti ember bocor. Berapa pun banyaknya air (napi) yang dimasukkan, tetap akan merembes keluar dalam bentuk residivisme (pengulangan kejahatan). Artinya, hukuman penjara tidak berhasil memberikan efek jera yang diharapkan.

1.2. Sejarah Singkat Penjara Indonesia

Jika kita menelusuri sejarah panjang sistem hukum di Indonesia, penjara bukanlah hal baru. Ia sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Tetapi, tujuan, fungsi, dan cara pengelolaannya telah mengalami berbagai perubahan seiring perkembangan politik, hukum, dan pandangan masyarakat terhadap kejahatan. Untuk memahami mengapa penjara hari ini penuh sesak, kita perlu menengok kembali perjalanan sejarahnya.

Warisan Kolonial Belanda

Pada masa Hindia Belanda, penjara digunakan sebagai alat kontrol sosial dan politik. Fungsinya tidak hanya menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga membungkam perlawanan terhadap kekuasaan kolonial. Banyak tokoh pergerakan nasional seperti Soekarno, Hatta, dan Sjahrir pernah merasakan dinginnya sel kolonial. Model penjara kolonial sangat sederhana. Bangunan berdinding tebal dengan sel sempit, tanpa program pembinaan, dan penuh kerja paksa. Tujuan utamanya adalah mengisolasi dan menakut-nakuti.

Bagi pemerintah kolonial, penjara adalah instrumen untuk mempertahankan kekuasaan. Hukuman lebih ditekankan pada penderitaan fisik dan psikologis. Tidak heran jika banyak penjara peninggalan Belanda, seperti Lapas Cipinang di Jakarta atau Lapas Kalisosok di Surabaya, berarsitektur mirip benteng pertahanan. Kokoh tetapi suram.

Masa Awal Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka pada 1945, sistem hukum dan pemasyarakatan masih banyak mengadopsi warisan kolonial. Penjara tetap digunakan sebagai sarana menghukum. Meskipun secara perlahan mulai muncul kesadaran bahwa penghukuman semata tidak menyelesaikan masalah kriminalitas.

Pada periode ini, penjara lebih banyak difungsikan sebagai gudang tahanan. Narapidana diperlakukan sebagai orang buangan. Tidak ada pembinaan serius. Bahkan sekadar pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan dan kesehatan pun sering kali diabaikan karena keterbatasan anggaran negara yang baru lahir. Namun, di tengah keterbatasan itu, muncul gagasan untuk merumuskan sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi. Gagasan ini dipelopori oleh Sahardjo, Menteri Kehakiman pada awal 1960-an.

Lahirnya Konsep Pemasyarakatan (1964)

Titik balik penting terjadi pada 1964, ketika Sahardjo memperkenalkan konsep pemasyarakatan. Menurutnya, tujuan utama penjara mendidik dan memperbaiki narapidana agar mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai warga yang baik. Bukan sekadar menghukum. Konsep ini menekankan pada tiga hal

1. Perubahan istilah. Kata “penjara” diganti menjadi “lembaga pemasyarakatan” untuk menekankan fungsi rehabilitatif, bukan represif.
2. Pendekatan kemanusiaan. Narapidana dipandang sebagai manusia yang tersesat, bukan penjahat yang harus dibuang.
3. Program pembinaan. Narapidana berhak mendapatkan pendidikan, pelatihan kerja, dan bimbingan rohani.

Dalam pidatonya, Sahardjo pernah menyatakan, “Negara tidak berhak membuat seseorang menjadi lebih jahat dari sebelumnya.” Kalimat ini mencerminkan semangat bahwa penjara seharusnya menjadi tempat perbaikan. Bukan tempat merusak manusia.

Perkembangan Era Orde Baru

Pada masa Orde Baru (1966–1998), sistem pemasyarakatan mulai dijalankan lebih sistematis. Pemerintah membangun beberapa lapas baru, memperkenalkan program kerja bagi napi (misalnya kerja pertanian dan kerajinan). Serta menerapkan sistem remisi (pengurangan masa hukuman) untuk mendorong perilaku baik.

Namun, semangat rehabilitasi sering berbenturan dengan realitas politik dan hukum saat itu. Penjara juga menjadi alat kekuasaan untuk menahan lawan politik. Banyak aktivis mahasiswa, wartawan, dan tokoh oposisi ditahan dengan tuduhan subversif. Selain itu, praktik korupsi, pungutan liar, dan perlakuan diskriminatif terhadap napi masih marak. Program pembinaan ada, tetapi sering kali hanya formalitas. Napi miskin tetap terpinggirkan. Sementara napi kaya bisa membeli kenyamanan di balik jeruji.

Reformasi dan Tantangan Baru

Setelah reformasi 1998, Indonesia memasuki era demokratisasi. Sistem hukum lebih terbuka, transparansi meningkat, dan isu hak asasi manusia mendapat perhatian lebih besar. Dalam konteks pemasyarakatan, ini berarti ada dorongan lebih kuat untuk memperlakukan napi secara manusiawi.

Namun, reformasi juga membawa tantangan baru. Gelombang demokratisasi membuat penegakan hukum lebih gencar. Kasus-kasus korupsi besar dibongkar, peredaran narkoba meluas, dan angka kriminalitas meningkat seiring urbanisasi dan ketimpangan sosial. Semua itu menyebabkan jumlah napi melonjak tajam. Jauh melampaui kapasitas penjara yang ada. Program pembinaan yang digadang-gadang sejak 1964 semakin sulit dijalankan. Penjara kembali menjadi tempat penumpukan manusia. Ibarat kapal, sistem pemasyarakatan kita kelebihan muatan.

Paradoks Pemasyarakatan

Sejarah singkat penjara Indonesia mencerminkan sebuah paradox. Di satu sisi, ada idealisme untuk menjadikan penjara sebagai tempat rehabilitasi. Di sisi lain, realitas menunjukkan bahwa penjara tetap identik dengan hukuman, penderitaan, dan stigma.

Paradoks ini lahir dari ketidakmampuan negara menyeimbangkan antara teori dan praktik. Ibarat jauh panggang dari api. Konsep pemasyarakatan terdengar indah di atas kertas, tetapi sulit diwujudkan dalam kondisi overcrowding, anggaran terbatas, dan sistem hukum yang masih bias kelas sosial.

Mengapa Sejarah Penting?.

Menengok sejarah penjara bukan sekadar bernostalgia. Ia penting untuk memahami akar masalah hari ini. overcrowding yang kita hadapi bukan kebetulan, melainkan hasil dari kebijakan hukum yang sejak lama menekankan pemenjaraan.

Dari kolonial Belanda, kita mewarisi tradisi penjara sebagai alat represi. Dari masa kemerdekaan, kita membawa semangat rehabilitasi yang mulia tetapi sering tidak konsisten. Dari Orde Baru, kita belajar bahwa penjara bisa dijadikan instrumen politik dan bisnis. Dari era Reformasi, kita menyaksikan bahwa tanpa pembenahan serius, penjara akan terus penuh dan gagal menciptakan efek jera.

Dengan memahami sejarah singkat ini, kita bisa melihat bahwa masalah penjara di Indonesia lebih dari sekadar teknis. Penjara sudah menyinggung aspek struktural dan historis. Pada sub-bab selanjutnya, kita akan menelusuri mengapa penjara begitu penuh di era sekarang. faktor-faktor sosial, hukum, dan kebijakan yang membuat jumlah napi terus membengkak.

1.3. Mengapa Penjara Begitu Penuh?

Ketika melihat berita tentang kerusuhan di lapas atau kaburnya narapidana, banyak orang awam mungkin langsung menyalahkan sipir penjara. “Mengapa penjagaan begitu longgar?. Mengapa napi bisa kabur?.”. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, masalah utama justru terletak pada jumlah penghuni penjara yang terlalu banyak. Pertanyaan penting yang muncul adalah. mengapa penjara di Indonesia begitu penuh?..

Ledakan Kasus Narkoba

Jika kita periksa data, penyumbang terbesar penghuni penjara adalah kasus narkoba. Menurut catatan Ditjen PAS 2023, sekitar 52–55% napi di Indonesia adalah kasus narkoba. Dari jumlah itu, hanya sekitar 20% yang berstatus bandar atau pengedar besar. Sisanya adalah pengguna, kurir kecil, atau orang yang terjerat kasus kepemilikan dalam jumlah kecil.

Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum kita masih berorientasi pada "war on drugs" dengan pendekatan punitif. Pengguna yang seharusnya direhabilitasi justru dipenjara. Akibatnya, penjara bukan dipenuhi oleh "ikan kakap", melainkan oleh "ikan teri". Di satu sisi, negara ingin menunjukkan ketegasan terhadap narkoba. Tetapi di sisi lain, strategi ini kontraproduktif karena menumpuk penjara tanpa menyentuh akar masalah. Sindikat besar yang tetap leluasa beroperasi.

Hukum yang Serba Penjara

Penyebab kedua adalah karakter hukum pidana Indonesia yang masih sangat menekankan hukuman penjara sebagai sanksi utama. Banyak tindak pidana ringan yang sebenarnya bisa ditangani dengan alternatif hukuman, tetap berakhir di balik jeruji.

Contoh konkret. Kasus pencurian sandal oleh seorang remaja beberapa tahun lalu yang sempat divonis penjara. Pelanggaran lalu lintas berat yang seharusnya bisa cukup diselesaikan dengan denda, tetapi kadang tetap berujung kurungan. Tindak pidana ringan (tipiring) lain seperti perkelahian kecil, penganiayaan ringan, atau pelanggaran administrasi. Padahal, di banyak negara lain, kasus semacam ini cukup dihukum dengan denda, kerja sosial, atau rehabilitasi. Dengan cara itu, penjara hanya diisi oleh pelaku kejahatan serius.

Pertumbuhan Fasilitas yang Lambat

Masalah berikutnya adalah kesenjangan antara pertumbuhan jumlah napi dan kapasitas penjara. Dalam kurun 2015–2023, jumlah napi meningkat dari sekitar 180 ribu menjadi lebih dari 270 ribu (naik hampir 50%). Sementara itu, penambahan kapasitas lapas hanya sekitar 15–20 ribu tempat tidur. Ibarat ember kecil yang hanya ditambah satu liter, tetapi air yang dituang lima liter, sudah pasti meluber. Keterbatasan anggaran

negara, birokrasi pembangunan, serta rendahnya prioritas politik membuat penambahan fasilitas berjalan sangat lambat.

Sistem Peradilan yang Inefisien

Masalah kelebihan penghuni juga terkait dengan sistem peradilan pidana yang belum efisien.

1. Proses peradilan yang lambat.
   Banyak tahanan yang sebenarnya belum divonis tetap ditahan di rutan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Tahanan ini sudah menambah angka kepadatan, padahal belum tentu bersalah secara hukum.
2. Prinsip "lebih aman memenjarakan".
   Polisi, jaksa, dan hakim sering memilih opsi penahanan karena dianggap lebih aman secara administrasi. Jika dilepas sementara dan ternyata pelaku kabur atau mengulangi kejahatan, aparat bisa disalahkan. Karena itu, mereka cenderung "main aman" dengan memenjarakan.
3. Kurangnya pemanfaatan hukuman alternatif.
   Padahal KUHP sebenarnya memberi ruang untuk hukuman denda, pengawasan, atau kerja sosial. Namun, implementasinya sangat minim.

Tekanan Sosial dan Politik

Tidak bisa dipungkiri, opini publik juga memengaruhi kebijakan hukum. Masyarakat sering menuntut hukuman berat bagi pelaku kejahatan, bahkan untuk kasus kecil sekalipun. Politisi pun menggunakan isu kriminalitas untuk memperoleh dukungan dengan cara mendorong hukuman penjara lebih keras.

Akibatnya, sistem hukum kita sering lebih mementingkan kepuasan emosional masyarakat daripada efektivitas jangka panjang. Hukuman penjara dianggap solusi instan, meski sebenarnya hanya menumpuk masalah.

Faktor Sosial Ekonomi

Kita juga tidak bisa menutup mata bahwa tingginya angka kriminalitas berakar dari ketimpangan sosial, pengangguran, dan

urbanisasi. Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan menghadapi tingkat kriminalitas lebih tinggi karena banyak pendatang mencari pekerjaan tetapi tidak mendapatkannya.

Ketika faktor sosial ekonomi ini tidak diatasi, jumlah orang yang masuk penjara akan terus bertambah. Penjara akhirnya menjadi "penampungan sosial" bagi mereka yang gagal terserap dalam sistem ekonomi formal.

Efek Domino

Semua faktor di atas menciptakan efek domino. Ledakan kasus narkoba → napi bertambah.

Hukum serba penjara → napi kasus kecil juga bertambah.. Fasilitas tidak bertambah → kepadatan semakin parah. Sistem peradilan lambat → tahanan menumpuk. Tekanan sosial → hakim enggan memberi hukuman alternatif. Hasil akhirnya adalah penjara yang penuh sesak. Jauh melampaui kapasitas wajar.

1.4. Perspektif Ekonomi Publik. Pemenjaraan Massal sebagai Kebijakan Mahal yang Tidak Efisien

Dalam tradisi ekonomi publik dan ekonomi kejahatan (*economics of crime*), kebijakan pidana tidak dinilai dari keras atau lunaknya hukuman, melainkan dari rasionalitas biaya dan manfaat sosialnya. Gary S. Becker, dalam artikel klasik *Crime and Punishment. An Economic Approach* (1968), menegaskan bahwa kejahatan dan respons negara terhadapnya merupakan persoalan pilihan rasional di bawah keterbatasan sumber daya. Negara, sebagaimana individu, menghadapi anggaran terbatas dan karenanya harus memilih instrumen pengendalian kejahatan yang memberikan manfaat sosial terbesar dengan biaya terendah.

Dalam kerangka ini, pemenjaraan massal—terutama terhadap pelaku kejahatan non-kekerasan—menampilkan ciri khas kebijakan *high cost – low return*. Penjara bukan sekadar instrumen penghukuman, melainkan komitmen fiskal jangka panjang yang menyedot sumber daya publik secara terus-menerus.

Pemenjaraan Massal dan Masalah Efisiensi Fiskal

Dalam perspektif ekonomi publik, efisiensi fiskal menuntut agar setiap rupiah belanja negara menghasilkan manfaat sosial yang sebanding.

Pemenjaraan massal menantang prinsip ini karena ia menciptakan struktur biaya yang kaku, berulang, dan sulit dikurangi dalam jangka pendek. Kapasitas penjara menciptakan *fixed cost* tinggi yang tetap harus ditanggung meskipun manfaatnya menurun. Berbeda dengan program sosial yang dapat diskalakan naik atau turun.

Becker (1968) menegaskan bahwa hukuman penjara merupakan instrumen paling mahal karena negara menanggung biaya hidup pelaku secara penuh. Dalam konteks modern, biaya ini bersifat *path dependent. S*ekali penjara dibangun dan diisi, biaya operasionalnya terus berjalan tanpa memperhatikan apakah penahanan tersebut benar-benar mencegah kejahatan tambahan.

Stigler (1970) menambahkan dimensi institusional. Ketergantungan pada penjara menciptakan bias organisasi. Aparat penegak hukum dan lembaga pemasyarakatan memiliki insentif untuk mempertahankan tingkat hunian tertentu demi justifikasi anggaran dan stabilitas organisasi. Dalam kondisi ini, penjara beralih dari alat kebijakan menjadi tujuan kebijakan itu sendiri.

Temuan Nagin (2013) memperkuat kritik ini. Jika efek jera lebih dipengaruhi oleh kepastian hukuman dibandingkan berat hukuman, maka ekspansi pemenjaraan menghadapi hukum hasil yang menurun (*diminishing returns*). Setiap tambahan narapidana menambah biaya hampir linear, sementara manfaat keamanan publik bertambah secara sub-linear. Bahkan stagnan.

Secara ekonomi, kondisi ini mencerminkan kegagalan efisiensi teknis (biaya per unit output terlalu tinggi) dan efisiensi alokatif (sumber daya tidak dialokasikan pada instrumen dengan *marginal benefit* tertinggi).

Penjara dan Batas Rasionalitas Ekonomi

Jika diuji melalui kerangka Becker–Stigler–Nagin, pemenjaraan massal sulit dipertahankan sebagai kebijakan rasional dalam ekonomi publik. Struktur biayanya tinggi dan kaku, manfaatnya terbatas dan menurun, serta insentif yang dihasilkannya sering kali berlawanan dengan tujuan pengendalian kejahatan.

Penjara tetap memiliki fungsi penting dalam sistem hukum pidana, terutama untuk kejahatan serius dan kekerasan yang menimbulkan risiko nyata bagi masyarakat. Namun, menjadikannya instrumen utama untuk

pelanggaran ringan dan non-kekerasan merupakan kesalahan desain kebijakan.

Rasionalitas ekonomi menuntut penggunaan penjara secara selektif sebagai *last resort*, disertai perluasan instrumen alternatif yang lebih murah dan lebih efektif. Dengan demikian, perdebatan tentang pemenjaraan harus bergeser dari pertanyaan normatif tentang pembalasan menuju evaluasi empiris tentang efisiensi dan efektivitas.

Pertanyaan kunci ekonomi-politik yang muncul bukan lagi apakah penjara pantas, melainkan apakah ia digunakan secara tepat untuk meminimalkan biaya sosial kejahatan. Pertanyaan inilah yang membuka jalan bagi analisis berikutnya mengenai efek jera dan validitas asumsi deterrence dalam praktik kontemporer.

Apakah penjara penuh berarti hukum kita bekerja lebih baik?. Tidak selalu. Justru sebaliknya, penjara penuh bisa menandakan bahwa hukum gagal mencari solusi yang efektif. Jika sebagian besar napi adalah pengguna narkoba dan pelaku kejahatan kecil, bukankah itu artinya kita lebih sibuk "menghukum korban" daripada memberantas akar kejahatan?. Jika tahanan menumpuk karena proses hukum lambat, bukankah itu menunjukkan bahwa peradilan kita tidak efisien?. Jika penjara tetap penuh meski sudah ada program remisi dan asimilasi, bukankah itu pertanda ada masalah struktural yang lebih dalam?.

1.5. Dampak overcrowding

Overcrowding penjara adalah realitas sehari-hari yang menciptakan rantai masalah komplek. Mulai dari kesehatan, keamanan, hingga kegagalan pembinaan. Dampaknya dirasakan bukan hanya oleh narapidana, tetapi juga sipir, keluarga napi, dan masyarakat luas.

1. Kesehatan narapidana. Bom waktu penyakit

   Salah satu dampak paling nyata dari penjara penuh adalah masalah kesehatan. Sel yang sempit, ventilasi buruk, dan kebersihan minim membuat penjara menjadi tempat ideal penyebaran penyakit menular. Tuberkulosis (TBC) adalah penyakit paling umum. Studi Kementerian Kesehatan menunjukkan prevalensi TBC di lapas bisa 10–20 kali lebih tinggi daripada di masyarakat umum. Dengan napi tidur berdesakan, satu orang yang batuk bisa menulari puluhan orang lain dalam waktu singkat.

HIV/AIDS juga menjadi momok. Penggunaan jarum suntik narkoba secara bergantian dan seks bebas di dalam penjara mempercepat penyebaran. Banyak napi yang masuk dengan kondisi sehat, keluar membawa penyakit menular. Kesehatan mental pun terganggu. Hidup berhimpitan, kurang privasi, dan tekanan psikologis membuat banyak napi mengalami depresi, kecemasan, bahkan pikiran bunuh diri.

Masalah kesehatan ini pada akhirnya tidak berhenti di balik jeruji. Ketika napi bebas, mereka kembali ke masyarakat, membawa serta risiko penularan penyakit. Artinya, overcrowding penjara juga menjadi masalah kesehatan masyarakat (*public health issue*).

2. Keamanan yang rapuh.

   Overcrowding membuat kontrol sipir melemah. Bayangkan, satu sipir harus mengawasi 100 hingga 150 napi. Rasio ini jauh dari ideal (standar internasional adalah 1 sipir untuk 10–20 napi). Akibatnya, kerusuhan mudah terjadi. Seperti kasus Tanjung Gusta (2013) atau Kerobokan (2012), sedikit pemicu bisa membuat ratusan napi bergerak liar. Persaingan memperebutkan ruang tidur, makanan, atau akses fasilitas sering berakhir dengan perkelahian. Keamanan rapuh ini menciptakan budaya "siapa kuat dia berkuasa" di dalam penjara. Geng napi dan jaringan kriminal yang mengatur. Bukan hukum atau peraturan yang mengendalikan.

3. Korupsi dan Diskriminasi

   Dalam situasi penuh sesak, ruang dan fasilitas menjadi barang mewah. Celah inilah yang sering dimanfaatkan oleh oknum aparat maupun napi kaya.

   - Jual-beli sel. Sel lebih longgar bisa dihuni oleh napi yang mampu membayar, sementara napi miskin harus berhimpitan di sel umum.
   - Akses barang terlarang. Rokok, makanan enak, bahkan telepon genggam bisa masuk dengan "biaya tertentu".
   - Diskriminasi perlakuan. Napi korupsi atau narkoba kelas kakap bisa menikmati fasilitas mewah. Sebaliknya, napi kecil harus berebut nasi basi.

Fenomena ini menciptakan ketidakadilan ganda. Di luar penjara, napi sudah kalah oleh hukum. Di dalam penjara, mereka kalah lagi oleh uang.

4. Kegagalan Pembinaan

   Salah satu tujuan utama pemasyarakatan adalah membina napi agar tidak mengulangi kejahatan. Tetapi dengan kondisi overcrowding, program pembinaan sulit dijalankan.

   - Keterbatasan ruang kelas. Satu program pelatihan kerja hanya bisa menampung 20 orang, sementara napi mencapai ribuan. Akibatnya, sebagian besar napi tidak kebagian.
   - Kegiatan rohani atau konseling terbatas. Jumlah pembimbing rohani dan psikolog tidak sebanding dengan populasi napi.
   - Fokus sipir teralihkan. Alih-alih membina, sipir lebih sibuk mengendalikan keamanan. Akibatnya, banyak napi yang menjalani hukuman tanpa mendapat keterampilan baru. Saat bebas, mereka kembali ke masyarakat dalam kondisi sama atau bahkan lebih buruk daripada sebelum masuk.

5. Penjara sebagai Sekolah Kriminal

   Overcrowding juga memperparah fungsi penjara sebagai "sekolah kriminal". Dalam situasi berdesakan, napi baru mudah bergaul dengan napi lama yang lebih berpengalaman. Seorang pencuri motor pemula bisa belajar teknik baru dari geng perampok. Seorang pengguna narkoba bisa naik level menjadi pengedar setelah mendapat jaringan di dalam. Penjara akhirnya berfungsi bukan sebagai tempat rehabilitasi, melainkan tempat networking kriminal. Fenomena penjara sebagai sekolah kriminal akan dibahas secara mendalam pada Bab 7. Di mana kita akan melihat bagaimana mekanisme pembelajaran sosial, labeling, dan rational expectations bekerja di dalam penjara.

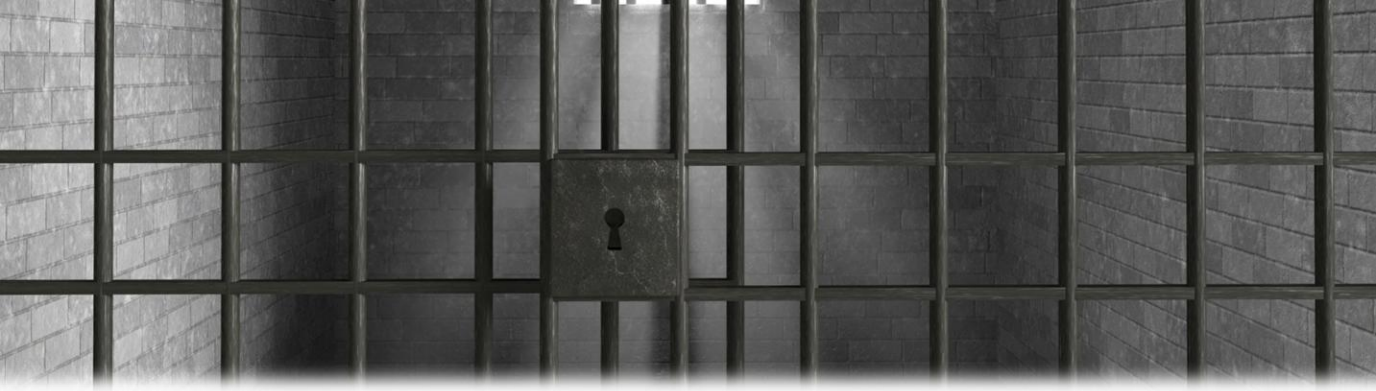
6. Beban Keuangan Negara

   Jangan lupa, memberi makan, pakaian, dan layanan dasar bagi ratusan ribu napi membutuhkan biaya besar. Dengan rata-rata biaya makan napi sekitar Rp 20.000 per hari, untuk 270 ribu napi negara harus mengeluarkan lebih dari Rp 5 triliun per tahun hanya untuk makan saja. Anggaran ini membengkak karena overcrowding. Jika jumlah napi sesuai kapasitas (135 ribu), pengeluaran negara bisa

ditekan hingga separuhnya. Artinya, overcrowding juga memboroskan uang pajak rakyat.

7. Dampak ke Keluarga Napi
   Kelebihan kapasitas penjara juga menghantam keluarga napi. Banyak keluarga harus mengantre berjam-jam untuk membesuk karena fasilitas terbatas. Kunjungan menjadi tidak manusiawi. ruangan penuh sesak, waktu singkat, interaksi dibatasi. Bagi anak-anak napi, pengalaman mengunjungi orang tua di penjara yang penuh sesak bisa meninggalkan trauma psikologis. Mereka tumbuh dengan stigma sosial, dianggap anak "penjahat".
8. Efek ke Masyarakat Luas
   Dampak overcrowding pada akhirnya meluas ke masyarakat. Tingkat residivisme tinggi. Napi yang keluar tanpa pembinaan cenderung mengulangi kejahatan. Rasa tidak aman. Masyarakat kehilangan kepercayaan pada penjara sebagai institusi yang mampu mengendalikan kriminalitas. Citra buruk di mata internasional. Kasus kebakaran, kerusuhan, atau napi plesiran sering menjadi berita global, merusak reputasi hukum Indonesia.

Overcrowding bukan sekadar soal jumlah orang dalam sel. Ini merupakan indikator kegagalan sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Jika penjara penuh, artinya ada yang salah dalam cara kita menegakkan hukum, mengatur kebijakan narkoba, dan membina pelaku kejahatan. Masalah ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Dampaknya sudah menjalar ke kesehatan publik, keamanan nasional, keuangan negara, dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Setelah memahami krisis penjara yang multidimensional ini, Bab 2 akan mengupas akar-akar masalah yang menyebabkan semua ini terjadi.



Bab 2

Akar Masalah

Bab ini mengantar pembaca memahami akar-akar terdalam dari krisis penjara yang telah diuraikan pada Bab 1. Jika Bab 1 memberikan gambaran umum tentang overcrowding, sejarah, dan dampaknya, maka Bab 2 akan menggali secara lebih sistematis mengapa semua itu bisa terjadi. Mengapa penjara yang seharusnya menjadi tempat pemulihan justru menjelma menjadi pusat pembelajaran kejahatan? Mengapa kasus narkoba mendominasi populasi penjara meskipun kebijakan war on drugs telah diterapkan dengan keras?. Apa yang bisa kita pelajari dari negara lain yang pernah menghadapi masalah serupa?". Dan pada akhirnya, apakah penjara masih relevan sebagai instrumen utama pemidanaan?.

Bab ini tidak bertujuan memberikan jawaban final atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sebaliknya, ia berfungsi sebagai pintu masuk untuk memahami kompleksitas masalah sekaligus menawarkan peta awal menuju bab-bab selanjutnya yang akan membahas setiap akar masalah secara mendalam. Pembaca diajak untuk melihat bahwa krisis penjara bukanlah fenomena tunggal dengan penyebab tunggal, melainkan hasil dari akumulasi kegagalan sistemik yang saling terkait—kegagalan dalam desain kebijakan, kegagalan dalam implementasi hukum, kegagalan dalam pengawasan, dan kegagalan dalam menjadikan penjara sebagai institusi pemulihan.

Penting untuk memahami bahwa keempat akar masalah yang akan diuraikan di bawah ini tidak berdiri sendiri. Mereka saling memperkuat

dalam lingkaran setan yang sulit diputus. Overcrowding memperparah fungsi penjara sebagai sekolah kriminal. Dominasi narkoba memperburuk overcrowding. Kebijakan represif yang gagal di dalam negeri mendorong kita mencari pelajaran dari negara lain. Dan semua itu pada akhirnya mengarah pada pertanyaan fundamental Apakah kita masih membutuhkan penjara dalam bentuknya yang sekarang?".

2.1. Mengapa Penjara Menjadi Sekolah Kriminal?

Kritik terhadap penjara sebenarnya bukan hal baru. Sejak abad ke-18, Cesare Beccaria telah mengingatkan bahwa hukuman yang berat tetapi tidak pasti justru gagal mencegah kejahatan. Jeremy Bentham pun mengajukan pertanyaan serupa. apakah hukuman yang menimbulkan penderitaan sosial lebih besar daripada manfaatnya masih dapat dibenarkan?. [9]

Dalam konteks penjara Indonesia yang penuh sesak, pertanyaan klasik ini kembali relevan. Ketika pemenjaraan dilakukan secara massal, biaya sosial, ekonomi, dan kemanusiaan membengkak, sementara kejahatan tidak kunjung menurun.

Di sinilah muncul ungkapan populer di kalangan kriminolog: "prison is a school of crime." Penjara yang seharusnya menjadi tempat perbaikan justru sering berubah menjadi ruang belajar bagi kejahatan yang lebih canggih. Overcrowding, minimnya program pembinaan, lemahnya pengawasan, serta dominasi geng napi menjadikan penjara layaknya "universitas kriminal." Seorang pencuri motor pemula bisa belajar teknik merampok dari napi veteran. Seorang pengguna narkoba bisa naik level menjadi pengedar setelah mendapat jaringan di dalam.

Mengapa fenomena ini bisa terjadi? Ada setidaknya tiga mekanisme yang bekerja secara simultan di dalam penjara.

Pertama, mekanisme pembelajaran sosial. Dalam lingkungan di mana perilaku kriminal menjadi norma, individu secara alami akan menyesuaikan diri. Napi baru mengamati, meniru, dan menginternalisasi

---

[9] Cesare Beccaria, *Dei delitti e delle pene* (1764), terj. Inggris *On Crimes and Punishments*, menekankan kepastian dan proporsionalitas hukuman sebagai kunci pencegahan kejahatan. Sementara Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789) menjelaskan bahwa pemidanaan didasarkan pada prinsip utilitarianisme. Hukuman harus menghasilkan manfaat sosial bersih. Jika biaya hukuman lebih besar daripada manfaatnya, maka hukuman itu tidak sah secara moral

perilaku napi senior sebagai strategi bertahan hidup. Semakin lama seseorang berada di lingkungan kriminal, semakin sulit baginya untuk mempertahankan nilai-nilai prososial yang ia bawa dari luar.

Kedua, mekanisme pelabelan. Stigma sebagai "narapidana" atau "eks-narapidana" melekat bahkan setelah seseorang selesai menjalani masa hukumannya. Label ini menyulitkan reintegrasi sosial—sulit mendapatkan pekerjaan, sulit membangun relasi sosial, sulit memulai hidup baru. Dalam kondisi di mana pintu kehidupan legal tertutup, kembali ke dunia kriminal sering kali menjadi pilihan yang paling realistis.

Ketiga, mekanisme ekspektasi rasional. Ketika seorang narapidana melihat bahwa sistem hukum tidak konsisten, bahwa hukuman dapat dinegosiasikan dengan uang, dan bahwa peluang tertangkap saat melakukan kejahatan kembali relatif kecil, ia membentuk ekspektasi bahwa kejahatan adalah "investasi" yang rasional. Penjara tidak mengajarkan efek jera; ia mengajarkan bagaimana menjadi penjahat yang lebih cerdas.

Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mendukung fenomena ini. Tingkat residivisme di Indonesia, meskipun angka resminya sekitar 8-10 persen, kemungkinan besar jauh lebih tinggi karena banyak residivis yang tidak terdeteksi atau kasusnya tidak dilaporkan. Studi-studi lokal menunjukkan bahwa sebagian besar narapidana yang keluar dari penjara tidak memiliki keterampilan baru yang berguna untuk kehidupan di luar. Sebaliknya, mereka justru keluar dengan pengetahuan kriminal yang lebih luas dan jaringan yang lebih kuat.

Lebih mengkhawatirkan lagi, fenomena "naik kelas" ini tidak hanya terjadi pada pencuri kecil atau pengguna narkoba. Anggota geng motor yang dipenjara sering kali keluar dengan koneksi ke geng kriminal yang lebih besar. Kurir narkoba level bawah bisa menjadi pengedar setelah mendapat "pelatihan" dari bandar di dalam lapas. Penjara, alih-alih memutus rantai kejahatan, justru menjadi agen mobilitas sosial dalam dunia kriminal.

Mengapa fenomena ini bisa terjadi? Bagaimana mekanisme pembelajaran sosial, pelabelan, dan ekspektasi rasional bekerja di dalam penjara? Mengapa penjara tidak hanya gagal mencegah kejahatan tetapi justru memperkuat identitas kriminal? Pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab secara mendalam dalam Bab 7: Penjara sebagai Sekolah Kriminal,

di mana kita akan menelusuri teori labeling, social learning, dan rational expectations yang menjelaskan mengapa penjara sering menjadi tempat reproduksi, bukan pemutusan kejahatan [10].

2.2. Mengapa Narkoba Mendominasi Penjara?

Jika ada satu faktor yang paling bertanggung jawab terhadap ledakan populasi penjara di Indonesia, jawabannya jelas, narkoba. Data menunjukkan bahwa sekitar 52–55% penghuni lapas adalah narapidana kasus narkotika. Dari jumlah itu, mayoritas bukanlah bandar besar, melainkan pengguna, pecandu, atau kurir kecil. Ironisnya, meskipun puluhan ribu orang dipenjara karena narkoba, bisnis haram ini tidak surut. Peredaran narkoba tetap marak, bahkan banyak laporan menyebut bahwa sebagian jaringan narkoba justru dikelola dari balik jeruji besi.

Mengapa kebijakan war on drugs yang diterapkan sejak era 2000-an tidak berhasil?. Jawabannya terletak pada distorsi implementasi yang serius. Kebijakan ini, yang seharusnya menargetkan bandar besar dan sindikat terorganisir, dalam praktiknya justru banyak menjerat pengguna dan kurir kecil. Mengapa demikian?. Karena menangkap pengguna jauh lebih mudah daripada membongkar sindikat. Target operasi bulanan, yang menjadi indikator kinerja aparat, mendorong penangkapan pelaku "mudah" daripada investigasi jaringan yang kompleks.

Kebijakan *war on drugs* yang represif—dengan ancaman hukuman mati dan pidana penjara panjang—ternyata tidak berjalan sesuai harapan. Alih-alih membasmi peredaran narkoba, kebijakan ini justru menciptakan paradoks: semakin keras hukuman, semakin banyak orang masuk penjara, tetapi bandar besar tetap leluasa beroperasi. Penjara menjadi penuh sesak oleh "ikan-ikan kecil" sementara "para raja" tetap mengendalikan kerajaannya dari dalam.

Ada tiga distorsi utama dalam implementasi kebijakan narkoba di Indonesia.

Pertama, kriminalisasi pengguna. Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 sebenarnya mengatur rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Namun, dalam praktiknya, pengguna sering kali diproses secara pidana

[10] Howard S. Becker, Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance (1963); Edwin M. Lemert, Social Pathology (1951); Albert Bandura, Social Learning Theory (1977). Ketiga teori ini akan dieksplorasi secara mendalam di Bab 7

karena keterbatasan kapasitas pusat rehabilitasi, kurangnya pemahaman aparat, atau sekadar karena lebih mudah memasukkan mereka ke penjara daripada memproses rehabilitasi yang membutuhkan koordinasi lintas sektor.

Kedua, diskriminasi ekonomi. Masyarakat kelas ekonomi lemah lebih rentan ditangkap karena minimnya akses terhadap bantuan hukum yang memadai. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk membayar pengacara yang baik, tidak memiliki koneksi untuk "melobi" aparat, dan tidak memiliki akses ke layanan rehabilitasi swasta yang mahal. Akibatnya, mereka mendekam di penjara sementara pelaku dengan modal besar bisa "mengatur" agar kasusnya tidak naik ke pengadilan.

Ketiga, minimnya investigasi jaringan. Hanya sekitar 20-30 persen kasus narkoba yang diselidiki hingga ke tingkat sindikat. Sebagian besar kasus berhenti pada level pengguna atau kurir kecil. Padahal, tanpa memutus rantai pasok dari hulu, pemenjaraan pengguna hanya akan menjadi siklus yang tidak pernah berakhir: satu pengguna dipenjara, pengguna lain direkrut untuk menggantikannya.

Dominasi narkoba di penjara memiliki konsekuensi sosial yang luas. Lebih dari 150.000 keluarga kehilangan pencari nafkah utama setiap tahun karena anggota keluarganya dipenjara untuk kasus narkoba. Anak-anak narapidana narkoba memiliki risiko lima kali lebih besar untuk putus sekolah. Stigma sosial yang melekat pada "keluarga narapidana" menyebabkan pengucilan dan diskriminasi yang berlangsung lintas generasi.

Dari perspektif ekonomi, memenjarakan pengguna narkoba adalah kebijakan yang sangat tidak efisien. Biaya per narapidana per tahun mencapai sekitar Rp15-20 juta, tetapi manfaat pengendalian kejahatannya minimal karena bandar besar tetap beroperasi. Jika biaya yang sama dialokasikan untuk rehabilitasi, pusat rehabilitasi komunitas, dan program pencegahan, dampaknya akan jauh lebih besar dan berkelanjutan.

Mengapa kebijakan ini gagal?. Apa yang salah dengan pendekatan represif terhadap narkoba? Mengapa penjara tidak mampu memutus jaringan peredaran, bahkan menjadi basis operasi baru bagi geng narkoba? Pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab secara komprehensif dalam Bab 8: Kasus Narkoba – Raja dalam Penjara, yang akan membahas dominasi

narkoba, struktur geng di dalam lapas, serta mengapa rehabilitasi lebih efektif daripada pemenjaraan bagi pengguna narkotikanarkotika[11] .

2.3. Apa yang Bisa Dipelajari dari Negara Lain?

Masalah penjara bukanlah monopoli Indonesia. Hampir semua negara pernah bergulat dengan persoalan overcrowding, kekerasan di dalam penjara, hingga tingginya tingkat residivisme. Namun, beberapa negara berhasil menemukan pendekatan baru yang lebih manusiawi sekaligus efektif. Ada pelajaran berharga yang bisa dipetik dari pengalaman mereka. Yang menarik, tidak ada satu model pun yang sempurna atau dapat ditiru secara mentah. Setiap negara memiliki konteks sosial, budaya, politik, dan hukum yang berbeda. Tugas kita adalah mengekstrak prinsip-prinsip universal yang dapat diadaptasi ke dalam konteks Indonesia.

Apa yang membedakan negara yang berhasil dari negara yang gagal?. Setidaknya ada tiga faktor kunci: (1) keberanian untuk meninggalkan paradigma represif yang terbukti tidak efektif, (2) komitmen pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagai tujuan utama pemidanaan, dan (3) investasi jangka panjang pada alternatif non-penjara seperti restorative justice, diversi, dan program berbasis komunitas.

Amerika Serika**t** adalah contoh klasik bagaimana kebijakan war on drugs yang represif dapat memperburuk masalah sosial. Dengan populasi napi lebih dari 2 juta orang, AS memiliki tingkat pemenjaraan tertinggi di dunia. Yang lebih mengkhawatirkan, sistem penjara di AS sebagian dikelola oleh sektor swasta, menciptakan prison industrial complex—industri penjara yang justru diuntungkan oleh semakin banyaknya orang dipenjara. Perusahaan swasta memiliki kontrak untuk mengoperasikan penjara, dan mereka mendapatkan keuntungan dari setiap tempat tidur yang terisi. Ini menciptakan **insentif perverse. S**emakin banyak orang dipenjara, semakin besar keuntungan.

Pelajaran dari AS. Kebijakan yang tidak didasarkan pada bukti empiris, melainkan pada retorika populis, dapat menimbulkan malapetaka kemanusiaan dan fiskal.

---

[11] Data BNN dan Ditjen PAS menunjukkan dominasi napi narkoba di penjara Indonesia. Analisis kritis tentang kebijakan war on drugs akan disajikan di Bab 8.

Norwegia menawarkan model yang kontras. Penjara seperti Halden Prison dirancang menyerupai kehidupan normal: napi memiliki kamar pribadi dengan jendela besar, televisi, dan dapur kecil. Lebih penting lagi, mereka diberi program pendidikan, pelatihan kerja, dan konseling intensif. Petugas penjara berperan sebagai mentor, bukan penjaga.

Filosofinya sederhana. S**ebagian besar narapidana suatu saat akan kembali ke masyarakat**. Lebih baik mereka kembali dengan keterampilan dan martabat daripada dengan kebencian dan trauma. Hasilnya, tingkat residivisme di Norwegia hanya sekitar 20 persen, jauh lebih rendah daripada di Indonesia.

Belanda berhasil menurunkan jumlah napi secara drastis sejak awal 2000-an melalui kebijakan hukuman alternatif dan pendekatan narkoba yang pragmatis. Pengguna ganja tidak dipidana, melainkan diarahkan ke program kesehatan. Kasus ringan diselesaikan dengan denda, kerja sosial, atau pengawasan elektronik, bukan penjara. Bahkan untuk kejahatan serius, sistem lebih menekankan pada reintegrasi sosial. Pada 2016, beberapa penjara di Belanda bahkan ditutup karena kekurangan tahanan.

Portugal mengambil langkah paling berani dengan mendekriminalisasi penggunaan semua jenis narkoba pada 2001. Pengguna tidak lagi dipenjara, tetapi diarahkan ke panel kesehatan dan sosial yang terdiri dari dokter, psikolog, dan pekerja sosial. Hasilnya mengejutkan: angka overdosis turun drastis, penularan HIV melalui jarum suntik menurun, dan jumlah pengguna narkoba tidak meningkat secara signifikan. Portugal membuktikan bahwa pendekatan kesehatan masyarakat lebih efektif daripada pendekatan kriminal dalam menangani narkoba.

Apa yang bisa dipelajari Indonesia dari pengalaman negara-negara ini?. Manakah model yang paling sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan hukum Indonesia?. Bagaimana kita bisa mengadaptasi praktik terbaik tanpa sekadar meniru? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan diuraikan dalam **Bab 10: Masa Depan Sistem Peradilan Pidana Indonesia**, yang akan membahas model-model yang bekerja dan bagaimana Indonesia dapat merancang reformasi yang kontekstual dan berkelanjutan[12] .

[12] Perbandingan model pemasyarakatan Norwegia, Belanda, Jepang, Portugal, dan AS akan dibahas secara komprehensif di Bab 10 sebagai bagian dari rekomendasi kebijakan.

2.4. Apakah Penjara Masih Diperlukan?

Pertanyaan paling mendasar yang lahir dari diskusi tentang penjara adalah, **apakah penjara masih diperlukan?.** Jika tujuan penjara adalah melindungi masyarakat, memberi efek jera, dan membina pelaku agar kembali ke masyarakat, apakah tujuan itu tercapai?. Atau justru penjara hanya menjadi lingkaran setan yang memperburuk keadaan [13] ?.

Pertanyaan ini bukan hanya teoretis. Ia memiliki implikasi praktis yang sangat besar. Jika penjara terbukti tidak efektif—atau bahkan kontraproduktif—untuk sebagian besar jenis kejahatan, maka kita harus berani memikirkan ulang secara fundamental tentang bagaimana kita merespons kejahatan. Apakah kita terus mempertahankan penjara hanya karena "sudah biasa" atau karena takut dianggap lunak terhadap kejahatan?

Para kriminolog modern mengkritik penjara dari berbagai sisi, dan kritik-kritik ini memiliki landasan empiris yang kuat.

Pertama, penjara tidak efektif menurunkan kejahatan. Tingkat residivisme tetap tinggi di hampir semua negara yang mengandalkan penjara sebagai instrumen utama. Di Indonesia, meskipun angka resmi residivisme sekitar 8-10 persen, angka ini kemungkinan besar adalah *underestimate* karena definisi yang sempit dan banyak residivis yang tidak terdeteksi. Di Amerika Serikat, residivisme dalam lima tahun mencapai 60-70 persen.

Kedua, penjara memboroskan anggaran. Triliunan rupiah dihabiskan setiap tahun untuk biaya makan, listrik, gaji petugas, dan pemeliharaan fasilitas penjara. Biaya ini meningkat setiap tahun tanpa jaminan bahwa narapidana yang keluar akan menjadi warga yang lebih baik. Dari perspektif ekonomi publik, ini adalah **alokasi sumber daya yang tidak efisien**.

Ketiga, penjara menciptakan ketidakadilan. Orang miskin menumpuk di penjara sementara orang kaya bisa membeli kebebasan—baik melalui jaminan yang lebih baik, bantuan hukum yang lebih berkualitas, atau dalam kasus ekstrem, melalui suap. Sistem penjara tidak netral. Penjara mereproduksi dan memperkuat ketimpangan sosial yang sudah ada.

---

[13] David Garland, *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society* (2001), mengkritik kecenderungan modern yang menjadikan penjara sebagai simbol ketegasan negara.

Keempat, penjara merusak kemanusiaan. Overcrowding melanggar hak asasi paling dasar: hak untuk hidup layak, hak atas kesehatan, hak atas privasi, dan hak untuk tidak diperlakukan secara kejam. Kondisi penjara yang penuh sesak, kumuh, dan penuh kekerasan bukan hanya tidak manusiawi, tetapi juga **melanggar konstitusi** dan berbagai instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia.

Namun, di sisi lain, penjara tetap dipertahankan di hampir semua negara karena beberapa alasan yang tidak bisa diabaikan.

Pertama, penjara diperlukan untuk mencegah ancaman nyata dari pelaku kejahatan berbahaya seperti pembunuh berantai, teroris, predator seksual, dan residivis kekerasan. Untuk kelompok ini, *incapacitation*—menahan mereka agar tidak dapat berbuat jahat lagi—adalah tujuan yang sah dan perlu.

Kedua, penjara memberi rasa aman kepada masyarakat. Terlepas dari efektivitasnya yang dipertanyakan, keberadaan penjara memberikan sinyal simbolik bahwa negara tidak membiarkan kejahatan. Rasa aman ini, meskipun mungkin lebih bersifat psikologis daripada substantif, tetap memiliki nilai sosial.

Ketiga, penjara adalah simbol bahwa hukum ditegakkan. Dalam masyarakat yang masih percaya pada keadilan retributif (pembalasan), penjara berfungsi sebagai instrumen untuk memuaskan tuntutan moral bahwa "pelaku harus menderita setimpal dengan perbuatannya."

Lalu, ke mana arah sistem peradilan pidana Indonesia?. Apakah kita akan terus bertahan pada **paradigma lama** yang mengandalkan pidana penjara sebagai solusi utama untuk semua jenis kejahatan?. Atau mulai berani merumuskan kebijakan yang lebih manusiawi dan efektif?.

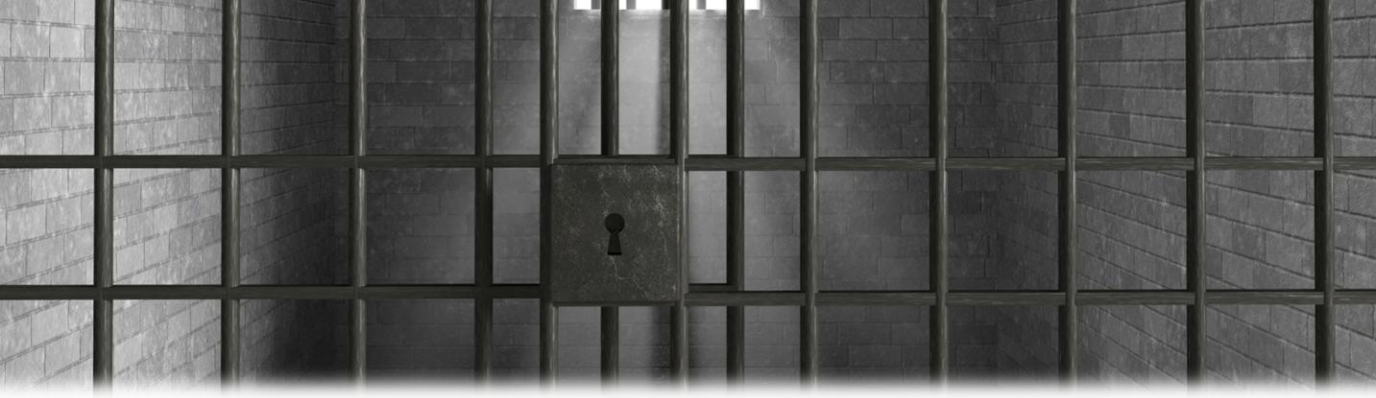
Alternatif seperti *restorative justice,* diversi, kerja sosial, denda progresif, pengawasan elektronik, dan rehabilitasi komunitas telah terbukti efektif di berbagai negara. Alternatif-alternatif ini **tidak berarti membiarkan pelaku lepas begitu saja**. Sebaliknya, mereka tetap memberikan konsekuensi yang tegas. Namun konsekuensi yang dirancang untuk memulihkan, bukan menghancurkan. Seorang pelaku vandalisme, misalnya, lebih rasional diwajibkan membersihkan fasilitas umum yang ia rusak dan mengikuti program edukasi daripada dipenjara dan berinteraksi dengan pelaku kejahatan yang lebih serius.

Pertanyaan-pertanyaan fundamental ini tidak akan dijawab secara sederhana di sini. Seluruh sub-bab ini hanyalah **pembuka** untuk memasuki diskusi yang lebih substantif tentang masa depan pemidanaan di Indonesia. **Bab 10: Masa Depan Sistem Peradilan Pidana Indonesia** akan merumuskan secara lengkap visi tentang penjara masa depan, keseimbangan antara efek jera dan kemanusiaan, serta panggilan untuk tindakan bagi seluruh pemangku kepentingan[14].

Bab ini telah mengantarkan pembaca pada pemahaman awal tentang akar-akar krisis penjara: bagaimana penjara bisa menjadi sekolah kriminal, mengapa narkoba mendominasi, apa yang bisa dipelajari dari negara lain, serta pertanyaan mendasar tentang perlunya penjara. Namun, semua akar masalah ini pada akhirnya bermuara pada satu konsep sentral yang selama lebih dari satu abad menjadi justifikasi utama pemidanaan: **efek jera**.

Apakah hukuman penjara benar-benar membuat pelaku jera?. Asumsi rasionalitas apa yang mendasari keyakinan ini?. Dan apakah bukti empiris mendukung klaim tersebut?. **Bab 3** akan membedah konsep efek jera secara mendalam, mulai dari definisi, sejarah, teori-teori kriminologi, hingga kritik tajam terhadap asumsinya. Hanya setelah memahami apa itu efek jera dan keterbatasannya, kita dapat merancang sistem pemidanaan yang benar-benar efektif, adil, dan manusiawi.

[14] Visi tentang penjara masa depan, restorative justice, dan reformasi sistem peradilan pidana Indonesia akan dirumuskan secara lengkap di Bab 10.



Bab 3

Apa Itu Efek Jera?

Bab ini mengajak pembaca untuk menyelami konsep "efek jera"—sebuah frasa yang akrab di telinga masyarakat Indonesia, namun sering kali disalahpahami atau disederhanakan maknanya. Meski kerap dijadikan alasan dalam putusan hakim, debat publik, dan kebijakan hukum, nyatanya efek jera adalah konsep yang kompleks, multidimensi, dan sarat dengan pertanyaan kritis.

Bab 2 membedah efek jera dari berbagai sudut pandang. mulai dari definisi hukum dan kriminologi, akar sejarahnya dalam peradaban manusia, hingga teori-teori modern yang mempertanyakan efektivitasnya. Tidak hanya itu, bab ini juga mengeksplorasi bagaimana efek jera dipraktikkan dalam sistem hukum Indonesia—mulai dari tingkat undang-undang hingga putusan pengadilan—serta bagaimana ia diterima oleh para pelaku kejahatan dan masyarakat luas.

Lebih dari sekadar kajian teoretis, bab ini juga menyoroti kritik tajam terhadap konsep efek jera. Apakah hukuman berat benar-benar membuat pelaku kapok?. Atau justru memperkuat jaringan kriminal dan mengabaikan akar masalah sosial?. Pertanyaan-pertanyaan ini dijawab melalui tinjauan empiris, studi kasus, dan refleksi atas kebijakan publik yang selama ini mengandalkan pendekatan represif.

Bab 3 ditutup dengan sebuah tawaran paradigma baru: bahwa efek jera sejati tidak lahir dari ketakutan, melainkan dari kesadaran, kepastian hukum, dan rehabilitasi. Dengan menggabungkan pendekatan deterrence

dan pemulihan, serta mempertimbangkan konteks sosial-budaya Indonesia, bab ini mengajak pembaca untuk memikirkan ulang cara kita memandang hukuman dan keadilan.

Sebagai kelanjutan dari **Bab 1** yang menguraikan krisis penjara, **Bab 3** memberikan landasan konseptual yang kuat untuk memahami mengapa sistem hukum kita sering gagal menciptakan perubahan perilaku—dan apa yang dapat kita lakukan untuk memperbaikinya.

3.1. Definisi Efek Jera

Istilah "efek jera" sudah sangat akrab di telinga masyarakat Indonesia. Hampir setiap kali hakim membacakan vonis, media massa meliput, atau pejabat berbicara tentang penegakan hukum, frasa ini muncul. *"agar terdakwa jera dan tidak mengulangi perbuatannya."* Tetapi, apa sebenarnya arti efek jera?..

Efek jera merupakan salah satu tujuan utama pemidanaan dalam sistem hukum pidana modern. Melalui ancaman dan pelaksanaan hukuman, negara berupaya mencegah terulangnya tindak pidana, baik oleh pelaku yang sama maupun oleh masyarakat secara umum. Secara konseptual, efek jera berangkat dari asumsi bahwa manusia adalah aktor rasional yang akan menahan diri dari kejahatan apabila konsekuensi hukuman dipersepsi sebagai pasti dan merugikan[15]. Oleh karena itu, efektivitas pemidanaan sering kali diukur dari kemampuannya meningkatkan kepatuhan terhadap hukum dan menurunkan angka kejahatan.

Dalam literatur hukum pidana, efek jera umumnya dibedakan menjadi pencegahan khusus (special deterrence), yang ditujukan kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, dan pencegahan umum (general deterrence), yang ditujukan kepada masyarakat luas agar tidak melakukan tindak pidana serupa[16]. Pemisahan ini mencerminkan pandangan bahwa hukuman bekerja melalui mekanisme rasional, yakni dengan meningkatkan persepsi biaya atas perilaku kriminal.

---

[15] Cesare Beccaria, *Dei delitti e delle pene* (1764), terj. Inggris *On Crimes and Punishments* (Indianapolis. Hackett Publishing, 1986), hlm. 12–15

[16] Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (London. T. Payne, 1789), hlm. 170–173.

1 Efek Jera Individual dan Kolektif

Para ahli hukum biasanya membedakan dua jenis efek jera.

1. Efek jera individual (special deterrence)
   - Ditujukan langsung kepada pelaku.
   - Contoh. seseorang yang dipenjara karena mencuri motor merasa penderitaan di penjara terlalu berat, sehingga setelah bebas ia tidak mau lagi mencuri.
2. Efek jera kolektif (general deterrence)
   - Ditujukan kepada masyarakat luas.
   - Contoh. orang yang membaca berita koruptor dihukum 12 tahun penjara merasa takut dan akhirnya tidak berani melakukan korupsi.

Kedua dimensi ini menunjukkan bahwa efek jera tidak hanya bekerja pada level pribadi, tetapi juga sebagai pesan simbolik negara kepada seluruh warga.

2 Efek Jera Menurut Hukum Positif Indonesia

Dalam praktik hukum Indonesia, istilah "efek jera" tidak selalu tertulis dalam undang-undang, tetapi kerap digunakan dalam putusan pengadilan serta argumentasi jaksa maupun hakim. Misalnya, dalam vonis kasus korupsi atau narkoba, hakim menegaskan. "Hukuman ini dijatuhkan agar menimbulkan efek jera bagi terdakwa maupun masyarakat."

Artinya, efek jera sudah menjadi doktrin tidak tertulis yang melekat dalam praktik hukum Indonesia. Bahkan dalam percakapan sehari-hari, masyarakat pun menggunakannya. "Hukum saja yang berat, biar jera!"

Dalam hukum pidana, setiap pembicaraan tentang efek jera tidak bisa berdiri sendiri. Efek jera selalu melekat pada subjek yang dihukum. Subjek itu hanya bisa dihukum apabila memenuhi unsur kesalahan (schuld). Artinya, seseorang baru bisa dipidana jika perbuatannya memenuhi dua hal pokok.

1. Ada perbuatan melawan hukum (actus reus), dan
2. Ada kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian (mens rea).

Di sinilah pentingnya memahami tiga dimensi yang sering muncul. ignorance (ketidaktahuan), kesengajaan, dan niat (dolus/mens rea).

Ignorance, Ketidaktahuan yang Membatasi Efek Jera

Ada adagium terkenal dalam hukum. “ignorantia legis non excusat” — ketidaktahuan terhadap hukum tidak membebaskan seseorang dari pertanggungjawaban pidana. Namun, dalam kenyataannya, tingkat pengetahuan pelaku terhadap hukum sangat berpengaruh terhadap efek jera.

- Jika seseorang benar-benar tidak tahu bahwa perbuatannya dilarang (misalnya seorang warga desa yang membakar hutan tanpa paham soal UU Lingkungan Hidup), maka ketika ia dihukum, efek jera bisa tidak muncul. Mengapa?. Karena ia merasa bukan pelaku jahat, hanya “tidak tahu aturan”.
- Sebaliknya, jika seseorang sudah tahu dan tetap melanggar, maka hukuman bisa menimbulkan efek jera yang lebih nyata. Baik karena rasa bersalah dan risiko yang disadari lebih besar.

Dengan demikian, ignorance adalah titik awal dilemma. Hukum tetap menghukum, tetapi apakah hukuman itu benar-benar menimbulkan kesadaran, atau justru kebingungan dan perasaan “dikorbankan”?.

Kesengajaan, Antara Rasa Takut dan Kesadaran

Dalam doktrin hukum pidana, sengaja (dolus) berbeda dari sekadar melakukan perbuatan. Sengaja berarti pelaku tahu dan menghendaki akibat dari perbuatannya.

Contoh.

- Orang yang menusuk dengan pisau untuk membunuh → sengaja.
- Orang yang menabrak karena mabuk → lalai (culpa).

Efek jera pada pelaku yang sengaja berbuat biasanya lebih kompleks.

- Hukuman bisa memunculkan rasa takut (special deterrence).
- Namun, ada juga pelaku yang justru semakin kebal, karena sejak awal mereka sudah menghitung risiko.

Dalam kasus korupsi misalnya, banyak pelaku yang sadar risikonya, tetapi tetap berbuat karena merasa bisa “main aman”. Pada kelompok ini, efek jera sering gagal jika sistem hukum tidak konsisten.

Niat (Mens Rea), Inti Pertanggungjawaban Moral

Lebih dalam dari sekadar sengaja, hukum pidana mengenal konsep mens rea, yakni “niat jahat” atau kondisi batin pelaku saat berbuat.

Niat inilah yang sering menjadi pertimbangan hakim ketika memutus. Apakah pelaku pantas dihukum berat agar jera, atau cukup ringan karena tidak ada niat jahat.

Misalnya.

- Seseorang mencuri karena lapar dan tidak punya uang makan → niatnya bertahan hidup.
- Seseorang mencuri karena serakah meski sudah kaya raya → niatnya jahat murni.

Dari sisi efek jera, hukuman pada kasus kedua biasanya dianggap lebih sahih, karena pelaku punya niat jahat penuh. Sedangkan pada kasus pertama, hukuman berat justru bisa kontraproduktif, karena akar masalahnya adalah kemiskinan. Bukan niat jahat.

Efek Jera sebagai Fungsi dari Kesalahan

Jika digabungkan, maka bisa dirumuskan begini.

1. Ignorance → efek jera lemah
   - Karena pelaku tidak merasa bersalah, hanya tidak tahu. Hukuman jadi kurang efektif menimbulkan kapok.
2. Sengaja tanpa niat jahat penuh → efek jera campuran
   - Misalnya karena tekanan, kebutuhan, atau situasi darurat. Hukuman bisa membuat takut, tapi tidak selalu mencegah di masa depan jika situasi serupa muncul.
3. Ada niat jahat penuh → efek jera kuat (atau seharusnya begitu)
   - Inilah target utama efek jera. Hukuman ditujukan agar pelaku dengan niat jahat berpikir ulang sebelum mengulangi perbuatan.

Dengan kata lain, efek jera adalah fungsi dari bobot kesalahan. Semakin jelas niat jahat, semakin relevan hukuman dijatuhkan demi efek jera. Namun, fakta lapangan menunjukkan tidak selalu demikian. Banyak pelaku dengan niat jahat justru mengulangi perbuatannya (residivis). Hal ini karena kondisi penjara tidak benar-benar membuat mereka berubah.

3 Apakah Efek Jera Itu Terukur?.

Di sinilah perdebatan muncul. Banyak ahli mempertanyakan.

- Jika napi keluar penjara lalu tidak mengulangi, apakah karena jera atau karena faktor lain (usia, keluarga, peluang kerja)?.

- Jika masyarakat menahan diri, apakah karena takut hukuman atau karena nilai moral dan agama?.
- Jika residivisme tinggi, apakah itu bukti penjara gagal memberi efek jera?.

Pertanyaan-pertanyaan ini menegaskan bahwa efek jera bukan konsep hukum murni, melainkan konsep sosiologis dan psikologis yang dipengaruhi banyak faktor.

4 Antara Rasa Takut dan Kesadaran

Efek jera sering dipahami sebagai rasa takut terhadap hukuman. Padahal ada perbedaan penting antara **takut** dan **sadar**.

- Takut. seseorang berhenti berbuat karena ancaman hukuman. Tetapi ketika peluang aman muncul, ia bisa tergoda mengulangi.
- Sadar. seseorang berhenti berbuat karena menyadari bahwa tindakannya salah dan merugikan.

Efek jera yang lahir dari kesadaran lebih kuat dan tahan lama dibanding efek jera yang hanya berbasis rasa takut.

5 Efek Jera dalam Perspektif Kriminologi

Dalam teori kriminologi, efek jera erat dengan konsep deterrence. Tokoh klasik seperti Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham menekankan bahwa hukuman harus cukup berat agar orang enggan melakukan kejahatan. Namun teori modern membuktikan bahwa kepastian hukuman lebih penting daripada beratnya hukuman.

Contoh ilustratif.

- Negara A. setiap pencuri motor pasti tertangkap dan dihukum 1 tahun.
- Negara B. hanya 1 dari 100 pencuri motor tertangkap, tetapi hukumannya 10 tahun.

  Hasilnya, Negara A lebih efektif menimbulkan efek jera karena kepastian hukuman lebih menakutkan daripada ancaman hukuman berat yang jarang diterapkan.

Efek Jera, Moralitas, dan Rasa Keadilan

Penggabungan antara efek jera dan unsur kesalahan ini penting untuk menegakkan **rasa keadilan**.

- Jika orang dihukum berat padahal hanya karena ignorance, publik bisa merasa hukum tidak adil.
- Jika orang dihukum ringan padahal ada niat jahat penuh, publik bisa merasa hukum tidak menimbulkan efek jera.

Maka, hakim sering menggunakan frasa "efek jera" tidak hanya untuk menakut-nakuti pelaku. Tapi juga untuk menenangkan masyarakat, bahwa keadilan ditegakkan sesuai bobot niat dan kesalahan.

Dari uraian ini, jelas bahwa efek jera adalah konsep kompleks yang.

- Menyasar individu sekaligus masyarakat.
- Bisa muncul dari rasa takut maupun kesadaran.
- Dipengaruhi bobot kesalahan, konsistensi hukum, dan keadilan sosial.

Konsep ini sering dijadikan alasan pembenaran hukuman berat, padahal efektivitasnya tidak selalu terbukti. Oleh karena itu, memahami efek jera secara mendalam menjadi penting sebelum melangkah ke pembahasan lebih lanjut mengenai sejarah, teori, dan praktiknya dalam sistem hukum Indonesia.

Setelah memahami definisi dasar efek jera, kita akan membahas akar konsep ini dalam sejarah panjang peradaban manusia. Pada Sub-Bab 2.2 – Akar Konsep Efek Jera, kita akan melihat bagaimana masyarakat kuno hingga modern merumuskan ide tentang hukuman dan pencegahan.

3.2. Akar Sejarah Konsep Efek Jera

Efek jera bukanlah istilah yang lahir tiba-tiba dalam perbendaharaan hukum modern. Ia memiliki akar panjang dalam sejarah peradaban manusia. Setiap masyarakat, sejak zaman kuno hingga era modern, selalu berusaha merumuskan cara menghadapi pelanggaran hukum. Pemikiran klasik tentang pemidanaan menempatkan hukuman sebagai instrumen rasional negara untuk mengendalikan perilaku masyarakat[17]. Hukuman adalah sarana utama. Di baliknya selalu ada pertanyaan laten. bagaimana membuat pelaku kapok, sekaligus mencegah orang lain meniru?. Di sinilah embrio konsep efek jera berakar.

Konsep *efek jera* (deterrence) sering diperlakukan secara simplistik dalam diskursus hukum pidana dan kebijakan publik, seolah-olah ia merupakan prinsip yang tunggal, stabil, dan berlaku lintas konteks sejarah

[17] Cesare Beccaria, *On Crimes and Punishments*, hlm. 20–23

maupun sosial. Dalam praktiknya, asumsi ini telah mendorong kecenderungan kebijakan yang menitikberatkan pada peningkatan berat hukuman sebagai solusi utama atas kejahatan. Namun, pendekatan semacam itu mengabaikan fakta penting bahwa efek jera bukanlah konsep yang ahistoris, melainkan hasil evolusi panjang pemikiran moral, filsafat hukum, kriminologi, dan ekonomi politik. Untuk memahami secara utuh mengapa kebijakan pemidanaan tertentu efektif atau justru kontraproduktif, konsep efek jera harus ditempatkan dalam kerangka evolusioner yang mencerminkan perubahan tujuan, asumsi, dan mekanisme pemidanaan dari waktu ke waktu.

Evolusi tersebut, mulai dari paradigma tradisional yang berorientasi pada pembalasan, berlanjut ke rasionalitas pencegahan pada era Pencerahan, mengalami kritik tajam dalam teori-teori modern, hingga bermuara pada paradigma integratif kontemporer. Diagram ini tidak dimaksudkan sebagai klasifikasi kaku, melainkan sebagai kerangka heuristik untuk membaca pergeseran logika pemidanaan secara bertahap dan kumulatif.

Pada fase paling awal, pemidanaan dalam masyarakat pra-modern berakar pada paradigma retributif. Hukuman dipahami sebagai sarana pembalasan moral atas pelanggaran norma, dengan tujuan utama memulihkan keseimbangan kosmis atau sosial yang dianggap terganggu oleh kejahatan. Prinsip “mata ganti mata” mencerminkan logika ini, di mana keadilan diukur dari kesepadanan penderitaan antara pelaku dan korban. Dalam paradigma ini, efek jera tidak dirumuskan secara eksplisit sebagai tujuan kebijakan, melainkan diasumsikan muncul secara otomatis melalui rasa takut yang ditimbulkan oleh kekejaman hukuman. Negara, atau otoritas yang berkuasa, berfungsi sebagai representasi kolektif dari kehendak membalas, dan hukuman menjadi simbol kekuasaan sekaligus ketertiban.

Hukum Kuno. Dari Balas Dendam ke Keadilan Formal

Sejarah hukum mencatat bahwa pada tahap awal, hukuman lebih menyerupai balas dendam. Dalam hukum adat berbagai masyarakat kuno, pelanggaran dianggap bukan sekadar kesalahan individu, melainkan noda pada kelompok atau keluarga. Akibatnya, hukuman sering dijalankan

dalam bentuk pembalasan yang setimpal. *mata dibayar mata, gigi dibayar gigi.*

Hukum Hammurabi di Babilonia, yang dikenal sejak abad ke-18 SM, adalah salah satu contoh paling terkenal. Prinsip *lex talionis*—balas dendam setimpal—diterapkan untuk memberi rasa keadilan. Orang yang mencuri bisa dipotong tangannya; orang yang membunuh bisa dihukum mati. Di balik kerasnya sanksi itu, terkandung gagasan sederhana. jika hukuman cukup keras, maka orang lain akan takut mengulanginya. Dengan kata lain, hukum kuno sudah mempraktikkan efek jera, meskipun masih dalam bentuk paling primitif.

Dalam tradisi Romawi Kuno, efek jera mulai dikaitkan dengan fungsi negara. Hukuman bukan lagi urusan keluarga, tetapi menjadi wewenang publik. Penyaliban, gladiator, hingga hukuman kerja paksa adalah instrumen kekuasaan Romawi yang sekaligus menjadi tontonan publik. Tujuannya jelas. menakut-nakuti agar rakyat tunduk. Efek jera di sini berfungsi ganda, yakni menghukum pelaku sekaligus mempertontonkan penderitaannya sebagai peringatan sosial.

Perubahan mendasar terjadi pada Abad Pencerahan, ketika pemikiran hukum mulai dipengaruhi oleh rasionalisme dan utilitarianisme. Tokoh-tokoh seperti Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham menggeser fokus pemidanaan dari pembalasan menuju pencegahan. Dalam kerangka ini, hukuman tidak lagi dinilai dari kesepadanan moralnya, melainkan dari kemampuannya mencegah kejahatan di masa depan. Efek jera menjadi tujuan eksplisit, dengan pembedaan antara *special deterrence*[18]dan *general deterrence*. Prinsip kunci yang diperkenalkan pada era ini adalah bahwa kepastian penegakan hukum memiliki peran yang lebih menentukan dibandingkan berat hukuman itu sendiri. Hukuman yang ringan tetapi pasti, cepat, dan konsisten dipandang lebih efektif daripada hukuman berat yang jarang diterapkan.

Evolusi di Eropa. Dari Kekerasan ke Rasionalitas

Di Eropa Abad Pertengahan, hukuman kembali mengambil bentuk ekstrem. Pembakaran, pemenggalan, dan penyiksaan dijalankan atas nama keadilan, agama, atau raja. Efek jera menjadi alasan utama. kejamnya

[18] *Special deterrence* bertujuan mencegah pelaku individu mengulangi kejahatan. Sementara *general deterrence* bertujuan mencegah masyarakat luas melakukan pelanggaran serupa

hukuman dimaksudkan agar masyarakat takut. Namun, sejarah membuktikan bahwa kekerasan ekstrem justru melahirkan kebrutalan baru dan ketidakadilan yang mencolok.

Abad Pencerahan membawa perubahan besar. Tokoh-tokoh seperti Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham menolak kebrutalan. Dalam bukunya *On Crimes and Punishments* (1764), Beccaria mengkritik hukuman mati dan penyiksaan, karena keduanya tidak benar-benar menimbulkan efek jera. Baginya, kepastian hukuman jauh lebih efektif dibanding kejamnya hukuman. Bentham menambahkan dengan teori *utilitarianisme*. hukuman harus memberi manfaat sosial terbesar, yakni mencegah kejahatan.

Inilah titik balik efek jera mulai dipahami sebagai hasil dari sistem hukum yang rasional, konsisten, dan dapat diprediksi. Bukan sebagai rasa takut akibat kekerasan ekstrem. Hukuman yang pasti, meski ringan, lebih efektif daripada ancaman mati yang jarang dijalankan.

Namun, optimisme rasionalitas dalam teori deterrence klasik mulai dipertanyakan pada paruh kedua abad ke-20. Perkembangan kriminologi kritis dan ilmu sosial empiris menunjukkan bahwa asumsi pelaku kejahatan sebagai aktor rasional yang selalu melakukan kalkulasi untung-rugi sering kali tidak sesuai dengan realitas. *Labeling theory* menunjukkan bahwa proses pemidanaan justru dapat membentuk identitas kriminal dan meningkatkan peluang residivisme. *Strain theory* menyoroti bahwa kejahatan sering kali berakar pada ketimpangan struktural dan keterbatasan akses ekonomi, sehingga respons penal semata tidak menyentuh akar masalah. Sementara itu, temuan dalam ekonomi perilaku dan psikologi kognitif memperkenalkan konsep *bounded rationality*, yang menegaskan bahwa individu kerap mengambil keputusan dalam kondisi emosi, tekanan sosial, dan informasi yang tidak sempurna. Dalam konteks ini, hukuman yang semakin berat tidak hanya kehilangan efektivitas jera, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak kontraproduktif.

Merespons berbagai kritik tersebut, paradigma pemidanaan kontemporer bergerak ke arah pendekatan integratif. Paradigma ini tidak sepenuhnya menolak elemen retributif, tetapi menempatkannya dalam kerangka yang lebih luas bersama rehabilitasi dan restorasi. Retributive justice dipertahankan sebagai mekanisme akuntabilitas moral; rehabilitative justice menekankan perubahan perilaku dan reintegrasi sosial

pelaku; sementara restorative justice berfokus pada pemulihan korban, relasi sosial, dan komunitas. Efek jera dalam paradigma ini tidak lagi dipahami semata-mata sebagai hasil dari rasa takut, melainkan sebagai konsekuensi dari sistem penegakan hukum yang adil, pasti, proporsional, dan bermakna secara sosial.

Dengan demikian, evolusi konsep efek jera menunjukkan bahwa efektivitas pemidanaan tidak dapat dilepaskan dari desain institusional, konteks sosial, dan asumsi perilaku manusia yang mendasarinya. Penjelasan evolusi pada bagian ini berfungsi sebagai fondasi konseptual bagi pembahasan selanjutnya dalam buku ini, khususnya dalam menganalisis biaya sosial pemidanaan, tingkat residivisme, serta alternatif kebijakan yang lebih efisien dan berkeadilan. Memahami di mana suatu kebijakan pemidanaan berada dalam spektrum paradigma ini menjadi prasyarat penting untuk merancang reformasi hukum pidana yang tidak hanya tampak tegas, tetapi juga efektif dan berkelanjutan.

Hukum Adat dan Perspektif Nusantara

Di Nusantara, hukum adat juga mengenal prinsip pencegahan dan efek jera, meski bentuknya berbeda. Hukuman dalam masyarakat tradisional sering berbentuk sanksi sosial. Misalnya, pelaku pencurian bisa dipermalukan di depan masyarakat atau dikenakan denda adat yang berat. Rasa malu inilah yang menjadi inti efek jera.

Dalam banyak komunitas adat, penekanan bukan pada penderitaan fisik, melainkan pada rusaknya reputasi dan relasi sosial. Pelaku yang dipermalukan akan berpikir dua kali sebelum mengulangi, bukan hanya karena takut, tetapi karena ia kehilangan kehormatan. Artinya, efek jera dalam masyarakat tradisional lebih dekat pada kesadaran sosial ketimbang sekadar rasa takut.

Model seperti ini sebenarnya selaras dengan gagasan modern tentang keadilan restoratif. Hukuman tidak dimaksudkan untuk memutus pelaku dari komunitas, melainkan mengembalikannya dengan cara menegakkan norma sosial bersama.

Kolonialisme dan Warisan untuk Indonesia

Indonesia sebagai negara bekas jajahan Belanda mewarisi banyak aspek hukum Eropa, termasuk pemikiran tentang efek jera. Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku selama lebih dari satu abad adalah adaptasi dari Wetboek van Strafrecht Belanda.

Dalam KUHP kolonial, hukuman penjara diperkenalkan sebagai bentuk dominan, menggantikan banyak praktik adat. Logika di baliknya adalah efek jera. memisahkan pelaku dari masyarakat, membuatnya menderita kebebasan yang hilang, dan sekaligus memberi contoh bagi orang lain. Namun, penerapannya sangat diskriminatif. pribumi sering dihukum lebih berat daripada orang Eropa. Efek jera dalam konteks kolonial lebih dekat pada alat kontrol kekuasaan daripada sarana pembinaan.

Warisan ini masih terasa hingga kini. Penjara tetap menjadi instrumen utama, meskipun efektivitasnya sering dipertanyakan. Banyak kebijakan hukum Indonesia yang masih menekankan pidana penjara berat dengan alasan "agar menimbulkan efek jera," seolah-olah mengulang logika kolonial yang lebih menakut-nakuti ketimbang mendidik.

Dari Balas Dendam ke Rehabilitasi?.

Jika dirangkum, perjalanan sejarah efek jera dapat dibagi dalam tiga fase besar

1. Fase Balas Dendam – hukuman ekstrem untuk membalas dan menakut-nakuti.
2. Fase Rasionalisasi – hukuman yang lebih terukur, menekankan kepastian hukum.
3. Fase Restoratif – muncul gagasan modern bahwa efek jera sejati justru lahir dari kesadaran, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.

Meskipun efek jera telah mengakar kuat dalam peraturan perundang-undangan dan praktik peradilan Indonesia, penggunaannya cenderung bersifat deklaratif. Efek jera lebih sering diposisikan sebagai tujuan normatif pemidanaan, bukan sebagai konsep yang dianalisis secara kritis atau diukur efektivitasnya. Dalam konteks ini, hukum positif Indonesia mengasumsikan bahwa pidana—terutama pidana penjara—akan bekerja secara otomatis sebagai pencegah.

Namun, asumsi tersebut menyisakan pertanyaan mendasar. dalam kondisi seperti apa efek jera dapat benar-benar bekerja?. Untuk menjawabnya, diperlukan penelaahan lebih jauh mengenai hubungan

antara efek jera dengan kesalahan, kesengajaan, dan kondisi mental pelaku tindak pidana. Pertanyaan ini menjadi penting karena pidana hanya dapat memengaruhi perilaku apabila pelaku memiliki kapasitas psikologis dan kognitif untuk memahami serta merespons ancaman hukum.

3.3. Teori Kriminologi tentang Efek Jera

Efek jera tidak dapat dilepaskan dari konsep kesalahan (*schuld*) dan pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana, pidana dijatuhkan bukan hanya karena terjadinya perbuatan yang dilarang, tetapi juga karena adanya kesalahan pada diri pelaku. Dengan demikian, efek jera secara implisit mengandaikan bahwa pelaku memiliki kapasitas mental tertentu. Mulai dari mengetahui larangan, memahami konsekuensi, dan mampu mengendalikan tindakannya.

Dari sudut pandang ini, efek jera bukan sekadar persoalan berat-ringannya pidana, melainkan berkaitan erat dengan kondisi mental pelaku pada saat melakukan perbuatan. Oleh karena itu, analisis mengenai *ignorance*, *dolus*, dan *mens rea* menjadi kunci untuk memahami batas-batas efektivitas efek jera..

Teori Deterrence Klasik. Hukuman sebagai Pencegahan

Efek jera paling erat dikaitkan dengan teori deterrence yang lahir dari pemikiran Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham pada abad ke-18. Dalam konteks Eropa yang kala itu sarat dengan hukuman brutal, Beccaria menekankan pentingnya kepastian dan proporsionalitas dalam hukuman. Ia menolak penyiksaan dan hukuman mati karena dianggap tidak efektif menimbulkan efek jera.

Menurut teori deterrence klasik, hukuman berfungsi sebagai sinyal yang menakutkan, agar individu menghindari kejahatan. Ada dua dimensi yang diulas.

1. Deterrence individual (special deterrence), ditujukan pada pelaku yang sudah dihukum, agar ia tidak mengulangi.
2. Deterrence umum (general deterrence) , ditujukan pada masyarakat luas, agar takut melakukan kejahatan ketika melihat hukuman dijatuhkan pada orang lain.

Bentham menambahkan dasar utilitarianisme. hukuman harus mendatangkan manfaat sosial terbesar, yakni mencegah kejahatan di masa

depan. Pendekatan ekonomi terhadap kejahatan melihat pelaku sebagai aktor rasional yang merespons insentif dan disinsentif, sehingga keputusan melakukan kejahatan dipahami sebagai hasil kalkulasi biaya dan manfaat[19]. Dengan kata lain, tujuan utama hukuman bukan membalas, melainkan mencegah.

Kritik terhadap Teori Deterrence. Apakah Hukuman Berat Membuat Jera?.

Meskipun populer, teori deterrence klasik tidak luput dari kritik. Banyak penelitian menunjukkan bahwa hukuman berat tidak otomatis menurunkan angka kejahatan.

Contoh paling gamblang adalah hukuman mati. Di banyak negara, hukuman mati diterapkan dengan dalih menimbulkan efek jera, terutama untuk kasus narkoba atau pembunuhan. Namun, data menunjukkan residivisme tetap tinggi, dan angka kejahatan tidak turun signifikan. Artinya, beratnya hukuman bukan faktor penentu utama.

Kriminolog modern berpendapat bahwa kepastian penegakan hukum lebih efektif dibanding beratnya hukuman[20]. Jika peluang tertangkap rendah, orang cenderung tetap berjudi melakukan kejahatan, meskipun ancaman hukumannya sangat berat. Sebaliknya, jika peluang tertangkap tinggi, hukuman ringan sekalipun bisa efektif.

Teori Labeling. Hukuman Justru Memperkuat Identitas Kriminal

Berbeda dari pendekatan rasional, *labeling theory* menekankan bahwa kejahatan dibentuk melalui reaksi sosial terhadap pelaku, bukan semata-mata oleh perbuatannya[21]. Teori labeling yang berkembang pada tahun 1960-an menantang pandangan bahwa hukuman otomatis menimbulkan efek jera. Howard Becker dan Edwin Lemert berpendapat bahwa label "penjahat" yang disematkan kepada seseorang justru bisa memperkuat perilaku kriminal. Lemert membedakan antara penyimpangan

---

[19] Gary S. Becker, "Crime and Punishment. An Economic Approach," *Journal of Political Economy* 76, no. 2 (1968). 169–217.

[20] Michael Tonry, *Punishment and Politics. Evidence and Emulation in English Crime Control Policy* (Cullompton. Willan Publishing, 2004), hlm. 34–39

[21] Howard S. Becker, *Outsiders. Studies in the Sociology of Deviance* (New York. Free Press, 1963), hlm. 9–14

primer dan penyimpangan sekunder untuk menjelaskan bagaimana stigma sosial justru memperkuat dan mengkonsolidasikan perilaku kriminal[22].

Seseorang yang masuk penjara bukan hanya kehilangan kebebasan, tetapi juga mendapatkan stempel sosial. ia dianggap kriminal, dikucilkan, dan sulit mendapatkan pekerjaan. Alih-alih kapok, banyak mantan napi justru kembali ke dunia kriminal karena pintu kehidupan normal tertutup. Dalam konteks ini, penjara gagal memberi efek jera, bahkan memperburuk siklus kejahatan.

Teori Strain. Kejahatan sebagai Respons terhadap Tekanan Sosial

Faktor struktural seperti ketegangan antara tujuan sosial yang dihargai dan keterbatasan sarana legal untuk mencapainya juga berkontribusi terhadap kejahatan[23]. Robert Merton dengan *strain theory*-nya menjelaskan kejahatan sebagai konsekuensi dari ketidakmampuan individu mencapai tujuan sosial melalui cara-cara legal. Ketika akses pada pendidikan, pekerjaan, dan mobilitas sosial terbatas, sebagian orang mencari jalan pintas melalui kejahatan.

Dari perspektif ini, hukuman tidak otomatis menimbulkan efek jera. Jika kondisi struktural tidak berubah, pelaku bisa kembali mengulangi kejahatan setelah keluar penjara. Efek jera menjadi lemah karena akar masalah bukan pada niat jahat semata, tetapi pada kesenjangan sosial.

Teori Pembelajaran Sosial. Penjara sebagai Sekolah Kriminal

Kejahatan juga dipelajari melalui interaksi sosial dan observasi perilaku orang lain, sebagaimana ditegaskan dalam teori pembelajaran sosial[24]. Albert Bandura dengan *social learning theory*-nya menekankan bahwa perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi sosial. Seseorang belajar dari lingkungan, meniru, dan memperkuat perilaku melalui pengalaman.

Penjara, dalam konteks ini, bisa menjadi "sekolah kriminal." Alih-alih membuat jera, napi baru justru belajar teknik kejahatan dari napi lama. Jaringan kriminal terbentuk, solidaritas negatif tumbuh, dan setelah bebas, mereka menjadi lebih berbahaya. Hal ini menjelaskan mengapa tingkat

---

22 Edwin M. Lemert, *Social Pathology* (New York. McGraw-Hill, 1951), hlm. 75–78

23 Robert K. Merton, "Social Structure and Anomie," *American Sociological Review* 3, no. 5 (1938). 672–682.

24 Albert Bandura, *Social Learning Theory* (Englewood Cliffs. Prentice-Hall, 1977), hlm. 22–25

residivisme di banyak negara, termasuk Indonesia, tetap tinggi meskipun hukuman berat diterapkan.

Efek Jera dalam Perspektif Modern, Antara Teori dan Realitas

Gabungan teori klasik dan modern menunjukkan bahwa efek jera adalah fenomena kompleks[25]. Hukuman memang bisa menimbulkan rasa takut sesaat, tetapi untuk benar-benar mencegah kejahatan, diperlukan kombinasi faktor.

- Kepastian penegakan hukum. orang lebih takut jika tahu pasti akan tertangkap.
- Keadilan sosial. tanpa mengatasi ketimpangan, efek jera mudah pudar.
- Rehabilitasi. pelaku perlu dibekali kemampuan baru agar tidak kembali ke jalur lama.
- Penghapusan stigma. agar mantan napi bisa kembali ke masyarakat tanpa harus mengulang kejahatan.

Analisis mengenai kesalahan dan kesengajaan menunjukkan bahwa efek jera hanya mungkin bekerja secara terbatas, yaitu pada pelaku yang memiliki kapasitas rasional untuk memahami dan menimbang konsekuensi hukum dari perbuatannya. Ketika kapasitas tersebut tidak terpenuhi—baik karena ketidaktahuan, tekanan situasional, atau gangguan kondisi mental—maka pidana kehilangan daya pencegahannya.

Temuan ini membawa pada persoalan yang lebih fundamental, yakni **asumsi rasionalitas manusia** yang menjadi dasar teori efek jera klasik. Untuk memahami mengapa pidana sering gagal mencegah kejahatan, perlu ditelaah bagaimana manusia sebenarnya mengambil keputusan dalam kondisi nyata, khususnya dalam situasi emosional, impulsif, atau adiktif. Pembahasan ini menjadi fokus subbab berikutnya.

3.4. Tiga Pilar Efek Jera: Certainty, Severity, dan Celerity

Pendekatan ekonomi terhadap kejahatan memberikan kontribusi penting dalam merumuskan efek jera sebagai fenomena yang dapat dianalisis secara sistematis dan terukur. Berbeda dari pendekatan normatif dalam filsafat hukum atau pendekatan sosiologis dalam kriminologi klasik,

[25] David Garland, *Punishment and Modern Society. A Study in Social Theory* (Oxford. Oxford University Press, 1990), hlm. 17–21

ekonomi kejahatan memandang perilaku kriminal sebagai hasil dari pilihan rasional yang dipengaruhi oleh insentif, risiko, dan keterbatasan sumber daya.

Dalam kerangka Beckerian, individu memilih untuk melakukan atau tidak melakukan kejahatan dengan membandingkan manfaat yang diharapkan dari kejahatan dengan biaya yang diharapkan akibat hukuman. Secara sederhana, keputusan kriminal dapat direpresentasikan sebagai fungsi utilitas ekspektasian, di mana tingkat kejahatan dipengaruhi oleh dua parameter kunci. Probabilitas tertangkap dan dihukum (*certainty of punishment*), serta tingkat keparahan sanksi (*severity of punishment*). Dalam model ini, efek jera meningkat ketika biaya yang diharapkan dari kejahatan—hasil perkalian antara probabilitas dan berat hukuman—melebihi manfaat yang diperoleh pelaku.

Kontribusi utama pendekatan ini adalah pergeseran fokus dari simbolisme hukuman menuju desain kebijakan yang efisien. Becker menunjukkan bahwa, secara teoritis, peningkatan kepastian penegakan hukum sering kali lebih efektif dan lebih murah secara sosial dibandingkan peningkatan berat hukuman. Dalam konteks anggaran publik yang terbatas, menaikkan probabilitas tertangkap melalui perbaikan penegakan hukum dapat menghasilkan efek jera yang lebih besar dengan biaya fiskal yang relatif lebih rendah dibandingkan memperpanjang masa pidana penjara. Temuan ini memberikan landasan analitis bagi kritik terhadap kebijakan pemidanaan yang berorientasi pada pemenjaraan jangka panjang sebagai instrumen utama pengendalian kejahatan.

Namun, meskipun elegan secara teoretis, model Beckerian bergantung pada asumsi rasionalitas penuh. Pelaku diasumsikan memiliki informasi yang memadai, mampu melakukan kalkulasi probabilistik, dan menimbang konsekuensi jangka panjang secara konsisten. Seiring berkembangnya bukti empiris dan penelitian lintas disiplin, asumsi-asumsi ini semakin dipertanyakan. Banyak tindak kejahatan dilakukan dalam kondisi emosi, impulsivitas, tekanan sosial, atau keterbatasan kognitif yang membuat kalkulasi untung-rugi menjadi tidak sempurna.

Perkembangan ekonomi perilaku dan kriminologi empiris kemudian memperkaya perspektif ekonomi kejahatan dengan memperkenalkan konsep *bounded rationality*. Dalam kerangka ini, individu tidak selalu merespons insentif secara linier. Persepsi terhadap risiko sering kali bias,

probabilitas kecil cenderung diremehkan, dan hukuman yang jauh di masa depan didiskonto secara berlebihan. Akibatnya, peningkatan berat hukuman—terutama dalam bentuk pidana penjara yang panjang—sering kali gagal menghasilkan tambahan efek jera yang signifikan, terutama ketika probabilitas tertangkap tetap rendah.

Pendekatan behavioral juga menyoroti bahwa kepastian dan kecepatan penegakan hukum memiliki efek psikologis yang lebih kuat dibandingkan berat hukuman. Hukuman yang pasti dan segera menciptakan asosiasi kausal yang jelas antara perbuatan dan konsekuensi, sementara hukuman berat yang jarang dan tertunda cenderung kehilangan daya pengaruhnya. Temuan ini memperkuat argumen bahwa desain sistem peradilan pidana harus lebih menekankan konsistensi dan kredibilitas penegakan hukum daripada eskalasi sanksi.

Implikasi kebijakan dari pergeseran perspektif ini sangat signifikan. Dalam banyak sistem hukum, termasuk di negara berkembang, respons terhadap kejahatan sering kali mengambil bentuk peningkatan ancaman pidana penjara tanpa diimbangi dengan peningkatan kapasitas penegakan hukum. Dari sudut pandang ekonomi kejahatan, strategi semacam ini menciptakan ketidakseimbangan antara *severity* dan *certainty*. Hasilnya bukan hanya efek jera yang lemah, tetapi juga akumulasi populasi penjara yang berlebihan, meningkatnya beban fiskal negara, serta memburuknya kondisi lembaga pemasyarakatan.

Di sinilah keterkaitan langsung antara teori deterrence dan isu biaya pemidanaan serta overcrowding menjadi jelas. Pemenjaraan massal dapat dipahami sebagai konsekuensi dari kebijakan yang terlalu bergantung pada berat hukuman sebagai instrumen utama pengendalian kejahatan. Dalam kerangka ekonomi publik, kebijakan semacam ini menimbulkan *deadweight loss* yang besar. Anggaran negara terserap untuk biaya pemeliharaan narapidana, sementara manfaat marjinal dalam bentuk penurunan kejahatan semakin menurun. Selain itu, pemenjaraan jangka panjang juga menghasilkan biaya tidak langsung berupa hilangnya produktivitas, disrupsi keluarga, dan meningkatnya risiko residivisme pasca-pembebasan.

Dengan demikian, pendekatan ekonomi kejahatan—terutama dalam versi behavioral—memberikan jembatan analitis antara teori efek jera dan evaluasi kebijakan pemidanaan secara fiskal dan institusional. Bab ini

menegaskan bahwa efektivitas pemidanaan tidak dapat diukur semata-mata dari kerasnya sanksi, tetapi harus dianalisis sebagai kombinasi antara kepastian penegakan, proporsionalitas hukuman, dan biaya sosial yang ditimbulkannya. Kerangka inilah yang menjadi dasar bagi pembahasan pada bab-bab selanjutnya mengenai biaya pemidanaan, overcrowding lembaga pemasyarakatan, serta desain alternatif kebijakan yang lebih efisien dan berkeadilan.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, teori efek jera klasik bertumpu pada asumsi bahwa manusia adalah aktor rasional yang mampu membuat keputusan secara sadar dan terukur. Dalam kerangka ini, individu dipandang sebagai subjek yang menimbang manfaat dan risiko sebelum bertindak, sehingga ancaman pidana diyakini dapat memengaruhi perilaku secara preventif. Semakin berat ancaman hukuman, semakin besar pula kemungkinan individu mengurungkan niat melakukan kejahatan.

Dalam teori deterrence klasik yang dirumuskan oleh Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham, efektivitas hukuman dalam mencegah kejahatan ditentukan oleh tiga pilar utama, certainty (kepastian), severity (keparahan), dan celerity (kecepatan). *Pertama*, severity (keparahan). Seberapa berat hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan. Logika dasarnya sederhana. Jika konsekuensi suatu perbuatan cukup berat, orang akan berpikir dua kali sebelum melakukannya. Indonesia mengenal hukuman penjara yang panjang, bahkan hukuman mati untuk kejahatan tertentu.

Kedua, certainty (kepastian).Seberapa besar kemungkinan seorang pelaku kejahatan benar-benar dihukum. Ini bukan tentang berat atau cepatnya hukuman, melainkan tentang keyakinan bahwa kejahatan akan berujung pada konsekuensi hukum.

Ketiga, celerity (kecepatan).Seberapa cepat hukuman dijatuhkan setelah kejahatan terjadi. Hukuman yang datang cepat lebih efektif menciptakan asosiasi psikologis antara perbuatan dan akibatnya.

Sebaliknya, hukuman yang tertunda berbulan-bulan atau bertahun-tahun kehilangan daya sambungnya.

Penelitian klasik oleh Daniel Nagin (2013) menunjukkan bahwa di antara ketiganya, certainty memiliki pengaruh paling besar terhadap perilaku calon pelaku kejahatan. Meningkatkan peluang tertangkap dan dihukum jauh lebih efektif mencegah kejahatan dibandingkan sekadar

memperberat hukuman. Sementara itu, celeritysering kali menjadi faktor yang paling diabaikan dalam kebijakan pidana Indonesia, padahal proses peradilan yang lambat—seperti yang akan kita lihat dalam pembahasan *delay justice* di Bab 4—secara sistematis memperlemah efek jera tanpa mengubah berat hukuman ataupun probabilitas tertangkap.

Kecepatan hukuman bukan sekadar soal efisiensi administrasi peradilan. Ia adalah komponen kunci dalam membentuk persepsi risiko pelaku kejahatan. Ketika seorang pelaku tahu bahwa proses hukum akan memakan waktu bertahun-tahun dengan banding dan kasasi, ia mendiskon nilai

hukuman tersebut seolah-olah jauh lebih ringan dari yang seharusnya. Fenomena *present bias*—kecenderungan manusia untuk lebih menghargai manfaat saat ini daripada konsekuensi di masa depan—menyebabkan ancaman hukuman yang tertunda kehilangan daya jeranya.

Namun, asumsi rasionalitas penuh tersebut semakin dipertanyakan oleh perkembangan kriminologi modern, psikologi perilaku, dan ilmu kebijakan publik. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keputusan kriminal sering kali diambil dalam kondisi yang jauh dari rasional. Informasi yang terbatas, tekanan emosional, impulsivitas, serta gangguan perilaku seperti kecanduan. Dalam kondisi demikian, ancaman pidana kehilangan daya pengaruhnya sebagai instrumen pencegahan.

Subbab ini menguraikan kritik-kritik mendasar terhadap konsep efek jera dengan menempatkan rasionalitas manusia sebagai titik sentral analisis.

3.4.1. Efek Jera Sulit Diukur Secara Objektif

Kritik pertama terhadap efek jera berkaitan dengan persoalan pengukuran. Tidak ada metode objektif yang mampu memastikan bahwa seseorang berhenti melakukan kejahatan semata-mata karena jera akibat hukuman. Perilaku manusia selalu dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berkelindan.

Sebagai contoh, seorang narapidana kasus pencurian yang tidak mengulangi perbuatannya setelah bebas belum tentu berhenti karena jera; bisa jadi ia telah menua, kehilangan kemampuan fisik, atau memperoleh dukungan sosial yang lebih baik. Demikian pula, seorang pengguna narkotika yang berhenti mengonsumsi setelah keluar dari penjara mungkin

melakukannya bukan karena takut hukuman, melainkan karena dukungan keluarga atau proses rehabilitasi informal. Bahkan dalam konteks kejahatan kerah putih seperti korupsi, kepatuhan hukum masyarakat bisa lebih dipengaruhi oleh nilai moral, agama, atau norma sosial daripada ancaman pidana.

Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa efek jera tidak mudah dipisahkan dari faktor-faktor lain. Ia lebih sering berfungsi sebagai asumsi normatif dalam justifikasi kebijakan pidana daripada sebagai fakta empiris yang dapat diverifikasi.

3.4.2. Ketidakkonsistenan Efek Jera dan Bounded Rationality

Kritik kedua menyasar pada ketidakkonsistenan efek jera. Hukuman yang sama dapat menimbulkan respons yang sangat berbeda pada individu yang berbeda. Ada pelaku yang sekali menjalani pidana langsung berhenti melakukan kejahatan, sementara yang lain keluar masuk penjara berulang kali tanpa menunjukkan perubahan perilaku yang berarti. Bahkan, tidak sedikit yang justru menjadi lebih profesional dan terhubung dengan jaringan kriminal setelah menjalani hukuman.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep *bounded rationality*. Manusia tidak selalu membuat keputusan berdasarkan perhitungan rasional yang lengkap. Keterbatasan informasi, kapasitas kognitif, dan tekanan situasional membuat individu sering kali gagal memproses ancaman pidana secara optimal. Dalam kondisi rasionalitas terbatas, peningkatan berat hukuman tidak otomatis meningkatkan efek jera.

Ketidakkonsistenan ini melemahkan klaim bahwa efek jera dapat dijadikan fondasi tunggal dalam kebijakan pemidanaan.

3.4.3. Hukuman Berat Tidak Menjamin Efek Jera

Kritik paling tajam terhadap teori efek jera adalah asumsi bahwa hukuman yang semakin berat akan menghasilkan pencegahan yang semakin kuat. Dalam praktik, asumsi ini tidak terbukti secara konsisten. Di banyak negara, termasuk Indonesia, pidana mati dan pidana penjara jangka panjang dijustifikasi dengan alasan menciptakan efek jera, khususnya dalam kejahatan narkotika dan kekerasan berat. Namun, tingkat kejahatan tersebut tetap tinggi dan berulang.

Penelitian kriminologi menunjukkan bahwa faktor yang lebih menentukan bukanlah beratnya hukuman, melainkan kepastian penegakan hukum. Ketika peluang tertangkap dan dihukum rendah, individu cenderung berspekulasi dan tetap melakukan kejahatan, seberat apa pun ancaman pidananya. Sebaliknya, ketika penegakan hukum konsisten dan dapat diprediksi, sanksi yang relatif ringan pun dapat berfungsi secara efektif.

Pengalaman penerapan tilang elektronik (ETLE) di Indonesia memberikan ilustrasi konkret. Meskipun sanksinya tidak berat, kepastian penegakan hukum meningkatkan kepatuhan masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa efek jera tidak lahir dari rasa takut semata, melainkan dari kepastian dan konsistensi sistem hukum.

3.4.4. Efek Jera, Emosi, dan Penguatan Kriminalitas

Keputusan kriminal sering kali diambil dalam kondisi emosional—marah, takut, tertekan, atau putus asa—yang menghambat pertimbangan rasional. Dalam situasi seperti ini, ancaman pidana hampir tidak menjadi faktor penentu perilaku. Hukuman yang dijatuhkan setelah peristiwa terjadi pun kehilangan daya pencegahannya terhadap keputusan yang bersifat impulsif.

Lebih jauh, teori *labeling* dalam kriminologi menunjukkan bahwa hukuman justru dapat memperkuat identitas kriminal. Stigma sebagai mantan narapidana menyulitkan reintegrasi sosial dan mempersempit pilihan hidup yang sah. Dalam kondisi tersebut, penjara bukan menjadi sarana efek jera, melainkan berfungsi sebagai mekanisme yang memperkuat siklus kriminalitas dan residivisme.

3.4.5. Kecanduan, Kompulsi, dan Kegagalan Efek Jera dalam Kejahatan Narkotika

Keterbatasan rasionalitas paling nyata terlihat dalam konteks kejahatan narkotika. Pada individu yang mengalami ketergantungan, perilaku bukan lagi sepenuhnya hasil pilihan rasional. Perilaku merupakan respons terhadap dorongan biologis dan psikologis yang bersifat kompulsif. Dalam kondisi ini, ancaman pidana—seberat apa pun—tidak bekerja sebagai pencegah.

Mengandalkan pidana penjara untuk menciptakan efek jera terhadap pengguna narkotika berarti mengabaikan realitas kecanduan sebagai gangguan perilaku. Bahkan, penjara sering kali memperburuk kondisi tersebut melalui lingkungan yang tidak mendukung pemulihan dan paparan terhadap jaringan kriminal yang lebih luas. Akibatnya, kebijakan yang berorientasi pada efek jera justru menjadi kontraproduktif.

3.4.6. Efek Jera sebagai Alat Politik dan Masalah Moral

Selain kelemahan teoretik dan empiris, efek jera juga rentan dimanfaatkan sebagai alat politik. Narasi "agar menimbulkan efek jera" sering digunakan untuk melegitimasi kebijakan represif. Kebijakan represif itu menunjukkan ketegasan negara, meskipun efektivitasnya tidak terbukti. Dalam konteks ini, efek jera berfungsi lebih sebagai slogan populis daripada solusi kebijakan yang rasional.

Dari sudut pandang moral, pendekatan yang semata-mata menekankan rasa takut dan penderitaan juga mengabaikan tujuan rehabilitasi. Keadilan pidana modern menuntut agar pemidanaan tidak hanya menakut-nakuti, tetapi juga membuka jalan bagi perubahan perilaku dan reintegrasi sosial. Tanpa dimensi ini, hukum pidana kehilangan sisi kemanusiaannya.

3.4.7. Menuju Pemahaman Baru tentang Efek Jera

Dari berbagai kritik di atas, jelas bahwa konsep efek jera memiliki kelemahan mendasar. sulit diukur, tidak konsisten, sering gagal, dan dalam banyak konteks justru kontraproduktif. Namun, hal ini tidak berarti bahwa efek jera harus dihapuskan sepenuhnya dari diskursus hukum pidana.

Yang diperlukan adalah revisi paradigma. Efek jera tidak lagi boleh dipahami semata-mata sebagai rasa takut terhadap hukuman berat, melainkan sebagai hasil dari kombinasi kepastian hukum, keadilan sosial, dan pembentukan kesadaran. Efek jera yang bermakna adalah ketika individu berhenti melakukan kejahatan bukan hanya karena takut dihukum, tetapi karena memahami kesalahannya dan memiliki alternatif kehidupan yang lebih baik.

3.5. Kritik Empiris terhadap Efek Jera

Jika sub-bab sebelumnya menunjukkan secara teoretik dan psikologis keterbatasan asumsi rasionalitas manusia, maka subbab ini menguji klaim efek jera berdasarkan bukti empiris. Fokus pembahasan bukan lagi pada bagaimana efek jera seharusnya bekerja, melainkan pada apa yang benar-benar terjadi ketika kebijakan pidana yang berorientasi pada hukuman berat diterapkan dalam berbagai konteks negara.

Secara umum, temuan empiris menunjukkan satu pola yang konsisten. efek jera tidak bekerja secara kuat, tidak stabil, dan sangat bergantung pada kondisi tertentu. Dalam banyak kasus, peningkatan berat hukuman tidak diikuti oleh penurunan kejahatan yang signifikan, bahkan sering kali beriringan dengan tingginya tingkat residivisme dan pembengkakan populasi penjara.

3.5.1. Temuan Global

Literatur kriminologi internasional telah lama menguji hubungan antara hukuman dan pencegahan kejahatan. Berbagai meta-analysis yang mengompilasi ratusan studi empiris lintas waktu dan wilayah menunjukkan bahwa pengaruh efek jera terhadap penurunan kejahatan relatif kecil dan tidak konsisten.

Penelitian lintas negara memperlihatkan bahwa negara dengan ancaman pidana berat—termasuk pidana mati dan pidana penjara jangka panjang—tidak secara otomatis memiliki tingkat kejahatan yang lebih rendah dibanding negara dengan sistem pemidanaan yang lebih moderat. Sebaliknya, variasi tingkat kejahatan lebih sering berkorelasi dengan faktor sosial-ekonomi, kualitas institusi penegak hukum, serta tingkat ketimpangan dan kepercayaan publik terhadap negara.

Dalam konteks kejahatan narkotika, misalnya, studi global menunjukkan bahwa kriminalisasi keras terhadap pengguna tidak menurunkan tingkat konsumsi secara signifikan. Negara-negara yang mengandalkan penjara sebagai alat utama deterrence justru menghadapi ledakan populasi narapidana tanpa pengurangan suplai maupun permintaan narkotika. Temuan serupa muncul dalam kejahatan kekerasan dan kejahatan properti, di mana fluktuasi kejahatan tidak sejalan dengan perubahan berat sanksi pidana. Temuan-temuan ini memperkuat kesimpulan bahwa efek jera bukan mekanisme universal. Sistem itu

bekerja secara terbatas dan kontekstual. Ia gagal berfungsi sebagai “obat mujarab” untuk berbagai jenis kejahatan.

3.5.2. Kepastian vs Berat Hukuman

Salah satu temuan empiris paling konsisten dalam kriminologi adalah bahwa kepastian penegakan hukum jauh lebih berpengaruh daripada beratnya hukuman. Ancaman pidana yang sangat berat kehilangan daya pencegahannya apabila probabilitas tertangkap dan dihukum rendah.

Individu cenderung bereaksi terhadap risiko yang nyata dan segera, bukan terhadap ancaman abstrak yang jarang terealisasi. Ketika peluang tertangkap kecil, pelaku kejahatan—baik yang rasional maupun yang berada dalam kondisi rasionalitas terbatas—lebih memilih berspekulasi. Dalam situasi seperti ini, peningkatan ancaman pidana hanya menaikkan simbol ketakutan, bukan persepsi risiko aktual.

Ilustrasi kebijakan dapat dilihat dalam penerapan tilang elektronik *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Indonesia. Meskipun sanksi yang dijatuhkan relatif ringan, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas meningkat secara signifikan. Faktor penentunya bukanlah berat denda, melainkan kepastian bahwa pelanggaran akan terdeteksi dan ditindak. Kamera yang selalu aktif menciptakan persepsi risiko yang konkret dan konsisten.

Sebaliknya, dalam kejahatan yang sulit dideteksi—seperti korupsi atau peredaran narkotika—ancaman pidana berat tidak menghasilkan efek jera yang berarti ketika penegakan hukum tidak pasti, selektif, atau lamban. Temuan ini menegaskan bahwa deterrence certainty lebih menentukan daripada deterrence severity, sebuah fakta yang sering diabaikan dalam perumusan kebijakan pidana.

3.5.3. Residivisme

Kritik empiris paling serius terhadap efek jera muncul dari tingginya tingkat residivisme. Jika efek jera bekerja sebagaimana diasumsikan, maka individu yang telah merasakan hukuman seharusnya cenderung tidak mengulangi perbuatannya. Namun, data menunjukkan kenyataan sebaliknya.

Di banyak negara, termasuk Indonesia, tingkat pengulangan kejahatan tetap tinggi, terutama pada tindak pidana narkotika, pencurian, dan kekerasan. Hal ini menunjukkan kegagalan *specific deterrence*, yaitu pencegahan terhadap individu yang telah dipidana. Penjara tidak selalu menjadi pengalaman yang membuat jera; dalam banyak kasus, ia justru memperkuat keterikatan pelaku dengan dunia kriminal.

Literatur kriminologi menyebut fenomena ini sebagai *prison as a school of crime*. Di dalam penjara, individu berinteraksi dengan pelaku kejahatan lain, membangun jaringan sosial negatif, dan mempelajari teknik serta norma kriminal baru. Stigma sosial sebagai mantan narapidana semakin menyulitkan reintegrasi ke masyarakat, mempersempit akses terhadap pekerjaan dan kehidupan yang sah. Dalam kondisi tersebut, kembali melakukan kejahatan sering kali menjadi pilihan yang paling realistis.

Temuan ini memperlihatkan bahwa penjara tidak hanya gagal menciptakan efek jera, tetapi dalam banyak konteks justru bersifat kriminogenik. Alih-alih memutus siklus kejahatan, pemidanaan berbasis penjara sering kali memperpanjang dan memperdalamnya.

Secara empiris, klaim bahwa hukuman berat secara otomatis menciptakan efek jera tidak didukung oleh bukti yang kuat. Efek jera terbukti lemah, tidak konsisten, dan sangat bergantung pada kepastian penegakan hukum serta kondisi sosial-psikologis pelaku. Tingginya residivisme dan peran penjara sebagai ruang reproduksi kejahatan semakin menegaskan keterbatasan pendekatan pemidanaan yang berorientasi semata-mata pada deterrence.

Temuan empiris ini memperkuat argumen bahwa sistem pemidanaan modern tidak dapat lagi bertumpu pada efek jera sebagai tujuan tunggal. Pertanyaan selanjutnya bukan apakah efek jera penting, melainkan bagaimana ia harus diposisikan secara proporsional dalam kerangka pemidanaan yang juga menekankan rehabilitasi dan pemulihan sosial—sebuah isu yang akan dibahas pada subbab berikutnya.

3.6. Efek Jera, Rehabilitasi, dan Restorative Justice

Jika dua sub-bab sebelumnya menunjukkan keterbatasan efek jera baik dari sisi asumsi rasionalitas maupun bukti empiris, maka pertanyaan berikutnya adalah. ke mana arah kebijakan pemidanaan seharusnya

bergerak?. Subbab ini tidak bertujuan meniadakan pidana atau menyangkal peran efek jera sama sekali. Sebaliknya, pembahasan diarahkan untuk menata ulang tujuan pemidanaan dengan mengintegrasikan efek jera secara proporsional bersama pendekatan rehabilitatif dan restoratif.

Perkembangan pemikiran hukum pidana modern menunjukkan bahwa sistem pemidanaan yang hanya berorientasi pada pembalasan dan pencegahan melalui ketakutan tidak cukup untuk menjawab kompleksitas kejahatan kontemporer. Oleh karena itu, diperlukan kerangka normatif yang lebih seimbang—yang mengakui keterbatasan deterrence, sekaligus membuka ruang bagi perubahan perilaku dan pemulihan sosial.

3.6.1. Pendekatan Retributif. Keadilan Pembalasan dan Batasannya

Pendekatan retributif merupakan fondasi klasik hukum pidana. Dalam paradigma ini, pidana dipahami sebagai balasan yang layak (just desert) atas kesalahan moral pelaku. Seseorang dihukum bukan terutama untuk mencegah kejahatan di masa depan, melainkan karena ia pantas menerima penderitaan akibat pelanggaran norma hukum.

Pendekatan ini memiliki kelebihan normatif yang penting. Ia menegaskan prinsip pertanggungjawaban individual, memperkuat pesan moral hukum, dan memberikan rasa keadilan simbolik bagi korban serta masyarakat. Dalam konteks tertentu—terutama kejahatan serius—unsur pembalasan masih dianggap perlu untuk menjaga legitimasi sistem hukum.

Namun, keterbatasan pendekatan retributif menjadi jelas ketika ia dijadikan tujuan dominan pemidanaan. Pembalasan tidak menjawab pertanyaan tentang apa yang terjadi setelah hukuman dijalani. Ia tidak menyediakan mekanisme untuk perubahan perilaku, pemulihan korban, atau pencegahan pengulangan kejahatan. Ketika dikombinasikan dengan asumsi efek jera yang lemah, pendekatan ini berisiko menghasilkan sistem pemidanaan yang keras tetapi tidak efektif, serta berkontribusi pada pembengkakan populasi penjara tanpa manfaat sosial yang sepadan.

3.6.2. Pendekatan Rehabilitatif. Perubahan Perilaku dan Evidence-Based Corrections

Pendekatan rehabilitatif berangkat dari pandangan bahwa kejahatan sering kali berkaitan dengan faktor-faktor struktural, psikologis, dan sosial—seperti kecanduan, gangguan perilaku, kemiskinan, atau kurangnya

keterampilan hidup. Tujuan utama pemidanaan dalam paradigma ini adalah mengubah perilaku pelaku agar ia mampu kembali ke masyarakat tanpa mengulangi kejahatan.

Dalam dekade terakhir, berkembang konsep evidence-based corrections, yaitu kebijakan pemasyarakatan yang dirancang berdasarkan temuan empiris mengenai apa yang benar-benar menurunkan residivisme. Program rehabilitasi yang efektif biasanya mencakup intervensi psikologis, pendidikan, pelatihan kerja, serta penanganan kecanduan dan kesehatan mental.

Pendekatan ini tidak meniadakan unsur pidana, tetapi mengubah orientasinya. Hukuman tidak lagi semata-mata dimaknai sebagai penderitaan, melainkan sebagai kesempatan terstruktur untuk perubahan. Dalam konteks ini, efek jera tidak diandalkan sebagai mekanisme utama, melainkan ditempatkan sebagai efek samping dari sistem yang konsisten, adil, dan berorientasi pada perbaikan.

Keterbatasan pendekatan rehabilitatif terletak pada kebutuhan sumber daya dan komitmen institusional yang tinggi. Tanpa desain yang serius dan evaluasi berkelanjutan, rehabilitasi berisiko menjadi jargon kebijakan tanpa dampak nyata.

3.6.3. Pendekatan Restoratif. Pemulihan Korban, Komunitas, dan Legitimasi Sosial Hukum

Pendekatan restoratif menawarkan perspektif yang berbeda dengan menempatkan kerugian akibat kejahatan sebagai pusat perhatian. Fokusnya bukan hanya pada pelaku dan negara, tetapi juga pada korban dan komunitas yang terdampak. Keadilan dipahami sebagai proses pemulihan hubungan sosial yang rusak oleh kejahatan.

Dalam praktik restorative justice, pelaku didorong untuk mengakui kesalahan, memahami dampak perbuatannya, dan berpartisipasi dalam pemulihan—baik melalui ganti rugi, permintaan maaf, maupun bentuk tanggung jawab lainnya. Korban diberi ruang untuk menyuarakan pengalaman dan kebutuhannya, sementara komunitas dilibatkan sebagai konteks sosial pemulihan.

Pendekatan ini terbukti meningkatkan kepuasan korban dan memperkuat legitimasi sosial hukum. Ketika keadilan dipersepsikan sebagai proses yang adil dan bermakna, kepatuhan terhadap hukum tidak

lagi bergantung pada rasa takut semata, melainkan pada penerimaan normatif terhadap aturan.

Meski tidak cocok untuk semua jenis kejahatan, pendekatan restoratif memberikan alternatif penting terhadap logika efek jera yang sempit, terutama untuk kejahatan ringan hingga menengah dan pelaku dengan risiko residivisme tertentu.

3.6.4. Model Hibrida Pemidanaan. Integrasi Deterrence Terbatas, Rehabilitasi, dan Restoratif

Berdasarkan keterbatasan masing-masing pendekatan, arah kebijakan pemidanaan modern semakin mengarah pada model hibrida. Dalam model ini, efek jera tidak dihapuskan, tetapi diposisikan secara terbatas dan realistis. Deterrence bekerja terutama melalui kepastian penegakan hukum dan konsistensi sanksi, bukan melalui eskalasi hukuman.

Model hibrida mengintegrasikan retribusi proporsional untuk menjaga akuntabilitas dan legitimasi moral. Rehabilitasi berbasis bukti untuk menurunkan residivisme dan mendorong perubahan perilaku. Serta restorative justice untuk memulihkan korban, komunitas, dan kepercayaan terhadap hukum.

Desain pemidanaan modern dalam kerangka ini menuntut diferensiasi respons hukum berdasarkan jenis kejahatan, karakteristik pelaku, dan risiko pengulangan. Hukuman tidak lagi bersifat seragam dan represif, melainkan kontekstual dan berorientasi pada hasil sosial yang nyata.

Subbab ini menegaskan bahwa masa depan kebijakan pidana tidak terletak pada penolakan pidana atau penghapusan efek jera, melainkan pada penataan ulang tujuannya secara proporsional dan berbasis bukti. Efek jera tetap memiliki tempat, tetapi bukan sebagai pilar tunggal. Ia harus berjalan berdampingan dengan rehabilitasi dan pemulihan sosial.

Dengan kerangka ini, sistem pemidanaan diharapkan tidak hanya menghukum, tetapi juga mengurangi kejahatan secara berkelanjutan, memulihkan kerugian sosial, dan memperkuat legitimasi hukum pidana dalam masyarakat.

3.7. Efek Jera di Mata Pelaku

Bab ini menunjukkan bahwa efek jera, meskipun lama menjadi justifikasi utama pemidanaan, tidak dapat lagi diperlakukan sebagai solusi tunggal bagi persoalan kejahatan. Asumsi rasionalitas manusia yang mendasari teori deterrence terbukti terbatas ketika dihadapkan pada realitas psikologis, sosial, dan empiris.

Pertama, manusia tidak selalu bertindak secara rasional penuh. Emosi, impulsivitas, kecanduan, dan tekanan sosial sering kali mendominasi pengambilan keputusan kriminal. Dalam kondisi ini, ancaman hukuman berat kehilangan daya pengaruhnya.

Kedua, bukti empiris internasional menunjukkan bahwa efek jera bersifat lemah dan tidak konsisten. Peningkatan berat hukuman tidak berbanding lurus dengan penurunan kejahatan, sementara kepastian penegakan hukum jauh lebih menentukan. Tingginya residivisme dan karakter kriminogenik penjara semakin memperlemah klaim efektivitas deterrence.

Ketiga, pendekatan pemidanaan yang bertumpu secara eksklusif pada efek jera berisiko kontraproduktif, baik secara sosial maupun moral. Ia mengabaikan rehabilitasi, pemulihan korban, dan legitimasi sosial hukum.

Refleksi ini membawa pada satu kesimpulan penting. reformasi kebijakan pidana bukanlah pilihan normatif semata, melainkan keharusan empiris. Sistem hukum pidana yang efektif harus bergerak melampaui logika "hukuman berat = jera" menuju desain pemidanaan yang lebih proporsional, berbasis bukti, dan berorientasi pada perubahan perilaku serta pemulihan sosial.

Kerangka analitis ini menjadi fondasi untuk pembahasan selanjutnya, yang akan memperluas analisis dari ranah akademik menuju dimensi sosial, kebijakan publik, dan paradigma hukum pidana yang lebih luas.

3.8. Efek Jera di Mata Masyarakat

Jika sebelumnya kita melihat efek jera dari perspektif pelaku, maka kali ini kita perlu memahami bagaimana masyarakat memandangnya. Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, publik sering menjadi "penonton utama" dari drama peradilan. Mereka menyaksikan proses

hukum melalui media, membaca vonis, mendengar alasan hakim, dan menilai apakah hukuman itu sudah adil.

Efek jera di mata masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai simbol keadilan. Masyarakat ingin percaya bahwa pelaku akan kapok, dan lebih jauh lagi, bahwa hukuman itu akan mencegah orang lain melakukan kejahatan. Tetapi apakah benar masyarakat selalu menilai demikian?.

Ekspektasi Publik. Hukuman Berat sebagai Keadilan

Di ruang publik, sering kali muncul tuntutan agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Narasi "agar jera" dipakai tidak hanya untuk pelaku, tetapi juga untuk memberi kepuasan moral bagi masyarakat. Misalnya, dalam kasus korupsi besar, publik menuntut vonis tinggi dengan harapan akan membuat pejabat lain takut.

Bagi banyak orang, hukuman berat identik dengan keadilan. Logika yang digunakan sederhana. jika pelaku menderita, maka masyarakat merasa terpuaskan. Dari sudut pandang ini, efek jera bukan sekadar pencegahan, melainkan juga pemulihan rasa keadilan kolektif.

Namun, logika ini memiliki kelemahan. Beratnya hukuman tidak selalu membuat masyarakat puas jika mereka melihat ketidakadilan lain, seperti pelaku besar yang lolos atau hukuman ringan bagi pejabat berkuasa. Dalam situasi itu, efek jera tidak lagi dipandang sebagai hasil nyata, melainkan sekadar retorika.

Media Massa dan Pembentukan Persepsi

Media memiliki peran besar dalam membentuk persepsi masyarakat tentang efek jera. Setiap kali berita kriminal muncul, media sering menambahkan narasi. *"agar menimbulkan efek jera."* Hal ini membentuk keyakinan publik bahwa hukuman memang harus menakutkan.

Namun, media juga bisa menimbulkan kebingungan. Ketika ada kasus koruptor yang mendapat vonis ringan, atau napi narkoba yang justru leluasa mengendalikan bisnis dari balik penjara, masyarakat kehilangan kepercayaan. Efek jera di mata publik berubah menjadi ironi. bagaimana mungkin hukuman bisa membuat jera, jika pelaku justru nyaman di balik jeruji?.

Di sinilah muncul sinisme masyarakat. Mereka sering berkata. *"Penjara bukan membuat jera, tapi malah membuat orang makin pintar korupsi."* Ungkapan ini menunjukkan bahwa publik tidak lagi percaya pada klaim efek jera.

Budaya Hukum dan Nilai Kolektif

Pandangan masyarakat tentang efek jera juga dipengaruhi budaya hukum. Di Indonesia, dengan akar kolektivitas yang kuat, hukuman sering dipandang sebagai sarana untuk menjaga harmoni sosial. Jika ada pelaku yang merugikan banyak orang, masyarakat berharap hukum menegakkan keadilan dengan menimpakan penderitaan yang sepadan.

Namun, masyarakat juga punya sisi pragmatis. Dalam banyak kasus, mereka tidak menuntut efek jera berupa penjara panjang, tetapi lebih pada pengembalian kerugian atau permintaan maaf publik. Misalnya, dalam sengketa tanah adat, yang diinginkan masyarakat bukan sekadar pelaku dipenjara, tetapi tanah dikembalikan. Ini menunjukkan bahwa efek jera di mata publik tidak selalu identik dengan hukuman berat, melainkan dengan pemulihan keadilan sosial.

Ketidakpercayaan pada Efek Jera

Sayangnya, ketidakpercayaan publik terhadap efektivitas hukuman makin meningkat. Ada beberapa alasan.

1. **Ketidakadilan hukum** – masyarakat melihat adanya disparitas hukuman antara orang kecil dan orang besar.
2. **Residivisme tinggi** – banyak napi yang kembali berbuat setelah bebas.
3. **Korupsi dalam sistem penjara** – berita tentang napi yang hidup mewah di balik jeruji menghancurkan keyakinan bahwa penjara menimbulkan penderitaan.
4. **Hukuman simbolis** – banyak putusan dianggap sekadar formalitas untuk meredam kemarahan publik, tanpa efek nyata.

Akibatnya, masyarakat semakin skeptis. Mereka mendukung frasa "agar jera," tetapi dalam hati meragukannya.

Efek Jera dan Kebutuhan Akan Kepastian Hukum

Sebenarnya diinginkan masyarakat bukan sekadar hukuman berat, melainkan kepastian hukum. Publik akan merasa jera itu nyata jika mereka

melihat bahwa setiap pelanggar pasti dihukum, tanpa pandang bulu. Hukuman yang konsisten, meski ringan, jauh lebih menumbuhkan rasa percaya daripada hukuman berat yang penuh diskriminasi.

Sebagai contoh, masyarakat lebih percaya pada sistem tilang elektronik (ETLE) karena semua pelanggar terekam dan ditindak. Meskipun dendanya tidak seberapa, efek jeranya besar, karena kepastian hukum terlihat jelas. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan prosedural lebih penting daripada sekadar ancaman hukuman keras.

Bagi masyarakat Indonesia, efek jera lebih dari sekadar konsep hukum; ia adalah simbol kolektif tentang keadilan. Publik ingin percaya bahwa hukum mampu melindungi mereka, menakuti pelaku, dan menjaga ketertiban. Namun, ketika realitas hukum tidak konsisten, simbol itu kehilangan makna.

Refleksi pentingnya adalah jika ingin mengembalikan makna efek jera di mata masyarakat, maka sistem hukum harus menekankan kepastian, keadilan, dan transparansi. Tanpa itu semua, efek jera hanya akan menjadi mitos yang diulang-ulang di ruang sidang, tetapi kehilangan kepercayaan di ruang publik.

3.9. Efek Jera dan Kebijakan Publik

Efek jera bukan hanya persoalan teori hukum atau persepsi masyarakat. Ia juga menjadi salah satu dasar utama dalam perumusan kebijakan publik, khususnya di bidang hukum pidana, pemasyarakatan, dan keamanan. Setiap kali pemerintah mengumumkan kebijakan baru terkait hukuman, hampir selalu muncul frasa yang sama. *"Kebijakan ini diambil untuk menimbulkan efek jera."*

Namun, bagaimana sebenarnya efek jera digunakan sebagai landasan kebijakan publik?.. Apakah ia benar-benar dipahami secara ilmiah, atau sekadar jargon politik untuk mendapatkan legitimasi di mata masyarakat?..

Efek Jera sebagai Justifikasi Kebijakan

Dalam praktiknya, efek jera sering dijadikan justifikasi untuk memperberat hukuman. Pemerintah maupun parlemen, ketika menanggapi keresahan publik, cenderung mengeluarkan kebijakan yang menekankan represivitas.

Contohnya.

- **Kebijakan narkotika**. vonis penjara panjang, bahkan hukuman mati, diberlakukan dengan alasan efek jera.
- **Kebijakan korupsi**. pidana penjara belasan tahun ditambah denda dan uang pengganti, dengan tujuan agar pejabat lain takut.
- **Kebijakan kejahatan seksual**. penambahan hukuman kebiri kimia dan hukuman berat lainnya, demi efek jera.

Di mata publik, kebijakan semacam ini terlihat tegas dan berpihak pada masyarakat. Namun, efektivitasnya sering dipertanyakan, karena angka kejahatan tetap tinggi meski ancaman hukuman makin berat.

Menggunakan efek jera sebagai dasar kebijakan sering berujung pada paradigma represif. memperberat hukuman, menambah ancaman, dan memperluas kriminalisasi. Paradigma ini mudah dijual secara politik karena publik merasa puas dengan kebijakan "keras."

Namun, kriminologi modern menunjukkan bahwa paradigma represif jarang efektif. Hukuman yang semakin berat tidak otomatis menurunkan kejahatan jika kepastian penegakan hukum lemah. Misalnya, memperberat ancaman hukuman korupsi tidak akan berarti jika praktik suap di pengadilan tetap ada.

Dengan kata lain, kebijakan berbasis efek jera sering kali lebih simbolis daripada substantif. Ia meredam kemarahan masyarakat sementara, tetapi gagal menyelesaikan akar masalah.

Efek Jera dan Populisme Hukum

Tidak jarang, efek jera digunakan sebagai alat populisme hukum. Pemerintah atau politisi menjanjikan hukuman keras sebagai cara mudah memperoleh simpati rakyat. Narasi "agar jera" dipakai untuk menunjukkan keberpihakan pada masyarakat, padahal yang lebih dibutuhkan adalah reformasi sistemik.

Contoh yang nyata adalah kebijakan darurat narkoba di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dengan dalih efek jera, ribuan pengguna kecil dipenjara, sementara jaringan besar tetap hidup. Publik diberi kesan bahwa pemerintah tegas, padahal kenyataan di lapangan jauh lebih kompleks.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa efek jera kerap dipolitisasi. Ia bukan lagi instrumen hukum yang objektif, melainkan alat retorika untuk membangun citra.

Kebijakan Alternatif, Dari Represi ke Rehabilitasi

Beberapa negara mulai menggeser paradigma dari efek jera berbasis ketakutan menuju kebijakan berbasis rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

- **Portugal** melakukan dekriminalisasi terhadap pengguna narkoba. Alih-alih dipenjara, mereka diarahkan ke program rehabilitasi. Hasilnya, angka penggunaan turun dan penjara tidak lagi penuh sesak.
- **Negara-negara Skandinavia** menerapkan sistem pemasyarakatan yang menekankan pembinaan. Penjara dirancang menyerupai asrama, dengan pendidikan dan pelatihan kerja. Residivisme rendah karena mantan napi bisa kembali ke masyarakat dengan bekal yang cukup.

Kebijakan semacam ini menunjukkan bahwa efek jera tidak harus dibangun lewat ketakutan. Ia bisa lahir dari kesadaran, melalui kebijakan yang memberi peluang perubahan nyata bagi pelaku.

Refleksi bagi Indonesia

Bagi Indonesia, pertanyaan yang relevan adalah. apakah kita akan terus bertahan pada paradigma represif yang mengandalkan pidana berat, atau mulai berani merumuskan kebijakan yang lebih manusiawi dan efektif?.

Realitas menunjukkan bahwa penjara kita sudah penuh sesak, residivisme tetap tinggi, dan kejahatan tidak surut meski ancaman hukum makin keras. Ini tanda bahwa kebijakan berbasis efek jera yang represif tidak efektif.

Maka, Indonesia perlu merumuskan kebijakan publik baru yang menyeimbangkan tiga hal.

1. Kepastian penegakan hukum – agar publik percaya bahwa hukum bekerja adil.
2. Rehabilitasi dan reintegrasi – agar pelaku bisa benar-benar berubah.
3. Keadilan sosial – agar akar struktural kejahatan, seperti kemiskinan dan ketimpangan, juga diatasi.

Efek jera dalam kebijakan publik di Indonesia masih didominasi oleh logika hukuman berat. Ia dijadikan alasan untuk menambah ancaman pidana, menjustifikasi vonis keras, dan menampilkan citra ketegasan pemerintah. Namun, efektivitasnya terbatas, bahkan sering kontraproduktif.

Refleksi pentingnya adalah bahwa efek jera tidak boleh dipahami hanya sebagai rasa takut akibat ancaman. Kebijakan publik yang sehat harus membangun efek jera melalui kepastian, keadilan, dan rehabilitasi. Dengan demikian, efek jera tidak sekadar menjadi slogan politik, tetapi benar-benar bekerja dalam mencegah kejahatan dan membangun masyarakat yang lebih aman.

3.10. Menuju Pemahaman Baru tentang Efek Jera

Setelah membahas definisi, sejarah, teori, praktik hukum, persepsi pelaku, pandangan masyarakat, hingga kritik tajam terhadap konsep efek jera, muncul pertanyaan penting. bagaimana seharusnya kita memahami efek jera di era sekarang?. Apakah ia masih relevan sebagai dasar penegakan hukum, atau sudah saatnya digantikan dengan paradigma baru?.

Sub-bab ini mencoba merumuskan pemahaman baru tentang efek jera. Bukan untuk meniadakan sepenuhnya, tetapi untuk menempatkannya dalam kerangka hukum dan kebijakan yang lebih adil, manusiawi, dan efektif.

Efek Jera sebagai Kesadaran, Bukan Sekadar Ketakutan

Pemahaman lama tentang efek jera terlalu menekankan rasa takut. Pelaku diharapkan jera karena penderitaan yang dialami, sementara masyarakat diharapkan tunduk karena ancaman hukuman. Namun, pengalaman historis dan data empiris menunjukkan bahwa ketakutan bersifat rapuh.

Pemahaman baru seharusnya menekankan pada kesadaran. Hukuman harus mampu menumbuhkan pemahaman moral, bukan hanya rasa takut. Jera bukan lagi sekadar tidak berani, tetapi benar-benar tidak mau karena sadar bahwa perbuatan itu salah. Perbedaan halus ini membawa implikasi besar. hukum tidak lagi hanya represif, melainkan juga edukatif.

Menggabungkan Deterrence dan Rehabilitasi

Paradigma baru juga harus menggabungkan dua dimensi.

1. **Deterrence (pencegahan)** – hukuman tetap harus memberikan sinyal tegas bahwa pelanggaran tidak akan dibiarkan.
2. **Rehabilitasi (pemulihan)** – pelaku harus diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, agar setelah bebas ia bisa kembali ke masyarakat dengan identitas baru.

Efek jera sejati muncul ketika kedua hal ini berjalan beriringan. Hukuman memberi pelajaran, sementara rehabilitasi memberi harapan. Tanpa rehabilitasi, jera hanya ketakutan. Tanpa deterrence, rehabilitasi kehilangan wibawa.

Kepastian Hukum sebagai Fondasi Efek Jera

Dari seluruh teori dan pengalaman praktik, satu hal paling jelas. kepastian hukum lebih penting daripada beratnya hukuman. Masyarakat lebih patuh ketika melihat hukum ditegakkan konsisten, tanpa pandang bulu.

Pemahaman baru tentang efek jera harus meletakkan kepastian hukum sebagai fondasi. Bukan ancaman pidana mati atau penjara puluhan tahun yang utama, melainkan keyakinan bahwa setiap pelanggaran pasti dihukum. Ketika kepastian ini hadir, efek jera akan tumbuh secara alami di masyarakat.

Efek Jera dalam Konteks Sosial Indonesia

Indonesia memiliki tantangan khusus. penjara yang penuh sesak, tingkat residivisme tinggi, dan ketidakpercayaan publik terhadap sistem peradilan. Dalam konteks ini, pemahaman lama tentang efek jera sebagai penderitaan semakin tidak memadai.

Pemahaman baru harus disesuaikan dengan realitas sosial kita. Efek jera bisa lebih efektif jika dihubungkan dengan.

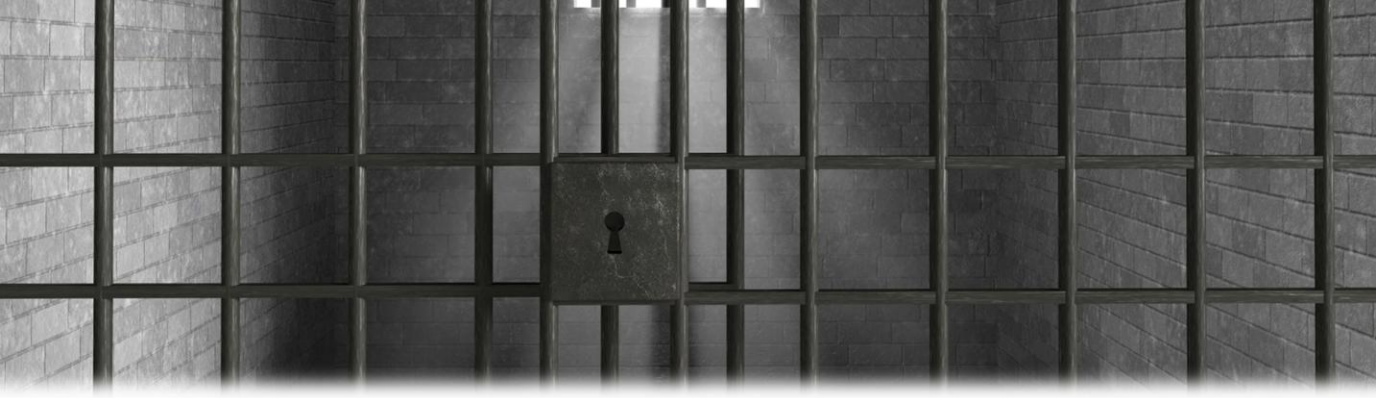
- Nilai-nilai budaya dan agama – memperkuat kesadaran moral, bukan hanya rasa takut.
- Keadilan sosial – mengurangi faktor struktural penyebab kejahatan, seperti kemiskinan dan kesenjangan.
- Reintegrasi sosial – membuka kesempatan bagi mantan napi untuk kembali hidup bermartabat.

Dengan kata lain, efek jera di Indonesia hanya akan bermakna jika dihubungkan dengan agenda yang lebih luas. membangun masyarakat yang adil, inklusif, dan berkeadilan hukum.

Menuju Efek Jera yang Humanis

Paradigma baru mengajak kita melihat efek jera secara humanis. Hukuman memang perlu, tetapi bukan untuk merendahkan martabat manusia. Hukuman seharusnya menjadi jembatan menuju kesadaran dan perubahan, bukan sekadar alat untuk menakut-nakuti.

Efek jera yang humanis tidak lagi diukur dari berapa lama seseorang dipenjara, tetapi dari apakah ia benar-benar berubah. Ia tidak lagi dilihat dari seberapa keras negara menghukum, tetapi dari seberapa adil negara menegakkan hukum.



Bab 4

Sistem Peradilan Pidana

Dalam literatur hukum dan ekonomi kejahatan, sistem peradilan pidana tidak dipahami semata-mata sebagai rangkaian prosedur hukum, melainkan sebagai mekanisme institusional yang membentuk ekspektasi pelaku terhadap risiko dan konsekuensi perbuatan pidana[2627]. Pendekatan ekonomi kejahatan memandang keputusan melakukan kejahatan sebagai hasil perhitungan rasional antara manfaat yang diharapkan dan biaya yang harus ditanggung[28], yang dipengaruhi oleh probabilitas tertangkap, dituntut, divonis, dan menjalani pidana[29]. Pada saat yang sama, analisis hukum normatif menegaskan bahwa penggunaan sanksi pidana tidak boleh dilepaskan dari prinsip proporsionalitas, keadilan, dan batas-batas kewenangan negara dalam menghukum[30].

Berangkat dari kerangka tersebut, Bab 3 membawa pembaca untuk menjelajahi sistem peradilan pidana Indonesia secara utuh, sebagai sebuah rangkaian proses yang melibatkan empat aktor kunci. Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Setiap tahap dalam

---

[26] Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction* (Stanford. Stanford University Press, 1968).

[27] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta. Rajawali Pers)

[28] Gary S. Becker, "Crime and Punishment. An Economic Approach," *Journal of Political Economy* 76, no. 2 (1968). 169–217

[29] Isaac Ehrlich, "Participation in Illegitimate Activities. A Theoretical and Empirical Investigation," *Journal of Political Economy* 81, no. 3 (1973). 521–565.

[30] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung. Alumni)

sistem ini tidak hanya menentukan nasib seorang terdakwa, tetapi juga secara kolektif membentuk tingkat kepastian dan efektivitas efek jera, yang menjadi salah satu tujuan utama pemidanaan.

Bab ini diawali dengan pemetaan alur sistem peradilan pidana berdasarkan kerangka hukum formal, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum materiil dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum formil. Melalui pendekatan yang sistematis, pembaca diajak memahami bagaimana setiap institusi bekerja, mulai dari penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, pemeriksaan dan pemidanaan oleh pengadilan, hingga pelaksanaan pidana dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Tidak berhenti pada deskripsi normatif, Bab 3 juga mengulas tantangan dan distorsi praktik yang dihadapi masing-masing institusi, seperti keterbatasan sumber daya, penyalahgunaan diskresi, lemahnya koordinasi antarlembaga, hingga masalah struktural di lembaga pemasyarakatan. Fenomena overcrowding dan minimnya program rehabilitasi ditunjukkan sebagai contoh bagaimana penjara, yang secara ideal dirancang sebagai sarana pembinaan, justru berpotensi berfungsi sebagai "sekolah kriminal."

Untuk memperjelas hubungan antara desain sistem dan perilaku pelaku, bab ini menyajikan ilustrasi perjalanan seorang pencuri motor melalui seluruh tahapan peradilan pidana. Ilustrasi ini menunjukkan bahwa sebuah proses hukum yang tampak berjalan sesuai aturan belum tentu berhasil menciptakan efek jera dalam praktik. Analisis terhadap faktor hukum, kelembagaan, dan budaya hukum Indonesia mengungkap bahwa kegagalan efek jera lebih sering bersumber dari cacat sistemik ketimbang semata-mata pilihan individual pelaku.

Bab 3 ditutup dengan refleksi kritis mengenai hubungan antara rasionalitas pelaku dan kinerja sistem peradilan pidana. Refleksi ini menegaskan bahwa tanpa reformasi menyeluruh yang mencakup kepastian hukum, konsistensi penegakan, serta komitmen nyata terhadap rehabilitasi, efek jera berisiko tetap menjadi ilusi normatif, bukan realitas empiris dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

4.1. Alur Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana di Indonesia dibangun berdasarkan aturan pokok yang termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum materiil, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum formil. KUHP berisi ketentuan mengenai jenis-jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana beserta ancaman sanksinya, sedangkan KUHAP mengatur mekanisme bagaimana tindak pidana itu diperiksa, dibuktikan, dan dijatuhi putusan[31].

Dengan kerangka tersebut, alur sistem peradilan pidana dapat dipetakan dalam empat aktor utama. Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Keempatnya membentuk satu mata rantai, di mana keberhasilan satu tahap sangat memengaruhi efektivitas tahap berikutnya, termasuk keberhasilan mencapai efek jera.

Setiap sistem peradilan pidana yang diterapkan pada suatu region setidaknya memiliki tiga institusi penegak hukum yang saling berkaitan, yaitu kepolisian, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan (Dezhbakhsh *et al*. (2003)). Sistim peradilan pidana mengikuti prosedur hukum yang telah ditentukan dalam menangani kasus kriminal. Proses yang berlaku umum bagi sebuah perbuatan kriminal dimulai dari penangkapan seorang tersangka pelaku tindak kriminal oleh pihak kepolisian (Pasal 1 ayat 20 KUHAP). Polisi juga memiliki wewenang untuk melakukan beberapa diskresi dalam menentukan langkah selanjutnya. Dalam kasus ; jumlah kerugian dan level para pelaku kriminalnya tergolong kecil ; korban tidak mau mengajukan tuntutan, dilakukan secara tidak disengaja ; atau kemungkinan pengulangan tidak cukup besar, maka polisi berwenang memutuskan melanjutkan kasus atau tidak kepada tahapan selanjutnya[32].

---

[31] Dezhbakhsh, H., Rubin, P. H., & Shepherd, J. M., "Does Capital Punishment Have a Deterrent Effect?. New Evidence from Postmoratorium Panel Data," *American Law and Economics Review* 5, no. 2 (2003)

[32] Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (secara spesifik ada pada pasal 16), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 1 angka 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jo. Pasal 33 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri 14/2012). Jika dikaitkan dengan pengertian penangkapan (Pasal 1 angka 20 KUHAP), maka seseorang baru bisa ditangkap apabila sudah berstatus sebagai tersangka atau terdakwa terlebih

Setelah pemeriksaan dan pemberkasan selesai maka berkas kasus dan si pelaku kriminal diserahkan kepada pihak kejaksaan[33] sebagai penuntut umum (P21). Dalam rentang waktu tertentu, jaksa harus sudah menyusun surat *tuntutan* (*requisitoir*) bagi si terdakwa untuk dibawa dalam tahapan pengadilan[34]. Dalam hal ini hakim di sidang pengadilan melakukan pembuktian dan kemudian si terdakwa yang terbukti bersalah akan menerima vonis hukuman (pasal 22 KUHAP). Selanjutnya jika si terpidana memperoleh amar putusan hukaman pejara, terpidana akan menjalani hukumannya di dalam penjara (lapas) sesuai dengan putusan hakim[35].

Sesuai dengan rentang urutan resiko dalam mekanisme ini, seorang (calon) pelaku tindak kriminal diasumsikan memiliki *subjective belief* bahwa dia akan berpeluang memperoleh setiap resiko tadi. Pertama, ada peluang bahwa dia tidak akan tertangkap (ketika) setelah melakukan sebuah tindak kriminal. Jika resiko tertangkap adalah $P(A)$, maka peluangnya untuk terhindar dari jangkauan sistim peradilan pidana pada tahap ini adalah $1 - P(A)$. Jika tertangkap, dia akan dikirim ke depan sidang pengadilan untuk pemeriksaan. Oleh karena sidang pengadilan hanya akan terjadi setelah penangkapan, maka resiko terbukti bersalah dan mendapat vonis hukuman tidak akan terlepas dari resiko tertangkap.

Ehrlich (1975) menggunakan istilah resiko terbukti bersalah jika tertangkap (joint *probability*) dengan notasi $P(C|A)$, untuk merepresentasikan keyakinan persepsi (*subjective belief*) resiko terbukti bersalah. Sebaliknya, resiko (peluang) untuk tidak terbukti bersalah dinotasikan oleh $1 - P(C|A)$. Setelah pembuktian di dalam sidang

---

dahulu. Hal ini tidak berlaku pada kasus khusus seperti tertangkap tangan. Jika seorang kriminil tertangkap tangan maka proses penahanan lansung berlaku.

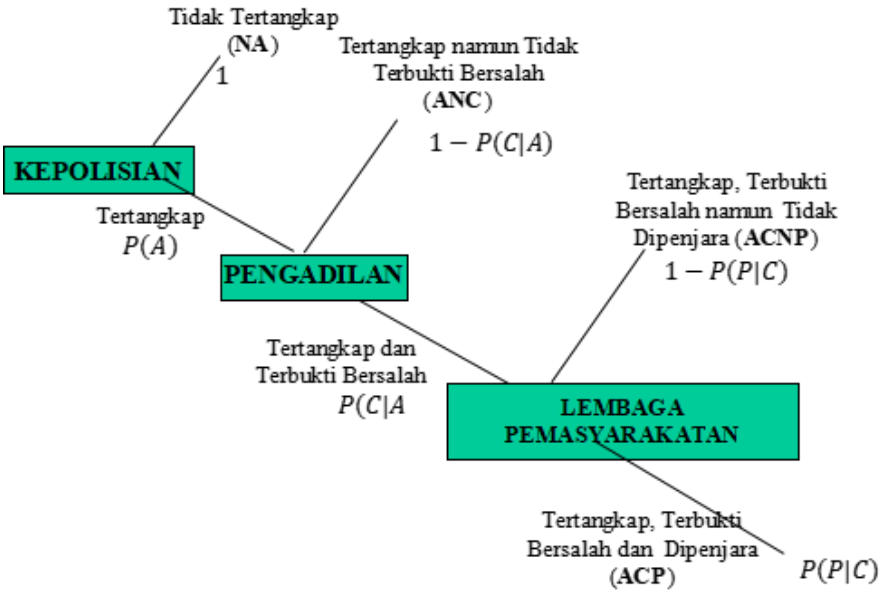
[33] Rincian tugas dan wewenang Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

[34] Adapun tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri diautur dalam UU No.49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam Pasal 55 sampai dengan pasal 67

[35] Hukuman penjara sendiri dibedakan kedalam hukuman penjara seumur hidup dan penjara dalam rentang waktu tertentu (sementara). Hukuman penjara sementara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun. Terpidana wajib tinggal dalam penjara selama masa hukuman dan wajib melakukan pekerjaan yang ada di dalam maupun di luar penjara. Dalam pasal 22 ayat 4 KUHAP dinyatakan bahwa jangka waktu penangkapan dan penahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang di jatuhkan.

pengadilan, hakim akan memberikan vonis hukuman pemenjaraan selama rentang tertentu atau bentuk hukuman lain. Sehingga, resiko pemenjaraan yang dinotasikan oleh $P(P|C)$ juga tidak terlepas dari resiko pembuktian bersalah. Sebaliknya, resiko (peluang) memperoleh bentuk hukuman lain dinotasikan oleh $1 - P(P|C)$.

Gambar 1. Diagram Pohon Tahapan dan Resiko Sistim Peradilan Pidana



Sumber . Diadaptasi dari model Ehrlich (1975)[36] dan Nagin (2013)[37]

Jadi ada 4 kemungkinan *outcomes* yang akan diperoleh si pelaku tindak kriminal dari sebuah proses sistim peradilan pidana (Ehrlich, 1975). Pertama, tidak tertangkap oleh polisi (dinotasikan oleh **NA**). Kedua, tertangkap oleh polisi namun tidak diputuskan bersalah oleh hakim di pengadilan (dinotasikan oleh **ANC**). Ketiga, tertangkap oleh polisi,

[36] Isaac Ehrlich, "The Deterrent Effect of Capital Punishment. A Question of Life and Death," *American Economic Review* 65, no. 3 (1975)

[37] Daniel S. Nagin, "Deterrence. A Review of the Evidence by a Criminologist for Economists," *Annual Review of Economics* 5 (2013). 83–105.

diputuskan bersalah oleh hakim di pengadilan namun tidak memperoleh vonis hukuman pemenjaraan (dinotasikan oleh **ACNP**). Terakhir, tertangkap oleh polisi, diputuskan bersalah oleh hakim di pengadilan dan memproleh vonis hukuman pemenjaraan (dinotasikan oleh **ACP**).

1. Kepolisian (Pasal 13 dan 14 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, serta Pasal 1 angka 1 KUHAP)

Polisi bertugas sebagai pintu pertama dalam sistem peradilan pidana. KUHAP menyebutkan bahwa penyidik adalah pejabat polisi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 ayat 1). Fungsi polisi diatur lebih lanjut dalam UU Kepolisian, yakni.

- Menegakkan hukum. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, serta membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Mencegah kejahatan. Tidak hanya menindak, tetapi juga melakukan upaya preventif agar kejahatan tidak terjadi.
- Melindungi dan melayani masyarakat. Fungsi sosial ini penting agar tindakan represif selalu didasari prinsip perlindungan HAM.

Dengan demikian, dalam konteks actus reus, polisi memastikan bukti adanya perbuatan pidana; dalam konteks mens rea, polisi mengumpulkan keterangan terkait niat pelaku. Probabilitas tertangkap (P(caught)) ada di tangan polisi; rendahnya kualitas kerja polisi akan langsung menurunkan efek jera.

2. Kejaksaan (Pasal 1 angka 6 KUHAP; Pasal 30 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan)

Jaksa dalam KUHAP disebut sebagai **penuntut umum**, yaitu pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan (Pasal 1 ayat 6). Tugas utama jaksa adalah membawa perkara pidana ke pengadilan dan membuktikan dakwaan.

Pasal 30 UU Kejaksaan mengatur bahwa jaksa memiliki fungsi.

- Melakukan penuntutan terhadap perkara pidana.
- Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- Mengawasi pelaksanaan putusan pidana.
- Dalam hal tertentu, dapat melakukan penyidikan tindak pidana tertentu.

Peran kejaksaan sangat strategis dalam memutuskan apakah suatu kasus akan dilanjutkan atau tidak. Inilah titik *joint probability* kedua. **P(prosecuted).** Jika perkara dihentikan (SP3) tanpa alasan yang jelas, masyarakat melihat hukum bisa dinegosiasikan, sehingga efek jera melemah.

3. Pengadilan (Pasal 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Pasal 1 angka 9 KUHAP)

Pengadilan memegang fungsi puncak dalam proses hukum. Hakim adalah pejabat yang memimpin persidangan, menilai bukti, dan menjatuhkan vonis. KUHAP (Pasal 1 ayat 9) menyebutkan hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Tugas hakim diatur lebih luas dalam UU Kekuasaan Kehakiman, yaitu menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Artinya, hakim tidak hanya menguji *actus reus* (apakah perbuatan terjadi), tetapi juga *mens rea* (apakah perbuatan dilakukan dengan niat jahat).

Probabilitas divonis bersalah (P(convicted)) ditentukan di sini. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa angka putusan bebas di Indonesia sangat rendah (kurang dari 1%). Hal ini menimbulkan persepsi bahwa pengadilan hanya formalitas untuk mengesahkan dakwaan jaksa. Efek jera sulit lahir jika vonis dianggap tidak adil, terlalu ringan bagi pelaku besar, atau terlalu berat bagi pelaku kecil.

4. Lembaga Pemasyarakatan (Pasal 1 angka 3 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan)

Tahap terakhir adalah pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Menurut UU Pemasyarakatan, lapas berfungsi melaksanakan pembinaan terhadap narapidana agar dapat kembali ke masyarakat sebagai warga yang baik.

Secara konseptual, pidana penjara tidak hanya menghukum (*punishment*), tetapi juga membina (*rehabilitation*). Di sinilah efek jera diuji. Namun, dalam kenyataan, lapas sering mengalami.

- **Overcrowding (kelebihan kapasitas).**
- **Minim program pembinaan.**
- **Reproduksi kejahatan.** Penjara menjadi “sekolah kriminal.”

Probabilitas terakhir, yaitu **P(sentenced and served)**, sering kali cacat karena hukuman tidak benar-benar dijalani sesuai tujuan. Banyak narapidana keluar dengan jejaring kriminal lebih kuat, sehingga efek jera justru berbalik menjadi efek kriminalisasi berulang.

Dengan melihat ketentuan dalam KUHP dan KUHAP, jelas bahwa sistem peradilan pidana Indonesia dirancang berlapis dengan peran aktor yang berbeda-beda.

- Polisi. menangkap dan menyidik.
- Jaksa. menuntut dan melaksanakan putusan.
- Hakim. mengadili dan menjatuhkan vonis.
- Lapas. melaksanakan pembinaan.

Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada keterhubungan antar-aktor. *Joint probability* dari keempat tahap inilah yang menentukan apakah efek jera tercapai. Jika salah satu tahap gagal, maka seluruh sistem kehilangan maknanya, dan keadilan berubah menjadi formalitas semata.

4.2. Polisi. Pintu Pertama Efek Jera

Kepolisian adalah garda terdepan dalam sistem peradilan pidana. Tanpa polisi, sebuah tindak pidana tidak akan pernah sampai ke pengadilan. Oleh karena itu, dalam literatur hukum pidana, polisi sering disebut sebagai **gatekeeper** (penjaga gerbang) yang menentukan apakah sebuah kejahatan akan diproses atau dibiarkan begitu saja.

Dasar Hukum dan Tugas Polisi

- **KUHAP Pasal 1 ayat (1).** *Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.*
- **Pasal 7 KUHAP.** memberi wewenang kepada penyidik untuk menerima laporan, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, serta pemeriksaan saksi dan tersangka.
- **UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal 13–14.** menyatakan fungsi Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan dasar hukum ini, jelas bahwa polisi memikul beban ganda. di satu sisi represif (penangkapan, penahanan), di sisi lain preventif (mencegah kejahatan).

Peran dan Tanggung Jawab

Polisi merupakan gerbang pertama dalam sistem peradilan pidana. Merekalah yang pertama kali menerima laporan masyarakat, melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti, dan menangkap tersangka. Dalam bahasa hukum, tahap ini disebut penyidikan.

Prosesnya dimulai ketika seseorang—korban atau saksi—melaporkan suatu kejahatan. Polisi lalu memeriksa laporan tersebut. Jika dianggap cukup bukti, mereka melakukan penyelidikan lebih lanjut. mengolah TKP (Tempat Kejadian Perkara), memeriksa saksi, dan mencari barang bukti. Jika bukti dirasa kuat, tersangka akan ditangkap dan ditahan.

Tantangan di Lapangan

Namun, dalam praktiknya, tugas polisi tidak semudah teori. Berbagai tantangan menghadang.

1. **Keterbatasan Sumber Daya**. Jumlah personel polisi sering tidak sebanding dengan luas wilayah dan tingginya angka kriminalitas. Seorang penyidik bisa menangani belasan kasus sekaligus, sehingga fokusnya terpecah.
2. **Tekanan Waktu**. Masyarakat dan media sering menuntut penyelesaian kasus yang cepat. Tekanan ini kadang memicu jalan pintas yang tidak prosedural.
3. **Praktik Korupsi**. Tidak bisa dimungkiri, masih ada oknum yang memanfaatkan situasi untuk memeras tersangka atau keluarga. "Uang damai" atau "uang pelicin" masih menjadi cerita umum di masyarakat.
4. **Pelanggaran Prosedur**. Penangkapan tanpa surat perintah, penggeledahan tanpa saksi, hingga pemaksaan pengakuan (persekusi) masih terjadi, meski tidak selalu terekspos media.

Efek Jera di Tingkat Kepolisian

Bagi seseorang seperti Andi, pengalaman ditangkap polisi adalah momen yang sangat menakutkan. Rasanya seperti dunia runtuh. Rasa malu, takut, dan penyesalan menyergapnya. Pada titik inilah efek jera individual (special deterrence) seharusnya mulai bekerja.

Namun, apakah ketakutan itu bertahan?. Tidak selalu. Jika proses penangkapan dan penyidikan dilakukan secara tidak profesional—

misalnya dengan kekerasan atau pemerasan—yang tumbuh justru rasa benci pada aparat hukum, bukan kesadaran akan kesalahan.

Selain itu, jika pelaku melihat bahwa banyak penjahat lain yang bebas karena "main uang", ia akan belajar bahwa hukum bisa dibeli. **Efek jera kolektif (general deterrence) pun gagal.**

Actus Reus dan Mens Rea

Dalam proses penyidikan, polisi bukan hanya membuktikan adanya *actus reus* (perbuatan melawan hukum), tetapi juga menggali *mens rea* (niat jahat). Misalnya, seorang tersangka pencurian perlu dibedakan apakah ia mencuri karena kelaparan (mens rea rendah) atau karena motif mencari keuntungan (mens rea tinggi). KUHAP mewajibkan polisi untuk menuangkan semua temuan ini dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Probabilitas Tertangkap

Efek jera paling pertama bekerja pada tahap ini. jika peluang tertangkap rendah, maka ancaman hukuman tidak menakutkan. Data empiris menunjukkan bahwa **angka penyelesaian kasus (clearance rate)** di Indonesia masih relatif rendah, terutama untuk kasus korupsi atau kejahatan kerah putih. Akibatnya, masyarakat melihat hukum hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas.

Dengan demikian, peran polisi tidak bisa dilepaskan dari prinsip *joint probability*. Kegagalan polisi di tahap awal berarti runtuhnya seluruh sistem efek jera.

4.3. Kejaksaan. Menentukan Nasib Perkara

Setelah penyidikan selesai, berkas perkara dilimpahkan ke kejaksaan. Di sinilah seorang jaksa berperan. Jaksa tidak hanya sekadar penerus berkas, melainkan aktor yang memiliki kewenangan besar menentukan apakah sebuah kasus akan sampai ke pengadilan atau dihentikan.

Dasar Hukum dan Tugas Jaksa

- **KUHAP Pasal 1 ayat (6).** *Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.*

- **Pasal 139 KUHAP.** jaksa wajib segera melimpahkan perkara ke pengadilan jika berkas dianggap lengkap.
- **UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Pasal 30.** jaksa memiliki fungsi melakukan penuntutan, melaksanakan putusan pengadilan, melakukan pengawasan pelaksanaan putusan, serta dalam hal tertentu melakukan penyidikan.

Jaksa disebut sebagai *dominus litis*—pengendali perkara pidana. Artinya, jaksa menentukan arah proses hukum. apakah dilanjutkan ke pengadilan, ditutup, atau dialihkan ke jalur lain (misalnya restorative justice).

Peran Sentral Penuntut Umum

Setelah polisi menyelesaikan penyidikan dan berkas kasus dianggap lengkap, berkas tersebut diserahkan ke **Kejaksaan**. Jaksa kemudian bertindak sebagai **Penuntut Umum**. Tugas utama mereka adalah.

1. Mempelajari kelengkapan dan keabsahan berkas dari polisi.
2. Menyusun **surat dakwaan** yang menjadi dasar persidangan.
3. Menuntut hukuman yang setimpal di depan sidang pengadilan.
4. Melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Secara sederhana, jika polisi mengumpulkan "bahan mentah" perkara, maka jaksalah yang mengolahnya menjadi "tuntutan hukum" yang siap diadili.

Kewenangan dan Diskresi

Jaksa memiliki kewenangan yang sangat besar, yaitu **diskresi**. Diskresi adalah hak untuk memutuskan.

- Apakah suatu kasus akan **dilanjutkan** ke pengadilan atau tidak.
- Apakah akan dilakukan **penghentian penuntutan** (demi hukum) karena kurang bukti.
- Atau bahkan menawarkan **diversi** (penyelesaian di luar pengadilan) untuk kasus-kasus tertentu, seperti anak yang berkonflik dengan hukum atau tindak pidana ringan.

Kewenangan ini membuat posisi jaksa sangat strategis sekaligus rentan disalahgunakan.

Tantangan dalam Penuntutan

1. **Berkas Tidak Lengkap (BAP Bolong)**. Seringkali berkas dari polisi datang dalam kondisi tidak lengkap atau lemah secara hukum. Jaksa terjepit antara menolak berkas (dan berkonflik dengan polisi) atau melanjutkan dengan risiko kalah di pengadilan.
2. **Intervensi Politik dan Uang**. Kasus-kasus yang melibatkan orang berkuasa atau bermodal kuat seringkali mendapat "tekanan" untuk dilemahkan atau bahkan dihentikan.
3. **Beban Kerja Tinggi**. Mirip dengan polisi, jaksa juga menangani puluhan bahkan ratusan kasus secara bersamaan. Hal ini berpotensi menurunkan kualitas penuntutan.
4. **Koordinasi yang Lemah**. Koordinasi antara jaksa dan polisi seringkali tidak optimal, menyebabkan proses hukum berjalan lambat.

Menciptakan Efek Jera dari Meja Jaksa

Efek jera sangat dipengaruhi oleh **kepastian hukum**. Masyarakat dan pelaku harus yakin bahwa setiap kejahatan akan berujung pada penuntutan. Jika jaksa konsisten, tegas, dan adil dalam menuntut, maka pesan yang sampai ke masyarakat adalah. "Hukum tidak main-main."

Sebaliknya, jika jaksa terlihat plin-plan, mudah dipengaruhi, atau hanya gencar menuntut kasus kecil sementara kasus besar dibiarkan, maka kredibilitas sistem hukum runtuh. Masyarakat dan calon pelaku kejahatan akan meragukan keseriusan negara dalam menegakkan hukum.

Actus Reus dan Mens Rea

Dalam kerangka teori, jaksa seharusnya mempertimbangkan dua aspek. apakah perbuatan pidana terjadi (*actus reus*) dan bagaimana niat pelakunya (*mens rea*). Namun, dalam praktik, jaksa di Indonesia lebih sering menekankan aspek formil, yaitu apakah bukti cukup untuk melanjutkan perkara. Akibatnya, banyak kasus diperlakukan sama meskipun niat pelakunya berbeda.

Contoh paling nyata adalah perkara narkotika. pecandu (mens rea pribadi) sering dituntut sama dengan pengedar (mens rea komersial). Padahal UU Narkotika sebenarnya sudah mengatur mekanisme rehabilitasi.

Probabilitas Dituntut

Dalam kerangka *joint probability*, peran jaksa ada pada P(prosecuted). Jika banyak perkara dihentikan melalui SP3 atau tidak dilanjutkan karena alasan non-yuridis, maka peluang seseorang benar-benar sampai di pengadilan berkurang drastis. Hal ini jelas merusak efek jera. pelaku merasa hukum bisa "ditawar."

4.4. Pengadilan. Antara Keadilan dan Formalitas

Tahap berikutnya adalah pengadilan. Di sinilah seorang terdakwa akhirnya diadili, diperiksa, dan diputus bersalah atau bebas. Pengadilan adalah puncak dari sistem peradilan pidana, karena hanya melalui putusan hakim seseorang secara sah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Dasar Hukum dan Tugas Hakim

- **KUHAP Pasal 1 ayat (9).** *Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.*
- **Pasal 193 KUHAP.** hakim wajib menjatuhkan putusan apabila sidang pemeriksaan selesai. Putusan bisa berupa putusan bebas, lepas, atau pemidanaan.
- **UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2.** peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," menegaskan bahwa hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dengan demikian, pengadilan tidak sekadar menilai bukti formal, tetapi juga menyeimbangkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Hakim. Pemegang Palu Keadilan

Tahap ini adalah puncak dari seluruh proses hukum. **Pengadilan** adalah tempat dimana semua bukti dipertontonkan, saksi diperiksa, dan kedua pihak—penuntut umum dan pembela—berdebat. Pada akhirnya, **hakim** (atau majelis hakim) yang akan memutuskan. bersalah atau tidak, dan hukuman apa yang pantas dijatuhkan.

Putusan hakim tidak hanya menyangkut nasib seorang terdakwa, tetapi juga menjadi **pesan moral** bagi masyarakat luas. Setiap kali hakim membacakan vonis dengan frasa *"agar menimbulkan efek jera"*, ia sedang berusaha mengkomunikasikan bahwa kejahatan tidak akan dibiarkan.

Proses dan Dinamika Persidangan

Sebuah persidangan pidana umumnya melalui tahapan berikut.

1. **Pembacaan Dakwaan**. Jaksa membacakan rumusan kesalahan terdakwa.
2. **Pemeriksaan Saksi dan Bukti**. Saksi dari kedua belah pihak diperiksa, barang bukti diajukan.
3. **Pledoi (Pembelaan)**. Pengacara terdakwa menyampaikan pembelaan.
4. **Replik dan Duplik**. Jaksa dan pengacara saling menyanggah.
5. **Putusan**. Hakim membacakan vonis.

Setiap tahap ini bisa menjadi sangat dramatis dan penuh ketegangan. Keterampilan jaksa dan pengacara, kualitas bukti, dan bahkan suasana sidang dapat mempengaruhi putusan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Putusan

Putusan hakim seharusnya murni berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Namun, dalam kenyataannya, beberapa faktor eksternal dapat berpengaruh.

- **Kuatnya Bukti**. Ini adalah faktor terpenting.
- **Kualitas Pengacara**. Terdakwa yang didampingi pengacara handal memiliki peluang lebih baik.
- **Tekanan Media dan Publik**. Kasus yang menjadi sorotan seringkali membuat hakim berada di bawah tekanan untuk menjatuhkan vonis berat.
- **Kebijakan Pengadilan (Ius Curia Novit)**. Hakim di suatu daerah mungkin memiliki kecenderungan tertentu untuk jenis kasus tertentu.
- **Faktor Non-Yuridis**. Latar belakang terdakwa (apakah ia memiliki keluarga, pekerjaan, atau menunjukkan penyesalan) sering kali dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan.

Efek Jera di Balik Meja Hijau

Pengadilan adalah panggung dimana efek jera paling simbolis diumumkan. Vonis yang berat diharapkan bisa menakuti terdakwa (special deterrence) dan masyarakat (general deterrence).

Namun, efektivitasnya dipertanyakan. Banyak pelaku kejahatan justru menganggap pengadilan sebagai "ritual" yang harus dilalui. Mereka tidak benar-benar takut karena berbagai alasan.

1. **Peluang Banding**. Proses hukum yang panjang (hingga kasasi dan peninjauan kembali) membuat vonis tidak langsung dirasakan.
2. **Ketidakkonsistenan**. Terdakwa melihat bahwa banyak orang yang melakukan kejahatan serupa mendapat hukuman berbeda, sehingga rasa keadilan dan efek jera berkurang.
3. **Vonis yang Tidak Efektif**. Untuk kasus tertentu, seperti narkoba, vonis berat terbukti tidak menurunkan angka kejahatan.

Actus Reus dan Mens Rea

Hakim idealnya memeriksa tidak hanya apakah *actus reus* terjadi (misalnya pencurian terbukti), tetapi juga *mens rea* pelaku (apakah dilakukan dengan sengaja, terpaksa, atau karena tekanan sosial). Namun, kenyataan di Indonesia menunjukkan vonis bebas sangat jarang (kurang dari 1%). Akibatnya, publik memandang pengadilan sebagai "mesin formalitas" untuk mengesahkan dakwaan jaksa.

Probabilitas Divonis

Tahap pengadilan berhubungan dengan P(convicted). Jika hampir semua terdakwa divonis bersalah, sistem terlihat tegas. Tetapi masalah muncul ketika vonis ringan justru diberikan kepada pelaku besar, sementara vonis berat dijatuhkan pada pelaku kecil. Hal ini melahirkan ketidakadilan yang merusak efek jera.

Efek jera di pengadilan hanya tercapai jika putusan proporsional, adil, dan konsisten. Bila tidak, hukuman hanya menjadi simbol, bukan pencegah kejahatan.

4.5. Penjara. Ujung Jalan atau Awal Masalah?.

Penjara sering dianggap sebagai titik akhir dari perjalanan hukum pidana, tetapi sesungguhnya ia adalah titik krusial yang menentukan apakah tujuan hukum tercapai atau justru gagal. Dalam teori pemidanaan, ada beberapa tujuan hukuman. **pembalasan (retribution), pencegahan (deterrence), perbaikan pelaku (rehabilitation), dan perlindungan**

masyarakat (incapacitation). Semua tujuan ini berjumpa di lembaga pemasyarakatan.

Dasar Hukum dan Fungsi Lapas

- **Pasal 270 KUHAP.** pelaksanaan putusan pidana dilakukan oleh jaksa.
- **UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (3).** lapas adalah tempat pembinaan narapidana.
- **UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 2.** pemasyarakatan bertujuan menyiapkan warga binaan untuk berintegrasi kembali dengan masyarakat.

Dengan aturan ini, seharusnya lapas bukan sekadar tempat menghukum, melainkan tempat membina. Konsep ini dikenal dengan istilah **correctional approach**. Namun, kenyataan sering kali jauh dari ideal.

Masalah dalam Lapas

1. **Overcrowding.** Data Kemenkumham menunjukkan kapasitas lapas hanya sekitar 130 ribu, sementara penghuninya melebihi 270 ribu.
2. **Minimnya Pembinaan.** Program kerja, pendidikan, dan keterampilan masih terbatas.
3. **Sekolah Kriminal.** Napi baru sering belajar modus kejahatan dari napi senior.
4. **Ketidakadilan.** Fasilitas bisa "dibeli." Narapidana kaya hidup lebih nyaman dibanding napi miskin.

Actus Reus dan Mens Rea di Balik Jeruji

Dalam perspektif hukum pidana, pemidanaan harus mencerminkan perbuatan (*actus reus*) dan niat (*mens rea*). Namun, di penjara, semua pelaku ditempatkan dalam ruang yang sama. Seorang pencuri kecil bisa ditempatkan bersama pembunuh berencana, tanpa diferensiasi. Akibatnya, fungsi rehabilitasi hilang, dan efek jera berubah menjadi efek kriminalisasi ulang.

Probabilitas P(served)

Dalam kerangka *joint probability*, penjara adalah tahap akhir. Jika hukuman tidak benar-benar dijalankan sesuai fungsi, maka seluruh rantai

hukum menjadi sia-sia. Probabilitas *served* menjadi rendah, dan masyarakat melihat hukuman hanya formalitas.

4.6. Perjalanan Seorang Pencuri Motor

Untuk memahami lebih dalam, mari kita ikuti perjalanan seorang pemuda yang mencuri motor di kota besar.

Tahap Polisi

Pemuda ini ditangkap polisi saat hendak menjual motor curian. Penangkapan sesuai Pasal 17 KUHAP, penyidikan dilakukan, dan ia ditahan. Polisi mengumpulkan bukti fisik motor, keterangan saksi, serta mengorek pengakuan tersangka.

Tahap Kejaksaan

Berkas diserahkan ke jaksa. Jaksa menilai bukti lengkap (P-21) dan melimpahkan perkara ke pengadilan. Jaksa menuntut hukuman 3 tahun berdasarkan Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Tahap Pengadilan

Hakim mempertimbangkan bukti dan menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara. Hakim berpendapat niat pelaku jelas (*mens rea*), karena ia merencanakan pencurian dan mencari pembeli.

Tahap Penjara

Pemuda masuk lapas. Di dalam, ia ditempatkan bersama residivis yang lebih berpengalaman. Alih-alih jera, ia justru mendapat jejaring baru untuk kejahatan berikutnya.

Analisis Ilustrasi

Kasus ini menunjukkan bahwa meski semua tahap sesuai prosedur KUHP dan KUHAP, efek jera tetap gagal. Kelemahan ada di tahap penjara. bukan hanya menghukum, tetapi justru memperkuat kultur kriminal.

4.7. Mengapa Efek Jera Gagal Tercapai?.

Pertanyaan utama, mengapa efek jera sulit tercapai di Indonesia?.. Jawabannya bisa dilihat dari kombinasi hukum[38], institusi, dan budaya hukum. Salah satu indikator paling gamblang dari kegagalan ini adalah rendahnya "kepercayaan publik" untuk melapor, yang sekaligus menjadi

[38] Nagin, Daniel S., "Deterrence in the Twenty-First Century," *Crime and Justice* 42, no. 1 (2013)

penyebab utama lemahnya kepastian hukum. Publikasi Statistik Kriminal 2024/2025 mencatat sebuah angka yang memprihatinkan. dari sekian banyak kejahatan yang terjadi, hanya 20,28 persen yang dilaporkan ke polisi. Sebanyak 79,72 persen kejahatan lainnya tenggelam dalam dark figure of crime atau "angka kejahatan gelap".

Bayangkan implikasinya terhadap efek jera. Jika seorang calon pelaku tahu bahwa 4 dari 5 temannya yang berbuat jahat tidak pernah dilaporkan korban ke polisi, maka ancaman hukuman penjara seberat apapun hanya akan dianggap sebagai risiko statistik yang sangat kecil. Data ini juga menjelaskan mengapa crime total di laporan resmi bisa turun menjadi 561.993 kejadian (crime rate 204 per 100.000 penduduk), sementara persentase penduduk yang mengaku menjadi korban kejahatan (0,73%) justru meningkat. Hukum hanya bekerja pada sebagian kecil permukaan gunung es, sementara aktivitas kriminal di dasar gunung es terus berkembang biak tanpa hambatan. (footnote) yang merujuk pada BPS, Publikasi Statistik Kriminal 2024/2025, hlm. x.

Data ini menjadi jembatan antara krisis penjara (overcrowding) dan kegagalan efek jera (low deterrence). Ia membuktikan bahwa sistem peradilan pidana hanya menyentuh permukaan masalah. Itupun cenderung salah sasaran (memenjarakan pengguna narkoba daripada bandar besar).

Faktor Hukum

- KUHP masih warisan kolonial Belanda tahun 1918, belum sepenuhnya adaptif dengan kondisi masyarakat modern.
- KUHAP lebih banyak menekankan prosedur formal ketimbang perlindungan HAM.

Faktor Institusi

1. **Polisi.** Clearance rate rendah, kejahatan besar sering tidak terungkap.
2. **Kejaksaan.** Dakwaan sering copy-paste, tanpa diferensiasi mens rea.
3. **Pengadilan.** Putusan cenderung formalitas, jarang ada vonis bebas.
4. **Lapas.** Tidak menjalankan fungsi rehabilitasi.

Faktor Budaya Hukum

Budaya masyarakat sering melihat hukum bisa dinegosiasikan. Uang dan kekuasaan memengaruhi jalannya proses peradilan. Akibatnya, masyarakat kehilangan kepercayaan, dan pelaku tidak merasa takut.

Konsekuensi

- **Keadilan timpang.** Orang miskin dihukum berat, orang kaya lolos.
- **Efek jera selektif.** Pelaku kecil jera, pelaku besar tidak.
- **Residivisme tinggi.** Banyak napi mengulangi kejahatan setelah bebas.

4.7.1. Tiga Pilar Efek Jera

Dalam teori efek jera (deterrence theory), efektivitas suatu sistem peradilan pidana dalam mencegah kejahatan ditentukan oleh tiga pilar utama.

Pertama, severity (keparahan). Seberapa berat hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan. Logika dasarnya sederhana. jika konsekuensi suatu perbuatan cukup berat, orang akan berpikir dua kali sebelum melakukannya. Indonesia mengenal hukuman penjara yang panjang, bahkan hukuman mati untuk kejahatan tertentu.

Kedua, celerity (kecepatan). Seberapa cepat hukuman dijatuhkan setelah kejahatan terjadi. Hukuman yang datang cepat lebih efektif menciptakan asosiasi psikologis antara perbuatan dan akibatnya. Sebaliknya, hukuman yang tertunda berbulan-bulan atau bertahun-tahun kehilangan daya sambungnya.

Ketiga, probability (probabilitas). Seberapa besar kemungkinan seorang pelaku kejahatan benar-benar dihukum. Ini bukan tentang berat atau cepatnya hukuman, melainkan tentang kepastian bahwa kejahatan akan berujung pada konsekuensi hukum.

Penelitian klasik oleh Daniel Nagin (2013) menunjukkan bahwa di antara ketiganya, **probabilitas memiliki pengaruh paling besar** terhadap perilaku calon pelaku kejahatan. Meningkatkan peluang tertangkap dan dihukum jauh lebih efektif mencegah kejahatan dibandingkan sekadar memperberat hukuman.

Namun, dalam praktik sistem peradilan pidana Indonesia, ketiga pilar ini tidak berjalan seimbang. Bab selanjutnya ini akan menguraikan

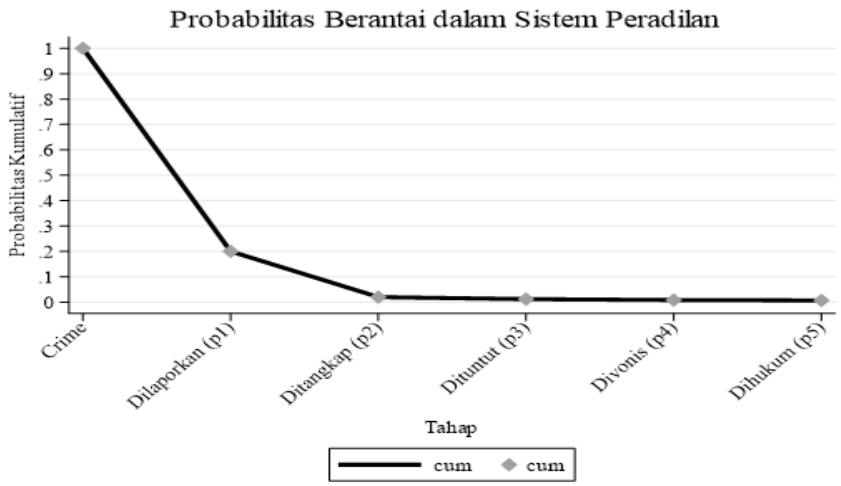
secara berurutan mengapa **probabilitas**, **tingkat attrition**, dan **ketidakpastian** menjadi akar kegagalan efek jera.

4.7.2. Probabilitas dalam Sistem Peradilan Pidana.

Probabilitas dalam sistem peradilan pidana bukanlah satu angka tunggal, melainkan **rantai probabilitas** (probability chain). Sebuah tindak pidana harus melewati serangkaian "gerbang" sebelum benar-benar menghasilkan hukuman yang efektif.

Probabilitas (p) dalam model Becker merupakan hasil perkalian dari probabilitas di setiap tahapan sistem peradilan pidana. Dia bukanlah satu angka tunggal. Dalam perspektif ekonomi, sistem peradilan pidana dipahami sebagai mesin produksi risiko bagi pelaku. Setiap tahap memiliki "kebocoran" (*bottleneck*) di mana kasus gugur atau pelaku lolos. Tahap-tahap tersebut seperti yang ditampilkan gambar berikut.

Grafis 1. Probabilitas Sistem Peradilan Pidana



Sumber : Diadaptasi dari model Ehrlich (1975) dan Nagin (2013)

Simbol	Tahap	Lembaga
p_1	Probabilitas pelaku **ditangkap**	POLRI
p_2	Probabilitas pelaku **dituntut** (tidak di-SP3)	Kejaksaan
p_3	Probabilitas pelaku **divonis bersalah**	Pengadilan

Simbol	Tahap	Lembaga
p_4	Probabilitas vonis **tidak dibatalkan** (banding/kasasi/grasi)	MA / Presiden
p_5	Probabilitas hukuman **dijalankan efektif** (tanpa remisi besar)	Lapas

Perhatikan bahwa setiap tahap adalah syarat mutlak bagi tahap berikutnya. Jika korban tidak melapor (p_1=0), maka tidak ada yang bisa ditangkap. Jika polisi gagal menangkap (p_2=0), proses berhenti. Probabilitas total seorang pelaku benar-benar dihukum adalah hasil perkalian (bukan penjumlahan) dari semua probabilitas di setiap tahap. Di Indonesia, dengan estimasi data terkini, p_total hanya sekitar 7,3 persen. Ini berarti dari 100 kriminalitas yang terjadi, hanya sekitar 7-8 yang berujung pada hukuman.

Sehingga probabilitas total (p_total) adalah $p_1 \times p_2 \times p_3 \times p_4 \times p_5$. Mengapa perkalian (multiplikatif), bukan penjumlahan (aditif)?. Setiap tahap adalah syarat bagi tahap berikutnya. Jika di tahap 1 kasus tidak dilaporkan, maka tahap 2-5 tidak akan pernah terjadi. Inilah konsep *joint probability.*[39]

Analog Mikro Ekonomi

Profit (Laba bersih) sebuah perusahaan tidak ditentukan oleh satu keputusan tunggal. Laba bersih adalah hasil dari serangkaian proses. Mulai dari membeli bahan baku, memproduksi barang, memasarkan produk, mendistribusikan, dan akhirnya menjual. Jika satu tahap dalam rantai ini terganggu, misalnya bahan baku tidak sampai (supply chain), mesin produksi rusak, atau distributor mogok, maka laba yang diharapkan bisa berkurang drastis atau bahkan hilang sama sekali.

Dalam ekonomi mikro, kita belajar bahwa laba bersih sebuah perusahaan tidak ditentukan oleh satu keputusan tunggal. Laba bersih adalah hasil dari serangkaian proses yang berurutan dan kumulatif:

Laba Bersih = Pendapatan - (Biaya Bahan Baku + Biaya Produksi + Biaya Distribusi + Biaya Pemasaran)

[39] Penjelasan detail tentang konsep Joint Probability dapat dibaca dari bagian Disertasi berikut di bagian 2.3. Filenya dapat diunduh lewat link google drive berikut https://bit.ly/Bab2Disertasi

Perhatikan karakteristik penting dari persamaan ini. Pertama, biaya bersifat kumulatif. Perusahaan tidak bisa menghindari biaya bahan baku hanya karena ia sudah mengeluarkan biaya produksi. Semua biaya harus dikeluarkan secara bersamaan untuk menghasilkan satu unit produk yang siap dijual. Jika biaya bahan baku naik, laba tergerus. Jika biaya distribusi membengkak, laba juga tergerus.

Kedua, biaya bersifat berurutan. Ada tahapan yang harus dilalui. Tahapan pertama, bahan baku harus dibeli terlebih dahulu sebelum produksi dimulai. Kemudian, produksi harus selesai sebelum distribusi dilakukan. Kegiatan distribusi harus berjalan sebelum pemasaran efektif. Jika satu tahap gagal total, misalnya bahan baku tidak tersedia, maka seluruh proses berhenti. Tidak ada produk yang dapat dijual, dan laba menjadi nol atau negatif.

Ketiga, laba bersih adalah yang tersisa setelah semua biaya dikeluarkan. Perusahaan tidak bisa mengklaim laba sebelum semua biaya dibayar. Semakin panjang rantai biaya, semakin besar kemungkinan laba tergerus atau hilang.

Analogi bisnis ini memberikan tiga wawasan penting bagi kebijakan kriminalitas.

Pertama, fokus pada satu tahap saja tidak cukup. Sebuah perusahaan tidak akan pernah efisien jika hanya fokus menekan biaya produksi. Kemudian membiarkan saja biaya distribusi membengkak. Demikian pula, kebijakan kriminalitas tidak akan efektif jika hanya fokus pada peningkatan hukuman (f) atau hanya pada peningkatan penangkapan (p_2). Namun mengabaikan tahap pelaporan (p_1) atau tahap vonis (p_4).

Kedua, tahap dengan probabilitas terendah adalah 'tahap kritis'. Dalam bisnis, biaya yang paling mahal atau paling tidak efisien sering menjadi penghambat utama profitabilitas. Dalam sistem peradilan, tahap dengan probabilitas terendah (misalnya p_1 yang hanya 20% di Indonesia) adalah '*bottleneck*' yang harus diprioritaskan. Memperbaiki p_1 dari 20% menjadi 40% akan berdampak jauh lebih besar daripada menaikkan f dari 5 tahun menjadi 10 tahun.

Ketiga, meningkatkan kompleksitas sistem peradilan tidak selalu baik. Semakin panjang rantai biaya dalam bisnis, semakin besar kemungkinan laba tergerus. Semakin panjang rantai probabilitas dalam sistem peradilan (semakin banyak tahap yang harus dilalui), semakin kecil

p_total. Hasil akhirnya, semakin kecil efek jera. Ini adalah argumen untuk menyederhanakan dan mempercepat proses peradilan.

Jika beberapa gerbang memiliki probabilitas lebih rendah—misalnya, hanya 50% kejahatan dilaporkan (P1=0,5) dan hanya 60% yang ditindaklanjuti polisi (P2=0,6)—maka P(final) bisa turun hingga di bawah **5%**.

Apa implikasinya bagi efek jera?.

Seorang calon pelaku kejahatan yang rasional (dengan asumsi rational choice theory) akan memperhitungkan bahwa meskipun hukuman penjara 10 tahun terlihat berat, peluang untuk benar-benar mengalami hukuman itu sangat kecil. Jika probabilitas final hanya 5%, maka "hukuman yang diharapkan" (expected punishment) adalah 10 tahun × 5% = hanya 6 bulan dalam hitungan ekspektasi matematis.

Dengan kata lain, sistem peradilan pidana yang bocor di banyak titik menciptakan disinsentif yang lemah terhadap kejahatan. Pelaku kejahatan jalanan—seperti begal, jambret, atau maling—mengetahui dari pengalaman atau cerita bahwa peluang mereka untuk benar-benar mendekam di penjara sangat kecil.

4.7.3. Celah Antara Tindak Pidana dan Hukuman (*Attrition Rate*)

Kesenjangan antara jumlah tindak pidana yang terjadi dan jumlah hukuman yang dijatuhkan dikenal sebagai **attrition rate** (tingkat penyusutan). Dalam kriminologi, fenomena ini disebut juga sebagai dark figure of crime—kejahatan yang tidak pernah terlihat oleh sistem peradilan.

Di Indonesia, data tentang attrition rate sulit diperoleh secara akurat karena terbatasnya sistem pencatatan terintegrasi. Namun, beberapa indikator dapat memberikan gambaran.

Tingkat pelaporan

Banyak kejahatan tidak pernah dilaporkan ke polisi. Korban mungkin takut, malu, tidak percaya pada polisi, atau menganggap prosesnya terlalu rumit. Penelitian di beberapa kota besar menunjukkan bahwa hanya sekitar 30-40% kejahatan jalanan yang dilaporkan.

Tingkat penyelesaian

Dari kejahatan yang dilaporkan, tidak semuanya berhasil diungkap. Keterbatasan sumber daya, bukti yang lemah, atau kurangnya profesionalisme penyidik menyebabkan banyak kasus berhenti di tingkat polisi.

Tingkat penghentian di kejaksaan

Berkas yang sudah dilimpahkan polisi pun bisa dikembalikan atau dihentikan oleh kejaksaan karena tidak lengkap atau tidak cukup bukti.

Tingkat vonis

Dari kasus yang sampai ke pengadilan, tidak semua berakhir dengan vonis bersalah. Beberapa kasus berakhir dengan lepas dari segala tuntutan atau vonis bebas.

Hasil akhirnya adalah sebuah sistem di mana **hanya sebagian kecil pelaku kejahatan yang benar-benar merasakan konsekuensi hukum**. Inilah yang menjadi alasan utama mengapa efek jera gagal. pelaku kejahatan tahu bahwa kemungkinan mereka lolos sangat besar.

Ironi dalam kasus kriminalisasi korban. Sementara pelaku kejahatan sungguhan memiliki probabilitas hukuman yang sangat rendah, **korban yang membela diri atau profesional yang bekerja secara sah justru memiliki probabilitas lebih tinggi untuk menjadi tersangka**. Dalam kasus Amaq Sinta, Hogi Minaya, LB, dan Amsal Sitepu, probabilitas bahwa seseorang yang membela diri akan diproses hukum ternyata lebih tinggi daripada probabilitas bahwa begal atau penjambret akan ditangkap. Sistem lebih "efisien" dalam menangkap korban daripada pelaku kejahatan.

4.7.4. Delay Justice (Peradilan Lambat) : Bottleneck Waktu

Selain probabilitas (p), terdapat dimensi penting lain dalam sistem peradilan: **waktu**. *Delay justice* (keterlambatan peradilan) adalah kondisi di mana proses hukum dari penangkapan hingga eksekusi memakan waktu **sangat panjang**, sehingga mengurangi efektivitas *deterrence*.

4.7.5. Fakta Delay Justice di Indonesia

Jenis Delay	Lama (estimasi)	Dampak
Waktu dari penangkapan ke penuntutan (P21)	3-12 bulan	Tersangka ditahan lama, lapas makin padat

Jenis Delay	Lama (estimasi)	Dampak
Waktu sidang di PN (termasuk mundur-mundur)	6-18 bulan	Biaya sosial tinggi, trauma bagi saksi/korban
Proses banding ke PT	6-12 bulan	Vonis belum final
Proses kasasi ke MA	12-24 bulan	Kasus koruptor besar sering banding terus
Grasi ke Presiden	6-36 bulan (bahkan tahunan)	Terpidana mati menunggu eksekusi 10-15 tahun

Overload perkara: Pengadilan negeri besar (Jakarta, Surabaya, Medan) memiliki rasio hakim-perkara 1:300-500 (standar ideal 1:150). **Korupsi besar.** Kasus e-KTP membutuhkan waktu **5 tahun** dari OTT hingga vonis inkracht. **Terpidana mati narkotika.** Rata-rata menunggu eksekusi **10-15 tahun** di lapas (biaya Rp500 juta - Rp1,5 miliar per orang).

Mengapa Delay Justice Merusak Deterrence?

Model Becker (1968) mengasumsikan hukuman diberikan **segera** setelah kriminalitas terdeteksi. Dalam realitas, *delay* memperlemah efek jera karena d***iscounting*** **psikologis.** Pelaku menganggap hukuman yang jauh di masa depan kurang mengerikan daripada hukuman saat ini (*present bias*). **Ketidakpastian meningkat.** Semakin panjang proses, semakin besar kemungkinan vonis dibatalkan, saksi meninggal, bukti hilang, atau terjadi intervensi politik. **Efek *moral hazard.*** Pelaku yang sudah ditahan tetapi belum divonis masih bisa mengulangi kriminalitas (misal: koruptor yang masih menjabat selama proses hukum).

Overload Tugas sebagai Akar Delay Justice

Overload tugas (beban kerja berlebihan) adalah penyebab utama *delay justice*

Lembaga	Rasio SDM vs Beban Kerja	Akibat Overload
POLRI	1 polisi : 650 penduduk (standar PBB 1:400)	Penyelidikan lambat, banyak kasus tidak ditindaklanjuti
Kejaksaan	Jaksa vs perkara: 1:50-100 (ideal 1:30)	SP3 besar-besaran, P21 molor

Lembaga	Rasio SDM vs Beban Kerja	Akibat Overload
Pengadilan	Hakim vs perkara: 1:300-500 (ideal 1:150)	Sidang mundur terus, vonis bertahun-tahun
Lapas	Kapasitas 140.000 vs 270.000 napi (193%)	Remisi besar-besaran, hukuman tidak efektif

Konsekuensi *overload tugas* yang paling nyata

"Ribuan perkara kriminalitas ringan (pencurian Rp200.000, pengguna narkotika) sebenarnya bisa diselesaikan dengan diversi atau restorative justice. Namun karena hakim, jaksa, dan polisi sudah kelebihan beban, mereka memilih jalur 'paling mudah': memasukkan pelaku ke lapas daripada memproses diversi yang membutuhkan mediasi dan koordinasi."

Kebijakan Mengatasi Delay Justice dan Overload Tugas

Masalah	Solusi	Estimasi Dampak
Rasio polisi-penduduk rendah	Rekrut polisi siber dan investigasi	Butuh 5-10 tahun, biaya besar
Jaksa kelebihan perkara	Digitalisasi berkas (e-court, e-prosecution)	Efisiensi 20-30%
Hakim kelebihan perkara	Perbanyak hakim, spesialisasi (tipikor, narkotika)	Butuh APBN Rp500M-1T/tahun
Proses banding berlarut	Batasi level banding (misal: maksimal 2 level)	Kontroversial, tapi mempercepat
Lapas *overcrowding*	Dekarcerasi (rehabilitasi, kerja sosial, pengawasan elektronik)	Hemat Rp7,5T/tahun
Semua lembaga	**Diversi wajib** untuk kriminalitas ringan (kerugian < Rp5 juta)	Kurangi 50-100 ribu napi

Ilustrasi Sederhana: Efek Delay terhadap Pilihan Pelaku

Dua skenario:

Skenario A (No delay):

- Kriminalitas dengan gain Rp100 juta, p=0,2, f=penjara 5 tahun
- Pelaku *risk neutral*: expected punishment = 0,2 × 5 tahun = 1 tahun
- Keputusan: jika 1 tahun > biaya psikologis (anggap 0), maka **tidak jadi** (*deterred*)

Skenario B (Delay 3 tahun):

- Vonis 5 tahun baru dilaksanakan setelah 3 tahun proses banding
- Pelaku mendiskon masa depan dengan r=20% per tahun
- Nilai sekarang penjara 5 tahun = $5 / (1+0,2)^3 = 5 / 1,728 = 2,89$ tahun (dalam persepsi pelaku)
- expected punishment = 0,2 × 2,89 = 0,58 tahun (jauh lebih kecil dari Skenario A)
- Keputusan: **kriminalitas tetap dilakukan** (*deterrence* gagal)

Delay justice secara sistematis **memperlemah efek jera** tanpa mengubah p atau f secara formal. Jadi, bukan hanya probability, severity, termasuk celerity yang mempengaruhi efek jera.

4.7.6. Ketidakpastian sebagai Faktor Perusak Efek Jera

Jika hanya rendahnya probabilitas, efek jera mungkin masih bisa diprediksi—meskipun lemah. Namun, masalah yang lebih serius adalah ketidakpastian probabilitas. Warga negara tidak pernah tahu

Apakah melawan begal akan membuatnya menjadi tersangka pembunuhan (seperti Amaq Sinta)?.

Apakah mengejar penjambret istri akan membuatnya ditahan (seperti Hogi Minaya)?.

Apakah membela ayah yang dipukuli akan membuatnya dipenjara sebagai "pengeroyok" (seperti LB)?.

Apakah mengerjakan proyek video profil desa akan membuatnya ditahan atas tuduhan korupsi (seperti Amsal Sitepu)?.

Ketidakpastian ini berasal dari diskresi aparat yang tidak terprediksi dan tidak konsisten. Dalam sistem yang ideal, probabilitas harus bersifat stabil dan proporsional. pelaku kejahatan sungguhan memiliki probabilitas

tinggi untuk dihukum, sementara orang yang tidak bersalah memiliki probabilitas mendekati nol untuk diproses.

Namun, dalam realitas sistem peradilan pidana Indonesia, **distribusi probabilitas terbalik**.

Pelaku kejahatan sungguhan → probabilitas hukuman rendah

Korban dan profesional yang sah → probabilitas kriminalisasi justru signifikan

Dampaknya terhadap efek jera bersifat paradoksal. Di satu sisi, over-deterrence terjadi pada warga negara yang patuh hukum. mereka menjadi terlalu takut untuk membela diri, bekerja sama dengan pemerintah, atau bahkan melaporkan kejahatan. Di sisi lain, under-deterrence terjadi pada pelaku kejahatan. mereka tidak pernah merasa terancam oleh sistem hukum.

Ketidakpastian ini lebih merusak efek jera daripada sekadar probabilitas yang rendah**.** Sebab, ketika warga negara tidak dapat memperkirakan risiko hukum dari tindakannya secara rasional, maka seluruh sistem kehilangan fungsi pencegahannya—baik terhadap pelaku kejahatan maupun terhadap partisipasi warga negara dalam penegakan hukum.

4.8. Tiga Wajah Kriminalisasi di Indonesia

Fenomena "korban menjadi tersangka" bukanlah isapan jempol. Ia terjadi berulang kali di Indonesia dalam berbagai bentuk—dari pembelaan diri terhadap kejahatan jalanan hingga kriminalisasi pekerja kreatif yang bekerja sama dengan pemerintah. Setiap kali publik mendengar kasus serupa, muncul gelombang kemarahan yang sama. "Mengapa yang membela diri atau yang menjalankan pekerjaan secara profesional justru dihukum?."

Bab ini mengupas tiga wajah kriminalisasi korban di Indonesia. (1) kriminalisasi pembelaan diri dalam kejahatan jalanan, (2) kriminalisasi pembelaan keluarga dalam situasi darurat, dan (3) kriminalisasi perbedaan teknis dalam ekonomi kreatif. Keempat kasus berikut—Amaq Sinta, Hogi Minaya, LB, dan Amsal Sitepu—menjadi simbol kegagalan sistem peradilan pidana dalam membedakan antara pelaku kejahatan, korban, pembela, dan profesional yang bekerja secara sah.

4.8.1. Kriminalisasi Pembelaan Diri. Kasus Amaq Sinta

Lokasi. Lombok, Nusa Tenggara Barat | **Tahun.** 2022

Amaq Sinta, seorang pria usia 34 tahun, dalam perjalanan pulang sendirian dengan sepeda motor. Di tengah jalan, ia dihadang oleh empat orang begal yang berniat merampas motornya. Dalam keadaan terdesak dan ketakutan, Amaq Sinta melawan. Dua dari empat begal itu tewas dalam perlawanan tersebut.

Apa yang terjadi selanjutnya?. **Amaq Sinta justru ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan oleh kepolisian.**

Publik Lombok dan nasional gempar. Ratusan warga menggelar aksi solidaritas. Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, Prof. Indriyanto Seno Adji, mengkritik keras penetapan tersangka ini sebagai pendekatan yang terlalu kaku dan mengabaikan hak membela diri (noodweer). Setelah tekanan publik yang luar biasa dan gelombang dukungan dari berbagai kalangan, polisi akhirnya membebaskan Amaq Sinta. Namun, trauma dan stigma sebagai "tersangka" telah melekat padanya.

Pelajaran. Kasus ini menunjukkan betapa aparat penegak hukum kadang lupa bahwa actus reus (adanya perbuatan yang menyebabkan kematian) tidak selalu berarti mens rea (niat jahat). Melawan begal yang mengancam nyawa adalah pembelaan yang sah, bukan pembunuhan berencana.

4.8.2. Kriminalisasi Pembelaan Keluarga. Kasus Hogi Minaya

Lokasi. Sleman, Yogyakarta | **Tahun.** 2025

Ibu rumah tangga bernama Arsita (39) sedang mengendarai motor seorang diri menuju tempat kerja. Tasnya dirampas oleh dua orang penjambret yang menggunakan cutter. Hogi Minaya (43), suami Arsita, kebetulan berada di belakang istrinya dengan mobil. Ia melihat langsung istrinya dijambret.

Hogi segera mengejar kedua pelaku dengan mobilnya. Dalam pengejaran, mobil Hogi menyenggol ringan sepeda motor pelaku hingga jatuh dan menabrak tembok. Kedua pelaku tewas di tempat.

Hogi dihadapkan pada dua konsekuensi hukum.

Kasus penjambretan – Karena pelaku tewas, kasus ini gugur.

Kasus kecelakaan lalu lintas – Hogi dijerat Pasal 310 ayat 4 (kelalaian menyebabkan kecelakaan dengan korban meninggal, ancaman 6 tahun penjara) dan Pasal 311 UU Lalu Lintas.

Ia ditetapkan sebagai tersangka. Istrinya yang menjadi korban jambret justru kehilangan suami karena harus menjalani proses hukum. Publik marak mengkritik. Anggota DPR dan akademisi menyoroti bahwa tindakan Hogi adalah reaksi spontan seorang suami yang membela istri (noodweer), bukan kejahatan. Setelah gelombang protes dan mediasi yang difasilitasi Kejaksaan Negeri Sleman, **kedua belah pihak (keluarga Hogi dan keluarga kedua pelaku) saling memaafkan** dan kasus diselesaikan melalui keadilan restoratif (restorative justice). Hogi dibebaskan, alat pemantau elektronik di kakinya dilepas.

Pelajaran. Kasus Hogi menunjukkan bahwa meskipun prosedur hukum bisa dijalankan secara kaku, hati nurani publik dan keadilan restoratif mampu mengoreksi kesalahan sistem. Namun, pertanyaan besarnya. mengapa harus sampai viral dan tekanan publik dulu agar keadilan ditegakkan?.

4.8.3. Kriminalisasi Anak yang Membela Ayah. Kasus LB

Lokasi. Langkat, Sumatera Utara | **Tahun.** 2025

Seorang ayah bernama JIB diduga menjadi korban penganiayaan. Putranya, LB, seorang pelajar berusia 15 tahun, melihat kejadian itu. Ia berteriak meminta tolong kepada warga, termasuk kepada kepala dusun yang kebetulan berada di lokasi. Namun, tidak ada yang melerai. LB kemudian memanggil pamannya untuk membantu menghentikan penganiayaan terhadap ayahnya.

Namun, seorang bernama IPB melaporkan JIB dan LB ke Polres Langkat dengan tuduhan **pengeroyokan**. Laporan itu tercatat pada 11 Oktober 2025, seminggu setelah kejadian. Polisi kemudian menetapkan **ayah dan anak sebagai tersangka**. Sang ayah ditahan di Rutan Tanjung Pura. LB tidak ditahan karena statusnya sebagai pelajar.

Proses diversi (upaya penyelesaian di luar pengadilan, terutama untuk anak) dilakukan di Kejaksaan Negeri Langkat. Hasilnya?. **Gagal.** Mengapa?. Karena LB menolak untuk meminta maaf. Ia berkata.

“Saya tidak melakukan apa pun yang diduduhkan. Saya hanya menolong ayah saya dan berteriak meminta tolong. Jadi kenapa saya harus minta maaf, padahal tidak ada kesalahan saya?.”

Pelajaran. Kasus LB menunjukkan bahwa diversi yang memaksa pengakuan palsu bukanlah restorative justice, melainkan bentuk lain dari represi. Anak yang membela orang tuanya justru menjadi tersangka, sementara kepala dusun yang berada di lokasi dan tidak melerai tidak diproses. Ini adalah kegagalan sistemik dalam melindungi anak dan keluarga dari kriminalisasi yang tidak berdasar.

4.8.4. Kriminalisasi Perbedaan Teknis. Kasus Amsal Sitepu

Lokasi. Kabupaten Karo, Sumatera Utara | **Tahun.** 2025–2026

Amsal Sitepu adalah seorang videografer yang menjalankan usaha jasa pembuatan video profil desa melalui CV Promiseland. Antara tahun 2020 hingga 2022, ia menawarkan jasa pembuatan video profil desa dengan tarif sekitar Rp30 juta per desa kepada sekitar 20 desa. Pola kerja yang dijalankannya tergolong lazim. pengajuan proposal, kesepakatan harga, pelaksanaan pekerjaan, hingga penyerahan hasil yang bahkan telah dipublikasikan oleh pihak desa.

Secara faktual, hubungan yang terbangun adalah **relasi kontraktual** antara penyedia jasa (Amsal) dan pengguna jasa (pemerintah desa). Amsal tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran desa, tidak terlibat dalam penyusunan administrasi keuangan, serta tidak bertanggung jawab atas laporan pertanggungjawaban (SPJ) yang menjadi domain kepala desa.

Namun, pada **19 November 2025**, saat diperiksa sebagai saksi oleh Kejaksaan Negeri Karo, status Amsal langsung ditingkatkan menjadi tersangka dan ditahan pada hari yang sama. Kurang dari sebulan kemudian, ia didakwa di Pengadilan Negeri Medan atas dugaan tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara mencapai Rp202 juta.

Dasar tuduhan bertumpu pada hasil audit Inspektorat yang menganggap harga jasa pembuatan video profil desa yang diterima Amsal — Rp30 juta per video — tidak wajar dan melebihi standar pembanding yang dinilai sebesar Rp24,1 juta. Selisih sekitar Rp6 juta per video dari total 20 video inilah yang dikonstruksi sebagai "kerugian negara."

Vonis Bebas dan Maknanya

Pada 1 April 2026, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan **vonis bebas** terhadap Amsal Sitepu. Pertimbangan hakim yang paling penting adalah bahwa **selisih harga tidak dapat langsung dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum**, terutama dalam industri yang tidak memiliki standar baku. Hakim juga menegaskan bahwa kekurangan dalam aspek administrasi dan perjanjian tidak serta-merta dapat ditarik ke ranah pidana tanpa adanya unsur melawan hukum.

Managing Partner FRP Law Firm, Fauzan Ramadhan, menilai kasus ini menunjukkan pergeseran berbahaya. **"Perbedaan penilaian harga jasa diubah menjadi dugaan korupsi, sementara fakta bahwa yang bersangkutan hanyalah pelaku jasa diabaikan. Ini preseden berbahaya."**

Pelajaran. Kasus Amsal menyoroti fenomena kriminalisasi terhadap pelaku ekonomi kreatif yang bekerja sama dengan pemerintah. Ketika tidak ada standar baku, perbedaan penilaian teknis seharusnya diselesaikan di ranah perdata atau administratif, bukan dengan pidana penjara.

4.8.5. Dua Wajah Kriminalisasi Korban

Keempat kasus di atas menunjukkan bahwa fenomena "korban jadi tersangka" di Indonesia hadir dalam **dua bentuk utama**.

Wajah pertama. Kriminalisasi pembelaan diri (Amaq Sinta, Hogi Minaya, LB).

Terjadi ketika aparat gagal membedakan antara agresor dan pembela, antara niat jahat (dolus) dan niat baik yang terpaksa menggunakan kekerasan (noodweer). Akibatnya, orang yang seharusnya dilindungi justru dipenjara.

Wajah kedua. Kriminalisasi perbedaan teknis (Amsal Sitepu).

Terjadi ketika aparat menggunakan instrumen hukum pidana untuk menyelesaikan persoalan yang sebenarnya bersifat administratif, kontraktual, atau teknis. Perbedaan penilaian harga, ketiadaan standar baku, atau kekurangan administrasi — yang seharusnya diselesaikan di ranah perdata — dikonstruksi sebagai tindak pidana.

Tabel 4.2. Ringkasan Kasus "Korban Jadi Tersangka" di Indonesia (2022–2026)

Kasus	Tahun	Kronologi Singkat	Hasil Akhir	Tipe Kasus
Amaq Sinta (Lombok)	2022	Membela diri dari 4 begal hingga 2 tewas → Tersangka pembunuhan	Dibebaskan setelah tekanan publik	Pembelaan diri
Hogi Minaya (Sleman)	2025	Mengejar penjambret istri hingga pelaku tewas → Tersangka laka lantas	Restorative justice, dibebaskan	Pembelaan keluarga
LB (Langkat)	2025	Siswa 15 tahun membela ayah yang dipukul → Tersangka pengeroyokan	Ayah ditahan, diversi gagal	Pembelaan keluarga
Amsal Sitepu (Karo)	2025–2026	Videografer proyek desa → Ditahan 4 bulan atas dugaan korupsi	Vonis bebas (vrijspraak)	Perbedaan teknis

4.8.6. Dampak terhadap Efek Jera dan Kepercayaan Publik

Dari perspektif efek jera, kriminalisasi korban dalam bentuk apa pun mengirimkan **sinyal yang sangat keliru** kepada masyarakat.

Jangan membela diri. Jika Anda menjadi korban kejahatan dan melawan, Anda bisa menjadi tersangka. Lebih baik diam.

Jangan bekerja sama dengan pemerintah. Jika Anda seorang pekerja kreatif yang mengerjakan proyek pemerintah, perbedaan penilaian teknis bisa membuat Anda dipenjara.

Jangan melapor. Jika Anda melaporkan kejahatan, Anda sendiri bisa berbalik menjadi tersangka.

Inilah yang disebut sebagai **over-deterrence** dalam bentuknya yang paling berbahaya. **masyarakat menjadi "terlalu jera" untuk menjadi warga negara yang aktif, berani, dan peduli pada keadilan.** Partisipasi publik dalam pencegahan kejahatan — yang seharusnya menjadi pilar penting keamanan — justru mati karena ketakutan akan sistem hukum itu sendiri.

4.8.7. Pelajaran untuk Reformasi Hukum

Kasus-kasus ini mengajarkan setidaknya tiga hal penting bagi reformasi sistem peradilan pidana Indonesia.

Pertama, perlunya pembatasan kewenangan aparat dalam menetapkan tersangka. Penetapan tersangka seharusnya tidak dilakukan secara tergesa-gesa dan harus didasarkan pada bukti yang kuat, bukan sekadar perbedaan penilaian teknis atau laporan sepihak.

Kedua, perlunya penguatan mekanisme pengawasan eksternal terhadap proses penegakan hukum. Keempat kasus di atas baru mendapat perhatian serius setelah menjadi viral di media sosial dan diadukan ke DPR. Tanpa tekanan publik, para korban kriminalisasi mungkin masih mendekam di penjara.

Ketiga, perlunya penyadaran di kalangan aparat penegak hukum bahwa hukum pidana adalah ultimum remedium — upaya terakhir, bukan pertama. Perbedaan penilaian harga, ketiadaan standar baku, dan kekurangan administrasi seharusnya diselesaikan di ranah perdata atau administratif, bukan dengan pidana penjara. Demikian pula, pembelaan diri terhadap kejahatan jalanan seharusnya tidak dikriminalisasi.

Jika ketiga pelajaran ini terus diabaikan, sistem peradilan pidana Indonesia tidak hanya gagal menciptakan efek jera bagi pelaku kejahatan, tetapi juga **menciptakan efek jera bagi warga negara yang ingin berbuat benar**. Dan itu adalah kegagalan yang jauh lebih fatal.



Bab 5

Probabilitas Kriminalitas

Pada Bab sebelumnya kita telah menelusuri perjalanan sebuah kasus pidana, mulai dari tangan polisi, diteruskan ke jaksa, diadili oleh hakim, hingga akhirnya berujung di penjara. Rangkaian itu tampak seperti jalur lurus yang pasti. Ada pelanggaran hukum → ada hukuman. Namun, realitas di lapangan jauh berbeda. Tidak semua pelanggaran berakhir di jeruji besi.

Sering kali, masyarakat bertanya-tanya. "Mengapa pencuri motor bisa bebas, sementara pencuri sandal dipenjara?. Mengapa koruptor besar bisa tersenyum di luar, padahal kasusnya jelas?." Pertanyaan-pertanyaan ini muncul karena ada jarak antara aturan hukum di atas kertas dengan peluang hukuman benar-benar dijalankan.

Di sinilah kita memasuki dunia probabilitas kriminalitas. Sama seperti kita membeli tiket undian atau menebak soal ujian, hukum ternyata bekerja berdasarkan peluang—peluang ditangkap, dituntut, divonis, dan benar-benar menjalani hukuman. Semakin banyak celah pada tiap tahap, semakin kecil kemungkinan seorang pelaku benar-benar merasakan konsekuensi hukum. Setiap tahap bukan hanya saling menyambung, tetapi juga saling mempengaruhi secara dua arah (simultan).

Bab 4 ini akan membawa kita memahami hukum dengan kacamata berbeda. Hukum sebagai rangkaian peluang, bukan kepastian tunggal. Dengan analogi sederhana, cerita kasus nyata, dan ilustrasi praktis, kita akan melihat bagaimana konsep joint probability—peluang gabungan dari

beberapa peristiwa—menentukan seberapa kuat efek jera dapat bekerja di masyarakat.

Dengan pemahaman ini, kita dapat menjawab pertanyaan penting, apakah penjara benar-benar menakutkan bagi pelaku kejahatan, atau justru sekadar bayangan yang hanya menghantui sebagian kecil dari mereka?.

5.1. Mengapa Bicara Probabilitas?.

Bayangkan seorang pemuda yang hendak mencuri motor. Ia tahu perbuatannya salah, tetapi di kepalanya terjadi kalkulasi cepat. *peluang tertangkap kecil, banyak yang lolos, risikonya bisa diterima*. Cerita seperti ini bukan sekadar anekdot. Dalam literatur ekonomi kejahatan, sejak Gary Becker, perilaku kriminal dipahami sebagai hasil perhitungan manfaat dan biaya, meskipun perhitungan itu sering kali dilakukan secara kasar dan tidak sempurna.

Secara konseptual, keputusan melakukan kejahatan dapat diringkas dalam empat komponen utama.

$E(U)=(1-p)\times B - p\times S$

Dimana.

$E(U)$ = Expected Utility (Manfaat yang diharapkan)

p = Probabilitas tertangkap dan dihukum

B = Manfaat dari kejahatan (finansial, psikologis)

S = Biaya hukuman jika tertangkap

Kejahatan akan dilakukan jika $E(U) > 0$

Dalam bentuk paling sederhana, kejahatan cenderung terjadi ketika **B > p × s**. Namun penelitian mutakhir, terutama oleh Daniel Nagin, menunjukkan bahwa peningkatan berat hukuman (severity) tidak efektif jika kepastian penegakan (certainty) tetap rendah. Pelaku jauh lebih responsif terhadap kemungkinan tertangkap dibandingkan ancaman hukuman yang berat, tetapi jarang diterapkan.

Analisis Keputusan Mencuri Sepeda Motor

Situasi. Andi, seorang pengangguran berusia 22 tahun di perkotaan, mempertimbangkan untuk mencuri sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan. Mari kita terapkan model rational choice.

1. Menghitung Expected Benefit (Manfaat yang Diharapkan)

Nilai sepeda motor jika dijual di pasar gelap. Rp 10.000.000.
Andi sangat membutuhkan uang untuk biaya hidup dan membayar utang.
Expected Benefit = Rp 10.000.000.

2. Menghitung Expected Cost (Biaya yang Diharapkan)

a. Probabilitas Tertangkap (p). Berdasarkan persepsi Andi (dari pengalaman teman-teman).
Polisi menangani 30% laporan pencurian motor
Dari yang ditangani, 70% berhasil diselesaikan
Dari yang diselesaikan, 80% berujung vonis
p = 0.30 × 0.70 × 0.80 = 0.168 (16.8%)

b. Berat Hukuman jika Tertangkap (S)
Hukuman maksimal. 5 tahun penjara (UU 1/2023 tentang KUHP)
Konversi ke kerugian ekonomi.
Kehilangan pendapatan. 5 tahun × Rp 36.000.000/tahun = Rp 180.000.000
Biaya hukum. Rp 50.000.000
Biaya psikologis dan stigma. Rp 70.000.000
Total S = Rp 300.000.000

c. Biaya Moral dan Psikologis
Andi memiliki beban moral agama ringan. Rp 1.000.000
Rasa bersalah minimal. Rp 500.000
Total Biaya Moral = Rp 1.500.000

3. Rumus Expected Cost.

$EC=(p\times S)$+Biaya Moral
$EC=(0.168\times 300.000.000)+1.500.000$ =50.400.000+1.500.000 = *Rp*51.900.000

4. Keputusan Rasional

$E(U)=B-EC=12.000.000-51.900.000= -Rp39.900.000$
Hasil negatif → Andi seharusnya tidak mencuri.

Analisis Sensitivitas. Kapan Andi Akan Mencuri?..

Skenario 1. Probabilitas Tertangkap Turun

Jika p turun dari 16.8% menjadi 5% (karena polisi sibuk, CCTV rusak).

EC = (0.05×300.000.000) + 1.500.000 =15.000.000 + 1.500.000 = Rp16.500.000

$E(U)$ = 12.000.000−16.500.000 = −Rp4.500.000

Masih negatif, tetapi lebih dekat ke nol.

Skenario 2. Manfaat Meningkat Drastis

Andi sangat putus asa, nilai motor + kebutuhan hidup mendesak.

B=Rp50.000.000(nilai subjektif tinggi)

$E(U)$=50.000.000−51.900.000= − Rp1.900.000

Hampir impas.

Skenario 3. Kombinasi Probabilitas Rendah + Manfaat Tinggi

p=5%, B= Rp50.000.000 EC=16.500.000

$E(U)$=50.000.000−16.500.000= +Rp33.500.000

POSITIF → Andi sangat mungkin mencuri!

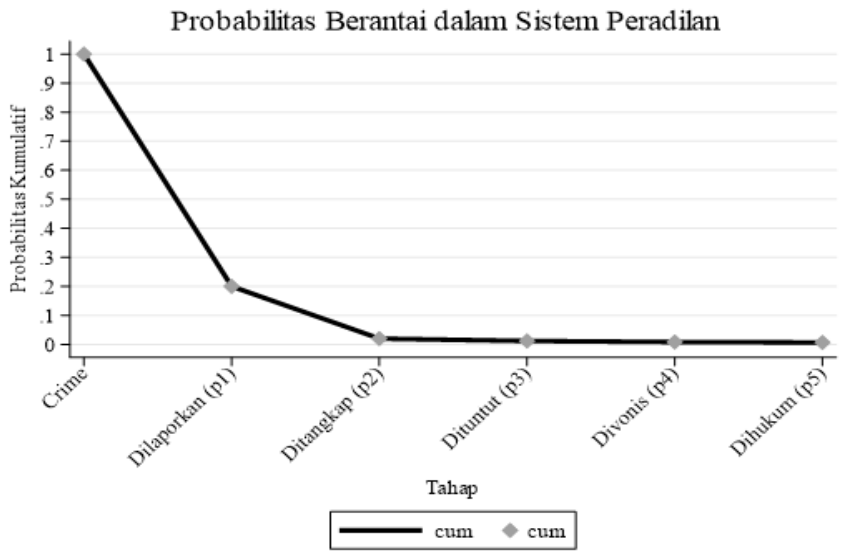
Kesimpulan dari kasus ini menunjukkan bagaimana perubahan dalam persepsi risiko, keparahan hukuman, dan kondisi ekonomi pelaku dapat mengubah hasil keputusan kriminal.

Selain itu, asumsi rasionalitas penuh perlu dilunakkan. Banyak pelaku kejahatan bertindak dalam kondisi bounded rationality. Saat itu terjadi ketika informasi terbatas, tekanan ekonomi, pengaruh lingkungan, dan bias risiko. Probabilitas kriminalitas bukan rumus matematis kaku. Dia menjadi kerangka untuk memahami bagaimana kebijakan pidana membentuk ekspektasi perilaku.

Hukum dan Peluang, Sebuah Paradoks

Masyarakat sering membayangkan hukum sebagai sesuatu yang pasti. Jika ada pelanggaran, maka ada hukuman. Namun, realitas di lapangan jauh lebih rumit. Tidak semua pelanggaran berujung pada hukuman. Ada pelaku yang tidak pernah tertangkap. Ada yang tertangkap tapi kasusnya dihentikan. Ada yang diadili tapi divonis ringan. Ada pula yang masuk penjara, tapi tetap bisa hidup nyaman bahkan melanjutkan bisnis haramnya dari balik jeruji. Dengan kata lain, hukum bukan kepastian mutlak, melainkan rantai peluang.

Model probabilitas tidak berhenti pada satu tahap. Dalam praktik, peluang seorang pelaku benar-benar masuk penjara merupakan hasil dari peluang gabungan (joint probability) dari beberapa tahap yang saling terkait



Sumber . Diadaptasi dari model Ehrlich (1975)[40] dan Nagin (2013)[41]

Peluang akhir seseorang dipenjara adalah hasil perkalian dari keempat peluang tersebut. Maka, peluang akhir seorang pelaku masuk penjara = P(caught) × P(prosecuted) × P(convicted) × P(served). Jika salah satu tahap gagal, seluruh peluang jatuh.

Dalam matematika sederhana, Inilah konsep *joint probability*[42] , peluang dua atau lebih peristiwa terjadi sekaligus. Contohnya, peluang hari ini hujan dan saya membawa payung. Jika peluang hujan 40% dan peluang saya membawa payung 50%, maka peluang keduanya terjadi hanya 20%.

---

[40] Isaac Ehrlich, "The Deterrent Effect of Capital Punishment A Question of Life and Death," *American Economic Review* 65, no. 3 (1975)

[41] Daniel S. Nagin, "Deterrence A Review of the Evidence by a Criminologist for Economists," *Annual Review of Economics* 5 (2013) 83–105.

[42] Penjelasan detail tentang konsep Joint Probability dapat dibaca dari bagian Disertasi berikut di bagian 2.3. Filenya dapat diunduh lewat link google drive berikut https. //docs.google.com/document/d/1PPv0rUMPTgswcqGJQHdbcI-R_DHPEwtT/edit?usp=sharing&ouid=104765262377857449176&rtpof=true&sd=true

Begitu juga dengan hukum. Untuk efek jera bekerja, semua tahap harus mulus. Jika polisi gagal menangkap, maka jaksa, hakim, dan penjara tidak punya kesempatan bekerja.

Menghubungkan Kriminalitas dengan Kehidupan Sehari-hari

Banyak orang menganggap hukum dan kriminalitas sebagai sesuatu yang rumit. Hanya bisa dipahami oleh hakim, jaksa, atau akademisi hukum. Padahal, konsep **probabilitas** yang kita bicarakan sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Setiap orang, tanpa sadar, melakukan "hitung-hitungan peluang" sebelum bertindak.

Anak sekolah, pedagang kaki lima, bahkan sopir ojek online semuanya menggunakan logika sederhana. *"kalau untung lebih besar daripada risiko, ayo jalan. Kalau risikonya lebih besar, lebih baik mundur."* Inilah logika yang juga digunakan pelaku kejahatan. Bedanya, mereka menimbang peluang lolos dari hukum.

Analogi 1. Masak Mie Instan

Mari kita mulai dari dapur. Membuat mie instan terlihat sepele. rebus air, masukkan mie, tambahkan bumbu. Tetapi kenyataannya, ada beberapa hal yang bisa gagal.

- Kalau air tidak mendidih, mie jadi keras.
- Kalau lupa memasukkan bumbu, rasanya hambar.
- Kalau kelamaan direbus, mie jadi terlalu lembek.

Agar mie enak, semua langkah harus benar. Artinya, "probabilitas mie enak" adalah hasil dari seluruh langkah kecil tadi.

Sama seperti itu, agar seorang pelaku benar-benar masuk penjara, semua tahap hukum harus bekerja. polisi tangkap, jaksa tuntut, hakim vonis, penjara jalankan. Jika ada satu tahap gagal, hasil akhirnya berantakan.

Analogi 2. Ujian Sekolah

Seorang siswa ingin lulus ujian. Agar bisa lulus, ia harus.

1. Hadir di ruang ujian.
2. Mengerjakan soal.
3. Nilainya di atas KKM.

Jika salah satu syarat gagal, meskipun dua syarat lain terpenuhi, hasil akhirnya tetap tidak lulus. Ini sama persis dengan pelaku kejahatan. Jika ia tidak pernah tertangkap polisi, maka "nilaiujian hukum" langsung nol. Sehebat apa pun jaksa dan hakim, tidak ada yang bisa dilakukan.

Analogi 3. Sepak Bola

Sepak bola adalah permainan probabilitas yang nyata di depan mata. Untuk mencetak gol, serangkaian hal harus terjadi.

- Bola harus diumpan.
- Penyerang harus menendang dengan baik.
- Bola harus melewati kiper.

Jika salah satu gagal, gol tidak tercipta. Demikian juga kriminalitas. Polisi ibarat pemain tengah yang mengoper bola. Jaksa adalah penyerang yang menendang. Hakim adalah tiang gawang yang menentukan sah tidaknya gol. Dan penjara adalah jaring gawang tempat bola berhenti. Jika salah satu gagal, "gol hukum" tidak pernah terjadi.

Analogi 4. Bisnis Warung Kopi

Seorang pemilik warung kopi ingin usahanya untung. Untuk itu, ada beberapa langkah.

- Ia harus membuka warung setiap hari.
- Ia harus menyediakan kopi dan makanan.
- Harus ada pelanggan yang datang.
- Pelanggan harus membayar.

Jika satu saja gagal—misalnya warung tutup, kopi habis, atau pelanggan tidak membayar—keuntungan tidak terjadi. Begitu juga dengan hukum. Penegakan hukum adalah "bisnis negara". Jika salah satu tahap tidak berjalan, keuntungan berupa efek jera tidak akan pernah didapatkan.

Analogi 5. Tilang Elektronik

Pernahkah Anda melihat orang yang tadinya suka menerobos lampu merah, kini jadi lebih berhati-hati di simpang yang ada kamera ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement)?.

Mengapa demikian?. Karena probabilitas tertangkap di simpang itu hampir 100%. Bukan karena dendanya besar, tetapi karena kepastian hukum tinggi. Bandingkan dengan pelanggaran lalu lintas di simpang

tanpa kamera. Meskipun ancaman hukuman sama, probabilitas tertangkap hanya sekitar 10%. Akibatnya, banyak orang berani ambil risiko.

Mengapa Analogi Ini Penting?.

Semua analogi di atas—mie instan, ujian, sepak bola, warung kopi, dan tilang elektronik—mengajarkan hal yang sama. **hasil akhir bukan ditentukan oleh satu faktor, melainkan oleh rangkaian peristiwa.** Pelaku kejahatan tahu ini. Mereka tidak takut pada ancaman abstrak "hukuman 10 tahun penjara". Mereka hanya takut jika peluang ditangkap, dituntut, dan dihukum benar-benar tinggi.

Dengan analogi sehari-hari ini, kita bisa melihat hukum sebagai sesuatu yang sederhana. Ia hanya akan bekerja jika semua tahap bekerja.

- Jika polisi rajin, tapi jaksa melemah, efek jera hilang.
- Jika jaksa tegas, tapi hakim ringan tangan, efek jera runtuh.
- Jika hakim keras, tapi penjara longgar, efek jera hilang.

Sama seperti mie instan. gagal di satu tahap saja, hasilnya tidak enak.

Semua contoh ini menunjukkan bahwa keberhasilan adalah hasil dari beberapa peristiwa yang saling terkait. Demikian pula, apakah seorang pelaku kejahatan akhirnya menjalani hukuman atau tidak sangat bergantung pada probabilitas berlapis dari tahap ke tahap.

Pagar yang Bolong-Bolong

Hukum bisa diibaratkan sebagai pagar yang dipasang untuk melindungi masyarakat dari bahaya kejahatan. Namun, pagar itu sering kali memiliki banyak celah. Polisi tidak selalu hadir di tempat kejadian. Jaksa tidak selalu menuntut dengan tegas. Hakim bisa menjatuhkan vonis ringan. Lapas bisa menjadi tempat pelarian baru karena hukuman tidak dijalani secara penuh.

Akibatnya, banyak pelaku yang berhasil menyelinap lolos melewati celah-celah pagar itu. Bagi mereka, risiko dihukum hanyalah salah satu kemungkinan, bukan kepastian.

Mengapa Probabilitas Penting bagi Efek Jera?.

Dalam teori kriminologi, efek jera (deterrence) muncul jika pelaku dan calon pelaku merasa takut akan konsekuensi hukum. Tetapi rasa takut itu hanya efektif jika peluang tertangkap dan dihukum cukup besar. Jika probabilitas rendah, ancaman hukuman seberat apa pun kehilangan taringnya. Hukuman mati bagi pengedar narkoba tidak menakutkan jika peluang tertangkap sangat kecil. Tilang elektronik (ETLE) dengan denda ratusan ribu justru efektif karena hampir pasti tertangkap kamera. Dengan kata lain, kepastian lebih menakutkan daripada beratnya hukuman.

Pertanyaan untuk Kita Semua

Maka, sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu mengajukan pertanyaan mendasar.

Seberapa besar peluang seorang pencuri motor benar-benar masuk penjara?. Berapa persen kasus korupsi yang berhasil diproses tuntas?. Mengapa banyak napi narkoba justru nyaman hidup di dalam penjara?.. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini bukan hanya angka. Dia menjadi cermin kondisi hukum kita. Di sinilah probabilitas menjadi kunci untuk memahami mengapa efek jera sering kali gagal.

Contoh Konkret. Kasus Pencurian Motor

Mari kita ilustrasikan dengan angka hipotetis.

- **P(caught) = 0,4** → dari 100 kasus pencurian motor, hanya 40 yang tertangkap.
- **P(prosecuted) = 0,8** → dari 40 kasus itu, 32 dilanjutkan ke pengadilan.
- **P(convicted) = 0,95** → dari 32 kasus, 30 divonis bersalah.
- **P(served) = 0,9** → dari 30 napi, 27 benar-benar menjalani hukuman penuh.

Hasil akhir, dari **100 kasus → hanya 27 pelaku benar-benar dipenjara.**

Tabel Probabilitas Gabungan

Tahap	**Probabilitas**	**Jumlah dari 100 Kasus**
Polisi menangkap (P1)	0,4	40
Jaksa menuntut (P2)	0,8	32
Hakim memvonis (P3)	0,95	30
Napi menjalani (P4)	0,9	27
Total (P1×P2×P3×P4)	**0,27**	**27**

Dampaknya terhadap Efek Jera

Angka di atas menunjukkan sesuatu yang penting. H**ukuman penjara tidak otomatis menimbulkan efek jera, karena peluang seorang pelaku benar-benar merasakannya sangat kecil.** Pelaku kejahatan pun menyadari hal ini. Mereka melakukan kalkulasi risiko.

- Jika peluang tertangkap hanya 40%, maka 60% pelaku sudah merasa aman sejak awal.
- Jika yang tertangkap masih bisa "bermain" di tahap jaksa atau hakim, peluang bebas makin besar.
- Jika yang dipenjara pun masih bisa hidup nyaman atau mendapat remisi, rasa takut semakin berkurang.

Akibatnya, ancaman hukuman berat kehilangan kekuatannya.

Perbandingan dengan Tilang Elektronik

Mari bandingkan dengan tilang elektronik (ETLE). Peluang "tertangkap" hampir 100%. Kamera merekam, bukti kuat, dan surat tilang otomatis dikirim ke rumah. Dendanya relatif kecil, tetapi kepastian hukum tinggi.

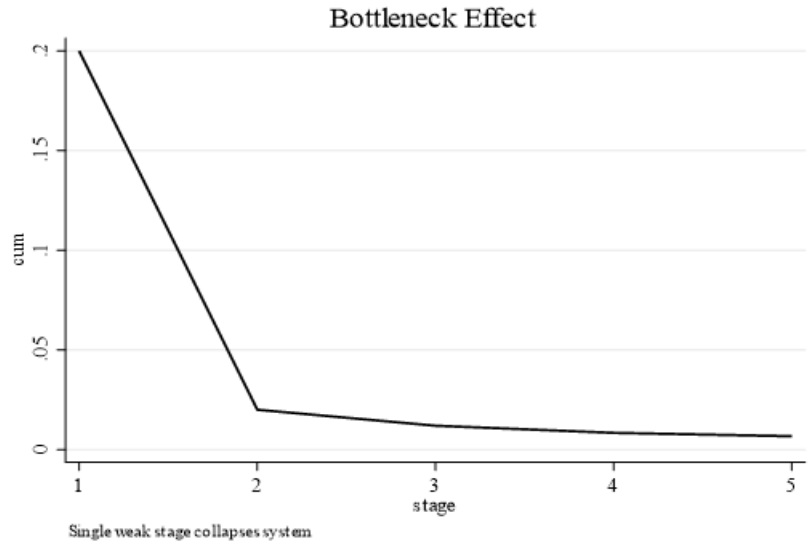
Hasilnya?. Banyak orang lebih takut melanggar lampu merah di persimpangan yang ada kamera ETLE, ketimbang ancaman hukuman pidana lalu lintas yang sebenarnya jauh lebih berat tetapi jarang ditegakkan.

Joint probability mengajarkan kita bahwa sistem hukum bagaikan rantai. Kekuatan rantai ditentukan oleh mata rantai yang paling lemah. Jika polisi gagal, seluruh sistem gagal. Jika jaksa menghentikan kasus, peluang efek jera hilang. Jika hakim tidak konsisten, kepercayaan masyarakat runtuh. Pertanyaan yang perlu kita renungkan. mata rantai hukum kita yang paling lemah ada di mana?.

5.2. Sistem Peradilan sebagai Variabel Probabilitas

5.2.1. Bottleneck Institusional

Probabilitas kriminalitas tidak ditentukan oleh ancaman hukuman semata, melainkan oleh kinerja nyata sistem peradilan pidana sebagai sebuah rangkaian institusional.



5.2.2. Analisis Setiap Bottleneck

Bottleneck 1. Under-Reporting (60% tidak dilaporkan)
Alasannya. "Percuma, tidak akan ditangani". "Sudah biasa, nasib saja".
Biaya lapor > manfaat yang diharapkan
Bottleneck 2. Penyidikan Tidak Tuntas (30% berhenti di tengah)
Keterbatasan SDM polisi
Bukti sulit dikumpulkan
Prioritas kasus lain
Bottleneck 3. Penghentian Perkara (20% dihentikan jaksa)
Alasan. kurang bukti, demi kepentingan umum
Persepsi. ruang untuk negosiasi
Bottleneck 4. Vonis Ringan atau Bebas (15%)
Pertimbangan "keadilan restoratif"
Bukti tidak cukup di persidangan
Kesaksian bermasalah
Bottleneck 5. Eksekusi Tidak Penuh (10% tidak menjalani penuh)
Remisi berlebihan
Pembebasan bersyarat
"Kehidupan nyaman" di lapas

5.2.3. Efek Psikologis Penundaan

Penundaan proses hukum memiliki dampak yang sering diremehkan. Semakin lama jarak antara kejahatan dan hukuman, semakin lemah efek jera yang ditimbulkan. Dalam psikologi perilaku, hukuman yang tertunda akan didiskonto nilainya. Pelaku tidak merespons ancaman yang jauh dan abstrak, melainkan konsekuensi yang cepat dan nyata.

Data Rata-rata Waktu Proses. Penyidikan. 3-6 bulan. Penuntutan. 2-4 bulan. Persidangan. 6-12 bulan. Sehingga **Total, 11-22 bulan**

Efek Diskonto Psikologis

Ancaman hukuman 5 tahun setelah 2 tahun = dirasakan sebagai 3 tahun

Formula. Sdirasakan=S/(1+r)t

Dimana r = tingkat diskonto psikologis (sekitar 10-20% per tahun)

Dalam konteks ini, sistem peradilan yang lambat tidak hanya tidak efektif, tetapi justru **mengirim sinyal keliru. B**ahwa kejahatan adalah tindakan berisiko rendah dengan konsekuensi yang bisa dinegosiasikan atau ditunda.

Overkapasitas Penjara dan Paradoks Deterrence

Ironisnya, penjara yang penuh—yang sering dijadikan simbol ketegasan negara—justru dapat melemahkan efek jera. Overkapasitas lembaga pemasyarakatan tidak meningkatkan rasa takut terhadap hukuman, tetapi menciptakan lingkungan kriminogenik yang memperkuat identitas kriminal, memperluas jaringan kejahatan, dan menormalisasi pelanggaran hukum.

Dalam kondisi demikian, penjara tidak lagi berfungsi sebagai instrumen incapacitation yang efektif, melainkan sebagai ruang belajar kriminalitas. Lebih jauh lagi, penjara yang sesak mendorong praktik kompromi di hulu sistem. selektivitas penahanan, vonis ringan, atau penghentian perkara demi menghindari penumpukan tahanan.

Dengan demikian, penjara bukan hanya instrumen akhir dalam sistem pidana, tetapi juga variabel yang memengaruhi probabilitas penegakan hukum sejak tahap awal. Ketika kapasitas penjara terbatas, probabilitas seseorang benar-benar menjalani hukuman penjara ikut menurun, dan pesan ini dibaca dengan cepat oleh pelaku kejahatan.

5.3. Diferensiasi Pelaku dan Respons terhadap Sanksi

Salah satu kelemahan mendasar kebijakan pidana konvensional adalah asumsi bahwa semua pelaku kejahatan merespons sanksi dengan cara yang sama. Padahal, baik kriminologi maupun ekonomi perilaku menunjukkan bahwa respons terhadap hukuman sangat bergantung pada karakter, motivasi, dan konteks sosial pelaku.

Pelaku Oportunistik

Pelaku jenis ini umumnya rasional dalam arti sempit. Mereka sensitif terhadap kepastian penegakan hukum. Peningkatan probabilitas tertangkap—bahkan dengan sanksi moderat—sering kali cukup untuk menurunkan angka kejahatan.

Pelaku Struktural

Pelaku yang terdorong oleh kemiskinan, keterbatasan akses, atau tekanan sosial memiliki kalkulasi yang berbeda. Bagi mereka, manfaat kejahatan (B) sering kali dirasakan jauh lebih besar dibandingkan risiko hukuman. Dalam konteks ini, hukuman berat tanpa intervensi sosial hanya memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya.

Pengguna Narkotika

Dalam kasus pengguna narkotika, asumsi rasionalitas menjadi sangat terbatas. Ketergantungan mengaburkan perhitungan biaya-manfaat. Penjara sering gagal menurunkan residivisme, bahkan memperburuk kondisi kesehatan dan sosial pelaku.

Residivis

Pelaku berulang mengalami apa yang disebut diminishing marginal deterrence. Setelah beberapa kali berhadapan dengan sistem hukum, tambahan hukuman yang sama tidak lagi menimbulkan rasa takut. Bagi kelompok ini, strategi kebijakan perlu berbeda dan lebih terfokus.

Implikasinya jelas. satu jenis sanksi tidak mungkin optimal untuk semua jenis pelaku. Diferensiasi sanksi bukan tanda kelemahan negara, melainkan prasyarat kebijakan pidana yang rasional dan efektif.

Tabel 4.2. Respons Pelaku Terhadap Sanksi

Tipe Pelaku	Karakteristik	Respons terhadap Kepastian	Respons terhadap Keparahan	Strategi Optimal
Oportunistik	Pencuri kesempatan, pertama kali	Sangat sensitif	Sedang	Kepastian tinggi + sanksi moderat
Profesional	Pencuri terorganisir, residivis	Kurang sensitif	Sensitif (karena punya banyak kehilangan)	Kepastian tinggi + sanksi berat
Struktural	Terdesak ekonomi, pengangguran	Tidak sensitif	Tidak sensitif	Intervensi sosial + pelatihan kerja
Ketergantungan	Pengguna narkoba	Tidak sensitif	Tidak sensitif	Rehabilitasi + dukungan kesehatan
Emosional	Pelaku kekerasan spontan	Tidak relevan	Tidak relevan	Konseling + pengendalian emosi

5.4. Ilustrasi Kasus. Pencurian Motor

Di banyak kota besar, pencurian motor sudah menjadi kisah sehari-hari. Berita kehilangan motor sering kita baca di media lokal atau dengar dari tetangga. “Motor saya hilang di parkiran kampus,” kata seorang mahasiswa di Bandung. “Baru sebentar ditinggal salat, sudah lenyap,” keluh seorang ibu di pasar. Motor, bagi banyak orang, bukan sekadar kendaraan, melainkan juga sumber penghidupan.

Kejahatan ini bukan lagi sekadar angka statistik, tetapi nyata menghantui kehidupan masyarakat. Seorang tukang ojek daring, misalnya, bisa kehilangan mata pencaharian dalam sekejap. Seorang mahasiswa yang jauh dari kampung halaman mendadak tidak bisa berangkat kuliah. Bagi mereka, pencurian motor bukan sekadar kriminalitas, tetapi pukulan langsung pada hidup.

Nasib Korban vs. Nasib Pelaku

Yang membuat masyarakat geleng-geleng kepala adalah ketika melihat kontras. korban harus berjuang keras mencari ganti rugi, sedangkan pelaku sering kali lolos. Ada yang tidak pernah tertangkap, ada yang ditangkap lalu dilepaskan dengan alasan kurang bukti, bahkan ada yang hanya mendapat vonis ringan. Cerita yang beredar di media sosial semakin mempertebal rasa frustrasi publik. "Pencuri sandal dihukum, tapi pencuri motor bisa bebas," demikian komentar netizen yang viral beberapa tahun lalu. Meski berlebihan, komentar itu mencerminkan rasa ketidakadilan yang dirasakan masyarakat.

Celah di Setiap Tahap

Jika kita menelusuri jalannya kasus pencurian motor, terlihat jelas celah di setiap tahap. Polisi. Tidak semua laporan korban diproses tuntas. Beberapa korban bahkan mengaku diminta biaya tambahan untuk mempercepat penyelidikan. Kejaksaan. Meski kasus sudah ditangani polisi, ada kemungkinan dihentikan dengan alasan bukti kurang kuat. Pengadilan. Ketika sampai di meja hakim, vonis bisa sangat bervariasi. Ada pelaku yang mendapat hukuman berat, ada pula yang hanya beberapa bulan penjara. Penjara. Bahkan setelah vonis, pelaku belum tentu benar-benar "merasa" dihukum. Dengan remisi, fasilitas, atau kelonggaran tertentu, sebagian pelaku tidak merasakan jerat penjara sepenuhnya.

Cerita Dua Jalan yang Berbeda

Mari kita bayangkan dua orang pelaku pencurian motor.

Pelaku A. Tertangkap tangan oleh warga, diserahkan ke polisi, diproses cepat, divonis 4 tahun penjara, dan menjalani hukuman penuh.

Pelaku B. Berhasil kabur berkali-kali, akhirnya sekali tertangkap tetapi kasusnya berhenti di kejaksaan. Ia kembali ke jalanan, dan beberapa bulan kemudian sudah beraksi lagi.

Dua jalan ini nyata terjadi di masyarakat. Bedanya, Pelaku A adalah minoritas, sedangkan Pelaku B jauh lebih banyak.

Refleksi Sosial. Rasa Aman yang Tergerus

Bagi masyarakat, pencurian motor yang berulang dan jarang tuntas proses hukumnya menimbulkan rasa waswas. Orang jadi enggan parkir di

tempat umum, selalu membawa kunci ganda, bahkan kadang merasa lebih aman menyerahkan motor ke juru parkir ketimbang mempercayakan pada hukum.

Akibatnya, tumbuhlah budaya self-help. masyarakat mengambil langkah sendiri karena tidak percaya pada aparat. Ada yang memasang kunci rahasia, ada yang menambah rantai baja, bahkan ada yang main hakim sendiri ketika pelaku tertangkap basah. Semua ini menunjukkan bahwa probabilitas penegakan hukum yang lemah berimbas langsung pada perilaku sosial masyarakat.

Kasus pencurian motor adalah gambaran sederhana dari rapuhnya sistem hukum kita. Bukan sekadar soal angka probabilitas, tetapi soal kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Selama pelaku masih punya banyak celah untuk lolos, masyarakat akan terus merasa tidak aman, dan efek jera tidak akan pernah tercapai. Kasus ini penting bukan karena jenis kejahatannya. Melainkan karena ia memperlihatkan bagaimana pelaku membaca peluang di setiap tahap proses hukum.

Catatan. Angka yang rendah pada KDRT dan penipuan daring tidak mencerminkan rendahnya kriminalitas, melainkan tingginya tingkat underreporting dan attrition pada tahap awal proses.

Catatan Definisi Operasional.

Perhitungan probabilitas total dilakukan dengan asumsi independensi antar tahapan proses peradilan pidana. Asumsi ini digunakan untuk tujuan analitis guna menggambarkan efek kumulatif attrition sistem, bukan untuk memodelkan hubungan kausal antar lembaga. Dalam tabel ini, probabilitas pada setiap tahapan proses peradilan pidana didefinisikan sebagai berikut. **P1** menunjukkan proporsi laporan perkara yang ditingkatkan ke tahap penyidikan; **P2** merujuk pada proporsi berkas perkara yang dinyatakan lengkap (P-21) oleh penuntut umum; **P3** menunjukkan proporsi perkara yang berujung pada putusan bersalah oleh pengadilan; dan **P4** merepresentasikan proporsi putusan yang dieksekusi secara efektif. Perkalian antarprobabilitas tersebut digunakan untuk menggambarkan efek kumulatif attrition dalam sistem peradilan pidana, dengan asumsi independensi antar tahapan sebagai pendekatan analitis, bukan sebagai klaim kausalitas antar lembaga.

5.5. Dampak pada Efek Jera

Di benak banyak orang, logikanya sederhana. semakin berat hukuman, semakin takut orang melakukan kejahatan. Maka tak heran jika setiap kali ada kasus kriminal besar, seruan untuk memperberat hukuman selalu muncul. “Naikkan hukuman maksimal!” atau “Kasus seperti ini pantas dihukum mati!”

Namun, penelitian kriminologi sejak era Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham menunjukkan hal yang mengejutkan. yang membuat orang jera bukan hanya seberapa berat hukuman, tetapi seberapa pasti hukuman itu akan dijatuhkan.

Pelaku kejahatan, baik pencuri kecil maupun koruptor kelas kakap, melakukan kalkulasi sederhana. berapa peluang saya tertangkap?. Jika peluang tertangkap rendah, ancaman hukuman mati pun bisa terasa seperti ancaman kosong.

Kepastian vs. Berat. Dua Sisi Mata Uang

Efek jera memiliki dua komponen utama.

1. Certainty (Kepastian) – Seberapa besar peluang pelaku akan tertangkap, diadili, dan benar- benar menjalani hukuman.
2. Severity (Berat) – Seberapa keras hukuman yang menanti jika pelaku tertangkap.

Bayangkan dua skenario berikut.

Skenario A. Hukuman sangat berat (misalnya 10 tahun penjara), tetapi peluang tertangkap hanya 10%.

Skenario B. Hukuman ringan (misalnya 1 tahun penjara), tetapi peluang tertangkap 90%.

Secara naluriah, sebagian besar orang akan lebih takut pada Skenario B. Kepastian tinggi membuat risiko kejahatan menjadi tidak sepadan, meskipun hukumannya ringan.

Pelaku. Kalkulasi Rasional dan “Judi” Kejahatan

Banyak pelaku kejahatan bukanlah “nekat buta”, melainkan pengambil risiko yang berhitung. Seorang pencuri motor mungkin tahu ancaman hukuman 5 tahun, tetapi jika ia melihat polisi jarang patroli dan banyak teman lolos, ia menganggap risiko bisa diterima.

Seorang pengedar narkoba bisa saja tahu ancaman pidana mati, tetapi peluang tertangkap kecil dan keuntungan sangat besar membuat "taruhan" terasa layak. Bagi mereka, kejahatan bukan sekadar pelampiasan, melainkan investasi. Semakin kecil peluang tertangkap, semakin menarik investasi itu.

Korban. Ketika Kepastian Rendah, Trauma Bertambah

Kepastian hukum bukan hanya menakutkan pelaku, tetapi juga memberikan rasa aman bagi korban. Ketika korban melihat pelaku ditangkap dan dihukum sesuai aturan, luka psikologis mereka sedikit terobati.

Sebaliknya, jika korban mendengar bahwa pelaku masih bebas berkeliaran atau dihukum sangat ringan, trauma bertambah. Banyak korban pencurian motor yang akhirnya memilih tidak melapor karena merasa "percuma."

Masyarakat. Dari Ketidakpercayaan ke Main Hakim Sendiri

Ketika masyarakat menyaksikan hukum yang tidak pasti, kepercayaan publik menurun. Orang merasa hukum tidak lagi menjadi pelindung. Dalam kondisi seperti itu, muncul gejala self-help justice—masyarakat mengambil tindakan sendiri, seperti main hakim sendiri atau memasang sistem keamanan ekstrem. Fenomena ini terlihat ketika massa menghakimi pelaku kejahatan jalanan. Bagi mereka, aksi itu terasa lebih "pasti" daripada menunggu proses hukum yang belum tentu memberi kepuasan.

Contoh Nyata. Tilang Elektronik vs. Hukuman Mati

Perbandingan antara tilang elektronik (ETLE) dan hukuman mati bagi bandar narkoba adalah contoh paling jelas. ETLE. Dendanya relatif kecil, tetapi hampir setiap pelanggaran lalu lintas terekam kamera. Kepastian tinggi → pelanggaran menurun. Hukuman Mati. Ancaman paling berat, tetapi peluang tertangkap bandar besar relatif kecil → perdagangan narkoba tetap marak.

Kedua contoh ini membuktikan bahwa kepastian lebih menakutkan daripada ancaman hukuman berat.

Kombinasi Ideal. Pasti dan Proporsional

Bukan berarti beratnya hukuman tidak penting sama sekali. Hukuman yang terlalu ringan bisa menurunkan wibawa hukum. Tetapi, fokus pada berat hukuman saja tanpa memastikan kepastian akan menciptakan paradoks. hukuman semakin keras, tetapi pelaku tetap berani.

Efek jera paling kuat terjadi jika kedua faktor bersinergi. kepastian tinggi, hukuman proporsional. Hukuman tidak harus ekstrem, tetapi harus konsisten dan dijalankan tanpa kompromi.

Implikasi Kebijakan

Pelajaran penting bagi pembuat kebijakan adalah memperkuat rantai kepastian di setiap tahap.

Peningkatan kemampuan penyelidikan polisi. Penuntutan yang konsisten dan transparan. Vonis yang tidak hanya adil, tetapi juga dapat ditegakkan. Sistem pemasyarakatan yang mencegah penyalahgunaan remisi. Dengan demikian, pelaku tidak hanya takut pada ancaman undang-undang, tetapi juga pada kenyataan bahwa setiap kejahatan hampir pasti berujung hukuman.

Efek jera bukan sekadar persoalan angka hukuman. Ia lahir dari kombinasi kepastian dan berat yang seimbang. Tanpa kepastian, hukuman mati sekalipun hanya menjadi bayangan di atas kertas. Sebaliknya, dengan kepastian tinggi, bahkan denda kecil pun mampu mengubah perilaku masyarakat. Bab ini mengingatkan kita bahwa penjara bukanlah "taring" utama hukum. Taring yang sesungguhnya adalah keyakinan pelaku bahwa apa pun kejahatannya, hukum pasti bekerja. Untuk memahami bagaimana kepastian itu terbentuk atau justru melemah, kita perlu melihat lebih dekat probabilitas di setiap tahap proses peradilan pidana

5.6. Probabilitas di Tiap Tahap

Perjalanan sebuah perkara pidana ibarat estafet berlapis. Tongkat keadilan berpindah dari polisi ke jaksa, dari jaksa ke hakim, lalu berakhir di lembaga pemasyarakatan. Dalam gambaran ideal, setiap tahap bekerja mulus hingga garis akhir. Namun dalam praktik, estafet ini kerap tersendat, terjatuh, atau bahkan berhenti sebelum mencapai tujuan.

Dalam konteks inilah keadilan tidak lagi bersifat absolut, melainkan **probabilistik**. Yang menentukan bukan hanya apakah suatu perbuatan melanggar hukum, tetapi **seberapa besar peluang** pelaku benar-benar diproses, diputus bersalah, dan menjalani hukuman hingga tuntas. Kegagalan di satu tahap saja sudah cukup untuk mengubah keseluruhan hasil akhir, sekalipun tahap-tahap berikutnya secara normatif telah tersedia.

Tahap Kepolisian. Pintu Gerbang Pertama

Polisi merupakan gerbang awal sistem peradilan pidana. Jika laporan tidak ditindaklanjuti atau penyidikan berhenti di tengah jalan, seluruh proses hukum berhenti sebelum dimulai. Dalam banyak kasus kejahatan konvensional—seperti pencurian kendaraan bermotor atau kekerasan domestik—korban kerap mengeluhkan laporan yang "mengendap" tanpa kepastian.

Hambatan di tahap ini tidak selalu bersifat teknis. Selain keterbatasan personel dan bukti, faktor non-teknis seperti rendahnya integritas, pungutan liar, atau intervensi pihak berpengaruh turut memengaruhi peluang penangkapan. Ketika masyarakat menyaksikan bahwa proses hukum dapat dinegosiasikan sejak awal, maka persepsi risiko melakukan kejahatan pun menurun secara signifikan.

Tahap Kejaksaan. Titik Seleksi yang Kritis

Jika pelaku berhasil ditangkap, tongkat estafet berpindah ke kejaksaan. Di sinilah jaksa menentukan apakah perkara layak dilanjutkan ke pengadilan. Secara normatif, penghentian perkara dimungkinkan atas dasar hukum tertentu. Namun dalam praktik, alasan "kurang bukti" atau "kepentingan umum" sering kali dipersepsikan publik sebagai ruang abu-abu.

Bagi masyarakat awam, sulit dipahami mengapa kasus yang tampak jelas sebagai tindak pidana dapat berhenti di tahap ini. Ketika perkara besar atau berprofil tinggi kandas di kejaksaan, pesan yang tertanam adalah bahwa hukum tidak selalu bekerja secara imparsial. Pada titik ini, probabilitas keadilan kembali tereduksi, bahkan sebelum memasuki ruang sidang.

Tahap Pengadilan. Arena Penentuan Bersalah

Pengadilan merupakan panggung penentu nasib hukum seorang terdakwa. Hakim menilai bukti, menguji argumentasi hukum, dan menjatuhkan putusan. Namun konsistensi putusan sering kali menjadi persoalan tersendiri. Perkara dengan karakteristik serupa dapat berujung pada vonis yang sangat berbeda.

Ketidakkonsistenan ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai objektivitas dan keadilan substantif. Ketika pelaku kejahatan kecil dijatuhi hukuman berat sementara pelaku kejahatan besar memperoleh keringanan, efek jera melemah. Hukum dipersepsikan tidak lagi sebagai instrumen keadilan, melainkan sebagai arena pertarungan sumber daya.

Tahap Pemasyarakatan. Hukuman yang Tidak Selalu Utuh

Putusan hakim sering dianggap sebagai akhir dari proses hukum. Namun kenyataannya, tahap pelaksanaan pidana justru menyimpan banyak celah. Remisi, pembebasan bersyarat, fasilitas istimewa, hingga praktik penyimpangan di lapas membuat hukuman yang dijatuhkan tidak selalu dijalani secara penuh.

Ketika publik menyaksikan narapidana—terutama pelaku kejahatan serius—tetap menikmati kenyamanan atau bahkan mengendalikan aktivitas ilegal dari balik penjara, pidana kehilangan makna simboliknya. Penjara yang seharusnya menjadi puncak efek jera justru berubah menjadi mata rantai paling rapuh dalam sistem.

Probabilitas sebagai Hasil Akhir Sistem

Keempat tahap tersebut tidak berdiri sendiri. Masing-masing membentuk mata rantai yang saling menentukan. Probabilitas akhir bahwa seorang pelaku benar-benar menjalani hukuman hingga tuntas merupakan hasil perkalian dari peluang di setiap tahap. ditangkap, dituntut, divonis, dan menjalani pidana.

Dengan kata lain, keadilan bukan sekadar soal norma, tetapi soal peluang nyata. Ketika peluang itu timpang antar jenis kejahatan, publik membaca pesan yang jelas. bukan berat ringannya ancaman pidana yang menentukan, melainkan seberapa besar kemungkinan hukum benar-benar ditegakkan.

Dalam praktik peradilan pidana, vonis hakim sering dipahami sebagai puncak dari proses hukum. Ketika palu diketuk, seolah keadilan telah selesai ditegakkan. Namun, pendekatan ini mengandung kelemahan mendasar. ia memandang putusan sebagai titik akhir, bukan sebagai bagian dari mata rantai probabilitas yang lebih panjang.

Dari perspektif rasionalitas pelaku kejahatan, vonis hakim tidak berdiri sendiri. Ia dibaca bersama pengalaman empiris tentang peluang tertangkap, kemungkinan dituntut, dan realitas pelaksanaan pidana. Putusan yang secara normatif berat tetapi secara empiris jarang dijalankan hingga tuntas tidak meningkatkan efek jera. Sebaliknya, ia dapat memperkuat persepsi bahwa hukum bersifat simbolik, bukan determinatif.

Hakim, dalam posisi strategisnya, sesungguhnya ikut membentuk joint probability dari sistem peradilan pidana. Ketika hakim menjatuhkan vonis, yang dipertaruhkan bukan hanya proporsionalitas hukuman terhadap perbuatan, tetapi juga sinyal probabilistik yang dikirimkan kepada masyarakat, apakah proses hukum dapat diandalkan sampai akhir, ataukah akan kembali melemah di tahap berikutnya.

Kesadaran ini tidak menuntut hakim melampaui kewenangannya, tetapi memperluas horizon pertimbangan yudisial. Putusan hukum idealnya tidak hanya benar menurut pasal, tetapi juga efektif dalam sistem. Vonis yang mempertimbangkan konteks penegakan, konsistensi pemidanaan, dan kapasitas eksekusi berkontribusi pada kepastian hukum yang dirasakan, bukan sekadar tertulis.

Dalam sistem yang rapuh, vonis yang berdiri sendiri mudah kehilangan daya gigit. Dalam sistem yang terkoordinasi, setiap putusan hakim menjadi penguat mata rantai keadilan. Di sinilah peran yudisial menemukan maknanya yang paling strategis, sebagai penjaga probabilitas keadilan itu sendiri.

5.7. Simultaneity dalam Efek Jera

Pembahasan sebelumnya memperlihatkan bahwa peluang seorang pelaku kejahatan benar-benar menjalani hukuman merupakan hasil dari serangkaian probabilitas di setiap tahap sistem peradilan pidana. Namun pendekatan tersebut masih mengandaikan bahwa setiap tahap bekerja secara relatif independen. Dalam praktik, asumsi ini jarang terpenuhi.

Sistem peradilan pidana tidak beroperasi sebagai jalur satu arah yang linier, melainkan sebagai jaringan institusi yang saling merespons.

Fenomena inilah yang dalam literatur ekonomi dan kebijakan publik dikenal sebagai *simultaneity effect*. Efek jera tidak hanya ditentukan oleh kinerja masing-masing institusi, tetapi juga oleh reaksi strategis dan psikologis satu lembaga terhadap perilaku lembaga lainnya. Ketika satu mata rantai melemah, pelemahan tersebut tidak berhenti di titik itu, melainkan merambat ke seluruh sistem.

5.7.1. Polisi yang Jenuh pada Kejaksaan

Pada tahap awal, polisi berada pada posisi paling rentan terhadap efek simultan. Penyidikan membutuhkan waktu, tenaga, dan risiko lapangan. Ketika berkas perkara yang telah disusun dengan upaya besar berulang kali dihentikan di kejaksaan, muncul rasa frustrasi institusional. Dalam situasi ini, sebagian penyidik mulai mempertanyakan nilai dari kerja keras mereka.

Frustrasi tersebut tidak selalu diungkapkan secara formal, tetapi tercermin dalam penurunan intensitas patroli, selektivitas penindakan, dan meningkatnya toleransi terhadap kejahatan ringan. Akibatnya, probabilitas penangkapan menurun bukan karena kejahatan berkurang, melainkan karena motivasi aparat melemah. Dalam statistik kriminal, kondisi ini sering muncul sebagai under-reporting, yang menyamarkan tingkat kejahatan sebenarnya.

5.7.2. Jaksa yang Sinis pada Penyidikan

Efek simultan juga bekerja dari arah sebaliknya. Jaksa yang berulang kali menerima berkas dengan bukti lemah atau saksi tidak lengkap cenderung mengembangkan sikap defensif. Dalam kerangka rasional, melanjutkan perkara yang rapuh ke pengadilan dianggap berisiko, baik secara profesional maupun institusional.

Sebagai respons, jaksa menjadi lebih selektif atau memilih menghentikan perkara sejak awal. Sikap ini, meskipun rasional dari sudut pandang individu, menciptakan lingkaran umpan balik negatif. Polisi menjadi enggan menyidik secara serius karena khawatir berkas ditolak, sementara jaksa menilai penyidikan asal-asalan. Dalam jangka panjang, terbentuk apa yang dapat disebut sebagai equilibrium malas, di mana

masing-masing lembaga menurunkan standar karena mengantisipasi kelemahan lembaga lain.

5.7.3. Hakim dan Sinyal Balik ke Hulu

Hakim sering dipersepsikan sebagai aktor netral yang hanya bereaksi terhadap fakta persidangan. Namun dalam praktik, hakim juga menangkap sinyal dari tahap hilir, khususnya pelaksanaan pidana. Ketika vonis berat secara sistematis dikoreksi melalui remisi berlebihan atau pembebasan bersyarat, muncul pertimbangan pragmatis dalam menjatuhkan hukuman.

Dalam kondisi demikian, hakim dapat memilih vonis yang lebih ringan dengan asumsi bahwa pidana tersebut akan tetap "dipotong" dalam pelaksanaannya. Vonis ringan ini kemudian dibaca oleh jaksa sebagai sinyal bahwa tuntutan tinggi tidak efektif, sehingga pola penuntutan ikut melunak. Polisi, pada gilirannya, menurunkan standar pembuktian karena mengetahui bahwa hasil akhir tidak akan jauh berbeda. Efek simultan ini menunjukkan bagaimana sinyal dari hilir dapat memengaruhi perilaku aktor di hulu.

5.7.4. Lembaga Pemasyarakatan dan Efek Balik Struktural

Lembaga pemasyarakatan merupakan titik akhir sistem, tetapi dampaknya justru menjalar ke seluruh rantai. Overkapasitas lapas bukan sekadar persoalan teknis, melainkan variabel struktural yang memengaruhi seluruh proses hukum. Ketika lapas melaporkan kelebihan kapasitas ekstrem, tekanan muncul agar jumlah penghuni baru dibatasi.

Tekanan ini dapat mendorong hakim menjatuhkan pidana non-penjara, jaksa menurunkan tuntutan, dan polisi menahan diri untuk menangkap pelaku kejahatan tertentu. Dengan demikian, kapasitas lapas secara tidak langsung menentukan intensitas penegakan hukum di tahap awal. Sistem bergerak menyesuaikan diri, bukan untuk memaksimalkan keadilan, tetapi untuk menjaga keberlangsungan operasional.

5.7.5. Ilustrasi Empiris. Lingkaran Umpan Balik Negatif

Sebuah studi lapangan di wilayah perkotaan besar (disamarkan) memberikan gambaran konkret mengenai efek simultan ini. Dalam kasus pencurian kendaraan bermotor, polisi setempat mengakui mengurangi

operasi malam karena pengalaman sebelumnya menunjukkan berkas sering dikembalikan akibat bukti visual yang tidak memadai. Jaksa menilai pengembalian tersebut perlu karena lemahnya saksi, sementara hakim menyatakan bahwa vonis berat tidak efektif mengingat kondisi lapas yang penuh.

Akibat dari lingkaran ini, tingkat pencurian kendaraan bermotor di wilayah tersebut meningkat dalam satu tahun, meskipun ancaman pidana secara normatif tidak berubah. Contoh ini memperlihatkan bahwa ketika institusi saling menyesuaikan diri secara negatif, efek jera justru menguap.

5.7.6. Implikasi terhadap Efek Jera

Konsep ini dapat dipahami melalui analogi keseimbangan pasar yang telah Anda pelajari pada mata kuliah ekonomi mikro.

Dalam teori ekonomi, keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah barang yang diminta konsumen (*demand*) sama dengan jumlah barang yang ditawarkan produsen (*supply*). Pada titik keseimbangan, tidak ada tekanan bagi harga untuk berubah karena kedua sisi pasar berada dalam kondisi stabil. Keseimbangan ini lahir dari interaksi simultan antara dua kekuatan yang saling memengaruhi.

Logika yang sama berlaku untuk memahami sistem peradilan pidana. Polisi, jaksa, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan membentuk suatu pasar institusional yang saling terhubung. Polisi berperan sebagai pihak yang memproduksi perkara melalui penangkapan dan penyidikan. Jaksa bertindak sebagai penyaring yang menentukan apakah suatu perkara layak dituntut. Pengadilan berfungsi sebagai mekanisme pemutus perkara. Lembaga pemasyarakatan bertugas merealisasikan hukuman.

Dalam kondisi normal, sistem bergerak menuju equilibrium institusional: jumlah kasus yang diproduksi polisi seimbang dengan kapasitas jaksa untuk menuntut, kapasitas pengadilan untuk mengadili, dan kapasitas penjara untuk menampung terpidana. Pada titik ini, kepastian hukum relatif tinggi dan efek jera dapat terbentuk.

Namun, equilibrium terganggu ketika satu institusi menghasilkan tekanan berlebihan terhadap institusi lain. Contoh penting adalah ***oversupply* kasus dari polisi**. Ketika polisi menghasilkan ribuan perkara dalam waktu singkat sementara kapasitas jaksa terbatas,

terjadi backlog. Berkas menumpuk, kualitas evaluasi menurun, dan jaksa cenderung mengembalikan berkas yang dianggap belum lengkap.

Di sinilah ***simultaneity*** **(saling memengaruhi)** bekerja. Polisi merasa frustrasi karena kerja mereka dipersulit, sementara jaksa merasa polisi mengirim kasus dengan kualitas penyidikan buruk. Ketegangan institusional muncul, dan equilibrium bergeser ke kondisi yang lebih buruk. Dalam analogi ekonomi, kondisi ini mirip dengan *oversupply* barang di pasar: "harga" (kepastian dan kualitas penegakan hukum) jatuh, proses hukum melambat, dan efek jera melemah.

Efektivitas sistem peradilan pidana tidak hanya ditentukan oleh beratnya hukuman atau kerasnya kerja polisi, tetapi oleh **keseimbangan kapasitas antar institusi**. *Bottleneck* di satu tahap dapat mengganggu seluruh sistem.

Efek simultan membuat efek jera bukan lagi hasil sederhana dari ancaman pidana atau probabilitas statis, melainkan produk interaksi strategis antar-lembaga. Bagi pelaku kejahatan, sistem ini terbaca sebagai permainan probabilitas ganda. cukup menunggu satu titik lemah untuk lolos dari jeratan hukum.

Ketika polisi jenuh, risiko penangkapan menurun. Ketika jaksa ragu, peluang bebas meningkat. Ketika hakim melunak, ancaman pidana kehilangan kredibilitas. Ketika lapas penuh, seluruh sistem terdorong untuk menurunkan intensitas. Dalam kondisi ini, kejahatan tidak lagi dilihat sebagai pelanggaran moral, melainkan sebagai kalkulasi risiko rasional.

Bab ini menunjukkan bahwa memperkuat satu mata rantai saja tidak cukup. Tanpa koordinasi simultan dan insentif yang selaras, sistem peradilan pidana akan terus mereproduksi kelemahannya sendiri. Temuan ini menjadi dasar bagi pembahasan berikutnya mengenai konsekuensi kebijakan dan kebutuhan reformasi sistemik dalam menciptakan efek jera yang nyata.

5.8. Konsekuensi Kebijakan

Pembahasan mengenai simultaneity effect dalam sub-bab sebelumnya membawa satu implikasi kebijakan yang tegas. M**emperbaiki satu tahap saja dalam sistem peradilan pidana tidak akan menghasilkan efek jera yang berkelanjutan**. Penambahan patroli polisi,

peningkatan ancaman pidana, atau pengetatan putusan pengadilan akan kehilangan daya gigitnya jika mata rantai lain tetap rapuh. Dalam sistem yang saling bergantung, kebijakan parsial justru berisiko memindahkan masalah ke tahap lain tanpa menyelesaikan akar persoalan.

Efek jera hanya dapat tumbuh apabila seluruh institusi bergerak dalam arah yang selaras. Tanpa keselarasan tersebut, setiap aktor rasional akan menyesuaikan perilakunya terhadap kelemahan aktor lain, sehingga sistem kembali ke keseimbangan yang lemah. Oleh karena itu, kebijakan publik di bidang peradilan pidana harus dirancang sebagai **paket reformasi sistemik**—bukan sekadar kumpulan kebijakan yang berdiri sendiri/

5.8.1. Pendekatan Holistik

Pendekatan holistik berarti memahami bahwa efek jera bukanlah hasil dari satu kebijakan tunggal, melainkan **produk dari keseluruhan sistem** yang bekerja secara terintegrasi. Dalam literatur kebijakan publik, pendekatan ini sering disebut sebagai systems thinking—cara berpikir yang melihat interdependensi antar komponen, bukan sekadar komponen-komponen yang terisolasi.

Mengapa pendekatan holistik diperlukan?. Karena sistem peradilan pidana memiliki karakteristik sebagai complex adaptive system, (1) ia terdiri dari banyak aktor dengan insentif dan perilaku yang berbeda-beda, (2) hubungan antar aktor bersifat non-linear (sedikit perubahan di satu tempat dapat menyebabkan dampak besar di tempat lain), (3) ia terus beradaptasi terhadap kebijakan baru (apa yang disebut *Goodhart's law* dalam konteks penegakan hukum), dan (4) hasil akhirnya sulit diprediksi dari perilaku individual aktor-aktornya.

Dalam kerangka ini, efektivitas kebijakan pidana tidak dapat diukur hanya dari output satu institusi (misalnya: berapa banyak penangkapan, berapa banyak vonis, berapa lama hukuman), tetapi harus diukur dari **outcome sistemik** (misalnya: apakah kejahatan benar-benar menurun, apakah masyarakat merasa aman, apakah residivisme berkurang). Ini adalah pergeseran paradigma dari output-based accountability menuju outcome-based accountability.

Formula Efek Jera Optimal

Berdasarkan sintesis dari berbagai penelitian empiris—khususnya meta-analisis yang dilakukan oleh Daniel Nagin (2013) serta studi-studi lanjutan yang mereplikasi temuannya di berbagai yurisdiksi—efektivitas efek jera dapat direpresentasikan dalam formulasi berikut:

Formula Efek Jera Optimal.

$D=\alpha\times P\text{certainty}+\beta\times S\text{severity}+\gamma\times T\text{timeliness}$

Dimana. $\alpha>\beta>\gamma$ (berdasarkan penelitian Nagin)

D = Efek jera (deterrence effect) – tingkat pencegahan kejahatan yang dihasilkan oleh sistem

- P certainty = Kepastian penegakan hukum (certainty of punishment) – probabilitas bahwa pelaku kejahatan akan benar-benar tertangkap, dituntut, divonis, dan menjalani hukuman
- S severity = Beratnya hukuman (severity of punishment) – tingkat keparahan sanksi yang dijatuhkan (lamanya pidana penjara, besarnya denda, dll.)
- T timeliness = Kecepatan proses peradilan (timeliness of punishment / celerity) – seberapa cepat hukuman dijatuhkan setelah kejahatan terjadi

Koefisien:

- α = bobot pengaruh kepastian terhadap efek jera
- β = bobot pengaruh berat hukuman terhadap efek jera
- γ = bobot pengaruh kecepatan proses terhadap efek jera

Temuan empiris Nagin (2013) dan studi-studi lanjutan menunjukkan konsistensi yang kuat $\alpha>\beta>\gamma$

Artinya, **kepastian memiliki pengaruh paling besar**, diikuti oleh beratnya hukuman (dengan pengaruh yang jauh lebih kecil), dan terakhir kecepatan proses (dengan pengaruh yang paling kecil tetapi tetap signifikan dalam konteks tertentu seperti kejahatan jalanan dan pelanggaran lalu lintas).

Mengapa α (kepastian) paling besar?. Karena manusia—termasuk calon pelaku kejahatan—merespons terhadap risiko yang **nyata dan segera**, bukan terhadap ancaman abstrak yang jarang terealisasi. Seorang pencuri motor tidak akan terlalu takut pada ancaman hukuman 10 tahun

jika ia tahu bahwa hanya 1 dari 100 pencuri yang benar-benar tertangkap. Sebaliknya, ia akan sangat takut jika tahu bahwa hampir setiap pencuri pasti tertangkap—meskipun hukumannya hanya 1 tahun. Ini adalah wawasan yang sudah dikenal sejak Cesare Beccaria (1764) dan dikonfirmasi secara empiris oleh ratusan studi selama 250 tahun terakhir.

Mengapa β (severity) lebih kecil?. Karena peningkatan berat hukuman menghadapi diminishing returns. Menambah hukuman dari 1 tahun menjadi 5 tahun mungkin masih memiliki efek tambahan yang signifikan. Tetapi menambah dari 20 tahun menjadi 25 tahun—apalagi dari penjara menjadi hukuman mati—memiliki efek tambahan yang sangat kecil atau bahkan nol. Pelaku kejahatan yang sudah mempertimbangkan risiko 20 tahun penjara tidak akan banyak berubah perilakunya hanya karena ancaman dinaikkan menjadi 25 tahun. Terlebih lagi, dalam kondisi *bounded rationality* (rasionalitas terbatas), kebanyakan pelaku tidak mampu membedakan secara halus antara ancaman 20 tahun dan 25 tahun. Keduanya sama-sama "lama sekali" dalam persepsi mereka.

Mengapa γ (timeliness) paling kecil tetapi tetap penting?. Karena *delay justice*—keterlambatan peradilan—memperlemah efek jera melalui mekanisme discounting psikologis. Hukuman yang akan dijatuhkan 3 tahun lagi "terasa" jauh lebih ringan daripada hukuman yang sama dijatuhkan besok. Namun, dalam praktiknya, pengaruh timeliness lebih kecil daripada certainty karena masih ada faktor-faktor lain (misalnya kepastian bahwa hukuman akan tetap dijatuhkan meskipun lambat) yang dapat mengompensasi keterlambatan. Meskipun demikian, dalam kejahatan-kejahatan tertentu yang bersifat impulsif (seperti kejahatan jalanan), kecepatan respon hukum sangat krusial.

5.8.2. Rekomendasi Kebijakan

Berikut adalah rekomendasi kebijakan konkret yang dirancang untuk memperbaiki setiap *bottleneck* dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dengan fokus pada peningkatan *certainty* (karena memiliki bobot α tertinggi) tanpa mengabaikan *severity* dan *timeliness*.

1. Perbaikan Bottleneck Terbesar. Dari Hulu ke Hilir

Bottleneck 1: Under-Reporting (hanya ~20% kejahatan dilaporkan)

Under-reporting adalah bottleneck paling awal sekaligus paling kritis. Jika masyarakat tidak melapor, maka tidak ada yang bisa diproses

oleh sistem peradilan pidana. Akar masalah under-reporting di Indonesia adalah **ketidakpercayaan publik** terhadap aparat penegak hukum.

Bottleneck 2: Penyidikan Tidak Tuntas (~30% kasus berhenti di tingkat polisi)

Penyidikan tidak tuntas disebabkan oleh keterbatasan SDM, kurangnya teknologi forensik, dan beban kerja polisi yang terlalu tinggi.

Bottleneck 3: Penghentian Perkara di Kejaksaan (~20% kasus dihentikan)

Penghentian perkara (SP3) sering kali dipersepsikan publik sebagai ruang negosiasi dan korupsi, meskipun secara normatif dimungkinkan atas dasar hukum tertentu.

Bottleneck 4: Vonis Ringan atau Bebas (~15% kasus)

Ketidakkonsistenan putusan hakim menyebabkan ketidakpastian hukum. Pelaku kejahatan besar kadang divonis ringan, sementara pelaku kecil divonis berat.

Bottleneck 5: Eksekusi Tidak Penuh (~10% tidak menjalani hukuman penuh)

Remisi yang berlebihan, pembebasan bersyarat yang longgar, dan "kehidupan nyaman" di lapas mengurangi efek jera.

2. Transparansi Probabilitas.

Salah satu kelemahan sistem saat ini adalah ketidakpastian probabilitas. Calon pelaku tidak tahu seberapa besar kemungkinan mereka tertangkap. Sebaliknya, mereka belajar dari pengalaman teman-teman atau lingkungan bahwa peluang tertangkap kecil.

3. Konsistensi Penegakan.

Ketidakkonsistenan adalah musuh utama efek jera. Jika pelaku melihat bahwa hukum ditegakkan secara berbeda-beda tergantung pada siapa pelakunya, maka pesan yang diterima adalah: hukum bisa dinegosiasikan.

4. Teknologi dan Data

Teknologi dapat meningkatkan *certainty* secara dramatis dengan biaya yang relatif rendah dalam jangka panjang.

Pembahasan mengenai *simultaneity effect* membawa satu implikasi kebijakan yang tegas. Memperbaiki satu tahap saja dalam sistem peradilan pidana tidak akan menghasilkan efek jera yang berkelanjutan. Penambahan patroli polisi, peningkatan ancaman pidana, atau pengetatan putusan pengadilan akan kehilangan daya gigitnya jika mata rantai lain tetap rapuh. Dalam sistem yang saling bergantung, kebijakan parsial justru berisiko memindahkan masalah ke tahap lain tanpa menyelesaikan akar persoalan.

Efek jera hanya dapat tumbuh apabila seluruh institusi bergerak dalam arah yang selaras. Tanpa keselarasan tersebut, setiap aktor rasional akan menyesuaikan perilakunya terhadap kelemahan aktor lain, sehingga sistem kembali ke keseimbangan yang lemah. Oleh karena itu, kebijakan publik di bidang peradilan pidana harus dirancang sebagai paket reformasi sistemik.

1. Koordinasi Lintas Lembaga

Koordinasi antar kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan bukan sekadar formalitas administratif. Rapat lintas lembaga yang rutin dan substantif diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan nyata di setiap tahap dan menyepakati solusi bersama.

Koordinasi semacam ini berfungsi memutus lingkaran saling menyalahkan. Polisi memahami standar pembuktian yang dibutuhkan jaksa, jaksa memahami kendala lapangan penyidikan, hakim memahami kapasitas lapas, dan lapas memahami implikasi kebijakan pemidanaan di hulu. Tanpa forum koordinasi yang konsisten, setiap lembaga akan terus bekerja berdasarkan asumsi sendiri-sendiri.

2. Insentif Kinerja Bersama

Selama ini, ukuran kinerja lembaga penegak hukum cenderung terfragmentasi. Polisi dihargai berdasarkan jumlah penangkapan, jaksa berdasarkan jumlah perkara yang dituntut, hakim berdasarkan jumlah perkara yang diputus, dan lapas berdasarkan stabilitas internal. Pola ini mendorong orientasi kuantitas, bukan kualitas hasil akhir.

Insentif kinerja perlu diarahkan pada keberhasilan kolektif perkara hingga putusan final yang dijalankan secara efektif. Dengan demikian, setiap lembaga memiliki kepentingan langsung terhadap keberhasilan tahap berikutnya. Ketika keberhasilan diukur secara bersama, efek

simultan yang selama ini melemahkan sistem dapat dibalik menjadi efek penguatan.

3. Transparansi Data dan Proses

Kecurigaan antar lembaga dan ketidakpercayaan publik sebagian besar tumbuh dari minimnya transparansi. Alasan penghentian penyidikan (SP3), pengembalian berkas, perbedaan tuntutan dan putusan, serta pemberian remisi sering kali tidak dipahami secara jelas oleh publik maupun oleh lembaga lain.

Publikasi data yang terbuka dan terstandar akan berfungsi ganda. meningkatkan akuntabilitas sekaligus mengurangi prasangka antar aktor. Ketika setiap keputusan dapat ditelusuri logikanya, ruang bagi asumsi oportunistik dan sinisme institusional akan menyempit.

4. Perencanaan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan

Overkapasitas lapas bukan hanya persoalan kemanusiaan, tetapi juga variabel strategis yang memengaruhi seluruh sistem peradilan pidana. Tanpa perencanaan kapasitas yang memadai, hakim dan jaksa akan terus terdorong melunakkan putusan demi alasan teknis, bukan demi keadilan substantif.

Perencanaan kapasitas lapas harus menjadi bagian integral dari kebijakan pemidanaan. Alternatif pemidanaan, rehabilitasi berbasis komunitas, dan selektivitas penahanan harus dirancang secara sadar agar lapas tidak lagi menjadi titik lemah yang merembeskan efek negatif ke tahap hulu.

5. Menutup Rantai, Menegakkan Kepastian

Tahap-tahap proses hukum sejatinya adalah barisan gerbang yang melindungi masyarakat dari kejahatan. Namun ketika gerbang-gerbang itu mudah dibuka atau dibiarkan terbuka, pesan yang diterima pelaku sangat jelas. hukum dapat dilewati, dan risiko dapat ditawar. Dalam kondisi demikian, ancaman pidana kehilangan makna simbolik dan praktis sekaligus.

Simultaneity effect mengajarkan bahwa hukum bukan sekadar kumpulan pasal atau kalkulasi matematis, melainkan jaringan relasi manusia dan institusi yang saling mempengaruhi. Ketika satu institusi

merasa kerja kerasnya sia-sia, seluruh sistem ikut melemah. Karena itu, peningkatan efek jera harus dilakukan **secara simultan, konsisten, dan terkoordinasi**.

Tanpa reformasi yang menyentuh seluruh mata rantai, efek jera akan tetap menjadi angka di atas kertas—hadir dalam undang-undang, tetapi absen dalam realitas sosial.

5.9. Menjaga Daya Gigit Hukum. Kepastian sebagai Inti Efek Jera

Ukuran sejati kekuatan hukum tidak terletak pada beratnya ancaman pidana yang tertulis dalam undang-undang, melainkan pada **kepastian bahwa seluruh proses penegakan hukum akan berjalan hingga tuntas**. Masyarakat hanya merasa aman ketika peluang pelaku kejahatan untuk lolos semakin kecil—apa pun jenis kejahatannya. Sebaliknya, ketika proses hukum penuh celah dan ketidakpastian, rasa takut terhadap hukum memudar, dan kejahatan berubah menjadi persoalan kalkulasi risiko.

Dalam kerangka ini, efek jera bukanlah hasil dari satu keputusan tunggal, melainkan produk akhir dari rangkaian peluang di setiap tahap sistem peradilan pidana. Ketika peluang-peluang tersebut timpang antar jenis kejahatan, yang muncul bukan hanya ketidakadilan hukum, tetapi juga krisis legitimasi.

Refleksi ini menegaskan satu prinsip fundamental. Efek jera lahir dari kepastian, bukan dari ancaman semata. Selama peluang akhir bagi pelaku korupsi hanya setipis lima persen, hukuman seberat apa pun akan terdengar sebagai ancaman kosong. Hukum baru akan disegani ketika setiap pelaku—besar atau kecil—menghadapi kemungkinan yang sama untuk diproses dan dihukum sampai tuntas.

BOX 4

KEBIJAKAN ALTERNATIF DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA.

PENJARA, REHABILITASI, ATAU KERJA SOSIAL?.

Penjara. Instrumen Tradisional Berbiaya Tinggi

Penjara selama ini menjadi *default response* negara terhadap hampir seluruh jenis pelanggaran pidana. Dari perspektif hukum pidana klasik, penjara dipandang sebagai sarana pembalasan (retributive), pencegahan (deterrence), dan penonaktifan pelaku (incapacitation).

Namun dari perspektif ekonomi publik, penjara adalah kebijakan berbiaya tinggi. Tingkat pengembalian sosial yang sangat bervariasi. Dalam banyak kasus tidak proporsional dengan tingkat bahaya pelaku.

Untuk pelanggaran ringan, pengguna narkotika, dan pelaku non-kekerasan, penjara justru meningkatkan residivisme, merusak ikatan sosial, dan menciptakan beban fiskal jangka panjang.

Rehabilitasi. Investasi Sosial dengan Return Lebih Tinggi

Rehabilitasi—terutama untuk pengguna narkotika—berangkat dari asumsi bahwa. tidak semua pelanggaran pidana berakar pada niat jahat, melainkan pada kegagalan sosial, kesehatan, atau ketergantungan.

Dari sudut pandang kebijakan publik, biaya rehabilitasi **lebih rendah daripada penjara**, hasilnya **lebih berkelanjutan**, dan risiko residivisme **jauh lebih kecil** bila dilakukan dengan tepat.

Rehabilitasi juga menjaga produktivitas individu, mengurangi beban keluarga, dan mencegah siklus kriminalisasi berulang.

Kerja Sosial. Sanksi Proporsional dan Edukatif

Kerja sosial merupakan alternatif sanksi yang murah secara fiskal, cepat diimplementasikan, dan minim dampak sosial negatif.

Untuk pelanggaran ringan dan non-kekerasan, kerja sosial akan mempertahankan ikatan pelaku dengan komunitas. Selanjutnya akan menanamkan tanggung jawab sosial, dan menghindari stigma permanen akibat pemenjaraan. Dalam konteks ini, kerja sosial bukan hukuman lunak, melainkan hukuman yang tepat sasaran.

Prinsip Kunci. ***Matching Sanction to Offense***

Masalah utama sistem pidana modern bukan terletak pada keberadaan penjara, melainkan pada **penggunaan penjara secara seragam untuk pelanggaran yang sangat berbeda**.

Tabel Pendekatan Rasional

Jenis Pelaku	Karakteristik	Sanksi Optimal	Rasionalisasi
Pengguna Narkoba	Ketergantungan, butuh pertolongan	**Rehabilitasi**	Biaya lebih rendah, hasil lebih baik, mencegah residivisme
Pelaku Kekerasan	Masalah relasi, emosi	**Konseling + Kerja Sosial**	Menangani akar masalah, menjaga

Jenis Pelaku	Karakteristik	Sanksi Optimal	Rasionalisasi
Domestik			keluarga
Pencuri Kesempatan	Pertama kali, ekonomi terdesak	**Restitusi + Pelatihan Kerja**	Memperbaiki kerugian + beri alternatif
Pelaku Penipuan Kecil	Non-kekerasan, kerugian material	**Ganti Rugi + Denda**	Pemulihan kerugian korban
Residivis Berat	Berbahaya, organisasi kriminal	**Penjara + Pemantauan Ketat**	Perlindungan masyarakat

Prinsip Dasar. Penjara untuk yang benar-benar perlu dipenjara, bukan untuk semua pelanggar hukum. Dengan prinsip ini, penjara tetap sah, tetap penting. Tetapi tidak lagi menjadi solusi tunggal.



Bab 6

Apa Kata Data?.

Bab ini menyajikan data dan analisis empiris sebagai landasan untuk menilai efektivitas sistem pemenjaraan dalam menciptakan efek jera di Indonesia. Data berbicara secara jernih, tanpa bias emosi atau politik. Apa yang ditunjukkan angka-angka statistik justru kerap bertolak belakang dengan asumsi umum. Semakin banyak orang dipenjara, semakin aman masyarakat ?..

6.1. Data yang Berbicara

Suara paling obyektif dalam perdebatan tentang kejahatan dan hukuman datang dari data. Ia merekam fakta tanpa tedeng aling-aling—bahkan ketika fakta itu pahit. Penelitian yang mendasari buku ini mengumpulkan potret panjang kriminalitas dan pemenjaraan di Indonesia. Pola yang muncul menggelisahkan. jumlah narapidana terus meningkat jauh lebih cepat dibanding kapasitas penjara, sementara angka kejahatan tidak menunjukkan penurunan yang sebanding. Overkapasitas sudah menjadi masalah struktural, dengan banyak lapas menampung 200–300% dari kapasitas desainnya.

Namun, data juga mengungkap sisi lain yang sering terabaikan. kepastian penangkapan ternyata lebih berpengaruh terhadap penurunan kejahatan dibanding beratnya hukuman. Dengan kata lain, pelaku lebih takut pada kemungkinan tertangkap yang tinggi daripada ancaman hukuman panjang yang jarang terealisasi.

Melalui data, kita akan menguji klaim umum bahwa "hukuman berat menciptakan efek jera". Apakah klaim ini terbukti di lapangan, atau justru menjadi mitos yang terus diulang tanpa dasar empiris?..

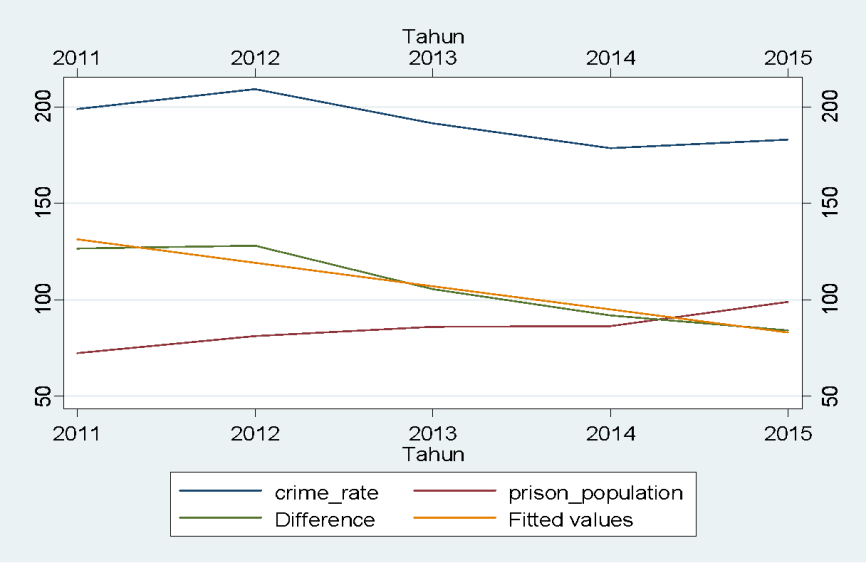
6.2. Dua Garis yang Tak Pernah Bertemu

Data dari Kepolisian RI dan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka kriminalitas bergerak naik-turun seperti gelombang, sangat sensitif terhadap faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, perubahan teknologi, dan bahkan bencana seperti pandemi.

Namun, satu tren yang konsisten adalah. jumlah penghuni penjara hampir tidak pernah turun. Data Ditjen Pemasyarakatan menunjukkan kurva yang terus menanjak, terlepas dari fluktuasi angka kejahatan di masyarakat.

Grafik 1 memperlihatkan hubungan antara tingkat kriminalitas dan ukuran populasi penjara dalam periode 2012–2015. Beberapa pola penting terlihat.

Grafik 1. Relasi Tingkat Kriminalitas dan Ukuran Populasi Penjara



Pada 2012–2014, tingkat kriminalitas rata-rata menurun, sementara populasi penjara meningkat.

Pada 2014–2015, kriminalitas mulai meningkat, namun kenaikannya lebih rendah dibanding pertumbuhan populasi penjara.

Pola ini menguatkan apa yang disebut para peneliti sebagai "paradoks pemenjaraan". semakin banyak orang dipenjara, tidak serta-merta kejahatan berkurang.

Oleh karena itu kita juga bisa melihat dari gambar di atas bahwa perbedaan antara kedua indikator ini mengindikasikan tren yang semakin berkurang. Namun dalam rentang 2014-2015, situasinya menjadi berbeda. Tingkat kriminalitas mulai meningkat sama dengan ukuran populasi penjara. Grafik ini juga menunjukkan kenaikan tingkat kriminalitas lebih rendah dari populasi penjara (secara rerata).

Tren Kriminalitas. Naik-Turun Seperti Gelombang

Berdasarkan data Kepolisian RI dan BPS selama dua dekade terakhir, angka kriminalitas menunjukkan pola bergelombang.

- **Periode awal 2000-an** ditandai lonjakan kasus pencurian kendaraan bermotor, perampokan, dan narkotika.
- **Era 2010-an** terjadi fluktuasi. beberapa jenis kejahatan konvensional menurun, tetapi kejahatan siber dan narkotika meningkat.
- **Masa pandemi (2020–2021)** sempat menurunkan kejahatan jalanan, namun meningkatkan kasus penipuan daring dan kekerasan domestik.

Gelombang ini menunjukkan bahwa kejahatan sangat peka terhadap faktor eksternal—ekonomi, teknologi, bahkan bencana kesehatan. Namun satu hal konsisten. tingkat pemenjaraan tidak pernah benar-benar turun meskipun kejahatan menurun di periode tertentu.

Tren Pemenjaraan. Garis yang Terus Menanjak

Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) memperlihatkan grafik yang jauh lebih "stabil". kurva jumlah narapidana terus menanjak dari tahun ke tahun. Overkapasitas menjadi masalah kronis. Di beberapa provinsi besar, lapas menampung hingga **2**00–300% dari kapasitas ideal.

Ironisnya, lonjakan penghuni lapas sering kali tidak diiringi penurunan angka kriminalitas di luar. Artinya, penjara semakin penuh, tetapi rasa aman masyarakat tidak meningkat secara sebanding.

Menyandingkan Dua Grafik

Ketika kedua grafik—tingkat kejahatan dan jumlah narapidana—disandingkan, muncul pola yang menggelisahkan.

1. Ada periode ketika kejahatan menurun tetapi jumlah napi tetap naik.
   – Ini terjadi karena kebijakan penegakan hukum yang memperluas kriminalisasi, misalnya pada kasus narkotika pengguna.
2. Ada periode ketika kejahatan meningkat tetapi kapasitas penjara tidak bertambah.
   – Akibatnya overkapasitas semakin parah, memicu masalah keamanan internal lapas.

Pola ini menegaskan bahwa pemenjaraan bukan sekadar respons pasif terhadap kejahatan. Ia adalah hasil kebijakan—penentuan pasal, cara penyidikan, pola tuntutan, hingga remisi. Jika kebijakan lebih menekankan penahanan dan hukuman penjara, kurva napi akan terus menanjak meski kejahatan tidak naik.

Pesan yang Tersirat di Balik Grafik

Grafik ini mengajarkan dua hal penting.

1. Menambah jumlah orang di penjara tidak otomatis menurunkan kejahatan.
   – Kepastian penangkapan lebih berperan dibanding lamanya hukuman.
2. Kebijakan pemenjaraan memiliki efek jangka panjang.
   – Setiap keputusan menahan pelaku membawa konsekuensi. biaya negara, beban sosial, dan potensi residivisme.

Dengan kata lain, penjara bukanlah termometer yang sekadar mencatat panasnya kriminalitas. Penjara adalah **termostat.** Kebijakan pemenjaraan justru mengatur suhu sistem hukum itu sendiri.

BOX 1. Analisis Biaya Rata-rata Narapidana per Tahun (Full Cost Accounting)

Pendekatan full cost accounting dalam ekonomi publik memandang penjara sebagai unit produksi kebijakan publik yang menghasilkan satu

output utama. incapacitation (pembatasan kebebasan). Untuk menilai rasionalitasnya, seluruh komponen biaya harus dihitung secara eksplisit.

Komponen Biaya	Perhitungan	Estimasi Biaya
1. Biaya konsumsi (makan)	Standar biaya makan narapidana saat ini (2024) berada pada kisaran Rp 15.000–Rp 20.000 per hari. Dengan asumsi moderat Rp 20.000/hari, biaya tahunan. Rp 20.000 × 365	**Rp 7.300.000**
2. Biaya kesehatan dasar	Layanan medis rutin, obat-obatan, serta rujukan terbatas. Asumsi Rp 4.000/hari. Rp 4.000 × 365	**Rp 1.460.000**
3. Biaya pengamanan dan SDM	Gaji petugas, lembur, dan risiko kerja. Satu petugas mengawasi rata-rata 10–15 narapidana	**Rp 3.500.000 – 4.000.000**
4. Infrastruktur dan pemeliharaan	Listrik, air, sanitasi, perbaikan bangunan, depresiasi fasilitas	**Rp 2.000.000**
5. Administrasi dan sistem peradilan (proporsional)	Pencatatan, pemindahan, overhead kelembagaan	**Rp 1.000.000**
TOTAL BIAYA FISKAL LANGSUNG		**Rp 15 – 16 Juta**

Catatan

- Biaya makan Rp 20.000/hari adalah angka resmi yang berlaku saat ini, berdasarkan pernyataan Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas (Agustus 2024). Pemerintah sedang mengupayakan kenaikan karena dinilai sudah sangat lama tidak naik[43].
- Total anggaran makan seluruh narapidana mencapai sekitar **Rp 1,4 triliun per tahun**.

Opportunity Cost dan Distorsi Prioritas Anggaran Publik

Dampak paling mahal justru berada di luar anggaran negara. Dampak utamanya, kehilangan produktivitas tenaga kerja usia produktif. Data LKjIP Ditjen PAS 2024 menyebutkan dari 97% dari 274.176 narapidana berada di usia produktif (15-64 tahun). Mereka seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi keluarga dan pembangunan nasional. PDB per kapita Indonesia 2024 (BPS, Februari 2025). Rp 78,62 juta (atau US$ 4.960,33). Dengan asumsi kehilangan produktivitas secara konservatif sebesar Rp 30-40 juta per orang per tahun (sekitar 50% dari PDB per kapita), maka

[43] Antara News. (2024, 20 Agustus). "Menkumham Supratman Andi Agtas: Biaya Makan Napi Segera Dinaikkan." Tersedia di: https://www.antaranews.com/berita/4312345/

Uraian	Nilai
Total biaya sosial tidak langsung per tahun	274.176 × Rp 35 juta (nilai tengah) = **Rp 9,6 Triliun**
TOTAL BIAYA SOSIAL PENJARAAN (fiskal langsung + sosial tidak langsung)	**≈ Rp 45 – 55 Juta per narapidana per tahun**
TOTAL KESELURUHAN (274.176 narapidana)	**≈ Rp 12 – 15 Triliun per tahun**

Angka ini menunjukkan bahwa penjara bukan sekadar instrumen hukum, melainkan **komitmen fiskal besar yang bersaing langsung dengan belanja publik produktif lainnya**. Dengan biaya ± Rp 15–16 juta per narapidana per tahun (biaya fiskal langsung), satu blok penjara berkapasitas 1.000 orang setara dengan anggaran pendidikan ratusan siswa atau layanan kesehatan dasar bagi ribuan warga.

Dari perspektif ekonomi publik, pertanyaan kuncinya bukan sekadar apakah negara mampu membiayai penjara, melainkan apakah alokasi tersebut memberikan return sosial yang lebih tinggi dibandingkan investasi alternatif. Bukti empiris menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, pendidikan dan kesehatan memberikan dampak pencegahan kejahatan yang lebih stabil dibandingkan pemenjaraan.

BOX 2. Anggaran Lapas vs Pendidikan dan Kesehatan

Kriminalisasi pengguna narkotika memperlihatkan dengan jelas bagaimana desain kebijakan menciptakan moral hazard. Stigler (1970) berargumen bahwa aparat penegak hukum akan merespons indikator kinerja yang dilekatkan pada mereka. Jika keberhasilan diukur dari kuantitas penindakan, maka rasional bagi aparat untuk memfokuskan energi pada target yang paling mudah dijangkau.

Pengguna narkotika, khususnya pengguna individu tanpa kekerasan, menjadi sasaran ideal. mereka mudah diidentifikasi, proses pembuktiannya relatif sederhana, dan risiko hukum bagi aparat rendah. Sebaliknya, penindakan terhadap bandar besar memerlukan intelijen, koordinasi lintas lembaga, dan risiko keamanan yang tinggi.

Akibatnya, pemenjaraan pengguna narkotika tidak mengganggu struktur pasar narkotika. Kebijakan ini gagal menaikkan expected cost bagi aktor utama. Negara justru terjebak dalam siklus biaya tinggi dengan manfaat pencegahan minimal.

Siklus Fiskal Pengguna Narkotika

Pengguna narkotika yang dipenjara menciptakan siklus fiskal berulang. Penangkapan → Penahanan → Pemenjaraan → Pembebasan → Penangkapan ulang. Biaya fiskal per orang relatif sama dengan narapidana lain (± Rp 15–16 juta per tahun). Tetapi manfaat pengendalian kejahatan sangat terbatas. Tanpa rehabilitasi, tingkat residivisme tetap tinggi, sehingga negara menanggung biaya yang sama berulang kali.

Kebijakan resmi saat ini telah mulai mengoreksi hal ini. Kepala BNN secara tegas menyatakan bahwa pengguna narkoba adalah korban dan berhak mendapatkan rehabilitasi, bukan hukuman penjara. Hal ini sejalan dengan dorongan untuk membedakan sanksi antara pengguna dan bandar.

Moral Hazard dan Insentif Keliru dalam Kriminalisasi Pengguna Narkoba

Kriminalisasi pengguna narkotika memperlihatkan dengan jelas bagaimana desain kebijakan menciptakan *moral hazard*. Stigler (1970) berargumen bahwa aparat penegak hukum akan merespons indikator kinerja yang dilekatkan pada mereka. Jika keberhasilan diukur dari kuantitas penindakan, maka rasional bagi aparat untuk memfokuskan energi pada target yang paling mudah dijangkau.

Pengguna narkotika, khususnya pengguna individu tanpa kekerasan, menjadi sasaran ideal. mereka mudah diidentifikasi, proses pembuktiannya relatif sederhana, dan risiko hukum bagi aparat rendah. Sebaliknya, penindakan terhadap bandar besar memerlukan intelijen, koordinasi lintas lembaga, dan risiko keamanan yang tinggi.

Akibatnya, pemenjaraan pengguna narkotika tidak mengganggu struktur pasar narkotika. Dari perspektif Beckerian, kebijakan ini gagal menaikkan *expected cost* bagi aktor utama. Negara justru terjebak dalam siklus biaya tinggi dengan manfaat pencegahan minimal.

Nagin (2013) menegaskan bahwa tanpa kepastian dan selektivitas penegakan terhadap pelaku utama, efek jera nyaris tidak tercapai. Penjara dalam konteks ini berfungsi sebagai mekanisme rotasi sosial, bukan instrumen pengendalian kejahatan.

BOX 3. Siklus Fiskal Pengguna Narkotika

Pengguna narkotika yang dipenjara menciptakan siklus fiskal berulang. Mulai dari penangkapan, penahanan, pemenjaraan, pembebasan, dan penangkapan ulang. Biaya fiskal per orang relatif sama dengan narapidana lain (± Rp 15 juta per tahun), tetapi manfaat pengendalian kejahatan sangat terbatas.

Tanpa rehabilitasi, tingkat residivisme tetap tinggi, sehingga negara menanggung biaya yang sama berulang kali. Dari perspektif Beckerian, kebijakan ini gagal meningkatkan *expected cost* bagi pelaku utama kejahatan narkotika, sementara beban fiskal negara terus meningkat

6.3. Dark Figure of Crime: Angka Kejahatan yang Tenggelam

Tidak semua kriminalitas tercatat dalam statistik resmi. Sebagian besar kejadian justru tidak dilaporkan, sehingga tidak masuk dalam data kepolisian. Fenomena ini dikenal sebagai dark figure of crime. Data POLRI hanya menangkap "puncak gunung es" dari keseluruhan kriminalitas. Secara matematis, Dark Figure = Crime Rate_BPS − Crime Rate_POLRI. Sementara Reporting Rate = (Crime Rate_POLRI / Crime Rate_BPS) × 100%. Mengapa banyak kriminalitas tidak dilaporkan?.

Setidaknya ada enam penyebab utama. *Pertama*, ketidakpercayaan publik sebagai penyebab paling dominan di Indonesia. *Kedua*, korban tidak yakin laporannya akan ditindaklanjuti secara serius. *Ketiga*, Polisi dianggap lambat merespons. *Keempat*, Polisi diperkirakan tidak melakukan penyelidikan memadai. *Kelima*, Polisi ditengarai meminta imbalan (pungli). *Keenam*, persepsi bahwa polisi tidak netral atau bahkan terlibat dalam kriminalitas tertentu juga memperkuat.

Rendahnya clearance rate (tingkat pengungkapan) yang dipublikasikan, hanya sekitar 30-50% kriminalitas yang dilaporkan berhasil diungkap, semakin memperkuat persepsi bahwa melapor tidak ada gunanya. Keberadaan dark figure menunjukkan bahwa data resmi hanya menggambarkan sebagian kecil dari realitas. Hal ini memiliki implikasi penting bagi analisis dan kebijakan. Jika kebijakan didasarkan pada data yang tidak lengkap, maka hasilnya berpotensi tidak akurat.

Berdasarkan data BPS Statistik Kriminal 2024/2025, beberapa temuan penting dapat dikemukakan. *Pertama*, registrasi kriminalitas menurun. Jumlah kriminalitas memang tercatat 561.993 kejadian. Angka

crime rate 204 per 100.000 penduduk dan crime clock 56 detik (satu kriminalitas dilaporkan setiap 56 detik). Namun data registrasi tidak mencerminkan realitas penuh karena dark figure yang besar. *Kedua*, survei korban menunjukkan pola berbeda. Persentase penduduk korban kriminalitas justru meningkat menjadi 0,73% pada 2024.

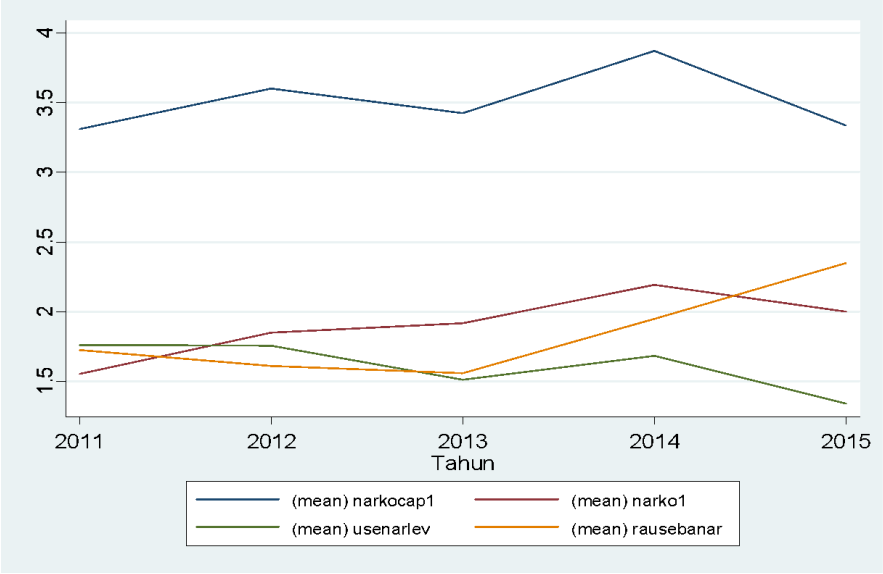
Diskrepansi ini merupakan bukti adanya *dark figure of crime*. *Ketiga*, tingkat pelaporan sangat rendah. Hanya 20,28% korban melapor ke polisi. Implikasinya p_total sekitar 5,7% (batas bawah estimasi). *Keempa*t, pencurian mendominasi. Kriminalitas itu terjadi di 29,92% desa/kelurahan se-Indonesia. Secara angka absolut, Provinsi Jawa Barat menjadi juara secara nasional (3.225 desa/kelurahan). Secara persentase, DKI Jakarta meraih posisi tertinggi (86,14% wilayah terdampak). *Kelima*, variasi clearance rate antar wilayah sangat ekstrem. Angka tertinggi di Kalimantan Selatan (90,10%), terendah di Papua (5,62%). Artinya, pelaku di Papua memiliki probabilitas dihukum 10-15 kali lebih rendah daripada di Kalimantan Selatan.

6.4. Dominasi Narkoba. Penggerak Utama Pemenjaraan

Grafik 2 memperlihatkan dinamika penting yang sering luput dalam diskursus pemenjaraan di Indonesia, yaitu perubahan komposisi penghuni penjara. Khususnya yang berasal dari tindak pidana narkotika. Grafik ini menampilkan tiga garis utama. proporsi narapidana narkoba secara total, pengguna, dan pengedar, terhadap populasi penjara dalam periode 2011–2015.

Beberapa pola utama dapat ditarik dari grafik ini.

Grafik 2. Proporsi Populasi Pelaku tindak kriminal Narkoba (pengedar, pengguna dan total) Terhadap Populasi Penjara (per 10 populasi)



Pertama, kurva biru (total pelaku narkoba) menunjukkan tren meningkat secara konsisten sepanjang periode 2011–2015. Pada awal periode, kurva ini berada di kisaran **±3,3** (sekitar 19 per 1.000 populasi penjara), kemudian meningkat dan mencapai puncaknya pada **2014** di kisaran **±3,8**, sebelum sedikit menurun pada 2015. Secara keseluruhan, kenaikan ini merepresentasikan peningkatan hampir **50 persen** dalam proporsi pelaku narkoba di dalam populasi penjara. Pola ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan penghuni lapas tidak bersifat netral secara jenis kejahatan, melainkan sangat dipengaruhi oleh intensifikasi penegakan hukum narkotika.

Kedua, kurva merah (pengedar narkoba) memperlihatkan kenaikan yang lebih tajam dan stabil dibanding kategori lain. Sejak 2011 hingga 2014, kurva merah terus menanjak tanpa fluktuasi berarti, sebelum mengalami sedikit koreksi pada 2015. Tren ini menunjukkan bahwa peningkatan populasi penjara terkait narkotika terutama didorong oleh kasus yang diklasifikasikan sebagai peredaran. Pola ini mencerminkan dua dinamika kebijakan yang berjalan bersamaan. meningkatnya fokus aparat

pada jaringan distribusi narkoba, serta praktik penegakan hukum yang sering kali mengaburkan batas antara **pengguna** dan **pengedar**, khususnya dalam kasus kepemilikan jumlah kecil.

Ketiga, kurva hijau (pengguna narkoba) menunjukkan pola yang relatif lebih datar. Meskipun terdapat kenaikan moderat hingga sekitar 2014, proporsi pengguna cenderung stagnan dan bahkan menurun pada akhir periode. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun pengguna tetap menyumbang bagian signifikan dari populasi penjara, laju pertumbuhannya jauh lebih lambat dibanding kategori pengedar. Dengan kata lain, ekspansi pemenjaraan narkotika tidak terutama digerakkan oleh peningkatan kriminalisasi pengguna, melainkan oleh eskalasi kategori peredaran.

Keempat, kurva oranye (unsur narkoba lain / kategori tambahan) menunjukkan fluktuasi yang lebih besar dibanding pengguna, dengan kecenderungan meningkat tajam pada 2014–2015. Pola ini memperkuat indikasi bahwa sistem pemasyarakatan semakin dibebani oleh variasi kasus narkotika yang luas, termasuk kategori-kategori yang sering kali berada di wilayah abu-abu antara penggunaan, kepemilikan, dan peredaran.

Kelima, ketika seluruh kurva dibaca secara simultan, terlihat bahwa peningkatan proporsi pelaku narkoba di dalam penjara tidak diikuti oleh penurunan kejahatan narkotika di luar penjara (sebagaimana ditunjukkan pada tabel dan grafik sebelumnya). Hal ini mengindikasikan bahwa pemenjaraan massal—baik terhadap pengguna maupun pengedar—belum menunjukkan bukti empiris yang kuat sebagai instrumen efek jera. Sebaliknya, ia berkontribusi signifikan terhadap **overkapasitas lapas**, tanpa korelasi yang jelas dengan penurunan prevalensi kejahatan narkotika.

Keenam, grafik ini secara keseluruhan menegaskan fenomena yang dapat disebut sebagai *drug-driven incarceration***.** Penjara Indonesia semakin dipenuhi oleh kasus narkotika bukan karena lonjakan kejahatan konvensional, melainkan akibat pilihan kebijakan kriminalisasi dan pemidanaan. Dalam konteks ini, penjara berfungsi lebih sebagai **alat kontrol sosial** daripada sebagai sarana rehabilitasi atau pencegahan kejahatan yang efektif.

Jika Grafik 1 menunjukkan paradoks antara turunnya kriminalitas dan naiknya populasi penjara, maka Grafik 2 memperjelas siapa yang paling banyak "mengisi" paradoks tersebut. Data ini menyiratkan bahwa kebijakan narkotika—terutama terhadap pengguna—memegang peran kunci dalam menjelaskan mengapa penjara terus penuh meskipun tingkat kejahatan tidak meningkat secara proporsional.

Dengan demikian, Grafik 2 memperkuat argumen utama bab ini. efek jera tidak dapat dinilai hanya dari seberapa banyak orang dipenjara, melainkan dari apakah kebijakan tersebut benar-benar mengubah perilaku kriminal di masyarakat. Tanpa perubahan pendekatan—misalnya melalui dekriminalisasi pengguna, rehabilitasi, atau alternatif pemidanaan—penjara berisiko terus menjadi ruang penumpukan masalah sosial, bukan solusi atasnya.

Analisis ini menjadi jembatan penting menuju sub-bab berikutnya, yang akan menguji lebih jauh apakah kepastian tertangkap, berat hukuman, atau desain kebijakan pidana yang paling berpengaruh terhadap perilaku kriminal dan residivisme.

6.5. Mana yang Lebih Efektif. Kepastian atau Berat Hukuman?.

Analisis data mengarah pada kesimpulan yang menantang asumsi umum. Kepastian penegakan hukum lebih efektif menurunkan kriminalitas dibanding sekadar memperberat hukuman.
Beberapa bukti pendukung.

Probabilitas tertangkap (P(A)) menunjukkan korelasi negatif dengan tingkat kriminalitas. ketika peluang tertangkap meningkat, kejahatan cenderung menurun.

Lamanya hukuman tidak menunjukkan hubungan yang konsisten dengan penurunan residivisme.

Tilang elektronik (ETLE) dengan denda relatif kecil terbukti efektif mengurangi pelanggaran lalu lintas karena **kepastiannya tinggi**—hampir setiap pelanggaran terekam dan dikenai sanksi.

Implikasi kebijakan dari temuan ini jelas. alih-alih fokus pada menambah berat hukuman, upaya yang lebih strategis adalah **meningkatkan efektivitas penegakan hukum** sehingga pelaku merasa hampir pasti akan tertangkap.

6.6. Kesimpulan. Penjara Bukan Solusi Utama

Data berbicara dengan jelas bahwa penjara tidak selalu menjadi solusi utama untuk menekan kriminalitas. Beberapa poin kesimpulan.

Pemenjaraan massal tidak efektif jika tidak diiringi dengan kepastian penegakan hukum yang tinggi.

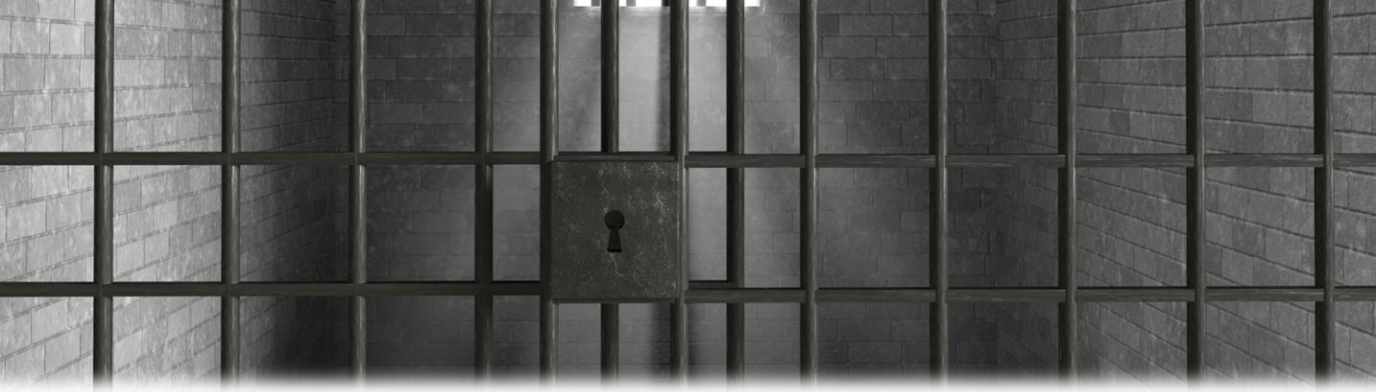
Kebijakan narkotika yang represif justru menjadi penyumbang utama overkapasitas penjara tanpa bukti efektivitas yang kuat.

Biaya sosial-ekonomi pemenjaraan sangat besar, sementara manfaatnya dipertanyakan.

Alternatif non-penjara (diversi, restorative justice, rehabilitasi) perlu dipertimbangkan secara serius, khususnya untuk kejahatan tanpa kekerasan dan pelaku pertama.

Pertanyaan mendasar yang diajukan bab ini adalah. jika menambah hukuman tidak menjamin turunnya kejahatan, apa yang sebenarnya paling efektif?. Jawabannya terletak pada kombinasi antara kepastian hukum, keadilan restoratif, dan pendekatan yang berfokus pada akar masalah sosial.

Setelah melihat bukti data yang menunjukkan keterbatasan pemenjaraan sebagai instrumen efek jera, Bab 6 akan membahas lebih mendalam tentang bagaimana penjara justru sering berfungsi sebagai "sekolah kriminal" yang memperkuat jaringan kejahatan—fenomena yang dikenal sebagai criminogenic effect.



Bab 7

Penjara sebagai Sekolah Kriminal

Pidana penjara secara normatif ditempatkan sebagai instrumen utama untuk menimbulkan efek jera. Logika yang melandasinya sederhana. dengan membuat pelaku menderita kehilangan kebebasan, negara berharap pelaku—dan masyarakat luas—akan menahan diri dari kejahatan serupa. Namun, ketika penjara justru diikuti oleh tingginya residivisme, asumsi ini perlu dipertanyakan secara serius.

Bab ini membahas criminogenic effect, yakni kondisi ketika penjara tidak hanya gagal mencegah kejahatan, tetapi secara sistemik meningkatkan probabilitas kejahatan di masa depan. Dalam konteks ini, penjara bukan sekadar institusi penghukuman, melainkan arena pembentukan identitas, pembelajaran sosial, dan kalkulasi rasional baru bagi pelaku kejahatan.

Dengan menggabungkan teori kriminologi klasik dan modern, psikologi perilaku, serta pendekatan ekonomi publik, bab ini menunjukkan bahwa penjara dapat berfungsi sebagai sekolah kriminal—bukan karena penyimpangan moral individu semata. Namun sebuah hasil desain kebijakan yang keliru.

7.1. Efek Jera dan Asumsi Rasionalitas. Dari Deterrence ke Rational Expectations

Teori deterrence klasik, sebagaimana dirumuskan oleh Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham, berangkat dari asumsi bahwa manusia

adalah aktor rasional yang menimbang untung dan rugi sebelum bertindak[44]. Dalam kerangka ini, pidana penjara diasumsikan meningkatkan expected cost dari kejahatan sehingga perilaku kriminal menjadi tidak menarik[45].

Pendekatan ekonomi modern memperhalus asumsi ini melalui rational expectations theory[46]. Pelaku kejahatan tidak hanya bereaksi terhadap ancaman hukuman di atas kertas, tetapi membentuk ekspektasi berdasarkan pengalaman nyata dan informasi sosial[47]. Dengan kata lain, individu belajar dari pengalaman pribadi, cerita sesama pelaku, pola penegakan hukum yang terlihat[48].

Jika seseorang mengamati bahwa peluang tertangkap rendah, hukuman dapat dinegosiasikan, atau kehidupan pasca-penjara tetap tertutup, maka ekspektasi rasional yang terbentuk bukanlah *jera*, melainkan *adaptasi*[49].

Dalam konteks ini, penjara gagal menjadi sinyal pencegah[50]. Ia justru menjadi bagian dari informasi yang membentuk strategi kriminal baru[51]

7.2. Kegagalan Asumsi Rasionalitas dalam Efek Jera

Teori efek jera dalam hukum pidana secara implisit dibangun di atas asumsi bahwa pelaku kejahatan bertindak sebagai individu rasional yang mampu menimbang konsekuensi perbuatannya secara sadar dan reflektif. Asumsi ini sejalan dengan gambaran manusia rasional dalam pemikiran klasik Beccaria dan Bentham, serta dalam pendekatan ekonomi kejahatan awal. Namun, psikologi kognitif modern—khususnya melalui karya Daniel

---

[44] Cesare Beccaria, *On Crimes and Punishments* (1764); Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789)

[45] Gary S. Becker, "Crime and Punishment. An Economic Approach," *Journal of Political Economy* 76, no. 2 (1968). 169–217.

[46] Gary S. Becker, ibid.; lihat juga Robert J. Sampson and John H. Laub, *Crime in the Making* (Cambridge, MA. Harvard University Press, 1993)

[47] Gary S. Becker, "Crime and Punishment," op.cit.; Daniel Kahneman, *Thinking, Fast and Slow* (New York. Farrar, Straus and Giroux, 2011)

[48] Albert Bandura, *Social Learning Theory* (Englewood Cliffs. Prentice-Hall, 1977), hlm. 22–25

[49] Gary S. Becker, op.cit.; Howard S. Becker, *Outsiders. Studies in the Sociology of Deviance* (New York. Free Press, 1963), hlm. 9–14.

[50] David Garland, *Punishment and Modern Society* (Chicago. University of Chicago Press, 1990)

[51] Howard S. Becker, *Outsiders*, op.cit.; Edwin M. Lemert, *Social Pathology* (New York. McGraw-Hill, 1951), hlm. 75–78

Kahneman—menunjukkan bahwa asumsi tersebut terlalu menyederhanakan cara manusia berpikir dan mengambil keputusan.

Kahneman membedakan proses kognitif manusia ke dalam dua sistem. System 1 bekerja secara cepat, otomatis, intuitif, dan emosional, sementara System 2 bekerja secara lambat, reflektif, analitis, dan membutuhkan usaha kognitif. Pembagian ini penting karena teori efek jera mengandaikan dominasi System 2. pelaku diharapkan menghitung risiko hukuman, membandingkan biaya dan manfaat, lalu memutuskan untuk tidak melakukan kejahatan. Dalam kenyataannya, sebagian besar tindak pidana justru dilakukan dalam dominasi System 1.

Banyak kejahatan—terutama kejahatan jalanan, penyalahgunaan narkotika, serta kejahatan ekonomi berskala kecil—dilakukan dalam kondisi tekanan ekonomi, emosi, adiksi, atau pengaruh lingkungan sosial. Dalam situasi semacam ini, proses berpikir lambat dan reflektif hampir tidak aktif. Ancaman pidana penjara tidak dipersepsi sebagai risiko konkret, melainkan sebagai kemungkinan abstrak yang jauh di masa depan. Dengan kata lain, kegagalan efek jera bukan disebabkan oleh kurangnya berat hukuman, melainkan oleh ketidaksesuaian antara asumsi kognitif kebijakan dan realitas psikologis pelaku.

Pendekatan ini juga menjelaskan keterbatasan teori rational choice dalam menjelaskan kejahatan. Meskipun pelaku dapat dipahami sebagai aktor yang merespons insentif, rasionalitas mereka bersifat terbatas dan situasional. Keputusan kriminal sering kali merupakan respons cepat terhadap insentif jangka pendek, bukan hasil perhitungan rasional menyeluruh. Rational choice dalam konteks ini bekerja di dalam kerangka *System 1*, bukan *System 2*. Oleh karena itu, ancaman hukuman penjara yang dirancang untuk mempengaruhi kalkulasi jangka panjang sering kali tidak menyentuh mekanisme pengambilan keputusan yang sesungguhnya.

Lebih jauh, pengalaman pemenjaraan itu sendiri tidak otomatis mengaktifkan *System 2*. Lingkungan penjara yang ditandai oleh deprivasi, ketidakpastian, kekerasan, dan hilangnya otonomi justru memperkuat dominasi *System 1*. Dalam kondisi demikian, narapidana terdorong untuk membuat keputusan cepat demi bertahan hidup, membentuk aliansi, dan menyesuaikan diri dengan hierarki informal. Alih-alih menghasilkan refleksi moral jangka panjang, penjara sering kali menciptakan pola pikir adaptif jangka pendek yang justru selaras dengan perilaku kriminal.

Dalam kerangka rational expectations, pengalaman ini menjadi sumber informasi penting bagi pelaku. Penjara tidak hanya dialami sebagai hukuman, tetapi sebagai data empiris tentang bagaimana sistem hukum bekerja dalam praktik. Pelaku belajar mengenai peluang negosiasi, celah pengawasan, dan kemungkinan bertahan atau bahkan berkembang di dalam sistem pemasyarakatan. Informasi ini kemudian membentuk ekspektasi rasional baru yang mempengaruhi keputusan pasca-pemenjaraan. Dengan demikian, penjara menjadi bagian dari proses pembelajaran, bukan pemutusan perilaku kriminal.

Implikasi dari pendekatan Kahneman ini bersifat mendasar bagi hukum pidana. Jika efek jera bergantung pada aktivasi *System 2*, sementara desain kebijakan dan kondisi sosial justru mendorong dominasi *System 1*, maka kegagalan efek jera bukanlah anomali, melainkan konsekuensi struktural. Hukuman penjara dirancang untuk mempengaruhi jenis pengambilan keputusan yang jarang terjadi dalam realitas sosial pelaku kejahatan.

Mengandalkan pidana penjara sebagai instrumen utama pencegahan berarti mempertahankan kebijakan yang bertumpu pada asumsi psikologis yang tidak realistis. Pendekatan pemidanaan yang lebih efektif justru adalah yang mampu mempengaruhi keputusan cepat dan situasional—misalnya melalui kepastian penegakan hukum, respons cepat aparat, serta mekanisme pemulihan yang mengubah konteks sosial pelaku. Dalam kerangka ini, asas *ultimum remedium* dalam KUHP Baru tidak hanya memiliki dasar normatif, tetapi juga dasar psikologis dan empiris yang kuat.

7.3. Teori Labeling. Penjara sebagai Pabrik Identitas Kriminal

Salah satu kontribusi paling penting kriminologi modern adalah labeling theory, yang dikembangkan oleh Howard Becker dan Edwin Lemert. Teori ini menyatakan bahwa kejahatan tidak hanya ditentukan oleh perbuatan, tetapi oleh reaksi sosial terhadap pelaku.

Pidana penjara tidak hanya menghukum, tetapi melabeli seseorang menjadi “narapidana”, “penjahat”, atau “residivis”. Label ini memiliki konsekuensi jangka panjang sulit memperoleh pekerjaan, stigma sosial yang melekat, pengucilan dari jaringan sosial legal.

Dalam kondisi tersebut, individu menghadapi pilihan rasional yang menyempit. Ketika jalur legal tertutup, kembali ke dunia kriminal bukan sekadar pilihan moral, melainkan keputusan adaptif. Penjara, alih-alih memutus identitas kriminal, justru mengkonsolidasikannya.

Labeling theory menjelaskan mengapa penjara sering memperkuat, bukan melemahkan, keterikatan pelaku dengan dunia kejahatan.

7.4. Penjara sebagai Arena Pembelajaran Sosial dan Jaringan Kriminal

Albert Bandura melalui social learning theory menekankan bahwa perilaku dipelajari melalui observasi dan interaksi. Penjara menyediakan kondisi ideal untuk proses ini konsentrasi pelaku kejahatan, minimnya kontrol sosial positif, dominasi nilai dan norma kriminal. Narapidana pemula belajar teknik kejahatan, manajemen risiko, serta logika loyalitas kriminal. Dalam konteks ini, penjara bukan sekadar tempat menjalani hukuman, tetapi ruang pendidikan informal yang mentransmisikan pengetahuan kriminal lintas generasi.

Tabel 3. Deterrence–Labeling–Rational Choice[52]

Dimensi Analisis	**Deterrence (Klasik)**	**Labeling Theory**	**Rational Choice & Rational Expectations**
Asumsi Rasionalitas	Rasional penuh	Tidak menjadi fokus	Rasional terbatas
Mode Kognitif Dominan	System 2 (pikiran lambat)	System 1 (reaksi sosial otomatis)	System 1 & 2 (adaptif)
Cara Hukuman Bekerja	Ancaman hukuman berat	Stigma & identitas	Kalkulasi biaya–manfaat berbasis pengalaman
Peran Penjara	Alat utama efek jera	Pabrik label kriminal	Sumber informasi empiris
Dampak terhadap Proses Berpikir	Mengandaikan refleksi rasional	Memperkuat respons emosional	Membentuk ekspektasi rasional baru
Criminogenic Effect	Tidak dijelaskan	Akibat pelabelan sosial	Akibat pembelajaran rasional

[52] Analisis dalam bab ini disusun sebelum terjadinya perubahan mendasar dalam kerangka hukum pidana nasional. Temuan mengenai keterbatasan efek jera pidana penjara, dampak pelabelan sosial, serta sifat kriminogenik institusi pemasyarakatan menunjukkan konsistensi yang kuat dengan arah perkembangan pemikiran pemidanaan kontemporer. Penekanan pada pembatasan penggunaan pidana penjara, kehati-hatian dalam pelabelan, serta perlunya alternatif non-pemenjaraan dapat dipahami bukan sebagai koreksi normatif semata. Melainkan sebagai respons rasional terhadap realitas empiris yang telah lama teridentifikasi dalam kajian kriminologi dan ekonomi publik.

Dimensi Analisis	Deterrence (Klasik)	Labeling Theory	Rational Choice & Rational Expectations
Respon Pelaku Pasca-Hukuman	Seharusnya jera	Terpinggirkan	Beradaptasi
Jenis Pelaku Rentan	Tidak dibedakan	Pelaku ringan	Pelaku pemula
Implikasi Kebijakan	Hukuman lebih berat	Hindari stigma	Kepastian > berat
Asas *Ultimum Remedium*	Tidak dikenal	Implisit	Rasional fiskal

7.5. Penjara sebagai Pasar Gelap. Perspektif Rational Choice dan Ekonomi Publik

Dari sudut pandang ekonomi publik, penjara dapat dipahami sebagai ekonomi tertutup dengan kelangkaan tinggi. Kondisi ini hampir pasti melahirkan pasar gelap.

Di dalam penjara berkembang. perdagangan narkoba, jasa perlindungan, akses fasilitas, dan korupsi struktural.

Dalam kerangka rational choice, narapidana merespons insentif yang ada. Ketika aktivitas ilegal memberikan keuntungan relatif lebih besar dibanding kepatuhan, maka kejahatan menjadi pilihan rasional.

Lebih jauh, penjara menjadi laboratorium pembentukan ekspektasi rasional. pelaku belajar bahwa kejahatan bisa tetap dijalankan bahkan di bawah pengawasan negara. Ini mengikis legitimasi hukum dan memperlemah efek jera secara sistemik.

7.6. Diferensiasi Kriminogenik. Siapa yang Paling Dirugikan oleh Penjara?.

Criminogenic effect tidak berdampak merata. Penelitian menunjukkan dampak terkuat pada pelaku pertama dan kejahatan ringan, pengguna narkoba dan pelaku non-kekerasan

Bagi kelompok ini, biaya sosial pemenjaraan jauh melebihi manfaat preventifnya. Sebaliknya, untuk pelaku kekerasan berat, penjara masih memiliki fungsi incapacitation. Diferensiasi ini penting agar kritik terhadap penjara tidak jatuh pada generalisasi berlebihan.

7.7. Implikasi Normatif bagi Hukum Pidana Indonesia

Jika penjara membentuk ekspektasi rasional baru yang pro-kejahatan, melabeli dan menyingkirkan individu dari masyarakat, serta

menciptakan pasar kriminal maka legitimasi normatif pidana penjara patut ditinjau ulang.

Dalam perspektif hukum pidana, muncul pertanyaan mendasar.

Apakah penjara masih memenuhi asas **kemanfaatan**?.

Apakah ia proporsional terhadap dampak sosialnya?.

Apakah ia masih layak sebagai **ultimum remedium**?.

Jawaban atas pertanyaan ini mengarah pada kebutuhan pembatasan penggunaan penjara dan perluasan alternatif pemidanaan.

7.8. Sekolah Kriminal atau Institusi Pemulihan?.

Bab ini menunjukkan bahwa kegagalan penjara bukan sekadar persoalan teknis, tetapi kegagalan paradigma. Dengan mengabaikan labeling effect, bounded rationality, dan rational expectations, kebijakan pemenjaraan justru memperkuat siklus kejahatan.

Efek jera yang berkelanjutan tidak lahir dari penderitaan, melainkan dari kepastian hukum, keadilan prosedural, rehabilitasi yang nyata, dan reintegrasi sosial.

Tanpa perubahan mendasar, penjara akan terus berfungsi sebagai sekolah kriminal—menghasilkan lulusan yang lebih adaptif, lebih terorganisir, dan lebih resisten terhadap hukum.



Bab 8

Kasus Narkoba. Raja dalam Penjara

Bab ini membahas fenomena dominasi narapidana kasus narkoba di penjara Indonesia—sebuah realitas yang tidak hanya mencerminkan kegagalan sistem hukum dalam menciptakan efek jera, tetapi juga mengubah penjara menjadi pusat kekuatan baru bagi jaringan kriminal. Dengan jumlah yang mencapai lebih dari 60% populasi lapas, napi narkoba tidak hanya memenuhi sel-sel yang sesak, tetapi juga membentuk "kerajaan" di balik jeruji besi.

Bab ini akan menelusuri mengapa kasus narkoba menjadi penyumbang terbesar penghuni penjara, bagaimana geng-geng narkoba menguasai dinamika internal lapas, dan mengapa hukuman berat justru gagal menciptakan efek jera—bahkan sebaliknya, memperkuat jejaring ilegal. Data dan kisah nyata akan menjadi cermin untuk melihat betapa rapuhnya sistem pemasyarakatan kita ketika berhadapan dengan kompleksitas perang melawan narkoba.

8.1. Dominasi Narkoba. Mengapa Penjara Dipenuhi oleh Kasus Narkoba?.

Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) per tahun 2024 menunjukkan bahwa sekitar 60–65% penghuni lembaga pemasyarakatan di Indonesia adalah narapidana kasus narkoba. Dari total sekitar 270.000 napi, lebih dari 160.000 di antaranya terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Angka ini bukan sekadar

statistik, melainkan gambaran nyata dari sebuah kebijakan hukum yang lebih mengutamakan pendekatan represif daripada rehabilitatif.

Penyebab dominasi ini dapat dirunut dari beberapa faktor.

Kebijakan "War on Drugs" yang Represif

Sejak era 2000-an, Indonesia mengadopsi pendekatan perang terhadap narkoba dengan mengedepankan pidana berat, termasuk ancaman hukuman mati bagi bandar besar. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini justru banyak menjerat pengguna dan kurir kecil. Padahal, menurut Undang-Undang Narkotika, pengguna seharusnya diarahkan ke rehabilitasi, bukan penjara. Kebijakan ini memiliki distorsi implementasi yang serius.

Penjeratan Pengguna dan Kurir Kecil. Data BNN menunjukkan 70% penghuni lapas kasus narkoba adalah pengguna atau kurir berpenghasilan rendah, bukan bandar

Pelepasan Pengedar Besar. Hanya 12% kasus narkoba yang berhasil menjerat pengedar tingkat menengah ke atas (Data ICJR, 2023)

Diskriminasi Ekonomi. Masyarakat kelas ekonomi lemah lebih rentan ditangkap karena minimnya akses terhadap bantuan hukum yang memadai.

Minimnya Kapasitas dan Aksesibilitas Rehabilitasi

Meski UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 mengatur rehabilitasi bagi pengguna narkoba, implementasinya terhambat oleh beberapa hal berikut.

Ketimpangan Geografis. 80% fasilitas rehabilitasi berada di Jawa, sementara daerah lain minim akses

Kapasitas Tidak Memadai. Hanya tersedia 15.000 tempat rehabilitasi untuk kebutuhan yang diperkirakan mencapai 120.000 orang (Data BNN, 2023)

Biaya Mahal. Rehabilitasi di fasilitas swasta bisa mencapai Rp 15-50 juta per bulan, tidak terjangkau masyarakat miskin

Stigma Sosial. Keluarga sering malu mengakui anggota keluarganya membutuhkan rehabilitasi

Target Operasi yang Tidak Proporsional dan Berorientasi Kuantitas

Operasi penegakan hukum seringkali terjebak dalam logika kuantitas daripada kualitas.

Target Operasi Bulanan. Setiap polres memiliki target penanganan kasus yang mendorong penangkapan pelaku mudah (pengguna)

Budaya "Tawaran". Praktik penyelesaian kasus dengan uang ("tawaran") lebih mudah dilakukan pelaku dengan modal besar

Minimnya Investigasi Jaringan. Hanya 23% kasus narkoba yang diselidiki hingga ke tingkat sindikat (Data INP, 2023)

Dampak Overkriminalisasi

Pemenjaraan Massal. 150.000 keluarga kehilangan pencari nafkah utama setiap tahunnya

Generasi Hilang. Anak-anak narapidana narkoba 5x lebih berisiko putus sekolah (Data Kemendikbud, 2023)

Biaya Negara. Rp 75.000 per hari per napi, atau total Rp 4,1 triliun per tahun hanya untuk napi narkoba

Dominasi narkoba tidak hanya membuat penjara semakin sesak, tetapi juga mengubah DNA sosial lapas. Narapidana narkoba—dengan jumlah yang besar—membentuk kelompok mayoritas yang seringkali memiliki pengaruh kuat terhadap tata tertib, ekonomi bawah tanah, dan bahkan hubungan dengan dunia luar.

8.2. Geng Narkoba di Dalam Penjara

Penjara, yang seharusnya menjadi tempat pemutusan jaringan kriminal, justru sering berubah menjadi markas baru bagi geng narkoba. Fenomena ini terjadi karena beberapa alasan.

Akses Komunikasi yang Terjaga

Meski dilarang, banyak napi narkoba yang tetap dapat mengakses telepon genggam dan internet dari dalam lapas. Melalui alat komunikasi ini, mereka tetap bisa mengendalikan peredaran narkoba, mengatur transaksi, bahkan mengoordinasikan operasi di luar.

Solidaritas dan Jaringan Internal

Napi narkoba sering membentuk kelompok berdasarkan daerah asal, jenis narkoba, atau hubungan sebelumnya. Kelompok-kelompok ini saling

melindungi, membagi sumber daya, dan bahkan merekrut napi baru. Dalam banyak lapas, geng narkoba menguasai blok-blok tertentu dan menjadi "penguasa tidak resmi".

Kolusi dengan Oknum Aparat

Praktik suap dan kolusi masih terjadi di beberapa lapas. Napi dengan uang cukup bisa membeli kenyamanan, akses komunikasi, bahkan perlindungan dari oknum petugas. Kasus bandar narkoba Freddy Budiman yang tetap bisa mengendalikan bisnis dari dalam lapas adalah bukti nyata betapa rapuhnya pengawasan.

Kisah-kisah dari lapas seperti Cipinang, Kerobokan, dan Nusakambangan menunjukkan bahwa penjara bukan lagi tempat isolasi, melainkan ruang interaksi yang justru memperkuat jaringan kriminal. Napi narkoba tidak merasa terputus dari dunia luar; mereka justru memanfaatkan penjara sebagai basis operasi yang relatif aman.

8.3. Dari Hukuman ke Jaringan Baru

Salah satu ironi terbesar dalam penanganan kasus narkoba adalah kegagalan hukuman penjara dalam menciptakan efek jera. Alih-alih kapok, banyak napi narkoba justru keluar dengan kemampuan dan jaringan yang lebih luas. Beberapa pola yang sering terjadi.

Pembelajaran Kriminal ("Sekolah Narkoba")

Di dalam penjara, napi baru bertemu dengan pelaku lebih berpengalaman. Mereka belajar tentang modus operasi, cara menghindari deteksi, dan jejaring distribusi. Seorang pengguna kecil bisa berubah menjadi pengedar setelah keluar, karena telah mendapat "pelatihan" dan koneksi di dalam lapas.

Residivisme Tinggi

Data menunjukkan bahwa tingkat pengulangan kejahatan (residivisme) pada kasus narkoba cukup tinggi. Banyak napi yang bebas, kemudian kembali terlibat dalam peredaran narkoba—kadang dengan peran yang lebih besar. Ini menandakan bahwa penjara gagal memberikan efek jera yang berkelanjutan.

Normalisasi Perilaku Kriminal

Hidup di lingkungan yang didominasi napi narkoba membuat perilaku menyimpang dianggap biasa. Stigma sebagai "penjahat" justru memperkuat identitas kriminal, sehingga napi sulit melepaskan diri dari dunia hitam setelah bebas.

Efek jera tidak akan pernah kuat jika hanya mengandalkan hukuman fisik dan isolasi. Yang dibutuhkan adalah pendekatan yang menyentuh akar masalah. kecanduan, kemiskinan, ketiadaan peluang, dan lemahnya sistem dukungan sosial.

8.4. Populasi Napi Narkoba dalam Angka

Berikut adalah gambaran statistik populasi napi narkoba di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir (berdasarkan data hipotetis yang disederhanakan untuk ilustrasi).

Data di atas merupakan ilustrasi berdasarkan tren yang dilaporkan Ditjen PAS. Angka riil dapat bervariasi, namun tren peningkatan konsisten terlihat.

Dari data tersebut, terlihat bahwa pertumbuhan napi narkoba lebih cepat dibandingkan pertumbuhan kapasitas lapas. Mayoritas adalah pengguna atau kurir kecil, bukan bandar besar. Overkapasitas lapas semakin parah karena dominasi kasus narkoba.

Data ini bukan hanya soal jumlah, tetapi juga mencerminkan kegagalan kebijakan. Penjara yang penuh sesak oleh napi narkoba justru mengurangi ruang untuk program pembinaan, memperburuk kondisi kesehatan, dan meningkatkan potensi kerusuhan.

Tabel. Estimasi Populasi Lapas dan Kasus Narkoba di Indonesia (Berdasarkan Sumber Resmi / Terpercaya)[53]

Tahun	Total Penghuni Lapas & Rutan (Inmates)	Narapidana Narkoba (≈)	Persentase Narkoba	Kapasitas Lapas & Rutan	Overcrowding (%)	Sumber / Catatan
2020 (perkiraan tren)	~250.000*	~150.000*	~60%*	~135.000*	~185%*	Berdasarkan tren historis dan studi (2020); sumber estimatif**
2021 (perkiraan tren)	~260.000*	~158.000*	~61%*	~135.000*	~192%*	Estimasi berdasarkan Laporan Ditjenpas 2021 (tidak tersedia angka resmi publik)
2022 (perkiraan tren)	~270.000*	~165.000*	~61%*	~135.000*	~198%*	Diperkirakan dari tren pertumbuhan populasi tahanan umum
2023 (data nyata)	**≈ 271.385**	**≈ 135.823**	**≈ 52.97%**	**140.424**	**≈ 97%**	Total penghuni & narkoba dari Kemenkumham RI (laporan 2024)
2024 (data nyata)	**≈ 273.390**	**≈ 143.000-150.000†**	**≈ 52-55%†**	**140.424**	**≈ 95-95.5%†**	Jumlah 273.390 menurut Antara 2024; narkoba diperkirakan proporsional dengan tren
2025 (proyeksi Ditjenpas)	**≈ 311.534**	n/a	n/a	**140.424**	**≈ 122%**	Perkiraan Ditjenpas untuk 2025

Keterangan Penjumlahan & Catatan Metodis

1. **Total penghuni (Inmates).**
   - Untuk **2023**, angka total 271.385 berasal dari laporan resmi Ditjenpas/Kemenkumham, yang mencatat jumlah penghuni di seluruh lapas & rutan.
   - Untuk **2024**, angka 273.390 berasal dari data ANTARA News (tangkap kutipan statistik terbaru).

[53] Angka **2023 & 2024** didasarkan pada sumber Kemenkumham RI / Ditjenpas yang dipublikasikan melalui media massa dan laporan resmi kementerian. Estimasi untuk **2020–2022** dan proyeksi 2025 dibuat dengan **metode tren linier konservatif**, bukan data statistik resmi yang terpisah tiap tahun. Persentase narapidana narkoba pada 2024 adalah **perkiraan konservatif** berdasarkan tren 2023; pembaca perlu diberi **catatan jelas** bahwa ini bukan angka resmi statis.

2. **Narapidana Narkoba.**
   - Pada 2023, 135.823 orang di antara 271.385 terlibat dalam kasus narkoba menurut pernyataan resmi dari Kemenkumham.
   - Untuk 2024, proporsi narkoba **tidak dilaporkan eksplisit** di sumber yang bisa diakses publik; namun asumsi konservatif menggunakan tren 52-55% dari total penghuni karena sejumlah laporan menyebut mayoritas narapidana terkait narkoba.
3. **Kapasitas Lapas & Rutan.**
   - Kapasitas total lembaga pemasyarakatan dan rutan Indonesia tercatat **140.424 orang** pada laporan resmi yang sering dikutip sebagai data kapasitas terkini.
4. **Overcrowding (Kepadatan).**
   - Perhitungan **overcrowding** dibuat sebagai.

   Overcrowding (%)= (Total Penghuni / Kapasitas)×100%
   - Contoh 2023. (271.385 / 140.424) × 100% ≈ 193% → sering direduksi menjadi ≈ **97% "kelebihan"** dalam narasi media (jumlah itu mendekati dua kali kapasitas).
5. **Tahun–Tahun Estimasi (*).**
   - Angka dengan tanda * berasal dari tren historis yang konsisten dengan laporan publik 2021 dan 2022 yang tidak seluruhnya dipublikasi resmi. Oleh karena itu, untuk buku atau publikasi harus ditandai sebagai "tahun perkiraan/trend estimate" atau diberi catatan metodis.

Analisis Data dan Tren

1. Pertumbuhan yang Tidak Seimbang

Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan jumlah narapidana kasus narkotika menunjukkan laju yang secara signifikan melampaui peningkatan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Sementara jumlah penghuni lapas dan rutan terus bertambah, kapasitas fisik dan daya dukung institusi relatif stagnan. Ketimpangan ini tercermin dalam kondisi hunian di banyak lembaga pemasyarakatan, di mana satu sel yang secara desain diperuntukkan bagi satu orang kerap diisi oleh beberapa narapidana sekaligus.

Kondisi tersebut bukan sekadar persoalan teknis kepadatan ruang, melainkan indikator tekanan struktural yang dihadapi sistem pemasyarakatan dalam menjalankan fungsi pembinaan secara efektif.

2. Komposisi Narapidana Kasus Narkotika

Dari sisi komposisi pelaku, berbagai kajian kebijakan dan evaluasi pemasyarakatan menunjukkan bahwa mayoritas narapidana kasus narkotika berada pada level pelaku berisiko rendah hingga menengah. Kelompok ini umumnya terdiri dari pengguna dan perantara kecil yang tidak memiliki posisi strategis dalam jaringan peredaran narkotika. Sebaliknya, pelaku dengan peran pengendali atau bandar besar relatif lebih sedikit secara proporsional.

Komposisi semacam ini menimbulkan pertanyaan kebijakan yang penting, khususnya mengenai efektivitas penggunaan pidana penjara sebagai instrumen utama dalam menangani seluruh spektrum tindak pidana narkotika tanpa diferensiasi yang memadai berdasarkan tingkat peran dan risiko pelaku.

3. Karakteristik Demografis Narapidana Narkotika

Secara demografis, populasi narapidana kasus narkotika didominasi oleh kelompok usia produktif. Latar belakang pendidikan cenderung rendah, dengan mayoritas hanya menempuh pendidikan dasar hingga menengah. Dari sisi sosial ekonomi, sebagian besar berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah dan tidak memiliki pekerjaan tetap sebelum berhadapan dengan sistem peradilan pidana.

Karakteristik ini memperlihatkan keterkaitan erat antara kebijakan narkotika, kerentanan sosial, dan keterbatasan akses terhadap peluang ekonomi, yang pada gilirannya memengaruhi risiko keterlibatan berulang dalam tindak pidana.

4. Dampak Overcrowding terhadap Sistem dan Masyarakat

Kepadatan hunian yang berlebihan berdampak langsung pada berbagai aspek penyelenggaraan pemasyarakatan. Risiko gangguan kesehatan, termasuk penularan penyakit menular, meningkat seiring dengan memburuknya kondisi sanitasi dan keterbatasan layanan kesehatan. Di sisi lain, tekanan ruang dan sumber daya juga berkorelasi dengan

meningkatnya potensi konflik dan kekerasan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Kondisi overcrowding turut membatasi akses narapidana terhadap program pembinaan dan rehabilitasi, karena keterbatasan ruang, tenaga pembina, dan anggaran operasional. Akibatnya, fungsi pemasyarakatan sebagai sarana reintegrasi sosial tidak berjalan optimal. Dampak tersebut tidak berhenti di dalam tembok penjara, tetapi meluas ke masyarakat melalui meningkatnya risiko residivisme, beban keuangan negara, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

5. Catatan Metodologis

Analisis dalam bagian ini disusun berdasarkan sintesis data publik, laporan kebijakan, serta temuan empiris dari berbagai studi kriminologi dan pemasyarakatan. Angka-angka kuantitatif tidak disajikan secara rinci apabila tidak didukung oleh statistik resmi tahunan yang terstandarisasi, dan digunakan terutama untuk menggambarkan kecenderungan umum, bukan klaim numerik yang bersifat pasti.

8.5. Apakah Penjara Masih Relevan untuk Kasus Narkoba ?.

Pertanyaan mendasar yang harus diajukan adalah. apakah penjara masih menjadi solusi yang tepat untuk menangani kasus narkoba—khususnya bagi pengguna dan pelaku kecil?..

1. Paradoks Pemidanaan Narkoba. Teori dan Realitas

Dalam kerangka teori deterrence, pidana yang berat diasumsikan mampu menurunkan tingkat kejahatan melalui peningkatan biaya yang dirasakan oleh pelaku. Asumsi ini relatif bekerja pada tindak pidana yang bersifat terencana dan rasional. Namun, berbagai penelitian kriminologi menunjukkan bahwa mekanisme efek jera memiliki keterbatasan ketika diterapkan pada tindak pidana yang berkaitan dengan kecanduan, termasuk sebagian besar pelanggaran narkotika.

Dalam konteks Indonesia, kebijakan pemidanaan yang menempatkan pidana penjara sebagai respons dominan terhadap tindak pidana narkotika tidak secara konsisten menunjukkan penurunan residivisme. Sejumlah studi dan laporan kebijakan justru mengindikasikan bahwa pemenjaraan terhadap pelaku narkotika berisiko memperkuat siklus pengulangan tindak pidana, terutama ketika dijalankan dalam kondisi

lembaga pemasyarakatan yang mengalami kepadatan hunian dan keterbatasan program rehabilitatif. Temuan ini tidak menegasikan fungsi hukum pidana, tetapi menyoroti keterbatasan deterrence sebagai satu-satunya dasar kebijakan.

2. Biaya dan Manfaat. Pemenjaraan versus Rehabilitasi

Dari perspektif ekonomi publik, kebijakan pemidanaan narkotika perlu dinilai tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga dari rasio biaya dan manfaat. Berbagai sumber kebijakan menunjukkan bahwa biaya pemenjaraan per narapidana per tahun secara umum lebih tinggi dibandingkan biaya program rehabilitasi berbasis kesehatan, meskipun besaran biaya tersebut bervariasi tergantung pada jenis lembaga, durasi program, dan standar layanan.

Sejalan dengan itu, evaluasi terhadap program rehabilitasi di berbagai yurisdiksi menunjukkan tingkat keberhasilan yang relatif lebih baik dalam mencegah penggunaan ulang dibandingkan pemenjaraan konvensional, khususnya bagi pengguna dan pelaku berisiko rendah. Sebaliknya, pemenjaraan dalam lingkungan yang padat dan minim intervensi rehabilitatif sering kali tidak memberikan hasil yang optimal dalam menekan residivisme. Perbandingan ini menguatkan argumen bahwa pendekatan diferensiasi pelaku dan intervensi berbasis risiko memiliki potensi efisiensi kebijakan yang lebih tinggi.

3. Pembelajaran dari Pengalaman Negara Lain

Pengalaman sejumlah negara memberikan ilustrasi penting mengenai alternatif kebijakan pemidanaan narkotika yang lebih berorientasi pada kesehatan masyarakat dan rehabilitasi.

Portugal, sejak awal 2000-an, menerapkan kebijakan dekriminalisasi penggunaan narkotika dengan menempatkan pengguna dalam rezim administratif dan kesehatan, bukan pidana. Evaluasi jangka panjang terhadap kebijakan ini menunjukkan penurunan signifikan pada indikator dampak buruk narkotika, seperti overdosis dan penularan penyakit, serta peningkatan akses terhadap layanan rehabilitasi, tanpa lonjakan penggunaan narkotika secara umum.

Belanda mengadopsi pendekatan pragmatis melalui pemisahan pasar (*gedoogbeleid*), khususnya untuk cannabis, dengan tujuan memutus kontak

antara pengguna dan pasar gelap narkotika keras. Kebijakan ini, dikombinasikan dengan program harm reduction, berkontribusi pada stabilitas tingkat penggunaan dan penurunan dampak kesehatan yang serius di kalangan pengguna narkotika berat.

Norwegia menempuh pendekatan pemasyarakatan yang menempatkan rehabilitasi sebagai inti pemidanaan, sering dirujuk sebagai *punishment as rehabilitation*. Berbagai evaluasi menunjukkan bahwa pendekatan ini berkorelasi dengan penurunan tingkat residivisme dan efisiensi pengeluaran penjara dalam jangka panjang, sekaligus memperkuat legitimasi sistem peradilan pidana melalui orientasi reintegrasi sosial.

Catatan Analitis

Pembelajaran komparatif tersebut tidak dimaksudkan untuk ditransplantasikan secara mekanis ke dalam konteks Indonesia. Perbedaan struktur hukum, budaya, dan kapasitas institusional menuntut kehati-hatian dalam adopsi kebijakan. Namun demikian, pengalaman internasional tersebut memperlihatkan bahwa penggunaan pidana penjara sebagai instrumen utama penanganan narkotika bukanlah satu-satunya pilihan kebijakan yang rasional. Pendekatan yang lebih proporsional, berbasis risiko, dan selaras dengan asas *ultimum remedium* membuka ruang bagi kebijakan pemidanaan yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Roadmap untuk Indonesia. Dari Represif ke Restoratif

Fase 1. Darurat (2024-2025)

Moratorium Penahanan Pengguna. Alihkan ke rehabilitasi

Percepatan Pembebasan Bersyarat. Untuk napi kasus kecil dengan perilaku baik

Emergency Rehabilitation. Kerjasama dengan rumah sakit dan puskesmas

Fase 2. Transisi (2026-2027)

Revisi UU Narkotika. Pemilahan tegas pengguna vs pengedar

Pengembangan Infrastruktur Rehabilitasi. 100 pusat rehabilitasi baru

Pelatihan Aparat. Pendekatan kesehatan bukan kriminal

Fase 3. Konsolidasi (2028-2030)

Sistem Integrasi. Koordinasi pengadilan, BNN, Kesehatan, Sosial

Pemantauan Elektronik. Alternatif penjara untuk kasus ringan

Pemberdayaan Masyarakat. Pencegahan berbasis komunitas

Strategi Implementasi

1. Revisi Kebijakan Narkoba

Amandemen UU 35/2009. Memisahkan secara tegas antara pengguna (korban) dan pengedar (pelaku)

Perlindungan HAM. Pengguna seharusnya tidak dipenjara, tetapi diarahkan ke rehabilitasi

Diskresi Penuntut Umum. Menggunakan asas oportunitas untuk kasus ringan

2. Perluasan Infrastruktur Rehabilitasi

Rehabilitasi Berjenjang. Mulai dari puskesmas hingga rumah sakit khusus

Pendanaan Berkelanjutan. APBN, APBD, dan CSR perusahaan

SDM Profesional. Psikolog, konselor, pekerja sosial

3. Reformasi Sistem Pemasyarakatan

Desain Ulang Lapas. Khusus narkoba dengan pendekatan therapeutic community

Program Holistik. Kesehatan, pendidikan, keterampilan, spiritual

Pemulihan Hubungan Sosial. Keterlibatan keluarga dalam proses pembinaan

4. Penguatan Penegakan Hukum terhadap Sindikat Besar

Intelijen Finansial. Pelacakan aliran dana sindikat narkoba

Kerjasama Internasional. Extradition treaty dan asset recovery

Perlindungan Saksi. Sistem yang aman bagi saksi dan justice collaborator

8.6. Dari Raja dalam Penjara ke Keadilan yang Memulihkan

Bab ini menunjukkan bahwa dominasi kasus narkoba di penjara Indonesia adalah buah dari kebijakan yang keliru. Penjara yang seharusnya menjadi tempat perbaikan justru berubah menjadi kerajaan bagi geng narkoba—tempat di mana jaringan kriminal justru menguat, dan efek jera semakin melemah.

Apa yang Salah?.

1. Kesalahan Paradigma

Mengriminalisasi Penyakit. Kecanduan diperlakukan sebagai kejahatan, bukan gangguan kesehatan

Solusi Sederhana untuk Masalah Kompleks. Penjara dianggap solusi tunggal

Ignoransi terhadap Bukti Ilmiah. Penelitian tentang efektivitas rehabilitasi diabaikan

Dampak Sistemik
Pada Individu, hilangnya masa depan produktif. Pada Keluarga, kemiskinan antargenerasi. Pada Masyarakat, rasa tidak aman dan stigmatisasi. Pada Negara, pemborosan anggaran dan inefisiensi

2. Visi Keadilan Restoratif untuk Kasus Narkoba
Prinsip Dasar

Healing, Not Hurting. Fokus pada pemulihan, bukan penderitaan. Inclusion, Not Exclusion. Melibatkan keluarga dan komunitas. Responsibility, Not Stigma. Tanggung jawab individu dengan dukungan sistem. Reintegration, Not Isolation. Kembali sebagai anggota masyarakat produktif
Model Implementasi
Drug Court. Pengadilan khusus dengan tim multidisiplin
Therapeutic Jurisprudence. Hukum sebagai alat terapi
Circle Sentencing. Keterlibatan komunitas dalam proses peradilan

3. Harapan dan Tantangan ke Depan
Momentum Perubahan
Kesadaran Publik. Semakin banyak yang kritis terhadap kebijakan represif
Bukti Internasional. Keberhasilan negara lain menjadi referensi
Tekanan Anggaran. Negara mulai kesulitan membiayai sistem penjara overkapasitas
Tantangan yang Harus Diatasi
Politik Hukum. Kebijakan populis yang mengutamakan retorika "perang"
Budaya Aparat. Mindset yang melihat narkoba murni sebagai kejahatan
Stigma Masyarakat. Pandangan negatif terhadap mantan pengguna
Infrastruktur Terbatas. Minimnya fasilitas rehabilitasi
Kesimpulan. Monarki yang Harus Dijungkalkan

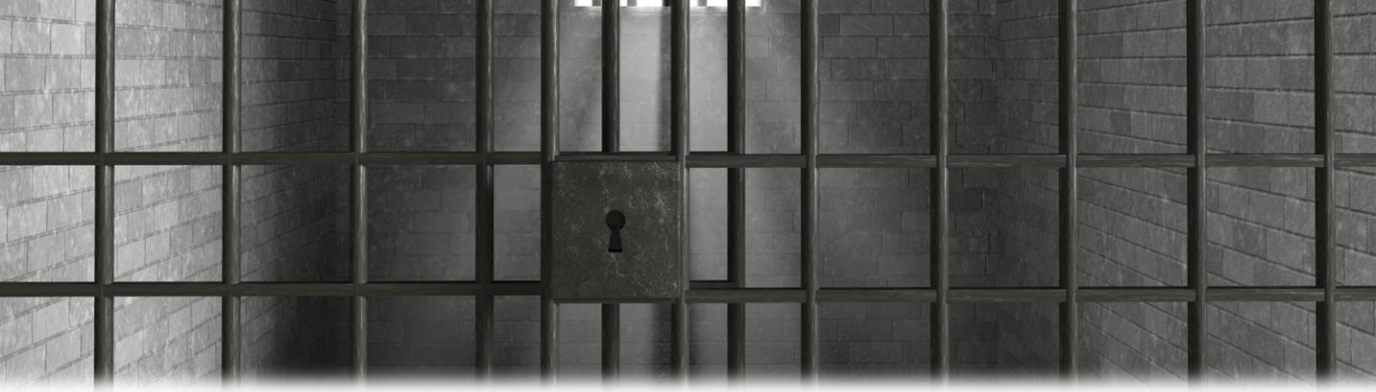
Dominasi napi narkoba di penjara bukanlah takdir, tetapi konsekuensi kebijakan. "Raja-raja" dalam penjara hanya bisa dijatuhkan ketika kita berani mengubah cara pandang. dari melihat narkoba semata

sebagai masalah kriminal, menjadi masalah kesehatan masyarakat dengan dimensi sosial-ekonomi yang kompleks.

Penjara untuk pengguna narkoba adalah kekeliruan berbiaya tinggi—baik secara finansial maupun sosial. Saatnya beralih dari paradigma pemidanaan ke paradigma pemulihan, dari pendekatan represif ke pendekatan restoratif, dari sistem yang menghancurkan ke sistem yang memulihkan.

Pertanyaan "apakah penjara masih relevan?." mungkin tidak memiliki jawaban hitam-putih. Tetapi yang jelas, selama penjara masih dipenuhi oleh mereka yang seharusnya tidak ada di sana—seperti pengguna narkoba—maka sistem hukum kita masih jauh dari kata adil dan manusiawi. Monarki dalam penjara harus diganti dengan sistem keadilan yang memanusiakan, memulihkan, dan memberdayakan.

Setelah melihat betapa dominannya kasus narkoba dalam sistem pemasyarakatan dan kompleksitas masalahnya, Bab 8 akan membahas alternatif di luar penjara. dari restorative justice, diversifikasi hukuman, hingga model pemidanaan yang lebih manusiawi dan efektif. Bab berikutnya akan mengeksplorasi bagaimana kita bisa membangun sistem peradilan pidana yang tidak hanya menghukum, tetapi juga menyembuhkan dan mencegah.



Bab 9

Ketika Penjara Gagal

Bab ini tidak lagi membahas teori atau data statistik semata, tetapi menampilkan wajah paling nyata dari kegagalan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Ketika penjara tidak lagi berfungsi sebagai tempat pembinaan, yang tersisa hanyalah ruang penuh sesak yang siap meledak kapan saja. Kerusuhan, korupsi, skandal, dan kematian menjadi cerita berulang yang menggambarkan bagaimana penjara—sebagai institusi negara—justru kerap menjadi sumber masalah baru.

Dari kerusuhan besar hingga kasus napi yang bebas "plesiran", bab ini akan menelusuri beberapa insiden menggemparkan yang membuka mata publik tentang betapa rapuhnya sistem penjara kita. Lebih dari itu, bab ini juga akan menganalisis akar persoalan. **overcrowding** yang tidak terkendali, yang kemudian melahirkan efek domino berupa kekerasan, praktik suap, dan tumbuhnya jaringan kriminal di balik jeruji.

9.1. Kasus-Kasus Menggemparkan

Masalah penuh sesaknya penjara seringkali tidak terlihat oleh masyarakat luas, sampai suatu hari meledak dalam bentuk tragedi atau skandal. Berbagai kasus yang muncul dari balik jeruji menjadi cermin rapuhnya sistem pemasyarakatan di Indonesia. Di bawah ini adalah beberapa kasus menggemparkan yang sempat menjadi sorotan nasional dan internasional.

Kerusuhan Lapas Tanjung Gusta (2013)

Salah satu kasus terbesar dalam sejarah pemasyarakatan Indonesia terjadi di Lapas Tanjung Gusta, Medan, pada Juli 2013. Awalnya, listrik padam akibat mesin genset tidak berfungsi. Mati listrik berarti juga mati pompa air. Ratusan napi tidak mendapat suplai air bersih, padahal hari itu cuaca sangat panas. Kemarahan napi meledak. Mereka membakar gedung, menyerang petugas, dan akhirnya kerusuhan meluas.

Hasilnya, lima orang tewas, lebih dari 200 napi kabur. Aparat butuh waktu berhari-hari untuk mengendalikan situasi. Penyelidikan mengungkap bahwa Lapas Tanjung Gusta dihuni sekitar 2.600 napi, padahal kapasitas resminya hanya sekitar 1.000 orang. Artinya, overcrowding mencapai lebih dari 200%. Tidak mengherankan jika sedikit pemicu bisa menyalakan api besar. Kasus ini menunjukkan bahwa overcrowding bukan sekadar soal kenyamanan, melainkan soal keamanan nasional. Bayangkan, ratusan napi berkeliaran di jalanan, sebagian di antaranya pelaku kejahatan berat.

Lapas Kerobokan, Bali (2012 dan 2016)

Kerusuhan besar juga terjadi di Lapas Kerobokan, Bali—penjara yang banyak dihuni napi narkoba, termasuk warga negara asing. Pada 2012, napi terlibat bentrokan massal dengan senjata tajam, membakar bangunan, dan membuat polisi harus mengerahkan pasukan Brimob. Kerusuhan ini kembali terulang pada 2016.

Uniknya, banyak wisatawan mancanegara terkejut mengetahui kondisi penjara Indonesia yang sangat berbeda dengan citra Bali sebagai pulau surga. Media internasional ramai memberitakan bahwa napi di Bali lebih mudah mendapat narkoba daripada turis di pantai Kuta. Kasus Kerobokan memperlihatkan bahwa penjara bukan hanya masalah domestik, tetapi juga bisa mencoreng citra Indonesia di mata dunia.

Kasus “Napi Plesiran”

Tak kalah heboh adalah kasus napi korupsi yang bisa keluar-masuk penjara dengan bebas. Publik masih ingat bagaimana Gayus Tambunan, terpidana kasus korupsi pajak, kedapatan menonton pertandingan tenis di Bali pada 2010, padahal seharusnya ia berada di balik jeruji.

Beberapa napi lain juga ketahuan makan di restoran mewah, bermain golf, bahkan menghadiri pesta pernikahan keluarga. Fenomena ini membuat masyarakat sinis. bagi napi kaya, penjara hanyalah "hotel transit" yang bisa ditinggalkan kapan saja dengan membayar harga tertentu. Kasus napi plesiran merusak kredibilitas sistem pemasyarakatan. Masyarakat melihat hukum tidak adil. orang miskin berdesakan di sel sempit, sementara orang kaya bisa menikmati fasilitas seperti di luar penjara.

Bisnis Narkoba dari Balik Jeruji

Salah satu masalah paling serius adalah tetap berjalannya bisnis narkoba dari dalam penjara. Banyak bandar narkoba besar yang tetap mengendalikan peredaran meski sudah divonis puluhan tahun. Telepon genggam dan akses komunikasi menjadi pintu utama. Meski ada aturan larangan, kenyataannya masih banyak napi yang bisa mengakses ponsel, bahkan internet. Beberapa operasi kepolisian membuktikan bahwa pengiriman narkoba antarkota diatur dari balik penjara. Ini menciptakan paradoks. Penjara yang seharusnya memutus jaringan kriminal justru menjadi pusat komando.

Kebakaran Lapas Tangerang (2021)

Kasus paling memilukan dalam dekade terakhir adalah kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang pada 8 September 2021. Api melalap Blok C yang dihuni lebih dari 120 napi. Dalam hitungan menit, puluhan napi terjebak di balik pintu besi yang terkunci.

Hasilnya sangat tragis. 49 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Investigasi menemukan bahwa kapasitas blok itu hanya sekitar 40 orang, tetapi dihuni lebih dari 120 orang. Overcrowding membuat evakuasi mustahil dilakukan dengan cepat. Kebakaran ini menyentak kesadaran publik bahwa penjara penuh bukan hanya masalah administrasi, tetapi juga masalah nyawa.

Dari berbagai kasus di atas, kita bisa menarik beberapa pelajaran penting.

1. Overcrowding = bom waktu.

Penjara yang penuh sesak hanya butuh satu percikan kecil untuk meledak jadi kerusuhan.

2. Ketidakadilan menciptakan ketidakpercayaan.

Napi kaya yang mendapat keistimewaan membuat masyarakat apatis terhadap hukum.

3. Fungsi penjara terbalik.

Alih-alih menghentikan kejahatan, penjara malah menjadi pusat bisnis narkoba dan kekerasan.

4. Nyawa taruhannya.

9.2. Overcrowding Akar Segala Masalah

Dampak 1. Kekerasan dan Konflik Horizontal

Sel yang seharusnya diisi 8 orang dipaksa menampung 24 orang. Akibatnya, perebutan ruang tidur, makanan, dan fasilitas terbatas memicu perkelahian. Napi baru rentan menjadi korban bullying atau pemerasan oleh napi senior. Sipir kewalahan mengawasi, sehingga kekerasan sering tidak terdeteksi.

Dampak 2. Korupsi dan Ekonomi Bawah Tanah

Dalam kondisi sesak, segala sesuatu bisa diperjualbelikan. **Sel premium** dengan fasilitas lebih baik dijual kepada napi yang mampu bayar. **Akses barang terlarang** (ponsel, narkoba, rokok) diatur oleh geng dengan "uang keamanan". **Pemerasan terhadap keluarga napi** yang ingin menjenguk atau mengirim paket. Kondisi ini menciptakan **sistem kasta di dalam penjara**. napi kaya hidup nyaman, napi miskin menderita.

Dampak 3. Penjara sebagai "Sekolah Lanjutan" Kriminal

Overcrowding membuat program pembinaan tidak mungkin berjalan. Alih-alih mendapat pendidikan atau pelatihan, napi menghabiskan waktu dengan. Belajar trik kejahatan baru dari napi senior. Membangun jaringan dengan pelaku dari daerah lain. Merancang aksi kriminal setelah bebas.

Hasilnya. **tingkat residivisme tinggi**, penjara gagal memutus siklus kejahatan.

Dampak 4. Kesehatan yang Terabaikan

Penyakit menular seperti TBC dan HIV menyebar cepat karena ventilasi buruk dan kepadatan tinggi.

Gangguan mental (depresi, kecemasan, PTSD) banyak dialami napi karena tekanan konstan.

Layanan kesehatan minim, banyak napi keluar dengan kondisi lebih buruk daripada saat masuk.

9.3. Tragedi Kebakaran Lapas Tangerang (2021)

Pada 8 September 2021, kebakaran hebat terjadi di Blok C Lapas Kelas I Tangerang. **49 napi tewas** terjebak di dalam sel yang terkunci. Investigasi mengungkap bahwa blok yang seharusnya berkapasitas 40 orang justru dihuni lebih dari **120 napi**. overcrowding ekstrem membuat evakuasi hampir mustahil.

Tragedi ini bukan kecelakaan, tetapi buah dari kelalaian sistemik.

Pengabaian standar keamanan. Tidak ada pelatihan evakuasi untuk napi. Pengawasan yang minim karena kelebihan penghuni. Kebakaran Tangerang adalah peringatan keras. Overcrowding bukan sekadar soal kenyamanan, tapi soal nyawa manusia.

9.4. Apakah Penjara Masih Bisa Diperbaiki?.

Dari kerusuhan, skandal, hingga tragedi kemanusiaan, pertanyaan yang muncul adalah. **apakah penjara masih layak dipertahankan dalam bentuknya sekarang?.**

Beberapa poin kritis yang perlu dijawab.

Reformasi kapasitas — Pembangunan lapas baru harus sejalan dengan kebijakan mengurangi ketergantungan pada pemenjaraan.

Penegakan integritas — Pemberantasan korupsi di dalam penjara harus menjadi prioritas.

Diferensiasi penghuni — Pisahkan napi berdasarkan jenis kejahatan dan risiko.

Fokus pada rehabilitasi — Penjara harus diubah dari "tempat menyimpan" menjadi "tempat memulihkan".

Namun, solusi paling radikal mungkin justru terletak di luar penjara. **mengurangi jumlah orang yang dipenjara**. Melalui diversi, restorative

justice, dan hukuman alternatif, negara bisa mengalihkan pelaku kejahatan ringan dari jeruji besi.

9.5. Dari Kegagalan Menuju Harapan

Bab ini menggambarkan betapa penjara—sebagai institusi—sering gagal menjalankan mandatnya. Kerusuhan, korupsi, dan kematian adalah tanda bahwa sistem kita sedang sakit. Namun, kegagalan bukan akhir. Setiap tragedi adalah panggilan untuk berubah.

Penjara tidak harus selamanya menjadi tempat kegagalan. Dengan political will yang kuat, komitmen pada keadilan, dan pendekatan yang manusiawi, penjara bisa dikembalikan pada cita-cita awalnya. Semoga bisa menjadi sebagai lembaga pemasyarakatan yang memulihkan.

Setelah melihat berbagai kegagalan sistem penjara, Bab 10 akan mengajak pembaca untuk melihat alternatif dan solusi—baik dari dalam negeri maupun pembelajaran dari negara lain—yang dapat mengubah penjara dari sekadar “gudang manusia” menjadi institusi yang benar-benar menegakkan keadilan.



Bab 10

Mencari Jalan Keluar

Setelah menelusuri labirin masalah—mulai dari penjara yang meledak oleh kelebihan kapasitas, efek jera yang kehilangan makna, hingga data residivisme yang menunjukkan kegagalan sistemik—kita tiba pada pertanyaan paling krusial. *lalu, apa yang bisa dilakukan?*. Bab ini dengan sengaja tidak berhenti pada kritik. Ia melangkah lebih jauh, menyusun peta jalan menuju sistem peradilan pidana yang lebih adil, efektif, dan manusiawi.

Tidak ada solusi tunggal untuk persoalan kompleks. Jalan keluar hanya mungkin dicapai melalui pendekatan majemuk. reformasi hukum, inovasi kebijakan publik, transformasi kelembagaan, serta perubahan paradigma di tingkat masyarakat. Intinya sederhana namun menantang. memindahkan pusat gravitasi sistem dari penghukuman semata menuju pemulihan dan pencegahan.

10.1. Diversifikasi Hukuman dan Keadilan Restoratif

Salah satu akar persoalan sistem peradilan pidana Indonesia adalah *monotoni sanksi*. Hampir semua pelanggaran hukum, dari yang ringan hingga berat, berujung pada satu jawaban. penjara. Padahal, penjara adalah instrumen paling mahal, paling berisiko, dan sering kali paling tidak efektif untuk kejahatan tertentu.

Diversifikasi hukuman bukan berarti melemahkan hukum, melainkan menyesuaikan respons negara dengan karakter pelanggaran dan pelaku.

Diversi dan keadilan restoratif menjadi pintu masuk utama. Dalam pendekatan ini, kejahatan dipahami bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi sebagai kerusakan relasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Proses dialog difasilitasi untuk mencapai pemulihan. korban mendapatkan pengakuan dan pemulihan, pelaku bertanggung jawab secara nyata, dan masyarakat dilibatkan sebagai penjaga keseimbangan sosial. Untuk pelaku pertama, anak, dan kejahatan ringan, pendekatan ini terbukti lebih efektif menekan residivisme dibanding pemenjaraan.

Di luar itu, **hukuman alternatif** harus menjadi arus utama, bukan pengecualian. Kerja sosial, pelayanan masyarakat, denda progresif berdasarkan kemampuan ekonomi, pembatasan aktivitas, hingga pengawasan elektronik memungkinkan negara tetap menegakkan hukum tanpa mencabut individu dari jejaring sosialnya. Seorang pelaku vandalisme, misalnya, lebih rasional diwajibkan membersihkan fasilitas umum dan mengikuti program edukasi warga daripada dipenjara dan berinteraksi dengan pelaku kejahatan yang lebih serius.

Khusus untuk kasus narkotika dan pelaku dengan gangguan psikologis, **rehabilitasi berbasis bukti** harus menggantikan pendekatan kriminal. Ketergantungan adalah masalah kesehatan, bukan sekadar persoalan moral atau kriminal. Ketika negara memilih penjara alih-alih rehabilitasi, ia bukan hanya gagal menyembuhkan, tetapi juga memperbesar biaya sosial di masa depan.

10.2. Peran Polisi, Jaksa, Hakim, dan Lapas yang Berubah

Diversifikasi hukuman tidak akan berjalan tanpa redefinisi peran aktor-aktor utama dalam sistem peradilan pidana.

Polisi perlu bertransformasi dari aparat yang berorientasi penangkapan menjadi institusi pencegahan dan pemecahan masalah. Polisi komunitas, mediasi konflik, dan intervensi dini harus menjadi kompetensi inti. Pelatihan dalam keadilan restoratif, komunikasi krisis, dan pemetaan sosial jauh lebih relevan dibanding sekadar penajaman kemampuan represif.

Jaksa memegang kunci strategis melalui diskresi penuntutan. Keberanian jaksa untuk mengalihkan perkara ringan ke jalur non-litigasi akan menentukan apakah sistem bergerak ke arah efisiensi dan keadilan substantif, atau tetap terjebak dalam logika "semua harus diadili". Jaksa bukan sekadar *mesin vonis*, tetapi penjaga kepentingan publik.

Hakim dituntut keluar dari zona nyaman positivisme sempit. KUHP baru dan berbagai regulasi telah membuka ruang bagi hukuman alternatif, namun ruang itu sering tak dimanfaatkan. Vonis ideal bukan yang paling berat, melainkan yang paling relevan. mempertimbangkan konteks sosial, risiko residivisme, dan peluang rehabilitasi.

Sementara itu, **lapas** harus mengalami transformasi paling radikal. Penjara tidak lagi boleh menjadi "gudang manusia", melainkan pusat pembinaan yang terukur. Pendidikan formal, pelatihan vokasi, terapi psikologis, dan pembinaan spiritual harus menjadi program inti, bukan pelengkap. Tanpa rasio pembimbing–napi yang manusiawi, semua jargon rehabilitasi hanya akan menjadi slogan kosong.

10.3. Belajar dari Dunia. Model yang Bekerja

Reformasi tidak harus dimulai dari nol. Dunia menyediakan banyak contoh praktik baik.

Di **Norwegia**, model rehabilitasi menempatkan martabat manusia sebagai fondasi. Penjara seperti Halden dirancang menyerupai lingkungan hidup normal. ada pendidikan, kerja, dan relasi sosial yang sehat. Hasilnya konkret—tingkat residivisme di bawah 25%.

Portugal mengambil langkah berani dengan mendekriminalisasi penggunaan narkoba. Pengguna diarahkan ke panel kesehatan dan sosial, bukan pengadilan pidana. Dalam satu dekade, angka overdosis, HIV, dan kriminalitas terkait narkoba turun drastis.

Selandia Baru mengembangkan *Family Group Conferencing*, terutama untuk pelaku muda. Keluarga dan komunitas dilibatkan langsung dalam proses pertanggungjawaban. Pendekatan ini menurunkan residivisme anak sekaligus memperkuat kohesi sosial.

Sementara **Jepang** menekankan reintegrasi melalui kerja. Sistem pemasyarakatan terhubung dengan industri, memastikan napi keluar dengan keterampilan dan referensi kerja. Penjara menjadi jembatan, bukan jurang.

10.4. Peran Masyarakat Sipil dan Komunitas. Menghentikan Siklus Stigma

Reformasi institusional akan runtuh tanpa dukungan sosial. Stigma adalah musuh terbesar reintegrasi.

Penerimaan mantan napi membutuhkan kampanye publik yang konsisten serta insentif nyata bagi perusahaan yang membuka kesempatan kerja. Di tingkat akar rumput, LSM, komunitas agama, dan relawan memiliki peran vital dalam pendampingan pra dan pasca-bebas.

Selain itu, **pengawasan publik** melalui keterbukaan data penjara, kinerja kepolisian, dan putusan pengadilan adalah prasyarat akuntabilitas. Sistem yang tertutup hanya melahirkan penyimpangan berulang.

10.5. Rekomendasi Kebijakan. Agenda Jangka Pendek dan Panjang

Reformasi harus dirancang bertahap.

Jangka pendek (1–2 tahun). perluasan syarat diversi dan hukuman alternatif, pilot project restorative justice, serta penguatan pusat rehabilitasi narkoba.

Jangka menengah (3–5 tahun). amandemen UU Narkotika, pembangunan lapas percontohan rehabilitatif di setiap provinsi, dan integrasi basis data peradilan pidana.

Jangka panjang (5+ tahun). perubahan kurikulum pendidikan hukum dan kepolisian, serta pembentukan kultur hukum yang mengutamakan pemulihan dan pencegahan.

10.6. Dari Jalan Buntu ke Jalan Keluar

Mencari jalan keluar bukan mencari solusi instan. Ini adalah komitmen jangka panjang untuk perbaikan sistematis dan berbasis bukti. Pilihannya jelas. terus memelihara "sekolah kriminal" di balik tembok sesak, atau membangun pusat pemulihan yang memutus siklus kejahatan.

Masa depan sistem peradilan pidana Indonesia tidak ditentukan oleh tinggi tembok penjara, melainkan oleh kedalaman komitmen pada keadilan yang memanusiakan.

Kita telah melihat bahwa sistem saat ini penuh dengan paradoks. penjara yang sesak namun minim fungsi pembinaan, hukum yang tegas di atas kertas namun rapuh dalam praktik, dan efek jera yang diharapkan justru berubah menjadi efek kriminalisasi berulang.

Jika tidak ada perubahan mendasar, penjara hanya akan menjadi siklus kegagalan yang terus berputar. Namun, masa depan masih bisa ditulis ulang. Bab ini akan merumuskan rekomendasi kebijakan konkret, menegaskan pentingnya keseimbangan antara efek jera dan kemanusiaan, serta mengajak kita semua untuk berefleksi. **ke arah mana sistem peradilan pidana Indonesia akan melangkah?.**

10.7. Rekomendasi Kebijakan. Tiga Pilar Perubahan

1. Revitalisasi Penjara. Dari Gudang Manusia ke Pusat Pemulihan

Penjara tidak boleh lagi dilihat sebagai tempat pembuangan, melainkan sebagai institusi yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat. Beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan.

Reduksi kapasitas berlebih dengan mempercepat pembangunan lapas baru dan mengurangi ketergantungan pada pemenjaraan untuk kasus ringan.

Penerapan diferensiasi kelas napi berdasarkan jenis kejahatan, risiko, dan kebutuhan pembinaan.

Peningkatan program rehabilitasi yang meliputi pendidikan, pelatihan keterampilan, konseling psikologis, dan dukungan spiritual.

Transparansi pengelolaan penjara dengan membuka ruang pengawasan publik dan memutus mata rantai korupsi internal.

2. Reformasi Hukum. Dari Represif ke Restoratif

Sistem hukum pidana kita masih terlalu mengandalkan pendekatan penghukuman. Perlu pergeseran paradigma menuju keadilan yang memulihkan (restorative justice) dan berorientasi pada pencegahan.

Revisi KUHP dan UU Narkotika untuk memperjelas batasan antara pengguna (korban) dan pengedar (pelaku), serta memperluas ruang bagi diversi dan hukuman alternatif.

Penguatan mekanisme restorative justice di tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan—khususnya untuk kasus ringan dan pelaku pertama.

Penerapan hukuman alternatif seperti kerja sosial, denda progresif, pengawasan elektronik, dan program rehabilitasi komunitas.

Peningkatan kapasitas dan integritas aparat penegak hukum melalui pelatihan berkelanjutan, sistem remunerasi yang adil, dan pengawasan internal yang ketat.

3. Rehabilitasi Narapidana. Dari Stigma ke Reintegrasi

Narapidana adalah manusia yang suatu hari akan kembali ke masyarakat. Tanpa persiapan yang memadai, mereka rentan terjebak dalam siklus residivisme.

Program pra-pembebasan yang mempersiapkan napi secara mental, sosial, dan ekonomi sebelum kembali ke masyarakat.

Kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk menyerap mantan napi ke dalam lapangan kerja formal.

Pendampingan pasca-bebas oleh pekerja sosial dan lembaga swadaya masyarakat untuk mencegah keterasingan dan pengulangan kejahatan.

Kampanye publik untuk mengurangi stigma terhadap mantan napi, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya reintegrasi.

10.8. Keseimbangan antara Efek Jera dan Kemanusiaan

Efek jera tidak boleh dimaknai semata sebagai ketakutan akan hukuman berat. Dalam perspektif modern, efek jera yang sejati justru lahir dari kombinasi.

Kepastian hukum bahwa setiap pelanggaran akan diproses dengan adil dan konsisten.

Proportionalitas hukuman yang sesuai dengan bobot kesalahan dan kondisi pelaku.

Kesempatan untuk berubah melalui pembinaan dan dukungan sosial.

Kita tidak perlu memilih antara “hukum yang keras” dan “hukum yang manusiawi”. Keduanya bisa berjalan beriringan—asalkan sistem dirancang dengan prinsip keadilan substantif, bukan sekadar balas dendam.

Contoh konkret.

Untuk kasus narkoba, pengguna direhabilitasi, sementara pengedar dan bandar dihukum tegas dengan proses hukum yang transparan.

Untuk tindak pidana ringan, restorative justice dan kerja sosial lebih efektif daripada penjara yang justru berpotensi membuat pelaku belajar kejahatan baru.

10.9. Sekolah Kriminal atau Tempat Koreksi?.

Di ujung pembahasan ini, kita dihadapkan pada pertanyaan mendasar yang menggelisahkan.

> **"Apakah kita ingin penjara menjadi sekolah kriminal, atau tempat koreksi yang memulihkan?."**

Pilihan ini bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga tanggung jawab kolektif masyarakat. Selama kita masih memandang penjara sebagai solusi cepat untuk setiap masalah sosial, selama itu pula kita akan terjebak dalam lingkaran kegagalan.

Namun, harapan itu masih ada. Di beberapa negara, perubahan paradigma telah membuahkan hasil. penjara yang manusiawi justru menurunkan angka residivisme, sementara pendekatan rehabilitatif terbukti lebih efektif dalam menciptakan masyarakat yang aman dan berkeadilan.

Indonesia memiliki semua modal untuk berubah. sumber daya manusia, kerangka hukum, dan semangat kebersamaan yang kuat. Yang diperlukan sekarang adalah **keberanian politik, konsistensi kebijakan, dan komitmen pada nilai-nilai kemanusiaan.**

10.10. Sebuah Panggilan untuk Tindakan

Buku ini ditutup dengan sebuah ajakan—bukan hanya untuk berpikir, tetapi untuk bertindak. Setiap pihak memiliki peran.

Pemerintah dan legislator harus berani mereformasi sistem hukum dan anggaran pemasyarakatan.

Aparat penegak hukum harus menjalankan tugas dengan integritas dan perspektif keadilan restoratif.

Akademisi dan aktivis harus terus mengawal, mengkritik, dan menawarkan solusi berbasis bukti.

Masyarakat umum harus membuka diri terhadap narapidana yang telah menyelesaikan masa hukumannya, memberi mereka kesempatan kedua.

Sistem peradilan pidana yang ideal bukanlah yang paling keras, tetapi yang paling adil. Bukan yang paling penuh, tetapi yang paling memanusiakan. Dan bukan yang paling menakutkan, tetapi yang paling mampu memulihkan.

Masa depan sistem peradilan pidana Indonesia ada di tangan kita. Mari kita pilih untuk tidak mengulang kesalahan, tetapi menulis sejarah baru—sejarah di mana penjara bukan lagi simbol kegagalan,

melainkan bukti bahwa keadilan dan kemanusiaan dapat berjalan beriringan.

Akhir Kata

"Hukum tanpa keadilan adalah kekejaman. Keadilan tanpa kemanusiaan adalah kekosongan. Di antara keduanya, kita harus menemukan jalan tengah. Sebuah sistem hukum yang menegakkan keadilan dengan cara yang memanusiakan."

Daftar Pustaka

Buku dan Monograf

Bandura, Albert. Social Learning Theory. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1977.

Beccaria, Cesare. Dei delitti e delle pene (1764). Terjemahan Inggris: On Crimes and Punishments. Indianapolis: Hackett Publishing, 1986.

Becker, Howard S. Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance. New York: Free Press, 1963.

Bentham, Jeremy. An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. London: T. Payne, 1789.

Davis, Angela Y. Are Prisons Obsolete?. New York: Seven Stories Press, 2003.

Garland, David. Punishment and Modern Society: A Study in Social Theory. Oxford: Oxford University Press, 1990.

Garland, David. The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society. Oxford: Oxford University Press, 2001.

Høidal, Are. "Halden Prison: A Human Rights Based Approach to Corrections." Prison Service Journal, 242 (2019): 25-29.

Johnson, Elmer H. Japanese Corrections: Managing Convicted Offenders in an Orderly Society. Carbondale: Southern Illinois University Press, 2004.

Kahneman, Daniel. Thinking, Fast and Slow. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011.

Lemert, Edwin M. Social Pathology. New York: McGraw-Hill, 1951.

Lev, Daniel S. Hukum dan Politik di Indonesia. Jakarta: LP3ES, 2000.

Meliala, Adrianus. Kriminologi Indonesia: Refleksi atas Realitas dan Metodologi. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 2010.

Packer, Herbert L. The Limits of the Criminal Sanction. Stanford: Stanford University Press, 1968.

Poeze, Harry A. Vernieuwend en Verwarrend: Perhimpunan Indonesia dalam Pengasingan. Jakarta: Gramedia, 2011.

Reksodiputro, Mardjono. Sistem Peradilan Pidana. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Sahardjo. Pidato Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa. Jakarta: Universitas Indonesia, 1964.

Sampson, Robert J. dan John H. Laub. Crime in the Making: Pathways and Turning Points Through Life. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1993.

Shiraishi, Takashi. *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*. Jakarta: Grafiti, 1997.

Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 1983.

Soekarno. Di Bawah Bendera Revolusi. Jakarta: Panitia Penerbit Buku Peringatan Bung Karno, 1965.

Tonry, Michael. Punishment and Politics: Evidence and Emulation in English Crime Control Policy. Cullompton: Willan Publishing, 2004.

Zehr, Howard. The Little Book of Restorative Justice. New York: Good Books, 2015.

Artikel Jurnal dan Bab dalam Buku

Becker, Gary S. "Crime and Punishment: An Economic Approach." Journal of Political Economy 76, no. 2 (1968): 169-217.

Biderman, Albert D. dan Albert J. Reiss, Jr. "On Exploring the 'Dark Figure' of Crime." The Annals of the American Academy of Political and Social Science 374, no. 1 (1967): 1-15.

Dezhbakhsh, H., Rubin, P. H., & Shepherd, J. M. "Does Capital Punishment Have a Deterrent Effect? New Evidence from Postmoratorium Panel Data." American Law and Economics Review 5, no. 2 (2003): 344-376.

Ehrlich, Isaac. "Participation in Illegitimate Activities: A Theoretical and Empirical Investigation." Journal of Political Economy 81, no. 3 (1973): 521-565.

Ehrlich, Isaac. "The Deterrent Effect of Capital Punishment: A Question of Life and Death." American Economic Review 65, no. 3 (1975): 397-417.

Merton, Robert K. "Social Structure and Anomie." American Sociological Review 3, no. 5 (1938): 672-682.

Nagin, Daniel S. "Deterrence: A Review of the Evidence by a Criminologist for Economists." Annual Review of Economics 5 (2013): 83-105.

Nagin, Daniel S. "Deterrence in the Twenty-First Century." Crime and Justice 42, no. 1 (2013): 199-263.

Stigler, George J. "The Optimum Enforcement of Laws." Journal of Political Economy 78, no. 3 (1970): 526-536.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP Baru).

Peraturan Internal dan Kebijakan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri 14/2012).

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Laporan dan Dokumen Resmi

Amnesty International. Indonesia: Overcrowding, Torture, and Lack of Health Care in Prisons. London: Amnesty International Publications, 2022.

Amnesty International. Indonesia: The Orde Baru and Beyond. London: AI Publications, 1999.

Badan Narkotika Nasional (BNN). Laporan Akhir Tahun 2023. Jakarta: BNN RI, 2024.

Badan Narkotika Nasional (BNN). Laporan Operasi Pemberantasan Narkoba 2019. Jakarta: BNN RI, 2019.

Badan Narkotika Nasional (BNN). Laporan Operasi Pengungkapan Jaringan Narkoba dari Dalam Lapas. Jakarta: BNN RI, 2021.

Badan Pusat Statistik (BPS). *Publikasi Statistik Kriminal 2024/2025*. Jakarta: BPS RI, 2025.

Badan Pusat Statistik (BPS). Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2024. Jakarta: BPS RI, 2025.

Badan Pusat Statistik (BPS). "Ekonomi Indonesia Tahun 2024 Tumbuh 5,03 Persen." Berita Resmi Statistik, No. 15/02/Th. XXVIII, 5 Februari 2025.

Badan Pusat Statistik (BPS) & Bappenas. Dampak Urbanisasi terhadap Tingkat Kriminalitas di Kota-kota Besar Indonesia. Jakarta: BPS RI, 2023.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Laporan Kejahatan Siber 2023. Jakarta: BSSN RI, 2024.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS), Kementerian Hukum dan HAM RI. *Data Populasi Penghuni Lapas dan Rutan, 2023-2024*. Jakarta: Kemenkumham RI.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2024. Jakarta: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, 2025.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS). *Statistik Pemasyarakatan 2019-2024*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2024.

Dutch Ministry of Security and Justice. *Prison Population in the Netherlands 2005-2015: Trends and Explanations*. The Hague: WODC, 2016.

Human Rights Watch. "Give us a little air": Prison Conditions in the Philippines. New York: HRW, 2017.

ICJR (Institute for Criminal Justice Reform). Diskriminasi dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia. Jakarta: ICJR, 2019.

ICJR (Institute for Criminal Justice Reform). Pemenjaraan Massal dalam Kebijakan Narkotika Indonesia. Jakarta: ICJR, 2023.

Kementerian Keuangan RI. Nota Keuangan dan APBN 2024. Jakarta: Kemenkeu RI, 2024.

Kementerian Kesehatan RI. Prevalensi TBC di Lembaga Pemasyarakatan. Jakarta: Kemenkes RI, 2023.

Kementerian Kesehatan RI. Profil Kesehatan Indonesia 2023. Jakarta: Kemenkes RI, 2024.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dampak Pemenjaraan Orang Tua terhadap Pendidikan Anak. Jakarta: Kemendikbud, 2023.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Statistik Penyelesaian Perkara Pidana 2023. Jakarta: Polri RI, 2024.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Laporan Investigasi Kebakaran Lapas Kelas I Tangerang. Jakarta: Komnas HAM, 2021.

Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung RI. Laporan Sistem Peradilan Pidana 2023. Jakarta: KY & MA RI, 2023.

Norwegian Correctional Service. Annual Report 2019. Oslo: Kriminalomsorgen, 2020.

Pusat Pelaporan dan Pemantauan Sistem Peradilan Pidana (PPPSP). Laporan Tahunan 2023. Jakarta: PPPSP, 2024.

SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak). Data Kasus Kekerasan Domestik 2023. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024.

World Prison Brief. Indonesia: Prison Population Trends. London: Institute for Crime & Justice Policy Research (ICPR), 2024.
World Prison Brief. United States: Prison Population Trends. London: Institute for Crime & Justice Policy Research (ICPR), 2024.

Glosarium

Actus reus
Perbuatan melawan hukum; unsur objektif dalam tindak pidana yang merujuk pada adanya perbuatan fisik yang dilarang oleh hukum. Merupakan salah satu dari dua unsur pokok dalam pertanggungjawaban pidana (bersama dengan mens rea).

Attrition rate
Tingkat penyusutan jumlah perkara dari tahap awal pelaporan hingga tahap akhir pemidanaan; menggambarkan celah dalam sistem peradilan pidana di mana banyak kasus "gugur" atau tidak diproses hingga tuntas.

Bounded rationality
Konsep bahwa kemampuan manusia untuk membuat keputusan rasional terbatas oleh informasi yang tersedia, kapasitas kognitif, dan waktu yang terbatas. Istilah ini diperkenalkan oleh Herbert Simon dan kemudian dikembangkan oleh Daniel Kahneman.

Certainty of punishment
Kepastian penegakan hukum; probabilitas bahwa pelaku kejahatan akan benar-benar tertangkap dan dihukum. Merupakan salah satu dari tiga pilar efek jera (bersama dengan severity dan celerity).

Clearance rate
Angka penyelesaian kasus oleh kepolisian; proporsi kasus yang berhasil diungkap dari seluruh laporan yang masuk. Indikator ini sering digunakan untuk mengukur kinerja kepolisian.

Criminogenic effect
Efek kriminogenik; kondisi ketika suatu institusi (misalnya penjara) justru meningkatkan probabilitas terjadinya kejahatan di masa depan, bukannya menurunkannya.

Dark figure of crime
Angka kejahatan gelap; kejahatan yang terjadi tetapi tidak tercatat dalam statistik resmi karena tidak dilaporkan, tidak terdeteksi, atau tidak tercatat oleh aparat penegak hukum. Istilah ini diperkenalkan oleh Biderman dan Reiss (1967).

Delay justice
Keterlambatan peradilan; kondisi di mana proses hukum dari penangkapan hingga eksekusi memakan waktu sangat panjang, sehingga mengurangi efektivitas efek jera.

Deterrence
Pencegahan kejahatan melalui ancaman atau pelaksanaan hukuman. Lihat juga: general deterrence, special deterrence.

Diversi
Pengalihan penanganan perkara pidana dari proses peradilan formal ke jalur di luar pengadilan, terutama untuk anak atau tindak pidana ringan. Bertujuan menghindari stigmatisasi dan efek negatif pemenjaraan.

Dolus
Kesengajaan; unsur kesalahan dalam hukum pidana di mana pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya. Berbeda dengan culpa (kelalaian).

Drug-driven incarceration
Fenomena pemenjaraan yang didorong oleh kasus narkotika sebagai penyumbang utama populasi penjara. Menggambarkan bagaimana kebijakan narkotika yang represif menyebabkan ledakan jumlah narapidana.

Efek jera
Lihat deterrence.

Expected cost
Biaya yang diharapkan; dalam ekonomi kejahatan, perkalian antara probabilitas tertangkap dan beratnya hukuman. Semakin tinggi expected cost, semakin kecil kemungkinan seseorang melakukan kejahatan.

Full cost accounting
Pendekatan akuntansi yang menghitung seluruh komponen biaya (langsung dan tidak langsung) dari suatu kebijakan publik, termasuk pemenjaraan. Memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang dampak fiskal suatu kebijakan.

General deterrence
Pencegahan umum; efek jera yang ditujukan kepada masyarakat luas agar tidak melakukan tindak pidana dengan melihat hukuman yang dijatuhkan kepada orang lain.

Ignorantia legis non excusat
Asas hukum yang menyatakan bahwa ketidaktahuan terhadap hukum tidak membebaskan seseorang dari pertanggungjawaban pidana. Secara harfiah berarti "ketidaktahuan akan hukum tidak memaafkan."
Incapacitation
Penonaktifan; tujuan pemidanaan untuk melindungi masyarakat dengan menahan pelaku kejahatan di penjara sehingga tidak dapat berbuat jahat selama masa hukumannya.
Joint probability
Probabilitas gabungan; peluang terjadinya beberapa peristiwa secara bersamaan. Dalam konteks hukum, merupakan hasil perkalian probabilitas di setiap tahap peradilan (misalnya: tertangkap × dituntut × divonis × menjalani hukuman).
Labeling theory
Teori pelabelan; pendekatan kriminologi yang dikembangkan oleh Howard Becker dan Edwin Lemert yang menekankan bahwa stigma sosial sebagai "penjahat" dapat memperkuat perilaku kriminal, bukannya mencegahnya.
Lex talionis
Hukum pembalasan setimpal (mata ganti mata); prinsip hukum kuno yang menjadi cikal bakal pemidanaan retributif. Dikenal dari hukum Hammurabi (abad ke-18 SM).
Mens rea
Niat jahat; unsur subjektif dalam tindak pidana yang merujuk pada kondisi batin pelaku saat melakukan perbuatan. Berbeda dengan actus reus yang bersifat objektif.
Moral hazard
Perilaku pengambilan risiko yang lebih besar karena seseorang tidak menanggung sepenuhnya konsekuensi dari risikonya. Dalam konteks penegakan hukum, aparat dapat bertindak oportunistik karena indikator kinerja yang keliru.
Noodweer
Pembelaan diri; alasan penghapus pidana dalam hukum pidana untuk tindakan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa melawan serangan melawan hukum. Dikenal juga sebagai self-defense.

Opportunity cost
Biaya peluang; nilai dari alternatif terbaik yang dikorbankan ketika suatu pilihan kebijakan diambil. Misalnya, anggaran penjara yang seharusnya bisa digunakan untuk pendidikan atau kesehatan.

Overcrowding
Kelebihan kapasitas; kondisi di mana jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan melebihi daya tampung yang dirancang. Di Indonesia, rata-rata mencapai 200-300 persen dari kapasitas.

Over-deterrence
Pencegahan berlebihan; kondisi ketika sistem hukum membuat masyarakat menjadi terlalu takut sehingga menghambat partisipasi sosial yang positif. Contoh: masyarakat takut melapor atau membela diri karena khawatir dipidana.

Path dependent
Ketergantungan jalur; kondisi di mana keputusan masa lalu membatasi pilihan kebijakan di masa depan. Sekali suatu kebijakan diadopsi dan diinvestasikan, sulit untuk mengubahnya.

Prison industrial complex
Kompleks industri penjara; fenomena di mana sistem penjara menjadi industri besar yang memberikan keuntungan ekonomi bagi pihak-pihak tertentu (kontraktor swasta, penyedia layanan, dll.), sehingga mendorong peningkatan jumlah narapidana.

Probabilitas
Peluang atau kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Dalam konteks hukum, peluang seorang pelaku melalui setiap tahap peradilan pidana.

Rational choice theory
Teori pilihan rasional; pendekatan yang memandang individu membuat keputusan dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat secara rasional. Dasar dari model ekonomi dalam analisis kejahatan.

Rational expectations
Ekspektasi rasional; pembentukan keyakinan individu berdasarkan informasi dan pengalaman nyata, bukan hanya ancaman normatif di atas kertas. Pelaku kejahatan belajar dari pengalaman empiris sistem hukum.

Recidive / Residivisme
Pengulangan tindak pidana oleh seseorang yang telah menjalani hukuman. Tingkat residivisme yang tinggi mengindikasikan kegagalan efek jera.

Rehabilitation
Rehabilitasi; pendekatan pemidanaan yang bertujuan memperbaiki perilaku pelaku melalui intervensi psikologis, pendidikan, dan pelatihan, bukan sekadar menghukum.
Restorative justice
Keadilan restoratif; pendekatan yang memfokuskan pada pemulihan kerugian korban dan hubungan sosial, bukan sekadar penghukuman pelaku. Melibatkan dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat.
Retributive justice
Keadilan retributif/pembalasan; pendekatan pemidanaan yang menekankan pada pemberian hukuman setimpal sebagai balasan atas kesalahan pelaku ("just desert").
Severity of punishment
Beratnya hukuman; tingkat keparahan sanksi pidana yang diancamkan atau dijatuhkan kepada pelaku. Merupakan salah satu dari tiga pilar efek jera (bersama certainty dan celerity).
Simultaneity effect
Efek simultan; kondisi di mana kinerja setiap institusi dalam sistem peradilan pidana saling mempengaruhi secara dua arah. Kelemahan satu institusi berdampak pada institusi lain, menciptakan lingkaran umpan balik.
Special deterrence
Pencegahan khusus; efek jera yang ditujukan kepada pelaku yang telah dihukum agar tidak mengulangi perbuatannya.
Strain theory
Teori ketegangan; pendekatan kriminologi yang dikembangkan oleh Robert Merton yang menjelaskan kejahatan sebagai respons terhadap ketidakmampuan mencapai tujuan sosial melalui cara-cara legal.
System 1 / System 2
Dua mode berpikir dalam psikologi kognitif yang diidentifikasi oleh Daniel Kahneman. System 1 bekerja cepat, otomatis, intuitif, dan emosional; System 2 bekerja lambat, reflektif, analitis, dan membutuhkan usaha kognitif.
Ultimum remedium
Upaya terakhir; asas hukum yang menyatakan bahwa hukum pidana (khususnya pidana penjara) hanya boleh digunakan sebagai pilihan

terakhir setelah upaya-upaya lain (perdata, administratif, sosial) tidak berhasil.

Under-deterrence

Kurangnya pencegahan; kondisi ketika sistem hukum gagal menimbulkan efek jera karena probabilitas hukuman terlalu rendah. Pelaku kejahatan tidak merasa terancam.

War on drugs

Perang melawan narkoba; kebijakan yang mengedepankan pendekatan represif dan kriminalisasi terhadap narkotika, sering kali dengan hukuman berat termasuk pidana mati. Kebijakan ini dikritik karena kontraproduktif dan menyebabkan overcrowding penjara.

Indeks

A

Actus reus, 190
Albert Bandura, 22, 43, 150, 153
Amaq Sinta, 90, 93, 94, 95, 98, 99
Amsal Sitepu, 90, 93, 94, 97, 98, 99
Attrition rate, 190

B

Bounded rationality, 190

C

Certainty of punishment, 190
Criminogenic effect, 154, 190

D

Daniel S. Nagin, 71, 105
Deterrence, 41, 42, 57, 65, 71, 83, 91, 105, 112, 149, 153, 186, 191
Diversi, 92, 177, 191
Dolus, 191

E

Edwin Lemert, 42, 152, 192
ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement), 107

F

Freddy Budiman, 159

G

Gary S. Becker, 13, 42, 67, 150
Gayus Tambunan, 171
General deterrence, 191

H

Hakim, 73, 74, 79, 80, 81, 83, 92, 98, 107, 108, 109, 118, 121, 122, 124, 177, 178
Hogi Minaya, 90, 93, 94, 95, 98, 99
Howard S. Becker, 22, 42, 150

I

Ignorance, 32, 33
Isaac Ehrlich, 67, 71, 105

J

Jaksa, 72, 74, 76, 77, 78, 80, 83, 91, 92, 107, 108, 109, 123, 125, 177, 178
Jeremy Bentham, 20, 30, 34, 37, 38, 41, 47, 117, 149, 150
Joint probability, 74, 110, 192

K

Kebakaran Lapas Tangerang, 172, 174
Kepastian hukum, 118, 181
Kerja sosial, 134, 177
Kerusuhan Lapas, 171
Korupsi, 16, 60, 75, 91, 173
KUHAP, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 76, 77, 79, 82, 83, 84, 186
KUHP, 12, 40, 68, 69, 74, 83, 84, 103, 152, 178, 180, 186

L

Labeling theory, 38, 153, 192
LB, 90, 93, 94, 96, 97, 98, 99

M

Mens rea, 192
Moral hazard, 192

N

Noodweer, 192
Norwegia, 25, 166, 178

O

Opportunity cost, 193

Overcrowding, 2, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 20, 27, 73, 82, 161, 162, 163, 172, 173, 174, 187, 193
Over-*deterrence*, 193

P

Pemenjaraan massal, 14, 46, 148
Polisi, 12, 69, 72, 74, 75, 83, 84, 96, 103, 107, 108, 109, 115, 120, 123, 124, 131, 143, 177
Portugal, 25, 63, 165, 178
Prison industrial complex, 193
Probabilitas, 45, 72, 73, 74, 76, 79, 81, 82, 83, 86, 87, 101, 102, 103, 104, 109, 110, 119, 121, 130, 147, 192, 193

R

Rational choice theory, 193
Rational expectations, 193
Recidive, 193
Rehabilitasi, 40, 44, 54, 57, 63, 65, 114, 134, 157, 165, 166, 167, 181, 194
Restorative justice, 99, 194
Retributive justice, 38, 194
Robert K. Merton, 43

S

Sahardjo, 8, 9, 185
Severity of punishment, 194
Simultaneity effect, 132, 194
Special deterrence, 37, 194
Strain theory, 38, 194
System, 151, 152, 153, 194

T

Teori labeling, 42
Tilang elektronik, 109, 147

U

Under-*deterrence*, 195

W

War on drugs, 195

Tentang Penulis

Dr. Davy Hendri, M.Si. adalah dosen pada Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang. Ia menyelesaikan program doktor (S3) dalam bidang Ilmu Ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) pada tahun 2019.

Sebagai peneliti yang terdaftar di **Scopus (ID. 60030847800)** dan **Web of Science (ResearcherID. O-3178-2018)**, bidang keahliannya mencakup ekonomi Islam dan pembangunan, kebijakan publik dan studi kemiskinan, ekonomi perilaku dan kelembagaan, serta kejahatan dan tata kelola informal. Ia juga tercatat sebagai **reviewer terverifikasi Web of Science** untuk sejumlah jurnal internasional bergengsi seperti SAGE Open, International Journal of Ethics and Systems, dan International Journal of Educational Development.

Publikasi ilmiahnya mencakup berbagai isu strategis, termasuk ketimpangan pendapatan dan kriminalitas (Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 2014), kolektivitas masyarakat (Jurnal Kajian, 2015), serta berbagai kajian ekonomi dan kebijakan publik lainnya. Buku ini merupakan adaptasi dari disertasi doktoralnya yang dikembangkan untuk menjangkau pembaca lintas latar belakang.

Dr. Iqrak Sulhin, Ketua Departemen Kriminologi FISIP Universistas Indonesia

Buku ini hadir di saat yang tepat ketika Sistem Pemasyarakatan Indonesia saat ini masih dihadapkan oleh permasalahan multidimensi. Mulai dari overcrowding, tingginya residivisme, hingga reintegrasi sosial yang tidak mencegah pengulangan kejahatan. Dengan pendekatan interdisipliner yang jernih - memadukan hukum pidana, kriminologi, dan ekonomi publik - penulis membongkar asumsi usang bahwa hukuman beratlah yang akan menciptakan jera.

Hal yang membuat buku ini istimewa adalah keberaniannya melampaui kritik. Penulis tidak hanya menunjukkan bahwa penjara (Lembaga Pemasyarakatan) kerap berfungsi sebagai 'sekolah kriminal', tetapi juga merumuskan peta jalan menuju keadilan restoratif dan kebijakan pemidanaan berbasis bukti. Studi kasus yang memukau - dari kerusuhan Tanjung Gusta hingga kriminalisasi korban seperti Amaq Sinta - membuat buku ini tidak hanya kaya teori, tetapi juga membumi.

Bagi akademisi, praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan siapa pun yang peduli pada masa depan peradilan pidana Indonesia, Pemasyarakatan khususnya, buku ini adalah bacaan wajib. Ia tidak hanya menggugat, namun juga menawarkan harapan

Penerbit Deepublish (CV BUDI UTAMA)
Jl. Kaliurang Km 9,3 Yogyakarta 55581
Telp/Fax : (0274) 4533427
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)
cs@deepublish.co.id
Penerbit Deepublish
@penerbitbuku_deepublish
www.penerbitdeepublish.com

Kategori : Hukum
ISBN 978-634-01-3233-5
9 786340 132335